2018 소비자 피해구제 연보 및 사례집

한국소비자원
Korea Consumer Agency

머리말

2018년 소비자 피해구제 연보 및 사례집

한국소비자원은 1987년 개원 이래 정부의 소비자정책 종합추진기관으로서 소비생활에 가치와 신뢰를 더하고 국민의 삶의 질 향상에 기여하기 위해 노력하고 있습니다.

올해는 「소비자문제의 선제적 대응을 통한 소비자후생 제고」를 중점 사업목표로 설정하고, 국민 소비생활 안전 확보, 소비자 친화적인 거래환경 개선, 합리적 구매 선택을 위한 정보제공 등 소비자 피해 예방을 위한 다양한 사업을 전개하고 있습니다.

또한, 소비자와 사업자간에 발생하는 분쟁을 효율적으로 해결하기 위해 상담 및 피해구제, 분쟁조정 업무를 수행하고 있으며, 지난해 있었던 라돈 침대, 투명치과와 같은 집단적 소비자피해에 적극적으로 대처하기 위해 기관의 역량을 집중하고 있습니다.

최근 증가하는 소비자피해로 인해 적체된 분쟁조정 사건의 신속·공정한 해결을 위해 소비자분쟁조정위원회의 인력과 예산을 보강하였고 지역에서 발생하는 소비자피해에 효율적으로 대처하기 위해 지난해 7월에는 인천과 울산지원을 설치함으로써 현장 중심의 지역 밀착형 소비자 피해 해결의 기반도 지속적으로 확대하였습니다.

더불어 국제거래 소비자피해에 능동적으로 대처하기 위해 전담조직을 운영하고 해외사업자의 국내 상담센터 설치를 유도하여 일자리를 창출하는 등 공공기관으로서 사회적 가치 실현에도 앞장서고 있습니다.

2018년에는 피해구제 37,026건과 3,168건의 분쟁조정 사건을 처리하였으며, 신속하고 공정한 민원 처리를 위해 온라인 분쟁해결 시스템(ODR)의 참여 사업자를 확대하고 고객만족 수칙을 마련하는 등 지속적인 업무 프로세스 개선을 통해 피해구제 합의율이 전년대비 3.9%p 상승한 55.3%를 달성하는 등 질적인 성장을 이루었습니다. 특히, 기획재정부가 주관하는 2018년 공공기관 고객만족도 조사에서 우수등급(A등급)을 획득하면서 국민에게 신뢰받는 소비자 전문기관으로서 한층 더 성장할 수 있게 되었습니다.

이번에 발간하는 2018년 소비자 피해구제 연보 및 사례집에는 지난 1년간 한국소비자원의 피해구제 업무 성과가 고스란히 담겨있습니다. 피해구제·분쟁조정 사건의 품목별·유형별 통계와 사례, 소비자 주의사항이 포함된 이 연보는 소비자에게는 소비생활의 충실한 길잡이가 되고, 정부와 기업에게는 소비자정책 수립 및 고객만족 대책 마련에 유용한 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 기대됩니다.

본 연보가 소비생활의 유용한 가이드북으로 널리 활용되고 소비자와 함께 행복한 세상을 만드는데 많은 도움이 되기를 바랍니다.

2019년 3월

한국소비자원장 이 희 숙



목 차

제1편 소비자 피해구제 제도 ····· 1

Ⅰ. 소비자 피해와 구제 제도의 도입 ····· 3

1. 소비자 피해의 개념 ····· 3
2. 피해구제 제도의 도입 배경 ····· 3
3. 소비자 피해구제 가이드라인 ····· 4

Ⅱ. 소비자의 범위와 구제절차 ····· 20

1. 소비자의 범위 ····· 20
2. 피해구제 제외 대상 ····· 20
3. 피해구제 절차 ····· 21
4. 피해구제 절차의 종료 ····· 27

제2편 피해구제 ····· 29

Ⅰ. 합의권고 ····· 31

Ⅰ－1. 접수 및 처리 결과 ····· 31

1. 접수내역 ····· 31
2. 신청인 ····· 32
3. 신청요소 ····· 35
4. 처리결과 ····· 45

Ⅰ－2. 주요 품목별 처리 현황 및 사례 ·····48

1. 가구 ·····48
2. 건강식품 ·····54
3. 국내결혼중개 ·····61
4. 금융 ·····66
5. 농 · 수 · 축산용품 ·····72
6. 방문 · 통신교육서비스 ·····77
7. 보건 · 위생용품 ·····82
8. 보건 · 위생서비스 ·····88
9. 보일러 및 온수기 설비 ·····93
10. 보험 ·····98
11. 사설 강습 ·····106
12. 상조서비스 ·····111
13. 세탁서비스 ·····117
14. 스마트폰 ·····124
15. 스포츠 · 레저 · 취미용품 ·····129
16. 식품(건강식품 제외) ·····135
17. 신용(체크)카드 ·····142
18. 애완견 ·····148
19. 여행 ·····154
20. 의료서비스 ·····159
21. 의류 및 신변용품 ·····171
22. 이동전화서비스 ·····178
23. 이사운송서비스 ·····183
24. 자동차(승용자동차) ·····188
25. 자동차대여 ·····193
26. 자동차 수리 · 점검 ·····198

27. 자동차용품 ·····203
28. 자동차 중개서비스 ·····209
29. 주택 · 건물 ·····214
30. 초고속인터넷서비스 ·····219
31. 컴퓨터 및 주변기기 ·····224
32. 택배화물 운송서비스 ·····228
33. 학습교재 ·····233
34. 항공여객운송서비스 ·····239
35. 회원권 ·····244

Ⅱ. 분쟁조정 ·····250

1. 분쟁조정위원회 개최 현황 ·····250
2. 분쟁조정사건 접수 현황 ·····250
3. 분쟁조정사건 처리 현황 ·····255

부 록 ····· 259

□ 피해구제 통계표(2016년~2018년) ·····261



표목차

표 1-1 : 소비자분쟁해결기준 개정 경과 ····19
표 2-1 : 피해구제 처리 실적 변화 추이 ····31
표 2-2 : 피해구제 접수방법별 현황 ····32
표 2-3 : 신청인 성별 현황 ····33
표 2-4 : 신청인 거주 지역별 현황 ····33
표 2-5 : 신청인 연령별 현황 ····34
표 2-6 : 의뢰기관별 현황 ····34
표 2-7 : 상위분류별 피해구제 접수 현황 ···· 35
표 2-8 : 상위분류별 피해구제 신청 변화 추이 ···· 35
표 2-9 : 대분류 품목별 피해구제 접수 현황 ···· 36
표 2-10 : 대분류 물품 피해구제 신청 변화 추이 ···· 37
표 2-11 : 대분류 용역 피해구제 신청 변화 추이 ···· 38
표 2-12 : 피해구제 상위 10대 품목(중분류) 접수 현황 ····39
표 2-13 : 신청이유별 현황 ···· 41
표 2-14 : 판매방법별 현황 ····42
표 2-15 : 특수판매 품목별 변화 추이 ····43
표 2-16 : 특수판매 신청이유별 변화 추이 ···· 44
표 2-17 : 처리 결과 유형별 변화 추이 ····46
표 2-18 : 처리 결과별 최다 품목 현황 ···· 47
표 2-19 : 피해구제 접수 현황(가구) ···· 48
표 2-20 : 품목별 현황(가구) ···· 48
표 2-21 : 피해 유형별 현황(가구) ···· 49
표 2-22 : 처리 결과별 현황(가구) ···· 49
표 2-23 : 피해구제 접수 현황(건강식품) ···· 54
표 2-24 : 피해 유형별 현황(건강식품) ···· 54
표 2-25 : 처리 결과별 현황(건강식품) ···· 55
표 2-26 : 피해구제 접수 현황(국내결혼중개) ···· 61
표 2-27 : 피해 유형별 현황(국내결혼중개) ···· 61
표 2-28 : 처리 결과별 현황(국내결혼중개) ···· 62
표 2-29 : 피해구제 접수 현황(금융) ···· 66

표 2-30 : 피해 유형별 현황(금융) ····· 66
표 2-31 : 처리 결과별 현황(금융) ····· 67
표 2-32 : 피해구제 접수 현황(농·수·축산용품) ····· 72
표 2-33 : 품목별 접수 현황(농·수·축산용품) ····· 72
표 2-34 : 피해 유형별 현황(농·수·축산용품) ····· 72
표 2-35 : 처리 결과별 현황(농·수·축산용품) ····· 73
표 2-36 : 피해구제 접수 현황(방문·통신교육) ····· 77
표 2-37 : 품목별 접수 현황(방문·통신교육) ····· 77
표 2-38 : 피해 유형별 현황(방문·통신교육) ····· 78
표 2-39 : 처리 결과별 현황(방문·통신교육) ····· 78
표 2-40 : 피해구제 접수 현황(보건·위생용품) ····· 82
표 2-41 : 품목별 현황(보건·위생용품) ····· 82
표 2-42 : 피해 유형별 현황(보건·위생용품) ····· 83
표 2-43 : 처리 결과별 현황(보건·위생용품) ····· 83
표 2-44 : 피해구제 접수 현황(보건·위생서비스) ····· 88
표 2-45 : 품목별 현황(보건·위생서비스) ····· 88
표 2-46 : 피해 유형별 현황(보건·위생서비스) ····· 89
표 2-47 : 처리 결과별 현황(보건·위생서비스) ····· 89
표 2-48 : 피해구제 접수 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 93
표 2-49 : 월별 접수 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 93
표 2-50 : 품목별 접수 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 94
표 2-51 : 피해 유형별 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 94
표 2-52 : 처리 결과별 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 95
표 2-53 : 피해구제 접수 현황(보험) ····· 98
표 2-54 : 보험별 접수 현황(보험) ····· 98
표 2-55 : 피해 유형별 현황(보험) ····· 99
표 2-56 : 민영보험 처리결과 현황(보험) ····· 100
표 2-57 : 공제보험 처리결과별 현황(보험) ····· 100
표 2-58 : 피해구제 접수 현황(사설 강습) ····· 106
표 2-59 : 품목별 접수 현황(사설 강습) ····· 106
표 2-60 : 피해 유형별 현황(사설 강습) ····· 107
표 2-61 : 처리 결과별 현황(사설 강습) ····· 107
표 2-62 : 피해구제 접수 현황(상조서비스) ····· 111

표 2-63 : 피해 유형별 현황(상조서비스) ····· 111
표 2-64 : 처리 결과별 현황(상조서비스) ····· 112
표 2-65 : 피해구제 접수 현황(세탁서비스) ····· 117
표 2-66 : 품목별 현황(세탁서비스) ····· 117
표 2-67 : 피해 유형별 현황(세탁서비스) ····· 118
표 2-68 : 처리 결과별 현황(세탁서비스) ····· 118
표 2-69 : 피해구제 접수 현황(스마트폰) ····· 124
표 2-70 : 피해 유형별 현황(스마트폰) ····· 124
표 2-71 : 처리 결과별 현황(스마트폰) ····· 125
표 2-72 : 피해구제 접수 현황(스포츠·레저·취미용품) ····· 129
표 2-73 : 품목별 현황(스포츠·레저·취미용품) ····· 129
표 2-74 : 피해 유형별 현황(스포츠·레저·취미용품) ····· 130
표 2-75 : 처리 결과별 현황(스포츠·레저·취미용품) ····· 130
표 2-76 : 피해구제 접수 현황(식품(건강식품 제외)) ····· 135
표 2-77 : 품목별 현황(식품(건강식품 제외)) ····· 135
표 2-78 : 피해 유형별 현황(식품(건강식품 제외)) ····· 136
표 2-79 : 처리 결과별 현황(식품(건강식품 제외)) ····· 136
표 2-80 : 피해구제 접수 현황(신용(체크)카드) ····· 142
표 2-81 : 피해 유형별 현황(신용(체크)카드) ····· 142
표 2-82 : 처리 결과별 현황(신용(체크)카드) ····· 143
표 2-83 : 피해구제 접수 현황(애완견) ····· 148
표 2-84 : 피해 유형별 현황(애완견) ····· 148
표 2-85 : 처리 결과별 현황(애완견) ····· 149
표 2-86 : 피해구제 접수 현황(여행) ····· 154
표 2-87 : 월별 접수 현황(여행) ····· 154
표 2-88 : 피해 유형별 현황(여행) ····· 155
표 2-89 : 처리 결과별 현황(여행) ····· 155
표 2-90 : 연도별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 159
표 2-91 : 지역별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 159
표 2-92 : 연령대별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 160
표 2-93 : 진료과목별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 160
표 2-94 : 연령대별·진료과목별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 161
표 2-95 : 진료단계별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 161

표 2-96 : 피해유형별 현황(의료서비스) ····· 162
표 2-97 : 처리결과별 현황(의료서비스) ····· 162
표 2-98 : 피해구제 접수 현황(의류 및 신변용품) ····· 171
표 2-99 : 품목별 현황(의류 및 신변용품) ····· 171
표 2-100 : 피해 유형별 현황(의류 및 신변용품) ····· 172
표 2-101 : 처리 결과별 현황(의류 및 신변용품) ····· 173
표 2-102 : 피해구제 접수 현황(이동전화서비스) ····· 178
표 2-103 : 피해 유형별 현황(이동전화서비스) ····· 178
표 2-104 : 처리 결과별 현황(이동전화서비스) ····· 179
표 2-105 : 피해구제 접수 현황(이사운송서비스) ····· 183
표 2-106 : 이사종류별 접수 현황(이사운송서비스) ····· 183
표 2-107 : 피해 유형별 현황(이사운송서비스) ····· 183
표 2-108 : 처리 결과별 현황(이사운송서비스) ····· 184
표 2-109 : 피해구제 접수 현황(승용자동차) ····· 188
표 2-110 : 품목별 현황(승용자동차) ····· 188
표 2-111 : 피해 유형별 현황(승용자동차) ····· 189
표 2-112 : 처리 결과별 현황(승용자동차) ····· 190
표 2-113 : 피해구제 접수 현황(자동차대여) ····· 193
표 2-114 : 피해 유형별 현황(자동차대여) ····· 194
표 2-115 : 처리 결과별 현황(자동차대여) ····· 194
표 2-116 : 피해구제 접수 현황(자동차 수리·점검) ····· 198
표 2-117 : 피해 유형별 현황(자동차 수리·점검) ····· 198
표 2-118 : 처리 결과별 현황(자동차 수리·점검) ····· 199
표 2-119 : 피해구제 접수 현황(자동차용품) ····· 203
표 2-120 : 품목별 현황(자동차용품) ····· 203
표 2-121 : 피해유형별 현황(자동차용품) ····· 204
표 2-122 : 처리 결과별 현황(자동차용품) ····· 204
표 2-123 : 피해구제 접수 현황(자동차 중개서비스) ····· 209
표 2-124 : 피해 유형별 현황(자동차 중개서비스) ····· 210
표 2-125 : 처리 결과별 현황(자동차 중개서비스) ····· 210
표 2-126 : 피해구제 접수 현황(주택·건물) ····· 214
표 2-127 : 품목별 현황(주택·건물) ····· 214
표 2-128 : 피해 유형별 현황(주택·건물) ····· 215

표 2-129 : 처리 결과별 현황(주택·건물) ····· 215
표 2-130 : 피해구제 접수 현황(초고속인터넷서비스) ····· 219
표 2-131 : 피해 유형별 현황(초고속인터넷서비스) ····· 219
표 2-132 : 처리 결과별 현황(초고속인터넷서비스) ····· 220
표 2-133 : 피해구제 접수 현황(컴퓨터 및 주변기기) ····· 224
표 2-134 : 품목별 현황(컴퓨터 및 주변기기) ····· 224
표 2-135 : 피해 유형별 현황(컴퓨터 및 주변기기) ····· 225
표 2-136 : 처리 결과별 현황(컴퓨터 및 주변기기) ····· 225
표 2-137 : 피해구제 접수 현황(택배화물 운송서비스) ····· 228
표 2-138 : 피해 유형별 현황(택배화물 운송서비스) ····· 228
표 2-139 : 처리 결과별 현황(택배화물 운송서비스) ····· 229
표 2-140 : 피해구제 접수 현황(학습교재) ····· 233
표 2-141 : 품목별 현황(학습교재) ····· 233
표 2-142 : 피해 유형별 현황(학습교재) ····· 234
표 2-143 : 처리 결과별 현황(학습교재) ····· 234
표 2-144 : 피해구제 접수 현황(항공여객운송서비스) ····· 239
표 2-145 : 피해 유형별 현황(항공여객운송서비스) ····· 239
표 2-146 : 처리 결과별 현황(항공여객운송서비스) ····· 240
표 2-147 : 피해구제 접수 현황(회원권) ····· 244
표 2-148 : 종류별 접수 현황(회원권) ····· 244
표 2-149 : 피해 유형별 현황(회원권) ····· 245
표 2-150 : 처리 결과별 현황(회원권) ····· 245
표 2-151 : 분쟁조정사건 접수 현황 ····· 250
표 2-152 : 일반분쟁조정사건 성별 현황 ····· 251
표 2-153 : 일반분쟁조정사건 지역별 현황 ····· 252
표 2-154 : 일반분쟁조정사건 조정신청 기관별 현황 ····· 253
표 2-155 : 집단분쟁조정사건의 품목별 접수 현황 ····· 254
표 2-156 : 일반분쟁조정사건 처리 현황 ····· 255
표 2-157 : 일반분쟁조정사건 성립율 현황 ····· 256
표 2-158 : 품목별 성립율 현황 ····· 257



그림목차

그림 1-1 : 한국소비자원 피해구제 절차도 ····· 23
그림 2-1 : 신청인 성별·거주 지역별 현황 ····· 32
그림 2-2 : 피해구제 신청이유 ····· 40
그림 2-3 : 피해구제 처리 결과 ····· 45

2018 소비자 피해구제 연보 및 사례집

제 1 편

소비자 피해구제 제도

한국소비자원

Ⅰ 소비자 피해와 구제 제도의 도입

1. 소비자 피해의 개념

소비자 피해(Consumer Damages)란, 『소비자[1]가 사업자[2]로부터 구입한 물품 또는 용역을 사용(이용)하는 과정에서 물품의 하자 또는 결함[3]이나 사업자의 채무불이행[4] 또는 불법행위[5] 등으로 인하여 입은 생명 · 신체 · 재산 ·정신상의 손해』를 총칭함.

이러한 소비자 피해는 사업자로부터 구입한 물품 또는 용역을 사용(이용)하는 과정에서 생명 · 신체 · 재산 · 정신상의 손해를 입지는 않았지만, 물품 또는 용역의 효용이나 사업자의 사후조치 및 거래행태와 관련하여 소비자가 가졌던 합리적인 기대에 미치지 못해 발생하는 소비자불만(Consumer Complaints)과 구별됨.

2. 피해구제 제도의 도입 배경

모든 소비자가 사업자로부터 물품과 용역을 구입 및 사용(이용) 하지 않고 생활하는 것이 불가능하듯이, 물품과 용역의 구입과 관련하여 피해나 불만 경험 없이 소비생활을 영위하는 것은 어려움. 특히, 자유 시장경제 체제 아래에서 보편화된 대량생산 · 대량판매 및 대량소비 시스템이 심화되면서, 소비자 피해 발생은 보편화, 광역화되는 양상을 보임. 피해내용도 소규모의 재산 피해로부터 심각한 신체 위해까지 다양하고, 광범위 하게 나타남. 최근에는 모바일, SNS, 사물인터넷 등 신종 기술을 이용한 악덕상술이

1) 소비자기본법 제2조에서 정의한 소비자(사업자가 제공하는 물품 및 용역을 소비생활을 위해 사용하거나 이용하는 자) 및 동법 시행령 제2조에서 정한 자
2) 소비자기본법 제2조에서 정의한 사업자(물품을 제조, 수입, 판매하거나 용역을 제공하는 자)
3) 유모차의 접힘 장치 결함, 휴대폰의 메인보드 결함, 놀이기구의 위해 결함 등
4) A/S 불이행, 배송약속 불이행, 부대서비스 불이행 등
5) 이사화물 파손사고, 스키장에서의 안전사고, 병원에서의 의료사고 등

등장하고 국경을 넘는 전자상거래가 활발해 지면서 해외직구 등 국제거래 관련 피해도 증가하는 추세임.

평생을 살아가는 과정에서 불가피하게 직면하게 되는 소비자 피해와 관련하여 사업자로부터의 적정한 보상조치를 신속하게 받을 수 없는 경우에는 헌법에 보장된 소비자 기본권에 대한 침해가 문제됨. 그동안 소비자 피해구제의 문제가 소비자문제로서 중요한 정책적 과제로 등장한 것도 이러한 이유라고 할 수 있음. 특히, 소비자 피해의 원인 규명이 대체적으로 쉽지 않다는 점, 사업자와 소비자 개인 간의 역량이 대등하지 않은 점 등을 감안하여 헌법에서도 제124조에 소비자보호를 위한 국가의 역할규정을 두고 있음.

시민운동차원에서도 1960년대 이후 소비자보호운동이 활발히 전개되면서 소비자보호에 관한 국가의 역할을 요구하게 되었고, 이러한 소비자보호 운동에 힘입어 1980년 소비자보호법이 제정되기에 이름. 결국 동법의 제정을 통해 소비자의 보상받을 권리(Right to obtain proper compensation for damages) 보장은 국가의 중요한 정책적 과제로 자리매김을 하게 됨.

이러한 정책적 과제에 대한 국가의 의무를 보다 명확히 하기 위해 1987년 개정 소비자보호법 제3조에서는 '소비자의 보상받을 권리'를 소비자의 기본적 권리의 하나로 명시하였고, 이러한 국가의 피해구제 의무를 이행하기 위하여 한국소비자보호원(現, 한국소비자원)을 설립하여 소비자보호 제도의 하나인 피해구제 업무를 담당하게 하고 있음.

3. 소비자 피해구제 가이드라인

소비자 피해를 야기한 사업자에게 합리적인 보상을 권고하기 위해서는 물품의 사용 또는 용역의 이용과정에서 발생한 손해액 전보를 원칙으로 하되, 손익상계와 과실상계 절차를 거쳐 최종 손해액을 정하게 됨.

또한 합리적 보상권고를 위해 당사자 간의 법적 권리와 책임을 분석하기 위해서는 「방문판매등에관한법률」 등 특수거래관련 소비자기본법령과

「의료법」, 「자동차관리법」 등 각 품목관련 소비자기본법령이 우선적으로 활용되고 있음.

그 밖에 피해구제 업무를 담당하는 실무자들의 피해보상 권고 가이드라인으로는 공정거래위원장이 소비자기본법 제16조 제2항 및 시행령 제8조 내지 제9조의 규정에 의하여 고시하는 『소비자분쟁해결기준』이 주로 활용되고 있으며, 그밖에 민법 또는 민사특별법과 판례 등에 따라 처리됨.

『소비자분쟁해결기준』은 소비자기본법 시행령 제9조의 규정에 의해 분쟁당사자 간에 보상방법에 대한 별도의 의사표시가 없는 경우에 한하여 분쟁해결을 위한 합의 또는 권고의 기준이 됨.

소비자 피해의 발생원인 및 책임규명은 피해와 관련된 현물의 확인, 또는 과학적 시험검사와 사실조사 결과 등 객관적 증거자료에 의해 처리되고 있음.

가. 소비자분쟁해결기준의 제정

정부에서는 소비자와 사업자간의 분쟁인 소비자 피해를 원활하게 해결하기 위하여 1985년 12월 31일 「소비자보호법」에 의거, 40개 업종 149개 품목에 대하여 「품목별 소비자 피해보상규정」을 제정·고시하였음. 2007년 3월 28일 시행된 소비자기본법에 「소비자분쟁해결기준」으로 변경됨.

나. 소비자분쟁해결기준 개정 경과

제정 당시의 「품목별 소비자 피해보상규정」은 적용대상 업종과 품목이 상당히 한정되어 있었고, 경제와 사회발달에 따른 소비생활의 여건 변화에 따라 품목별 소비자 피해보상규정도 적합한 내용으로 변화될 필요성이 있게 됨에 따라 정부에서는 1989년 7월 동 규정을 1차 개정한 이래 2018년 2월까지 총 23차에 걸쳐 개정하였음.

그동안의 주요 개정내용을 살펴보면, 1989년 제1차 개정에서는 보상책임자의 범위 확대, 품질보증기간의 기산점, 교환 및 환급 기준을 마련함.

1993년 제2차 개정 시에는 방문판매 및 할부판매에 있어 청약철회권 조항 및 물품 교환 시 차액이 발생할 경우의 정산방법을 추가하였으며, 자동차, 주방용품, 자동차대여업, 학원운영업 등 5개 업종, 48개 품목에 대한 보상기준을 마련함.

1994년 제3차 개정 시에는 구입가의 환급범위를 확대하고, 할부구입 물품에 대한 보상기준 개정, 보상지(補償地)와 세탁업자의 세탁물 하자 확인의무 등이 주요 내용이었음.

1996년 제4차 개정 시에는 가전제품의 부품보유기간 명시 및 품질보증기간을 연장하고, 사무용기기, 전기통신기자재, 광학기기 등의 품질보증기간 및 부품보유기간을 규정하였으며, 의류에 대한 환급기준, 부동산중개업, 자동차 견인업, 휴양콘도미니엄업 등 6개 업종에 대한 보상기준을 추가하였음.

1999년 제5차 개정에서는 공연업을 신규 적용대상 업종으로 추가하고, 유효기간이 경과한 상품권의 상환의무 비율을 명시했으며, 자동차의 제품 교환 또는 구입가 환급기준의 적용대상 하자 발생부위를 확대하고 중고자동차 매매업의 사업자 귀책사유로 인한 피해보상기준을 강화하였음.

1999년 제6차 개정에서는 「품목별 소비자피해보상 규정」 일반원칙의 내용 중 제1조(목적), 제2조(피해보상신청) 및 제3조(품목 및 보상기준)만 동 규정에 남기고, 그 이외의 조항은 「소비자보호법 시행령」 제10조 내지 제12조로 옮겨 규정함으로써, 일반적 소비자 피해보상기준의 법적 효력을 강화하였으며, 애완견판매업을 새로이 추가하고, 국외여행의 보상기준 보완, 자동차 정비업의 무상 수리 범위를 확대함.

2000년 제7차 개정 시에는 택배 및 퀵서비스업, 이동통신서비스업, 초고속 인터넷통신망서비스업, 피부미용서비스업, 할인회원권업 등 5개 업종을 추가하였음. 또한, 자동차 부품보유기간을 7년에서 8년으로 연장하고, 일반공산품의 성능·기능상 하자에 대한 피해보상기준을 강화하였으며, 세트로 구성된 제품의 환급가격 기준을 명확히 하였음. 공연업의 경우, 사업자의 귀책사유로 공연 취소 시, 입장료의 10%를 추가 배상 하도록 함.

2001년 제8차 개정 시에는 최근 이용이 증가하고 있는 전자상거래 분야의 인터넷쇼핑몰업, 인터넷콘텐츠업, 전자화폐업 등 3개 업종과 신용 카드업 및 창호공사업 등 2개 업종의 소비자 피해 보상기준을 추가하고 2개 품목의 보상기준을 강화하였음.

2002년 제9차 개정 시에는 중고가전제품(TV, 냉장고, 세탁기), 결혼정보업, 경비용역업, 산후조리원 등 4개 업종의 피해보상규정을 마련함. 중고가전제품의 경우, 판매업자가 보증한 기간 이내에 정상적인 사용상태에서 성능 · 기능상의 하자가 발생한 경우와 판매업자가 품질 보증에 관한 사항을 명시적으로 소비자에게 고지하지 않은 경우에 따라 보상기준을 마련함. 중고자동차의 경우 판매업자가 보증한 기간 이내에 보증을 약정한 부품의 하자 발생 시 무상 수리 또는 수리비 보상을 규정하였으며, 신종서비스업으로 결혼정보업, 경비용역업, 산후 조리원에 대해 다양한 피해보상 기준을 마련함.

기타 스포츠·레저용품의 적용대상 품목에 열거된 '등산용 버너, 코펠, 텐트, 스키용품'에 골프용품을 추가하였고, 신용카드업의 경우 분실·도난신고를 통지한 날로부터 60일전 이후(종전에는 25일전 이후)에 제3자가 부정 사용한 경우 전액 보상하도록 개정하였음.

2003년 제10차 개정에서는 학원운영업 외에 평생교육시설운영업 1개 업종이 추가되었으며, 온수세정기(비데기), 연수기 2개 품목이 공산품에

추가되었음. 또한 공산품 중 가구 · 자동차 · 모터사이클, 사진현상 및 촬영업, 이사화물취급사업, 예식업, 체육시설업 및 레저용역업, 애완견 판매업, 초고속 인터넷통신망서비스업, 피부미용서비스업, 인터넷콘텐츠업, 인터넷쇼핑몰업 등 10개 업종의 내용이 부분적으로 개정되었음.

특히, 사진현상 및 촬영업의 경우, 기존에 원판 인도 의무가 규정된 증명사진 외에 백일, 돌, 결혼, 입학, 졸업, 회갑 등의 기념사진의 경우에도 소비자에게 원판을 인도하도록 개정하였으며, 예식업의 경우 계약위반으로 인한 피해 유형을 사업자의 귀책사유와 소비자의 귀책사유로 나누어 보상기준을 마련하였음.

또한, 애완견판매업의 경우 구입 후 15일을 기준으로 하여 사인이 불분명 하더라도 소비자의 중대과실이 아니라면 동종의 애완견으로 교환 또는 환급받을 수 있도록 개정하였으며, 판매업자는 애완견을 판매할 때 분양업자의 성명과 주소, 애완견의 출생일 · 혈통 · 성별 · 색상 · 면역 및 예방접종기록 · 치료기록 및 약품투여 기록, 판매당시의 건강상태, 구입 금액과 구입날짜 등을 기록한 서면자료의 교부의무를 신설하였음.

초고속 인터넷통신망 서비스업의 경우 서비스중지 · 장애와 관련한 소비자 피해 보상기준을 강화하였으며, 인터넷콘텐츠업의 경우에는 인터넷교육 서비스의 사은품 반환에 대한 보상기준을 마련하였음.

2004년 제11차 개정에서는 유학수속대행업, 어학연수 수속대행업, 숙박업, 고시원운영업, 정수기임대업 등 5개 업종에 관한 보상기준을 추가로 신설하여 소비자 권리를 강화하였음.

또한, 주요 개정 사항으로 도서 · 음반 · 정기간행물 등의 경우 계약의 중도 해지 시 제공받은 사은품에 대해 반환기준을 마련하였고, 청약을 철회할 수 있는 범위에 판매자가 소비자의 동의 없이 임의로 포장을 훼손한 경우도 포함되도록 하여 소비자 피해 보상기준을 강화하였음.

학원 및 평생교육시설 이용 계약 시 수강료와 교재비 등을 따로 분류하지 않아 분쟁이 다수 발생하고 있으므로, 수강 계약 시 사업자가 수강료와 교재비 등을 따로 기재하여 고지하도록 하였고, 파마·염색으로 인한 부작용이나 모발손상 등 소비자 피해를 보상하기 위한 기준으로, 기존 피부미용서비스업을 미용업으로 변경하여 모발미용업까지 포괄하여 보상 기준을 적용하도록 하였음.

전화서비스의 경우, 6시간 이상 서비스 중지 또는 장애로 인한 피해발생시 손해배상이 가능하도록 규정을 신설하였으며, 가전제품·사무용기기, 전기 통신기자재 등의 경우 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때 제품교환 외에 무상 수리도 가능하도록 하였음.

의복류·신발의 경우, 디자인, 색상 불만으로 교환하는 경우 구입가의 90% 이상인 제품으로 교환하고 발생한 차액을 현금으로 정산토록 되어 있는 기존 규정을 구입가의 80% 이상인 제품으로 교환하도록 하향 조정하였음.

여행업의 경우, 여행개시, 여행출발일, 여행요금, 여행경비로 혼용되어있는 용어를 여행개시와 여행요금으로 통일하고, 기간 계산 시 이해하기 쉽도록 괄호 안에 병기하여 명확하게 표기하였음.

이사화물취급사업의 경우, 고의·과실로 인한 피해만을 보상요건으로 규정하고 있는 기존 규정을 사업자의 고의·과실에 관계없이 보상할 수 있도록 하고, 사업자의 귀책사유로 인한 운송지연의 경우 약정된 운임의 범위 내에서만 보상토록 되어 있는 기존 규정을 지연으로 인한 직접적인 손해배상을 부담하도록 강화하였음.

또한, 품질보증기간 및 부품보유기간에 대한 별도의 기간을 정하지 않은 경우 적용할 일반적 규정(품질보증기간 1년, 부품보유기간 5년)을 신설하였으며, 계절상품인 보일러의 품질보증기간을 1년에서 2년으로

연장하고 전자제품 · 사무용기기 등의 부품보유기간을 합리적으로 조정하였음.

2005년 제12차 개정에서는 주차장업, 위성방송 및 유선방송, 독서실 운영업, 비만관리업의 4개 업종을 신설하여 전체 123개 업종 559개 품목에 이르는 피해보상규정이 마련되었음.

또한, 공산품 중 자동차 · 가구 · 의복류 · 신발 · 가죽제품, 세탁업, 철도(여객), 자동차대여업, 정수기 등 임대업, 중고전자제품매매업, 중고자동차 매매업 등에 대한 피해보상규정을 일부 개정 보완하였음.

주요 개정내용으로 자동차의 경우, 주행 및 안전도 등에 관련한 중대한 결함과 관련하여 현행 보상기준의 열거조항을 삭제함으로써 중대한 결함의 범위를 확대함.

가구는 제조 및 신제품 인도 시 생긴 흠집에 대한 제품교환 가능 기간을 합리적으로 조정하고, 의복류 · 신발 · 가죽제품은 치수가 맞지 않거나 디자인 · 색상에 불만이 있을 경우 교환 외에 환급도 가능하도록 규정을 강화함.

도서 · 음반은 계약서 미교부로 인한 계약해제 조항을 법령상 계약서 교부 의무가 있는 경우로 제한하는 등 청약철회 관련 규정을 보완하였고, 세탁업의 경우 세탁물 인수증 미교부 시 세탁물 분실에 대한 사업자 책임을 규정하고, 신발류 · 모자에 대한 내용 연수를 마련함.

운수업 중 철도(여객)의 경우, 「철도운송규정 및 국유철도여객운송규칙」이 폐지됨에 따라 「철도공사 여객운송약관」에 따라 새로운 규정을 마련하였고, 국내선 항공기의 운항시간이 대부분 1시간 이내인 점을 감안하여 운송 불이행 · 지연에 대한 보상기준을 현행 4시간 기준에서 3시간 기준으로 강화함.

정수기 등 임대업의 경우, 사업자의 귀책사유로 인한 장애발생시 계약해지 이외에 계약 지속시의 보상규정을 추가하고, 계약해지 후

사업자의 원상회복 불이행의 경우 및 허위·과장 권유에 의한 이용계약에 대한 보상 기준을 마련하였고, 중고전자제품매매업은 현행 텔레비전, 냉장고, 세탁기로 한정되어 있는 대상품목에 컴퓨터 및 주변기기를 추가하였음.

자동차대여업은 피해 유형 및 보상기준을 보다 세분화하였고, 중고자동차 매매업은 중고자동차에 대한 품질보증규정으로 30일 또는 주행거리 2,000km 이내에 하자가 발생하였을 경우에는 무상 수리 및 수리비 보상이 가능하도록 개정하였음.

애완견 판매업은 애완견 구입 후 15일 이내 질병 발생 시 판매업소 책임하의 회복기간(30일)을 명시하였고, 초고속인터넷통신망서비스업은 계약기간 이내에 서비스가 되지 않는 지역으로 이사할 경우 위약금 없이 계약해지가 가능토록 규정을 보완하였음.

2006년 제13차 개정에서는 가스서비스업, 영화관람업의 2개 업종을 추가하여 전체 125개 업종 561개 품목에 이르는 피해보상규정이 마련되었음.

또한, 초고속인터넷통신망서비스, 애완견판매업, 공연업, LCD 제품, 결혼 정보업, 독서실운영업, 가구, 세탁업, 신용카드업, 철도(여객), 의약품 및 화학제품, 인터넷콘텐츠업 등에 관한 피해보상규정을 일부 개정 보완하였음.

가스서비스업의 경우, 전기서비스, 전화서비스 보상규정을 참조하여 '가스 요금 이중신청 또는 소비자의 잘못으로 인한 이중 납부 시에는 환급 또는 차액차감정산' 등의 보상규정을 신설하고, 영화관람업의 경우 '사업자의 귀책사유로 상영이 30분 이상 지연된 경우 입장료 전액 환급' 등의 보상규정을 마련하였음.

주요 개정내용으로는 초고속인터넷통신망서비스의 경우, 계약기간이 자동 연장될 시, 고객이 동 계약기간 만료 전 해지요구 시 위약금 없이

계약해지가 가능토록 하였고, 해외이주, 장기유학의 경우 관련자료 제출 시에는 위약금 없이 계약해지(단, 할인 혜택금액은 반납)가 가능토록 규정을 보완하였음.

애완견판매업의 경우, 애완견의 건강 등이 기재된 계약서 발급을 의무화하고 계약서 미교부 시 계약해제(단, 구입 후 24시간 이내)가 가능토록 규정을 보완하였음.

공연업(영화 및 비디오물 상영업 제외)의 경우 연극, 뮤지컬, 콘서트 등 관객의 환급요구 시 소비자가 부담하는 위약금을 축소하고, 공연일 3일전까지는 예매 당일 취소 시 위약금 없이 전액 환급이 가능토록 개정하였음. 한편, 사업자가 계약을 불이행하는 경우에는 입장료 환급 및 입장료의 20%를 배상토록 하는 보상규정을 신설하였음.

LCD제품의 소비가 일상화되고 제품의 기술수준이 안정화됨에 따라 품질보증기간의 확대적용을 통한 소비자 피해구제를 강화하기 위하여 LCD TV, LCD 모니터(단, LCD 노트북 모니터는 제외) 핵심부품인 LCD 패널의 품질보증기간을 1년에서 2년으로 연장하였음. 단, 소비자가 확인 가능한 타이머가 부착된 제품으로 5,000시간을 초과하여 사용한 경우에는 기간이 만료된 것으로 하였음.

2007년 제14차 개정에서는 「소비자 피해보상규정」이 「소비자분쟁해결기준」으로 명칭이 변경되면서 상조업, 결혼준비대행업 등 2개 서비스 업종을 신설하여 전체 127개 업종 561개 품목에 이르는 소비자분쟁 해결기준이 마련되었음.

상조업의 경우, 증권 및 약관 미교부 시 계약해제 가능하도록 하였고, 상조 상품의 해약환급금 및 회차별 상조적립금, 모집수당 및 관리비 등을 세부적으로 산정할 수 있도록 명확한 기준이 마련되었음.

결혼준비대행업의 경우, 사업자의 귀책사유 및 소비자귀책 사유를 구분하여 계약해제 및 손해배상, 기간별 환급 기준을 마련함.

또한, 소비자분쟁이 증가하고 있는 분야인 PDP TV패널은 보증기간을 2년으로 하고, 공산품 가방류의 보상기준 및 세탁업 가방류의 내용연수를 마련하였으며, 이용형태가 다양화되고 이에 따른 분쟁소지도 증가하고 있는 분야를 중심으로 피해 유형과 보상기준을 명확하게 규정하였음.

정보통신 관련 서비스 분야의 초고속인터넷 통신망 서비스업은 이전지역 상품 품질과 초기 계약 상품 품질 차이에 대한 피해 유형 및 보상기준을 추가하였으며, 위성방송 및 유선방송업은 소비자 동의 없이 계약기간이 자동 연장된 경우에 대한 보상기준을 추가하였음.

택배 및 퀵서비스의 경우, 운송 중 분실·파손에 대해 피해 유형과 보상기준을 세분화하고, 배달 지연에 따른 피해 유형과 보상기준을 명확히 하였으며, 중고자동차매매업의 경우 주행거리 조작에 대한 보상기준을 추가하였고 애완동물판매업은 기존 애완견에 한정된 규정에 고양이를 추가하여 애완동물판매업으로 개정하고 구입 후 15일 이내 질병 발생 시 보상기준을 변경하였음.

신용카드업의 경우, 비밀번호 유출에 대한 보상기준을 추가하고, 피해유형 중 항변권행사가 거절된 경우를 세분화하여 규정하였으며, 의약품 및 화학제품의 경우 함량미달과 단순 수량 부족을 구분하여 단순 수량 부족 시에는 부족 수량을 지급하도록 하였음.

운수업 철도(여객) 보상기준과 공연업, 세탁업, 고시원 운영업·학원운영업 및 평생교육시설운영업을 개정하였으며, 자동차정비업의 경우 정비 잘못으로 하자 재발 시 피해 유형을 세분화하였고, 농업용기기는 부품보유 기간을 기존 7년에서 9~14년으로 확대하였음.

2008년 제15차 개정에서는 온라인게임, 내비게이션 등 소비가 급증하는 품목에 대한 기준을 신설하여 전체 127개 업종 563개 품목에 이르는 보상기준이 마련되었음.

가전제품설치업, 외식서비스업, 청소대행서비스업, 온라인게임서비스업, 민간 자격증관련업, 수리 및 수선업(6개 업종)에 대한 새로운 분쟁해결기준을 신설하였음. 온라인게임서비스업의 경우 보호자 동의 없는 계약의 경우 계약해제가 가능하며 불법프로그램사용 시 계약해지절차에 관한 기준을 마련함.

공연업, 상품권관련업, 세탁업, 숙박업, 어학연수수속대행업, 예식업, 운수업, 공산품, 유학수속대행업, 위성방송 및 유선방송업, 이사화물취급사업, 전자 화폐업, 임대업(정수기 등), 주차장업, 중고전자제품매매업, 중고자동차 매매업(16개 업종)에 대한 품목별 분쟁해결기준을 개정하였음. 특히 공연 업의 경우, 공연일 10일 이전까지 계약해지 시 계약금 전액 환급조항이 추가되었음. 위성방송 및 유선방송업은 소비자 동의 없는 채널 변경, 요금인상에 대한 보상기준을 마련함.

전자제품 및 가구류 등 39개 제품의 품질보증기간 및 부품보유기간을 개정하였음. 품질보증기간의 경우, 전기장판은 기존 1년에서 2년으로 개정하였고 내비게이션과 비데는 1년으로 신설하였음. 그리고 부품보유기간의 경우, 세탁기는 기존 5년에서 7년으로, 가스레인지는 기존 5년에서 6년으로 개정하였음.

2009년 제16차 및 제17차 개정에서는 19개 업종(신설 4건, 개정 15건)의 품목별 보상기준과 39개 제품의 품질보증기간 및 부품보유기간을 제·개정 하였으며, 67개 제품의 내용연수표를 마련하였음.

온라인게임 등 4개 업종에 대한 분쟁해결기준과 19개 제품에 대한 품질보증 및 부품보유기간을 신설하였음. 온라인게임서비스업의 경우, 아이템 구입 후 7일 이내에는 청약철회가 가능토록 하였으며, 일명 '불법프로그램' 사용을 이유로 계정압류 등을 하기 위해서는 그 사용여부를 사업자가 입증하는 경우로 한정함.

청소대행서비스업은 청소대행서비스를 3회 이상 상습적으로 지연하는 경우에는 계약해지 및 전체이용요금의 10%를 배상토록 규정함.

공산품, 정수기임대업 등 총 15개 업종에 대한 분쟁해결기준과 20개 품목의 품질보증기간을 개정하였음. 공산품의 경우 현행은 동일 하자가 4회 이상 발생할 경우 교환 또는 환급토록 하고 있으나 3회 이상 동일 하자 발생 시로 개정함. 정수기임대업은 필터교체 및 A/S 지연 시 렌탈 서비스 요금을 감액키로 함. 단, 재발 시에는 위약금 없이 계약해지 가능토록 규정함.

창호공사업은 소비자귀책사유로 인한 계약해지 시 공사착수 이전에는 위약금 10%, 착수 이후에는 실 손해배상토록 규정함.

어학연수수속대행업의 경우, 서류번역, 입학신청서 작성 후 소비자 귀책사유로 인한 계약해지 시에는 전체 수수료의 30%를 위약금으로 지급하도록 규정함.

숙박업의 경우, 위약금 조항을 성수기/비수기로 구분함. 성수기/비수기에 사용예정일로부터 10일 / 2일 전까지 소비자사정에 의한 예약취소 시에는 계약금 전액을 환급하도록 함.

전자지급수단발행업의 경우, 소비자가 잔액에 대한 환급을 요청할 경우, 선불전자지급수단과 전자화폐의 잔액환급기준을 마련함. 선불전자지급수단은 기준금액의 80% 이상 사용 시에는 잔액환급, 전자화폐는 잔액 전체 환급하여야 함.

2010년 제18차 개정에서는 14개 업종(신설 2개, 개정 12개)의 품목별 보상기준과 2개 제품의 품질보증기간 및 부품보유기간을 마련함.

가발 등 2개 업종에 대한 분쟁해결기준과 2개 제품에 대한 품질보증 및 부품보유기간을 마련하였음. 가발의 경우, 소비자 사유로 인한 계약해제 시 제작이전 제품가격의 10% 공제 후 환급, 제작이 진행된 이후는

제작에 소요된 실 손해액 배상하고 제작 완료 후에는 계약해제 불가토록 규정함.

자동차중개관련 소비자 피해가 증가하면서 성능·상태점검 자격이 없는 자 또는 성능·상태 점검 장 이외의 장소에서 점검을 받아 성능·상태점검 기록부를 교부한 상태에서 하자가 발생한 경우 무상 수리 또는 수리비를 보상하도록 정하고 있음.

어학연수관련업의 경우, 국내어학연수(어학연수수속 대행업 포함)를 신설하여 소비자 사유로 개시 10일 전까지 해제 통보 시 계약금을 위약금으로 하고 개시 1일 전까지 해제 통보 시 총비용의 20% 공제 후 환급, 개시당일 통보 시 총비용의 30% 공제 후 환급토록 하였으며 개시 후에는 총 캠프기간을 기준으로 1/3 경과 전에는 총비용의 2/3에 해당하는 금액 환급, 1/2 경과 전에는 총비용의 1/2에 해당하는 금액 환급, 총 캠프기간의 1/2 경과 후에는 미 환급토록 함.

인터넷콘텐츠업의 경우, 사은품 사용 시 해당 사은품과 동종의 상품으로 반환하거나 동종 상품의 시중가격 또는 계약서상에 기재된 해당 사은품의 가격에서 손율 등에 따른 금액을 지급하고 반환(단, 단순포장개봉은 사은품 사용으로 보지 아니한다)하도록 정함.

시스템에어컨의 경우, 품질보증기간 1년, 부품보유기간을 7년으로 신설하고, LED 제품의 소비가 일상화되고 제품의 기술수준이 안정화됨에 따라 품질보증기간의 확대적용을 통한 소비자 피해구제를 강화하기 위하여 LED TV패널 품질보증기간을 2년으로 규정함.

2011년 제19차 개정에서는 14개 업종(신설 5개, 개정 9개)의 품목별 보상기준을 신설 및 개정하여 전체 142개 업종, 620개 품목별로 소비자가 사업자에게 피해 보상을 요구할 수 있는 불만 유형을 비롯해 물품이나 용역의 품질·가격·표시상의 불일치·거래 조건 등 사실상 소비자와 사업자간에 발생하는 거의 모든 문제를 수용함으로써 소비자가 자신이 입은 피해를 보다 쉽게 보상받을 수 있는 기준을 마련함.

전자제품에 대해서는 부품보유기간을 늘리는 등 소비자의 권익을 증진시키는 방향으로 「소비자분쟁해결기준」을 개정하였음.

주요 개정 내용에는 부품보유기간과 관련하여 부품보유기간 연장, 부품보유기간 기산 시점 명시, 부품보유기간 내에 부품이 없어 제품 수리가 불가능한 경우의 보상금액을 상향하였고, 보상기준 신설의 경우에는 스마트폰, 의료업종(임플란트 시술, 성형 수술, 피부과 시술 및 치료), 소셜커머스, 대리운전, 통신결합상품이 있으며, 기존 기준의 개선으로는 숙박업, 국외여행, 정수기 임대업, 이사화물 취급사업, 초고속 인터넷 통신망 서비스업, 공연업, 사진 현상업, 애완동물 매매, 경비용역업이 있음.

2014년 제20차 개정에서는 23개 업종(신설 3개, 개정 20개)의 품목별 보상기준을 신설 및 개정함.

봉안시설(묘, 당, 탑), 모바일콘텐츠, 컴퓨터소프트웨어 등 5개 품목에 대한 기준을 신설했음. 봉안시설의 경우 계약해지 시 이용기간별 환급율을 규정하여 사업자의 과도한 위약금 청구로 인한 피해를 보상받을 수 있게 됐음. 모바일콘텐츠의 경우, 사업자가 무료콘텐츠를 일방적으로 유료로 전환하거나 사전 고지 없이 자동결제하면 청구요금을 환급하도록 했으며, 컴퓨터소프트웨어를 구입한 후 1년 이내에 하자가 발생하면 교환이 가능하도록 기준을 마련함.

한편 32개 품목에 대한 기준을 개정 및 보완했음. 천재지변으로 숙박시설을 이용하지 못한 경우 계약금 전액을 환급받을 수 있도록 개정함. 국제 여객항공의 경우 운항 지연 시간에 따라 소비자가 입게 되는 피해의 정도가 다른 점을 고려하여, 지연 시간에 따른 보상 기준을 세분화하면서 최대 보상액도 상향 조정함. 또한 기존의 '가축사료' 업종명을 '동물사료'로 변경하여 해당 기준이 '반려동물' 사료와 관련된 분쟁에도 적용 가능하도록 범위를 확대했음.

이 밖에 자동차 도장면, 리퍼부품으로 수리한 스마트폰 · TV, 체육용품(라켓 몸체, 헬스기구, 골프채)과 완구, 문구 등 7개 품목의 품질보증기간을 정비했음.

2015년 제21차 개정에서는 결혼준비대행업 계약해지 관련 새로운 보상기준을 추가함.

사업자의 귀책사유로 인한 계약해제·해지 시 결혼준비대행 개시 이전일 경우 계약금 환급 및 총 대행요금의 10%배상을 기준으로 신설함.

2016년 제22차 개정에서는 자동차 결함 정도에 따른 교환·환급 요건을 완화하고, 온라인・모바일 상품권 등 신유형 상품권의 환급 기준을 개선・신설하였으며, 텔레비전(TV)·냉장고·에어컨 등의 부품 보유 기간을 연장하고, 품목별 부품 보유 기간 기산점을 제조일자로 변경함.

2018년 2월 제23차 개정에서는 항공운수(국내·국제 여객) 관련 보상기준을 강화하고 소상공인 보호(No-Show 방지)를 위한 외식업 위약금 규정 개선, 상품권 등의 상환 및 잔액 환급 기준을 개선함.

표 1-1 : 소비자분쟁해결기준 개정 경과

구 분	제·개정 연월일	개정 주요 내용
제 정	1985.12.31	-
1차 개정	1989.07.14	보상책임자의 범위 확대, 품질보증기간의 기산점 등
2차 개정	1993.03.25	방문판매 및 할부판매에 대해 청약철회권 조항 추가, 자동차 등 5개 업종 48개 품목 추가
3차 개정	1994.07.16	할부구입 물품에 대한 보상기준 개정 등
4차 개정	1996.04.01	가전제품의 부품보유기간 명시 및 품질보증기간 연장, 부동산 중개업 등 6개 업종 추가
5차 개정	1999.03.13	공연업 추가, 유효기간이 경과한 상품권의 상환의무 비율 명시
6차 개정	1999.07.19	일반원칙 중 일부를 제외하고 나머지 조항을 「소비자 보호법」 시행령으로 옮겨 분쟁해결기준의 법적 효력 강화
7차 개정	2000.12.04	택배, 이동통신서비스업 등 5개 업종 추가, 자동차 부품보유기간 연장(8년)
8차 개정	2001.12.04	인터넷쇼핑몰업, 신용카드업 등 5개 업종 추가
9차 개정	2002.12.31	중고가전제품, 결혼정보업 등 4개 업종 추가
10차 개정	2003.08.01	평생교육시설운영업 추가, 사진현상 및 촬영업의 경우 증명사진 외에 각종 기념사진도 원판을 인도하도록 개정
11차 개정	2004.11.01	유학수속대행업 등 5개 업종 추가, 정기간행물 등의 중도 해지 시 사은품에 대한 반환기준 마련 등
12차 개정	2005.10.01	주차장업 등 4개 업종 추가, 자동차의 중대한 결함 범위를 확대 등 개정
13차 개정	2006.10.16	영화관람업 등 2개 업종 추가, 애완견의 건강 등이 기재된 계약서 발급 의무화 등 개정
14차 개정	2007.10.17	소비자피해보상규정에서 소비자분쟁해결기준으로 명칭 변경, 상조업 등 2개 서비스 업종 추가
15차 개정	2008.02.29	온라인게임, 내비게이션 등 소비가 급증하는 품목 추가
16차 개정	2009.01.16	4개 업종 신설, 39개 제품의 품질보증기간 및 부품 보유기간 제·개정, 67개 제품의 내용연수표 마련
17차 개정	2009.08.21	
18차 개정	2010.01.29	가발 등 2개 업종 추가, 2개 제품에 대한 품질보증 및 부품 보유기간 마련
19차 개정	2011.12.28	스마트폰, 의료업종 등 5개 업종 신설, 전자제품의 부품 보유기간 연장 등
20차 개정	2014.03.21	봉안시설, 모바일콘텐츠 등 3개 업종 신설, 천재지변으로 숙박시설 이용 불가 시 환급 기준 마련 등
21차 개정	2015.12.29	결혼준비대행업 사업자 귀책사유로 인한 계약해지 관련 추가 보상 기준 신설
22차 개정	2016.10.26	자동차 교환·환급 기준 완화, 신유형 상품권에 대한 환급 기준 신설, 품목별 부품 보유 기간, 품질 보증 기간 및 내용연수 등 기준 정비
23차 개정	2018.02.28	항공운송 불이행·지연 등에 대한 보상기준 강화, 외식업 예약부도 위약금 규정 신설·강화하는 등 39개 항목 개선

Ⅱ 소비자의 범위와 구제절차

1. 소비자의 범위

소비자는 사업자가 제공하는 물품이나 용역을 사용(이용)하는 과정에서 피해를 입은 경우, 소비자기본법에 의해 신속하고 공정한 절차에 따라 그 피해를 구제받을 권리를 보장받고 있음(소비자기본법 제55조).

그러나 소비자기본법에 의해 피해구제를 신청할 수 있는 소비자의 범위는 소비자 기본법 제2조 제1호 및 시행령 제2조 규정에 의해 다음과 같이 한정되어 있음.

○ 사업자가 제공하는 물품 또는 용역을 소비생활을 위하여 사용하거나 이용하는 자 또는 생산활동을 위해 사용하는 자로서 다음에 해당하는 자 (소비자기본법 제2조 제1호)
- 제공된 물품이나 용역을 최종적으로 사용하는 자(단, 제공된 물품 등을 원재료 및 자본재로 사용하는 자는 제외)
- 제공된 물품을 농·축산업 및 어업활동을 위하여 사용하는 자(단, 「원양산업발전법」 제6조 제1항에 따라 해양수산부장관의 허가를 받아 원양어업을 하는 자는 제외) (소비자기본법 시행령 제2조)

2. 피해구제 제외 대상

한국소비자원은 소비자 피해를 구제함에 있어 소비자기본법 제35조 제2항 및 동법 시행령 제28조에 의거하여 다음과 같은 경우에는 피해구제 처리 대상에서 제외하고 있음.

○ 국가 또는 지방자치단체가 제공한 물품 등으로 인하여 발생한 피해구제 (소비자기본법 제35조 제2항 제1호)
○ 다른 법률에 따라 소비자기본법 제60조 제1항의 소비자분쟁조정위원회에 준하는 분쟁조정기구가 설치되어 있는 경우, 그 분쟁조정기구에 피해구제가 신청되어 있거나, 이미 그 피해구제 절차를 거친 사항과 동일한 내용의 피해구제 (소비자기본법 시행령 제28조 제1호)
○ 소비자가 한국소비자원에 피해구제를 신청한 후 이와 동일한 내용으로 소비자분쟁조정위원회에 준하는 분쟁조정기구에 피해구제를 신청한 경우의 그 피해구제 (소비자기본법 시행령 제28조 제2호)

3. 피해구제 절차

한국소비자원의 피해구제를 받기 위해서는 먼저 소비자상담센터(1372번)에 상담 신청이 필요함. 상담직원은 소비자 피해에 대한 적절한 처리방법 등을 안내하고, 당사자와의 원만한 처리가 어렵다고 판단되는 건에 대해서는 한국소비자원에 피해구제를 신청하도록 안내함.

한국소비자원에 접수된 피해구제 신청 건은 피해구제 부서로 이관되어 사건처리 담당직원의 사실 조사가 시작됨. 사실조사는 우선 사업자에게 접수사실을 통보하고 지정된 양식에 의해 해명을 요구하게 됨.

이러한 사실조사와 법률조사를 통해 사업자에게 피해보상을 권고하며, 양당사자가 이를 수용하면 종결 처리됨. 만일 당사자 일방이라도 보상안을 수용하지 않는 경우에는 소비자분쟁조정위원회에 조정을 신청하여 조정결정으로 처리하게 됨(피해구제절차도 그림 1-1 참고).

가. 소비자상담

피해를 입은 소비자는 전화, 서신, 팩스, 인터넷, 방문 등의 다양한 방법을 통해 소비자상담센터에 상담을 신청할 수 있음.

국가(지방자치단체), 소비자단체 또는 사업자도 소비자로부터 피해구제 신청을 받은 때에는 한국소비자원에 그 처리를 의뢰할 수 있음.

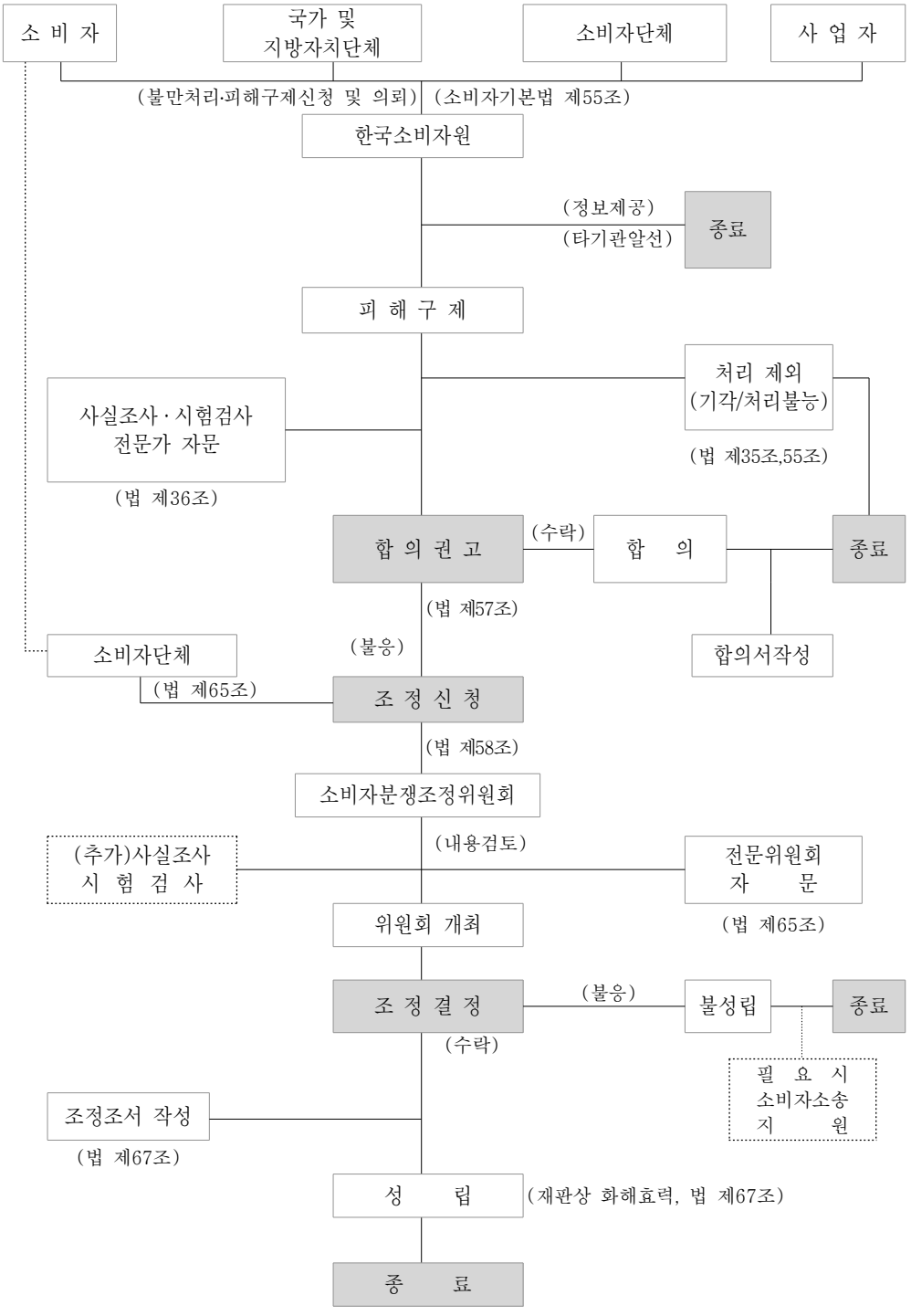
소비자상담센터는 소비자상담 신청 건에 대해 피해구제 접수가 가능한 사건인지 여부를 상담하게 되며, 접수 요건이 충족되지 않는 사건의 경우에는 적절한 정보를 제공함으로써 소비자불만을 처리하거나 타 기관 알선 또는 기타상담 등으로 처리하고, 피해구제 접수 요건이 충족되는 사건에 대해서는 신청인(소비자)과 피신청인(사업자)의 인적사항과 피해사실 등을 확인한 후, 피해구제 신청 사건으로 접수하여 피해구제담당 부서로 이관함.

나. 합의권고

한국소비자원에 대한 피해구제의 신청 또는 의뢰는 서면 또는 전자문서(긴급을 요하거나 부득이한 경우에는 구술 또는 전화도 가능)로 하도록 되어 있으며, 한국소비자원은 소비자로부터 피해구제의 신청을 받은 때에는 지체 없이 사업자에게 서면 또는 전자문서로 그 사실을 통보하여 해명을 요구함.

한국소비자원은 사실조사 및 법률조사를 통해 확인된 내용, 전문위원회의 자문 및 시험검사 결과 등을 종합적으로 검토한 후, 이를 근거로 사업자에게 피해보상을 권고하게 되며, 이러한 합의권고에 대해 분쟁 당사자 일방이라도 수용하지 않아 피해구제 신청일로부터 30일 이내(단, 사실조사 과정에서 원인 규명을 위한 전문가 감정 및 자문, 시험검사 등의 사유 발생시 90일까지 기간연장 가능)에 합의가 성립되지 아니할 때에는 지체 없이 소비자분쟁조정위원회에 조정을 신청함.

그림 1-1 : 한국소비자원 피해구제 절차도



다. 분쟁조정

1) 소비자분쟁조정위원회의 구성과 운영

소비자분쟁조정위원회(이하 '조정위원회')는 위원장 1인을 포함한 150인 이내의 위원 (상임 5인, 비상임 145인)으로 구성되며, 조정위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위한 자문기구로서 법률, 자동차, 공산품, 보험, 의료 등 46개 분야별 전문위원회를 두고 있음. 조정위원회의 회의는 위원장·상임위원과 위원장이 회의마다 지명하는 5명 이상 9명 이하의 위원으로 구성되는 분쟁조정회의, 2명 이상 4명 이하의 위원으로 구성되는 조정부회의로 구성됨.

위원장은 회의를 소집하고자 하는 때에 소비자 및 사업자를 대표하는 조정위원을 각 1인 이상 균등하게 포함하여 소집하여야 함.

위원장은 회의개시 3일 전까지 회의일시, 장소 및 부의사항을 정하여 각 위원에게 서면 통지하여야 하며, 조정위원회의 회의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결됨.

2) 조정절차

위원장은 소비자기본법 시행령 제54조에 따라 분쟁조정신청을 받은 날로부터 10일 이내의 기간을 정하여 당사자에게 합의를 권고할 수 있으며, 소비자기본법 제66조에 의거 부득이한 사유가 없는 한 조정신청일로부터 30일 이내에 조정결정을 하게 됨. 다만, 당사자의 요구나 원인규명을 위한 시험검사 등 부득이한 사정으로 조정결정 기간이 연장되어야 하는 경우에는 그 사유와 기한을 명시하여 당사자에게 통지하여야 함.

조정위원회는 분쟁조정을 위해 필요한 경우 전문위원회 자문 및 이해관계인, 소비자단체 또는 주무관청의 의견을 청취할 수 있음.

조정위원회는 비공개를 원칙으로 하되 필요한 경우에는 양 당사자가 참석하여 의견을 진술할 수 있고, 최종적으로 내린 조정결정 내용에 대하여 양 당사자에게 서면 통보 후 15일 이내에 수락 여부를 확인하게 됨.

조정결정이 양 당사자에 의해 수락되거나 조정결정 내용을 당사자가 수령한 후 15일 이내에 양 당사자가 수락거부 의사를 서면에 의해 표시하지 않는 경우 조정이 성립되며, 이 경우 조정위원회는 조정서를 작성하여 원본은 위원회가 보관하고 정본은 양 당사자에게 송달함. 성립된 조정결정 내용은 재판상 화해와 동일한 효력을 갖게 됨.

조정위원회의 조정결정에 대해 양 당사자 중 일방이라도 수락 거부 의사를 15일 이내에 서면으로 표시한 경우에는 조정결정이 성립되지 않으며, 이 경우에는 법원에 의한 사법적 구제절차인 민사소송절차에 따라 해결하게 됨.

만약, 조정위원회의 조정결정이 사업자의 수락거부로 조정이 불성립된 건에 대하여 소비자가 민사소송을 원하는 경우에는 한국소비자원은 일정 범위 내에서 '소송지원변호인단'에 소속된 변호사로 하여금 해당 사건의 소송업무를 지원토록 하고 있음.

또한, 조정위원회가 내린 조정결정이 성립은 되었으나, 당사자 일방이 결정내용대로 이행하지 않을 경우에는 대법원 규칙 제1768호 (「각종 분쟁조정위원회 등의 조정조서 등에 대한 집행문 부여에 관한 규칙」)에 따라 관할법원으로부터 집행문을 부여받아 강제집행을 실시할 수 있음.

3) 집단분쟁조정제도

'집단분쟁조정제도'란 다수의 소비자에게 같거나 비슷한 유형의 피해가 발생한 경우, 소비자분쟁조정위원회에서 일괄적으로 분쟁조정을 할 수 있는 제도를 말함. 집단분쟁조정은 국가, 지방자치단체, 한국소비자원 소비자단체, 소비자 또는 사업자가 의뢰하거나 신청할 수 있음.

집단분쟁조정의 대상은 피해를 입은 소비자의 수가 50인 이상이고, 사건의 중요한 쟁점이 사실상 또는 법률상 공통되어야 함. 원인행위가 법 시행 이전에 발생하였더라도 집단분쟁조정의 요건을 구비한 경우에는 신청이 가능함.

조정위원회는 한국소비자원 홈페이지 및 전국을 보급지역으로 하는 일간 신문에 14일 이상 그 절차의 개시를 공고하여야 함. 이는 동일한 피해를 입은 소비자가 분쟁조정의 당사자로 추가로 참여할 수 있는 기회를 제공함. 그 절차에 참가하려는 소비자는 개시공고기간 내에 서면으로 참가신청을 해야 함.

조정위원회는 집단분쟁조정 절차 개시 공고가 종료한 날로부터 30일 이내에 분쟁조정을 마쳐야 하며, 조정결정된 내용은 즉시 당사자에게 통보되고 당사자가 통보를 받은 날로부터 15일 이내에 분쟁조정의 내용을 수락하거나 수락거부 의사를 서면에 의해 표시하지 않는 경우 조정은 성립됨.

조정이 성립된 경우, 그 조정내용은 “재판상 화해”와 동일한 효력이 있음. 즉 민사소송법상의 확정판결과 동일한 효력이 발생하므로 성립 후 당사자 일방이 이를 이행하지 않는 경우에는 법원(청주지방법원)으로부터 집행문을 부여받아 강제집행을 할 수 있음.

조정위원회는 집단분쟁조정의 내용을 수락한 사업자에게 집단분쟁조정의 당사자가 아니지만 피해를 입은 소비자에 대한 보상계획서를 조정위원회에 제출하도록 권고할 수 있고, 사업자는 권고를 받은 날부터 15일 이내에 권고의 수락 여부를 조정위원회에 통보하여야 함.

4. 피해구제 절차의 종료

한국소비자원에서는 피해구제 절차를 진행하는 과정에서 소비자가 피해구제 신청을 취하한 경우, 피해구제의 이행을 확인한 경우 등 다음과 같은 경우에는 해당 소비자 피해구제 신청 건에 대한 구제절차를 종료할 수 있음.

○ 피해구제 내용의 이행사실을 신청인을 통해 확인한 경우
○ 양 당사자가 합의서를 작성하거나 합의내용이 전화 또는 서면으로 확인된 경우
○ 신청인이 신청을 취하한 경우
○ 신청인으로부터 법원에 소를 제기한 사실을 전화 등으로 확인하거나 피신청인으로부터 서면으로 확인한 경우
○ 피해구제 신청이 이유 없음으로 판명된 경우
○ 처리도중 당사자의 연락불능 등으로 그 처리가 불가능한 것으로 판명된 경우
○ 행정관청의 행위가 선행되지 않으면 피해구제절차를 진행시킬 수 없는 경우
○ 신청인의 행위가 전제되어야 피해구제가 가능하나 신청인이 그러한 행위를 하지 않아 피해구제처리가 불가능한 경우
○ 시험검사 또는 전문가의 자문 등에도 불구하고 원인규명이 불가능한 경우
○ 신청인이 정당한 이유 없이 조사를 거부하거나 허위자료를 제출하거나 신청건의 정확한 처리를 위해 필수적인 자료를 일정기한 내에 제출하지 않는 경우
○ 다른 법률의 규정에 의하여 소비자분쟁조정위원회에 준하는 분쟁조정기구가 설치되어 있는 경우 당해 분쟁조정기구에 피해구제가 신청되어 있거나 이미 그 피해구제 절차를 거친 사항과 동일한 내용의 피해구제인 경우
○ 신청인이 한국소비자원에 피해구제를 신청한 후 이와 동일한 내용으로 소비자분쟁조정기구에 준하는 분쟁조정기구에 피해구제를 신청한 경우의 당해 피해구제
○ 피신청인의 보상내용이 미흡하거나 보상거부 등으로 신청인이 소송 등으로 처리의사를 밝힌 경우
○ 신청인이 같은 내용의 사건을 정당한 사유 없이 반복 신청하여 2회 이상 처리결과를 안내했음에도 3회 이상 반복 신청된 경우
○ 해당 피해구제 신청사건에 대해 수사기관에서 수사가 진행 중인 경우

2018 소비자 피해구제 연보 및 사례집

제 2 편

피 해 구 제

한국소비자원

Ⅰ 합의권고

Ⅰ-1. 접수 및 처리 결과

1. 접수내역

가. 연간 현황

2018년도 한국소비자원에 37,026건이 피해구제 신청되어 소비자기본법에 의한 피해구제 절차에 따라 처리되었음. 연도별 피해구제 접수 건수를 살펴보면 2016년 36,937건에서 2017년 38,303건으로 3.7% 증가하였으나, 2018년에는 전년대비 3.3% 감소한 37,026건이 접수됨.

표 2-1 : 피해구제 처리 실적 변화 추이

구 분	2016년	2017년	2018년
건수	36,937 (0.0)	38,303 (3.7)	37,026 (△3.3)

단위 : 건, (%)

나. 접수 방법

접수방법별 피해구제 접수 건수를 살펴보면 '소비자원 홈페이지'가 13,954건(37.7%)으로 가장 많은 비중을 차지하는 것으로 나타남. 다음으로 '서신' 9,090건(24.5%), '팩스' 8,221건(22.2%), '인터넷' 3,606건(9.7%) '방문' 1,472건(4.0%), '행복드림' 437건(1.2%), '전화' 246건(0.7%)의 순으로 나타남.

표 2-2 : 피해구제 접수방법별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	소비자원 홈페이지	서신	팩스	인터넷*	방문	행복드림**	전화	계
'17년(A)	12,824 (33.5)	10,298 (26.9)	8,806 (23.0)	4,282 (11.2)	1,645 (4.3)	86 (0.2)	362 (0.9)	38,303 (100.0)
'18년(B)	13,954 (37.7)	9,090 (24.5)	8,221 (22.2)	3,606 (9.7)	1,472 (4.0)	437 (1.2)	246 (0.7)	37,026 (100.0)
증감(B-A)	1,130	△1,208	△585	△676	△173	351	△116	△1,277

* 1372 소비자상담센터를 통해 접수된 건임.

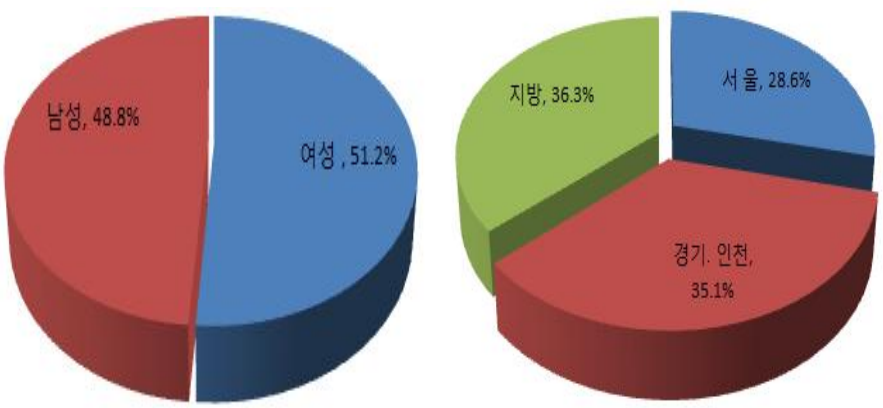
** 소비자피해구제 종합지원시스템을 통해 접수된 건임.

2. 신청인

가. 연간 현황

2018년 한 해 동안 한국소비자원에 피해구제를 신청한 소비자(이하 '신청인'이라함)는 여성 18,951건(51.2%)이 남성 18,075건(48.8%)보다 다소 많은 분포를 보임. 거주 지역별로는 서울 · 인천 · 경기 등 수도권이 23,580건(63.7%), 수도권 외 지방이 13,446건(36.3%)이었음.

그림 2-1 : 신청인 성별·거주 지역별 현황



나. 변화 추이

신청인 성별 구성을 살펴보면 성비에 큰 차이는 없으나 여성의 비율이 남성에 비해 다소 높은 수준을 보임.

표 2-3 : 신청인 성별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
여 성	19,417 (52.6)	20,144 (52.6)	18,951 (51.2)
남 성	17,520 (47.4)	18,159 (47.4)	18,075 (48.8)
계	**36,937** **(100.0)**	**38,303** **(100.0)**	**37,026** **(100.0)**

신청인 거주 지역별로는 인구밀도가 높은 서울 · 경기 · 인천 등 수도권 지역이 매년 60%대 이상을 차지하고 있는 것으로 나타남.

표 2-4 : 신청인 거주 지역별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
서 울	10,672 (28.9)	10,930 (28.5)	10,572 (28.6)
경기·인천	12,080 (32.7)	12,814 (33.5)	13,008 (35.1)
지 방	14,185 (38.4)	14,559 (38.0)	13,446 (36.3)
계	**36,937** **(100.0)**	**38,303** **(100.0)**	**37,026** **(100.0)**

연령대별로는 경제활동이 활발한 '30대'가 29.5%로 가장 많은 분포를 보였음. 다음으로는 '40대' 22.9%, '20대' 15.1%, '50대' 14.4%의 순으로 나타남.

표 2-5 : 신청인 연령별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	10대 이하	20대	30대	40대	50대	60대 이상	불명	합 계
2016년	365 (1.0)	5,406 (14.6)	10,480 (28.4)	7,143 (19.3)	4,143 (11.2)	2,282 (6.2)	7,118 (19.3)	36,937 (100.0)
2017년	284 (0.8)	6,031 (15.7)	11,525 (30.1)	8,394 (21.9)	5,061 (13.2)	2,813 (7.3)	4,195 (11.0)	38,303 (100.0)
2018년	253 (0.7)	5,579 (15.1)	10,920 (29.5)	8,466 (22.9)	5,352 (14.4)	3,421 (9.2)	3,035 (8.2)	37,026 (100.0)

의뢰기관별로 살펴보면, '소비자'가 직접 신청한 건이 31,408건(84.8%)으로 가장 많았으며, 다음으로 '중앙행정기관' 3,379건(9.1%), '민간소비자단체' 1,973건(5.3%), '사업자' 136건(0.4%), '지방자치단체' 121건(0.3%) 등의 순으로 나타남.

표 2-6 : 의뢰기관별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	소비자	중앙 행정기관	민간 소비자단체	사업자	지방 자치단체	기타	계
2016년	26,884 (72.8)	2,160 (5.8)	6,943 (18.8)	198 (0.5)	751 (2.0)	1 (0.1)	36,937 (100.0)
2017년	29,447 (76.9)	3,018 (7.9)	5,193 (13.5)	101 (0.2)	531 (1.4)	13 (0.1)	38,303 (100.0)
2018년	31,408 (84.8)	3,379 (9.1)	1,973 (5.3)	136 (0.4)	121 (0.3)	9 (0.1)	37,026 (100.0)

3. 신청요소

가. 신청품목

1) 물품 상위 분류

가) 연간 현황

2018년 한 해 동안 한국소비자원에 피해구제 접수된 37,026건을 물품 상위 분류별로 살펴보면, 물품이 18,672건(50.4%)로 가장 많았고 서비스 14,290건(38.6%), 물품관련 서비스 4,064건(11.0%) 순으로 나타남.

표 2-7 : 상위 분류별 피해구제 접수 현황

단위 : 건, (%)

구 분	물 품	용 역		계
		서 비 스	물품관련서비스	
건 수	18,672(50.4)	14,290(38.6)	4,064(11.0)	37,026(100.0)

* 물품 관련 서비스 : 물품의 이용과정에서 당해 물품의 보관 또는 세탁 등의 서비스를 말함.

나) 변화 추이

분류별 접수 추이를 살펴보면 물품의 비중은 전년 52.1%에서 1.7%p, 물품관련서비스의 비중은 12.1%에서 1.1%p 감소한 반면, 서비스의 비중은 35.8%에서 2.8%p 증가한 것으로 나타남.

표 2-8 : 상위 분류별 피해구제 신청 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분		2016년	2017년	2018년
물 품		18,889(51.1)	19,936(52.1)	18,672(50.4)
용역	서 비 스	13,349(36.2)	3,724(35.8)	14,290(38.6)
	물품관련서비스	4,699(12.7)	4,643(12.1)	4,064(11.0)
계		**36,937(100.0)**	**38,303(100.0)**	**37,026(100.0)**

2) 대분류 품목

가) 연간 현황

'물품' 중에서는 의류·섬유신변용품이 5,906건(31.6%)으로 가장 많았고, 다음으로 차량 및 승용물 1,990건(10.6%), 정보통신기기 1,616건(8.7%) 순임.

'물품 관련 서비스'에는 운수 · 보관 · 관리가 2,534건(62.4%), 세탁이 1,529건(37.6%) 이었음. '서비스' 중에서는 문화 · 오락이 4,719건(33.0%), 정보통신 2,368건(16.6%), 금융 2,171건(15.2%), 보험 1,183건(8.3%) 순으로 나타남.

표 2-9 : 대분류 품목별 피해구제 접수 현황

단위 : 건, (%)

물품		용역			
		물품 관련 서비스		서 비 스	
품목명	건수(비율)	품목명	건수(비율)	품목명	건수(비율)
의류, 섬유 신변용품	5,906(31.6)	운수·보관·관리서비스	2,534(62.4)	문화·오락 서비스	4,719(33.0)
차량 및 승용물	1,990(10.6)	세탁 서비스	1,529(37.6)	정보통신 서비스	2,368(16.6)
정보통신기기	1,616(8.7)	수리 · 보수 · 가공서비스	1(0)	금융	2,171(15.2)
문화용품	1,366(7.3)			보험	1,183(8.3)
가사용품	1,357(7.3)			교육서비스	1,003(7.0)
가구	1,283(6.9)			의료서비스	812(5.7)
주방용품·설비	933(5.0)			보건·위생 서비스	589(4.1)
보건위생용품	893(4.8)			법률·행정 서비스	45(0.3)
토지·건물 및 설비	889(4.8)			기타서비스	1,400(9.8)
스포츠·레저·취미용품	669(3.6)				
식료품 및 기호품	667(3.6)				
식생활기기	559(3.0)				
도서·음반	254(1.3)				
농수축산용품	67(0.3)				
광열·수도	40(0.2)				
기타상품	183(0.9)				
계	**18,672(100.0)**	**계**	**4,064(100.0)**	계	**14,290(100.0)**

나) 변화 추이

(1) 물품

물품 중 의류·섬유신변용품은 매년 30% 이상으로 큰 비중을 차지하며 피해구제 접수가 가장 많은 품목임. 이외에도 차량 및 승용물(1,990건, 10.6%), 정보통신기기(1,616건, 8.7%) 등이 소비자 피해가 많은 품목이었음.

표 2-10 : 대분류 물품 피해구제 신청 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
의류·섬유신변용품	7,846(41.5)	7,343(36.8)	5,906(31.6)
차량 및 승용물	2,333(12.4)	2,485(12.5)	1,990(10.6)
정보통신기기	1,905(10.1)	1,988(10.0)	1,616(8.7)
문화용품	889(4.7)	1,101(5.5)	1,366(7.3)
가사용품	935(4.9)	1,172(5.9)	1,357(7.3)
가구	883(4.7)	1,040(5.2)	1,283(6.9)
주방용품·설비	776(4.1)	915(4.6)	933(5.0)
보건·위생용품	611(3.2)	817(4.1)	893(4.8)
토지·건물·설비	698(3.7)	790(4.0)	889(4.8)
스포츠·레저·취미용품	608(3.2)	603(3.0)	669(3.6)
식료품 및 기호품	461(2.4)	528(2.6)	667(3.6)
식생활기기	419(2.2)	570(2.9)	559(3.0)
도서·음반	261(1.4)	300(1.5)	254(1.3)
기타상품	181(1.0)	194(0.9)	183(0.9)
농·수·축산용품	51(0.3)	58(0.3)	67(0.3)
광열·수도	32(0.2)	32(0.2)	40(0.2)
계	**18,889(100.0)**	**19,936(100.0)**	**18,672(100.0)**

(2) 용역

용역 중에서는 문화·오락, 운수·보관·관리, 정보통신서비스 등이 소비자 피해가 다발하는 품목인 것으로 나타남.

표 2-11 : 대분류 용역 피해구제 신청 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분			2016년	2017년	2018년
용역	물품 관련 서비스	운수·보관·관리	2,239(47.6)	2,282(49.1)	2,534(62.4)
		세탁	2,460(52.4)	2,361(50.9)	1,530(37.6)
		수리·보수·가공	-	-	1(0)
		계	**4,699(100.0)**	**4,643(100.0)**	**4,064(100.0)**
	서비스	문화·오락	4,594(34.4)	4,881(35.5)	4,719(33.0)
		정보통신	2,257(16.9)	2,468(18.0)	2,368(16.6)
		금융	679(5.1)	935(6.8)	2,171(15.2)
		보험	1,770(13.3)	1,574(11.5)	1,183(8.3)
		기타서비스	1,527(11.5)	1,456(10.6)	1,400(9.8)
		교육	1,217(9.1)	1,055(7.7)	1,003(7.0)
		의료	762(5.7)	741(5.4)	812(5.7)
		보건·위생	500(3.7)	562(4.1)	589(4.1)
		법률·행정	43(0.3)	52(0.4)	45(0.3)
		계	**13,349(100.0)**	**13,724(100.0)**	**14,290(100.0)**

3) 중분류 상위 10대 품목

가) 연간 현황

2018년 한 해 동안 접수된 피해구제 상위 10대 품목을 전체 중분류 품목별로 살펴보면, 회원권이 2,111건으로 가장 많았으며, 다음으로 간편복 1,908건, 투자 1,629건, 여객운송 서비스 1,546건 등의 순으로 나타남.

물품 중에는 간편복 외에 신발(1,406건), 양복(871건), 통신기기·액세서리(835건), 주방설비(814건) 등에서 소비자 피해가 많았음.

물품관련서비스 중에는 여객운송에 이어 세탁(1,486건), 화물운송(951건) 순이었으며, 서비스 중에는 회원권과 투자 다음으로 이동통신(1,181건), 여행(1,054건) 순으로 높게 나타남.

표 2-12 : 피해구제 상위 10대 품목(중분류) 접수 현황

단위 : 건

구분		순위	2016년		2017년		2018년	
			품목	건수	품목	건수	품목	건수
전체		1	간편복	2,526	세탁서비스	2,285	회원권	2,111
		2	세탁서비스	2,398	회원권	2,137	간편복	1,908
		3	회원권	2,282	신발	2,119	투자	1,629
		4	신발	2,127	간편복	2,043	여객운송서비스	1,546
		5	여객운송서비스	1,365	여객운송서비스	1,380	세탁서비스	1,486
		6	민영보험	1,310	이동통신	1,216	신발	1,406
		7	이동통신	1,201	통신기기·액세사리	1,149	이동통신	1,181
		8	통신기기·액세사리	1,110	민영보험	1,103	여행	1,054
		9	기타자동차관련업	931	여행	1,064	화물운송서비스	951
		10	여행	931	양복	1,046	양복	871
물품		1	간편복	2,526	신발	2,119	간편복	1,908
		2	신발	2,127	간편복	2,043	신발	1,406
		3	통신기기	1,110	통신기기·액세사리	1,149	양복	871
		4	기타자동차관련업	931	양복	1,046	통신기기·액세사리	835
		5	양복	861	기타자동차관련업	863	주방설비	814
		6	승용자동차	778	승용자동차	828	공조·냉난방기기	768
		7	컴퓨터주변기기	753	컴퓨터주변기기	784	영상기기	765
		8	기타의류·섬유	702	주방설비	732	컴퓨터·주변기기	741
		9	주방설비	702	기타의류·섬유	700	기타자동차관련업	726
		10	가방	645	공조·냉난방기기	670	승용자동차	624
용역	물품관련서비스	1	세탁서비스	2,398	세탁서비스	2,285	여객운송서비스	1,546
		2	여객운송서비스	1,365	여객운송서비스	1,380	세탁서비스	1,486
		3	화물운송서비스	829	화물운송서비스	864	화물운송서비스	951
		4	수선·염색	62	수선·염색	76	수선·염색	43
		5	관리	30	관리	31	관리	30
		6	보관	15	보관	7	보관	7
	서비스	1	회원권	2,282	회원권	2,137	회원권	2,111
		2	민영보험	1,310	이동통신	1,216	투자	1,629
		3	이동통신	1,201	민영보험	1,103	이동통신	1,181
		4	여행	931	여행	1,064	여행	1,054
		5	방문·통신교육	790	숙박시설	829	민영보험	844
		6	병·의원서비스	706	병·의원서비스	676	숙박시설	816
		7	숙박시설	603	방문·통신교육	592	병·의원서비스	743
		8	기타	494	정보이용	573	인터넷서비스	554
		9	인터넷서비스	478	기타문화·오락	546	정보이용	500
		10	기타문화·오락	464	인터넷서비스	537	이·미용서비스	490

나) 변화 추이

회원권, 간편복, 세탁서비스, 신발은 매년 소비자피해가 다발하는 품목인데, 2018년에도 품목별로 최소 1,400여건에서 최대 2,100여건씩 접수되면서 여전히 높은 비중을 차지하였음.

물품 중에서는 주방설비가 2017년 732건에서 2018년 814건으로, 영상기기가 569건에서 765건으로 증가 추세를 보임.

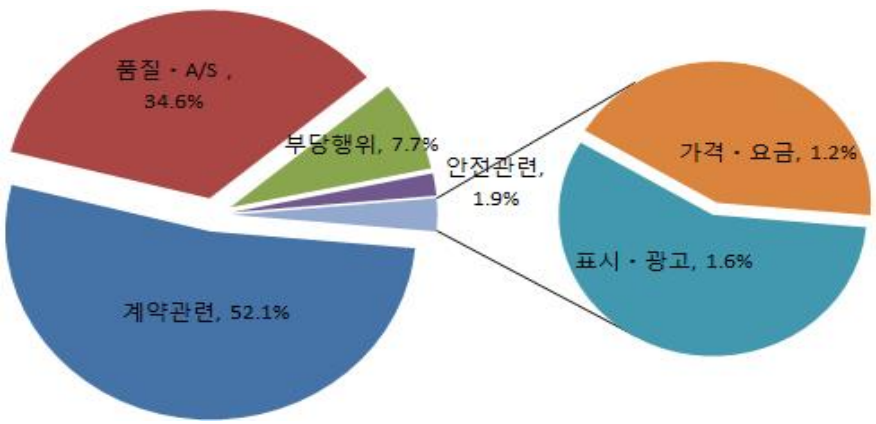
서비스 중에서는 투자가 2017년 483건에서 2018년에는 1,629건으로 대폭 상승했고, 병·의원서비스가 676건에서 743건으로 증가 추세를 보임.

나. 신청이유

1) 현황

2018년 피해구제 사건의 신청이유를 살펴보면, 계약 관련이 19,275건(52.1%)으로 가장 많았고, 이어서 품질 · A/S 관련 12,805건(34.6%), 부당행위 관련 2,861건(7.7%) 등의 순으로 나타났음.

그림 2-2 : 피해구제 신청이유



2) 변화 추이

계약, 품질·AS, 부당행위 관련이 매년 높은 비중을 차지하는 신청이유로 2018년에도 34,941건(94.4%) 접수되었으며, 계약 관련은 전년대비 2.6%p, 부당행위 관련은 전년대비 2.2p 증가한 반면 품질·AS는 전년대비 5.5%p 감소함.

표 2-13 : 신청이유별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
계약관련[1]	17,226(46.6)	18,978(49.5)	19,275(52.1)
품질 · A/S	14,577(39.5)	15,375(40.1)	12,805(34.6)
부당행위[2]	3,184(8.6)	2,101(5.5)	2,861(7.7)
안전관련	835(2.3)	680(1.8)	707(1.9)
표시 · 광고	433(1.2)	560(1.5)	595(1.6)
가격 · 요금[3]	358(1.0)	339(0.9)	445(1.2)
약관	166(0.4)	56(0.1)	52(0.1)
기타[4]	158(0.4)	214(0.6)	286(0.8)
계	36,937(100.0)	38,303(100.0)	37,026(100.0)

1) 계약해제·해지, 계약불이행, 청약철회, 무능력자계약
2) 부당행위, 부당채권추심
3) 가격 · 요금, 이자 · 수수료
4) 거래관행, 단순문의 · 상담, 법 · 제도

다. 판매방법

1) 현황

2018년 피해구제 사건을 판매방법별로 살펴보면, 일반판매가 17,462건(47.2%)으로 특수판매 17,418건(47.0%) 보다 높았음.

특수판매 중에서는 전자상거래가 10,139건(27.4%)으로 가장 많았고, 방문판매 1,832건(4.9%), 기타 통신판매 1,666건(4.5%) 순이었음.

표 2-14 : 판매방법별 현황

단위 : 건, (%)

구 분		2016년	2017년	2018년
일반판매		20,546(55.6)	20,074(52.4)	17,462(47.2)
기타		2,232(6.0)	1,968(5.1)	2,146(5.8)
특수판매	전자상거래	8,165(22.1)	9,457(24.7)	10,139(27.4)
	방문판매	2,494(6.8)	2,255(5.9)	1,832(4.9)
	기타통신판매	1,450(3.9)	1,493(3.9)	1,666(4.5)
	전화권유판매	767(2.1)	752(2.0)	1,290(3.4)
	모바일거래	-	995(2.6)	1,055(2.8)
	소셜커머스(쇼핑)	716(1.9)	656(1.7)	788(2.1)
	TV홈쇼핑	504(1.4)	569(1.5)	576(1.6)
	노상판매	48(0.1)	60(0.1)	45(0.1)
	다단계판매	15(0.1)	24(0.1)	21(0.1)
	후원방문판매	-	-	6(0)
	소 계	14,159(38.4)	16,261(42.5)	17,418(47.0)
계		36,937(100.0)	38,303(100.0)	37,026(100.0)

2) 특수판매 품목별 현황

특수판매 17,418건을 상위 분류별로 살펴보면, 물품이 9,723건(55.8%), 서비스가 6,221건(35.7%), 물품 관련 서비스가 1,474건(8.5%)으로 나타남.

대분류별로는 의류·섬유신변용품이 3,310건(19.0%)으로 가장 많았고, 이어서 문화·오락 2,018건(11.6%), 금융 1,810건(10.4%) 순임.

표 2-15 : 특수판매 품목별 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분			2016년		2017년		2018년	
물품		의류·섬유신변용품	2,850	(20.1)	3,140	(19.3)	3,310	(19.0)
		정보통신기기	903	(6.4)	954	(5.9)	845	(4.8)
		차량 · 승용물	331	(2.3)	491	(3.0)	402	(2.3)
		보건·위생용품	396	(2.8)	522	(3.2)	617	(3.5)
		문화용품	541	(3.8)	657	(4.1)	764	(4.4)
		도서·음반	207	(1.5)	241	(1.5)	190	(1.1)
		가사용품	573	(4.0)	688	(4.3)	828	(4.7)
		스포츠·레저·취미용품	372	(2.6)	379	(2.3)	428	(2.5)
		식료품 · 기호품	300	(2.1)	376	(2.3)	465	(2.7)
		가구	390	(2.8)	561	(3.4)	726	(4.2)
		주방용품 · 설비	368	(2.6)	504	(3.1)	449	(2.6)
		식생활기기	183	(1.3)	242	(1.5)	286	(1.6)
		토지·건물·설비	181	(1.3)	217	(1.3)	223	(1.3)
		농·수·축산용품	21	(0.1)	21	(0.1)	35	(0.2)
		광열·수도	6	(0.1)	7	(0.1)	7	(0.1)
		기타상품	140	(1.0)	168	(1.0)	148	(0.8)
		소계	7,762	(54.8)	9,168	(56.4)	9,723	(55.8)
용역	물품관련서비스	운수·보관·관리	1,201	(8.5)	1,299	(8.0)	1,348	(7.8)
		세탁	98	(0.7)	130	(0.8)	126	(0.7)
		소계	1,299	(9.2)	1,429	(8.8)	1,474	(8.5)
	서비스	정보통신	936	(6.6)	1,134	(7.0)	928	(5.3)
		문화·오락	1,947	(13.7)	2,245	(13.8)	2,018	(11.6)
		보험	593	(4.2)	491	(3.0)	457	(2.6)
		교육	778	(5.5)	614	(3.8)	515	(3.0)
		금융	340	(2.4)	613	(3.8)	1,810	(10.4)
		보건·위생	84	(0.6)	107	(0.6)	93	(0.5)
		의료	4	(0.1)	2	(0.0)	0	(0.0)
		법률·행정	5	(0.1)	7	(0.0)	7	(0.0)
		기타서비스	411	(2.8)	451	(2.8)	393	(2.3)
		소계	5,098	(36.0)	5,664	(34.8)	6,221	(35.7)
총계			14,159	(100.0)	16,261	(100.0)	17,418	(100.0)

3) 특수판매 신청이유별 현황

특수판매 관련 피해를 신청이유별로 살펴보면 계약 관련 피해가 10,823건(62.1%)으로 가장 많았고, 이어서 품질·A/S 관련 피해가 4,079건(23.4%) 부당행위 관련 1,444건(8.3%)순으로 나타남.

특히 부당행위 관련 피해는 1,444건으로 전년 대비 4.2%p 증가한 반면, 계약 관련 피해는 10,823건으로 전년 대비 2.8%p 감소함.

표 2-16 : 특수판매 신청이유별 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
계약관련[1]	9,035(63.8)	10,550(64.9)	10,823(62.1)
품질 · A/S	3,164(22.4)	4,085(25.1)	4,079(23.4)
부당행위[2]	1,106(7.8)	671(4.1)	1,444(8.3)
가격· 요금[3]	126(0.9)	141(0.9)	194(1.1)
안전관련	268(1.9)	247(1.5)	237(1.4)
표시·광고	344(2.4)	463(2.9)	507(2.9)
약관	57(0.4)	31(0.2)	24(0.1)
기타[4]	59(0.4)	73(0.4)	110(0.7)
계	14,159(100.0)	16,261(100.0)	17,418(100.0)

1) 계약해제·해지, 계약불이행, 청약철회, 무능력자계약
2) 부당행위, 부당채권추심
3) 가격 · 요금, 이자 · 수수료
4) 거래관행, 단순문의 · 상담, 법 · 제도

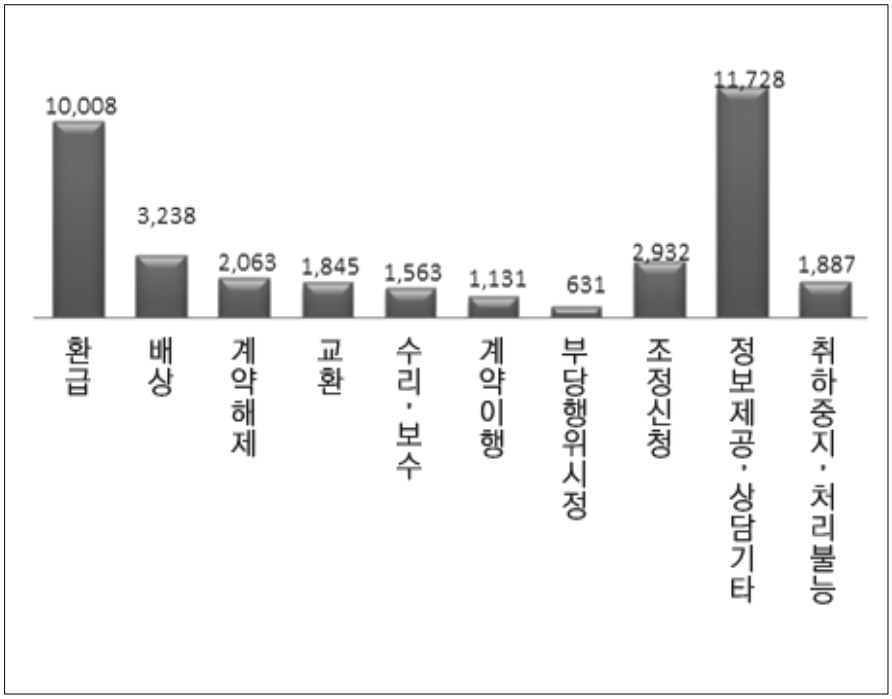
4. 처리 결과

가. 현황

2018년 피해구제 사건 중 합의가 성립된 사건은 20,479건으로 전체사건의 55.3%임. 이 중 '환급'이 10,008건(27.0%)으로 가장 많았고, '배상' 3,238건(8.7%), '계약해제' 2,063건(5.6%), '교환' 1,845건(5.0%) 순으로 나타남.

그림 2-3 : 피해구제 처리 결과

단위 : 건



나. 변화 추이

합의 성립 사건 중 환급의 경우 2016년 7,967건(21.6%)에서 2017년 9,067건(23.7%), 2018년 10,008건(27.0%)으로 매년 20% 이상 환급 율을 보이고 있음. 한편 합의가 성립되지 않은 사건 중 2,932건(7.9%)을 조정신청 하였는데 이는 전년 대비 1.0%p 증가한 수치임.

표 2-17 : 처리 결과 유형별 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	합의 성립	2017년	합의 성립	2018년	합의 성립
환 급	7,967 (21.6)	17,366 (47.0)	9,067 (23.7)	19,699 (51.4)	10,008 (27.0)	20,479 (55.3)
배 상	3,069 (8.3)		3,545 (9.2)		3,238 (8.7)	
계약해제	2,070 (5.6)		1,957 (5.1)		2,063 (5.6)	
교 환	1,707 (4.6)		1,944 (5.1)		1,845 (5.0)	
수리·보수	1,249 (3.4)		1,689 (4.4)		1,563 (4.2)	
계약이행	808 (2.2)		993 (2.6)		1,131 (3.1)	
부당행위시정	496 (1.3)		504 (1.3)		631 (1.7)	
조정신청	3,547(9.6)		2,655(6.9)		2,932(7.9)	
취하중지·처리불능	1,917(5.2)		1,742(4.6)		1,887(5.1)	
정보제공·상담기타	14,107(38.2)		14,207(37.1)		11,728(31.7)	
계	36,937(100.0)		38,303(100.0)		37,026(100.0)	

다. 품목별 처리결과

품목별 처리결과를 살펴보면, '환급', '교환'으로 합의된 품목은 의류·섬유 신변용품이 각각 2,546건(25.4%), 943건(51.1%)으로 가장 많았음. '배상'은 운수·보관·관리서비스가 502건(15.5%)로 가장 많았고, '계약해제'는 문화·오락서비스 593건(28.7%), '수리·보수'는 차량·승용물 370건(23.7%)이 가장 많았음.

한편 조정신청이 가장 많았던 품목은 문화·오락서비스로 557건(19.0%)이었으며, 의료서비스가 377건(12.9%)으로 뒤를 이었음.

표 2-18 : 처리 결과별 최다 품목 현황

단위 : 건, (%)

처리결과	건수	최다품목	건수(%)
환 급	10,008	의류·섬유신변용품	2,546(25.4)
배 상	3,238	운수·보관관리서비스	502(15.5)
계약해제	2,063	문화·오락서비스	593(28.7)
교 환	1,845	의류·섬유신변용품	943(51.1)
수리·보수	1,563	차량·승용물	370(23.7)
계약이행	1,131	보험	198(17.5)
부당행위시정	631	주방용품·설비	109(17.3)
조정신청	2,932	문화·오락서비스	557(19.0)
취하·중지	1,276	의류·섬유신변용품	187(14.6)
처리불능	611	문화·오락서비스	111(18.2)
정보제공	7,586	의류·섬유신변용품	1,318(17.4)
상담기타	4,142	문화·오락서비스	872(21.1)

Ⅰ-2. 주요 품목별 처리 현황 및 사례

1. 가구

가. 피해구제 접수 현황

가구 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 총 1,283건으로, 2017년 1,040건 대비 243건(23.4%) 증가함.

표 2-19 : 피해구제 접수 현황(가구)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	883	1,040	1,283
증 감	-	157 (17.8)	243 (23.4)

품목별로는 소파 등 의자류가 329건(25.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 침대류 324건(25.3%), 책상·테이블류 194건(15.1%), 장롱류 152건(11.8%), 세트가구류 94건(7.3%) 등의 순으로 나타남.

표 2-20 : 품목별 현황(가구)

단위 : 건, (%)

구 분	의자류	침대류	책상 · 테이블류	장롱류	세트 가구류	기타*	계
건 수	329 (25.7)	324 (25.3)	194 (15.1)	152 (11.8)	94 (7.3)	190 (14.8)	1,283 (100.0)

* 가구리폼·수리업, 기타가구 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 도장불량, 색상차이 등 품질·A/S 관련이 671건(52.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 거부, 과다 위약금 청구 등 계약 관련 피해가 503건(39.2%), 부적절한 표시·광고 관련 피해 51건(4.0%) 등의 순으로 나타남.

표 2-21 : 피해 유형별 현황(가구)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련[1]	표시·광고	안전 관련	부당 행위	가격·요금[2]	기타[3]	계
건 수	671 (52.3)	503 (39.2)	51 (4.0)	40 (3.1)	9 (0.7)	7 (0.5)	2 (0.2)	1,283 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 가격·요금, 이자·수수료
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

가구 관련 피해 중 653건(50.9%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 299건(23.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 교환 100건(7.8%), 수리·보수 96건(7.5%), 배상 60건(4.7%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 사건이 427건(33.3%)으로 가장 많았고 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우가 143건(11.1%), 취하중지·처리불능 된 사건 60건(4.7%) 순으로 나타남.

표 2-22 : 처리 결과별 현황(가구)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	교환	수리·보수	배상	계약해제	계약이행	부당행위시정	소계				
건수	299 (23.3)	100 (7.8)	96 (7.5)	60 (4.7)	50 (3.9)	42 (3.3)	6 (0.4)	653 (50.9)	427 (33.3)	143 (11.1)	60 (4.7)	1,283 (100.0)

라. 소비자 주의사항

최근에는 전자상거래로 가구를 구입하는 경우가 많아 이로 인한 사례가 많이 접수되고 있음. 전자상거래 특성상 구입 전 직접 제품 확인이 불가하여 재질 또는 색상 등이 화면과 다를 수 있으므로 주문 전 판매자에게 제품 상태를 꼼꼼히 확인해 봐야 함.

전자상거래로 구입 시 제품 하자로 인한 반품은 사업자가 제반 비용을 부담하나, 소비자의 단순변심에 의한 반환으로 소요되는 비용(인건비, 운송비 등)은 소비자가 지급해야 함.

또한, 가구 관련 피해 중에는 소파 가죽의 벗겨짐, 장류의 균열, 도장 불량, 냄새 발생 등 품질 관련 피해와 더불어 제품 구입 후 소비자의 변심에 의해 계약해제를 요구하거나, 주문 제품과 다른 제품이 배송되어 반품 요구 시 사업자가 거부하는 사례가 많았음. 그러므로 가구 구입 시에는 꼼꼼히 가격을 비교하고 반드시 구입 계약(주문)서를 작성하여 피해를 예방해야 함.

▶ 계약(주문)서에 품목별 가격 및 제조업체를 반드시 기재

가구는 소비자가 주문한 제품과 색상이나 규격이 다른 제품이 배송될 수 있으므로 계약서에 반드시 주문 물품을 구체적으로 기재함.

또한 여러 품목의 가구를 구입할 경우, 일부 품목을 반품하거나 하자로 보상을 받는 과정에서 가격으로 인한 분쟁이 발생할 수 있으므로 총 가격 외에 개별 품목의 가격도 기재하여야 함.

그리고 주문한 제품과 실제 배송된 제품의 제조업체가 다르다는 피해가 지속적으로 발생하고 있으므로, 계약서 작성 시 제조사 또는 원산지 표시 등 세심한 주의가 필요함.

▶ 제품 배송 즉시 품질하자 여부 확인

가구 표면의 흠집은 운송 중에 발생하는 경우도 있지만 사용자의 취급 부주의로 발생할 수도 있으므로 제품 배송 직후에는 반드시 배송기사와 함께 하자여부를 확인하여야 함.

배송기사의 부주의로 바닥재나 출입문 등이 훼손된 경우에는 현장에서 보상을 요구하고 확인서를 교부받아 향후 피해보상에 대비해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 하자있는 침대 구입가 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2018.12.9. 침대를 264,000원에 구입함.

o 배송 당일 확인하니 서랍의 프레임이 흔들리고 주문한 매트와 다른 매트가 배송되었고 프레임 아래 부분이 깨져있어 피신청인에게 이의제기하였으나 조치를 취하지 않음.

쟁점 사항

침대의 하자 인정 여부

판단 경위

소비자 분쟁해결기준에 침대 품질불량의 경우 구입일로부터 10일 이내에 제품교환 또는 구입가 환급으로 규정되어 있고 신청인이 배송 즉시 이의제기 한 사실은 인정되나 다만, 사업자가 제품 하자를 인정하지 않아 처리가 되지 않았던 것이고 제출 사진 등으로 제품에서 일부 하자가 있음이 확인됨.

처리 결과

당사자 간 합의에 따라 사건의 신속한 처리를 위해 총 결제금액에서 반품 배송비 50,000원 공제 후 214,000원을 환급함.

▣ 설치 및 조립 불량인 붙박이장 구입가 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2018.11.28. 붙박이장을 설치하여 주기로 계약하고 1,090,000원을 지급함.
o 제품 조립 설치 후 확인하니 몰딩 불량, 조립불량, 시공불량 등의 여러 가지 하자가 발생하여 피신청인에게 이의제기하였으나 아무런 조치를 취하지 않음.

쟁점 사항

가구의 하자 인정 여부

판단 경위

소비자 분쟁해결기준에 침대 품질불량의 경우 구입일로부터 10일 이내에 제품교환 또는 구입가 환급으로 규정되어 있고 신청인이 배송 즉시 이의제기 한 사실은 인정되나 다만, 사업자가 제품 하자를 인정하지 않아 처리가 되지 않았던 것이고 제출 사진 등으로 제품에서 하자가 있음이 확인됨.

처리 결과

사업자는 소비자에게 구입대금 전액을 환급함.

2. 건강식품

가. 피해구제 접수 현황

건강식품 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 98건으로 2017년 93건 대비 5건(5.4%) 증가함.

표 2-23 : 피해구제 접수 현황(건강식품)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	95	93	98
증 감	-	△2 (△2.1)	5 (5.4)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 청약철회 거부 등 계약관련 피해가 57건(58.1%)으로 가장 많았으며, 품질·A/S 관련 피해가 22건(22.4%), 복용 후 부작용 등 안전 관련 피해 8건(8.2%) 등의 순으로 나타남.

표 2-24 : 피해 유형별 현황(건강식품)

단위 : 건, (%)

구분	계약 관련[1)]	품질 · A/S	안전 관련	표시 광고	부당 행위	가격 요금	기타	계
건수	57 (58.1)	22 (22.4)	8 (8.2)	4 (4.1)	4 (4.1)	4 (4.1)	1 (1.0)	98 (100.0)

1) 계약해제·해지, 위약금, 청약철회, 계약불이행 등

다. 처리 결과

건강식품 피해 중 63건(64.3%)이 합의가 성립됨. 합의된 사건 중 환급이 45건(45.9%)으로 가장 많았으며, 다음으로 배상이 8건(8.2%), 계약해제가 5건(5.1%), 계약이행이 3건(3.1%) 등의 순으로 나타남.

이 밖에 합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 30건(30.6%) 있었음.

표 2-25 : 처리 결과별 현황(건강식품)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립							취하 중자 처리 불능	정보 제공 상담 기타	계
	환급	배상	계약 해제	계약 이행	부당 행위 시정	수리, 보수	소계			
건수	45 (45.9)	8 (8.2)	5 (5.1)	3 (3.1)	1 (1.0)	1 (1.0)	63 (64.3)	5 (5.1)	30 (30.6)	98 (100.0)

라. 소비자 주의사항

건강식품 관련 소비자 피해는 특정 연령대의 소비자가 아닌 최근 건강과 관련한 관심이 높아지는 시대적 분위기에 맞게 전체 연령에서 고르게 발생하고 있는 추세임.

인터넷을 검색하던 중 건강식품과 관련된 광고 또는 체험담 등을 보고 소비자가 직접 연락한 후 판매자로부터 구입을 권유받아 충동적으로 구입하는 경우도 다수 발생되고 있음.

충동적으로 구매 후 판매자에게 청약철회 요구 시 판매자로부터 제품이 훼손되었다는 이유 등으로 청약철회를 거절당하는 피해가 발생하기도 함.

또한, 건강식품 섭취 후 효과가 광고내용과 다르거나 기대보다 미미하고, 체질에 맞지 않는 등의 사유로 반품 요구 시 반품을 거절하거나 과다한 위약금을 요구하는 사례 역시 지속적으로 발생하고 있음.

건강식품의 경우 기능성 내용과 관련하여 관련기관(식품의약품안전처)에 신고, 등록되어 있기에 광고내용만을 믿고 충동적으로 구입하기 전에 이를 확인하여 본인에게 필요한 제품인지 여부를 확인하는 등 계약하기 전에 신중을 기해야 함.

▶ 건강식품 계약 관련 주의 사항

개봉 및 섭취한 제품은 청약철회 등이 어렵기에 신중하게 판단하여야 하며, 구입 시 판매자가 구두 상으로 약속한 내용은 반드시 계약서에 자세하게 기재한 후 증빙자료 등과 함께 보관함.

건강식품 구입계약 후 단순변심 등으로 계약을 철회하고자 할 경우에는 제품을 섭취 또는 훼손하지 않은 상태에서 반드시 청약철회 기간 내에 사업자에게 서면으로 청약철회의사를 통지하고 신용카드로 결제했다면 해당 카드사에도 서면으로 통지하여야 함.

* 방문판매로 계약체결 시 청약철회기간
  - 소비자의 사유(단순변심)로 반품하는 경우에는 배송 받은 날로부터 14일 이내, 재화 등의 내용이 계약과 다르게 이행된 경우에는 배송 받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내
* 전자상거래로 계약체결 시 청약철회기간
  - 소비자의 사유(단순변심)로 반품하는 경우에는 배송 받은 날로부터 7일 이내, 재화 등의 내용이 계약과 다르게 이행된 경우에는 배송 받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내

▶ 건강식품 판매 상술 관련 주의사항

사업자들이 계약 후 임의로 제품을 개봉하거나 개봉을 유도한 후, 개봉하였다는 이유로 반품을 거부하거나 과도한 위약금을 청구하는 경우가 많으므로 주의해야 함.

또한 무료 제공 혹은 체험 후 무조건 반품 등으로 구입을 권유하는 경우 구입 후 반품요구 시 이를 부인하는 경우가 발생할 수 있기에 계약 체결 시 계약서에 특약내용을 기재하여 추후 피해를 예방할 필요가 있음.

▶ 건강식품 섭취 관련 주의사항

건강식품은 의약품이 아니므로 특정 질병치료에 효과가 있다는 말을 믿지 말고, 특히 만성적인 질환을 앓고 있거나 현재 복용하는 약물이 있다면 반드시 의사 등 전문가와 상의 후 섭취여부를 결정해야 함.

건강식품에 기재된 섭취량을 준수하는 것이 좋음. 과량을 섭취한다고 해서 효과가 커지는 것은 아니며, 과량 섭취 시 오히려 부작용이 발생될 수도 있음.

건강식품 섭취 후 이상증상이 발생하였을 때, '명현현상' 또는 '호전반응'이라는 말에 속아 계속 섭취해서는 안 되며, 즉시 섭취를 중단하고 의료진과 상의해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 다이어트에 효과가 없는 건강식품 반품 요구

사건 개요

o A씨는 2018.6.17. SNS를 통해 다이어트에 효과가 있다는 혼합음료를 2박스(31,000원) 구매함.

o 본 제품을 음용한 후 부작용(불면증)이 발생하여 미 복용한 1박스에 대해 환급을 요구하였으나, 사업자는 병원 진단서가 없다며 거부함.

o A씨가 병원 진단서를 제출하였으나, 사업자는 미복용 1박스에 대한 환급을 거부함.

쟁점 사항

사업자가 다이어트 효과와 관련하여 광고하였는지 여부와 해당 음료와 부작용 발생의 인과관계 성립여부

판단 경위

사업자는 다이어트 효과가 있다고 판매한 사실을 부인하고 있고, 소비자도 입증자료가 없음. 또한, 불면증 등 부작용 발생 역시 해당 음료로 인한 것인지 확인은 불가한 상태이나 음용 후 부작용이 발생하였으므로 미 개봉 박스에 한해 환급하는 것이 타당함.

처리 결과

소비자가 구입한 건강식품을 지속적으로 복용할 수 있는 상태가 아님을 감안하여 미 복용한 잔여제품(1박스)에 대한 반품을 권고하니 사업자가 해당하는 금액을 환급함.

▣ 방문판매로 구매한 건강식품 청약철회 요구

사건 개요

o B씨는 2018.9.13. 방문 판매원을 통해 건삼 5박스(4,550,000원)을 구매하고, 구매 즉시 3박스는 인삼추출기에 넣어 액기스를 추출하였고, 잔여 2박스는 추후 수령하기로 함.

o 이후 인삼 추출 액기스를 음용하고 특별한 효능을 느끼지 못해 미수령한 건삼 2박스에 대해 대금 환급을 요구하였으나 사업자는 제품을 모두 반품하지 않았다는 이유로 거부함.

쟁점 사항

방문판매로 건강식품 구매 시 청약철회 요건

판단 경위

방문판매로 건강식품 구매 시 계약서를 교부받지 아니한 경우에는 주소를 안날 또는 알 수 있었던 날부터 14일 이내에 청약철회가 가능함.

처리 결과

사업자는 소비자가 미 수령한 건삼 2박스에 해당하는 금액을 환급함.

▣ 유통기한이 다르게 표시된 건강식품 반품 요구

사건 개요

o C씨는 2018.09.18. 오픈마켓을 통해 사업자에게서 유기농 과일 건조 분말 100개(321,936원)를 구매 함.

o 구매 당시 제품의 유통기한이 18개월이고, 제조일로부터 6개월 이내 생산된 제품만 판매한다는 광고 내용을 확인 후 구매함.

o 이후 수령 제품의 유통기한이 3개월 남은 상태로 확인되어 사업자에게 반품을 요구하였으나, 판매 페이지 상단에 유통기한을 표시했다는 이유로 거부함.
*추가적으로, 사업자가 두 군데에 걸쳐서 유통기한을 표시하였고 해당 정보를 각각 다르게 고지한 부분은 인정하면서 반품 거부

쟁점 사항

두 군데에 유통기한 정보를 다르게 고지한 것이 사실인지 여부

판단 경위

단순히 유통기한이 짧다는 이유로 환급을 요구 할 수 없으나, 사업자가 제품 판매 페이지에 유통기한 정보를 다르게 고지하여 소비자가 오해 할 소지가 있음을 시인함.

처리 결과

사업자는 소비자에게 미 개봉 제품(40개)에 해당하는 금액을 환급함.

3. 국내결혼중개

가. 피해구제 접수 현황

국내결혼중개 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 253건으로 2017년 250건 대비 1.2% 증가함.

표 2-26 : 피해구제 접수 현황(국내결혼중개)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	271	250	253
증 감	-	△21 (△7.7)	3 (1.2)

나. 피해 유형

계약해제 거부, 과도한 위약금 청구, 계약불이행 등 계약 관련 피해가 242건(95.6%)으로 대다수를 차지했고, 다음으로 부당행위 6건(2.4%), 품질·A/S 관련 4건(1.6%) 등이었음.

결혼중개업체가 회원 가입 시 약정했던 조건(직업, 학력, 나이, 재산, 종교 등)과 다른 상대 주선, 맞선 상대방의 프로필 허위 제공 등의 소비자 피해가 있었음.

표 2-27 : 피해 유형별 현황(국내결혼중개)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1)]	부당행위[2)]	품질·A/S	단순문의상담	계
건 수	242 (95.6)	6 (2.4)	4 (1.6)	1 (0.4)	253 (100.0)

1) 계약해제 · 해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행 등
2) 부당채권추심, 부당행위

다. 처리 결과

국내결혼중개 피해 중 119건(47.0%)이 합의가 성립됨. 이 중 계약해제가 65건(25.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 34건(13.4%), 계약이행 17건(6.7%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 83건(32.8%)으로 가장 많았고 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 39건(15.4%) 이었음.

표 2-28 : 처리 결과별 현황(국내결혼중개)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립					조정 신청	정보제공·상담기타	취하중지·처리불능	계
	계약해제	환급	계약이행	배상	소계				
건수	65 (25.7)	34 (13.4)	17 (6.7)	3 (1.2)	119 (47.0)	39 (15.4)	83 (32.8)	12 (4.8)	253 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약서 작성 시 가입비, 계약기간, 만남횟수 등 약정 내용이 설명한 대로 동일하게 기재되어 있는지 꼼꼼히 확인

계약해지 시 계약서상의 만남 횟수를 환급 기준으로 제시하는 경우가 있으므로, 계약을 체결할 때 가입비, 계약기간은 물론 서비스 만남 횟수 등을 포함한 약정 만남 횟수를 계약서에 기재

▶ 추후 분쟁에 대비해 원하는 만남상대의 객관적 조건을 계약서에 명시하는 한편, 계약서 내용과 설명이 다를 경우 설명 내용을 계약서에 별도로 기재하도록 요구

만남상대에 대한 우선 희망조건(종교, 직업, 학력 등 객관적 내용에 한정)은 가급적 계약서에 명시

약정 기간, 만남 횟수·조건 등에 관하여 계약서와 설명이 다른 경우 그 내용을 계약서에 별도로 기재하거나 수정해 달라고 요구하고 수정된 부분에는 양 당사자가 서명할 것

또한 계약내용과 다른 조건으로 만남을 주선하거나, 허위정보를 제공한 경우, 약정 만남에 포함하지 않는다는 내용을 계약서에 기재하고 그러한 사례 발생 시 즉시 이의제기하고 확인서를 받아둘 것

▶ 공정거래위원회에서 승인한 표준약관을 사용하는 업체를 이용

계약 해지 시 자체 약관을 근거로 환급을 거부하거나 소비자에게 불리한 환급규정을 적용하는 업체가 있으므로 가급적 표준약관을 사용하는 업체 이용

▶ 방문판매, 전화권유판매 등에 의한 충동계약은 기간 내 청약철회 요구

방문판매, 전화권유판매는 계약일로부터 14일 이내, 전자상거래로 가입하거나 20만 원 이상 신용카드 할부거래는 계약일로부터 7일 이내에 서면으로 청약철회 요구

마. 주요 합의권고 사례

▣ 상대방 정보 오류로 인한 계약 해지

사건 개요

o A씨는 2017.12.20. 피신청인과 전문직 만남 VIP 프로그램(1년간 3회)에 가입하고 6,050,000원을 지급함.
o 2018.1.24. 두번째 만남에서 계약 시 나이차 6살까지 수용가능하다고 얘기했는데 업체에서 9살차이(66년생) 상대를 소개함. 상대의 경제력을 매우 어필하며 설득하길래 만남에 응했으나, 실제로는 65년생이었음.
o 2018.3.7. 계약 시 얘기한 조건과 상당히 거리가 있는 조건의 상대를 소개하여 업체측에 항의하고, 환급을 요구하자 신경 쓰겠다고 기다리라고 한 후 계속 시간을 끌고 있는 바, 기준에 합당한 가입비 환급을 요구함.

쟁점 사항

이 건의 계약해지 사유가 사업자의 귀책사유에 해당하는지 여부

판단 경위

피신청인은 신청인의 단순변심이라고 주장하나, 상대의 나이 정보를 사실과 다르게 제공한 것은「소비자분쟁해결기준」에서는 사업자가 명백하게 객관적으로 판별할 수 있는 사항에 관한 정보를 상대방에게 허위로 제공한 경우 사업자의 귀책사유로 보고 있어 이 건은 사업자의 귀책사유로 인한 계약해지로 보는 것이 타당함.

처리 결과

사업자에게 총 횟수 3회 중 잔여횟수 1회분과 사업자 귀책사유에 의한 배상금 20%인 3,226,667원을 환급하도록 권고하니, 해당 조건으로 신청인과 합의함.

▣ 만남 개시 전 계약해지에 대한 과도한 위약금 부과

사건 개요

o B씨는 2018.5.11. 피신청인과 국내결혼중개를 계약하고 회원가입비로 100만원(상담 및 접수비 30만원, 추진비 70만원)을 현금 결제함.

o 계약 당시 신청인의 아버지가 상담 후 계약을 진행하고 이후 상대 여성 프로필을 받았으나 아들이 소개받지 않겠다고 하여 계약 당일 해지하고 결제 금액의 80%에 해당하는 금액 80만원 환급을 요구하였으나 피신청인은 이용약관을 근거로 50만원만 환급하겠다고 함.

o B씨는 만남 개시 전 계약해지를 통보한 것이므로 관련기준에 의거 환급을 요구함.

쟁점 사항

피신청인이 적용하고자 하는 이용약관의 적정성 여부

판단 경위

위약금을 50%로 정하고 있는 사업자의 약관은 「소비자분쟁해결기준」(공정거래위원회고시)에서 결혼중개서비스의 만남 개시 전 소비자의 계약해지일 경우 가입비의 80%를 환급하도록 정하고 있는 것과 비교할 때 소비자에게 과도한 위약금을 청구하는 것으로 보임.

처리 결과

사업자가 「소비자분쟁해결기준」에 따라 가입비의 80%를 환급하는 것에 양당사자가 합의함.

4. 금융

가. 피해구제 접수 현황

2018년 금융관련 피해구제 접수 건수는 181건으로 2017년 대비 78건(75.7%)이 증가함. 접수증가 원인으로는 가상통화 관련 사건이 증가한 것으로 분석됨.

표 2-29 : 피해구제 접수 현황(금융)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	79	103	181
증 감	-	24 (30.4)	78 (75.7)

* 대출, 투자(투자자문(컨설팅) 제외), 기타금융(각종 쿠폰류, 복권, 신유형상품권, 상품권 제외), 저축, 할부금융, 리스

나. 피해 유형별 현황

피해 유형별로는 부당행위가 122건(67.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약 관련 분쟁이 45건(24.8%), 품질·A/S 관련 분쟁이 6건(3.3%)의 순으로 나타남.

표 2-30 : 피해 유형별 현황(금융)

단위 : 건, (%)

구분	부당 행위[1]	계약 관련[2]	품질· A/S	가격· 요금	약관	기타[3]	계
건수	122 (67.4)	45 (24.8)	6 (3.3)	1 (0.6)	1 (0.6)	6 (3.3)	181 (100)

1) 부당채권추심, 부당행위
2) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

금융관련 피해 181건 중 87건(48.1%)이 계약이행, 환급 등으로 합의가 성립되었음. 합의가 성립된 건 중에는 계약이행이 30건 (16.7%)으로 가장 많았고, 환급 28건(15.5%), 부당행위시정 17건 (9.4%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사건의 경우, 사실관계 입증의 어려움 등의 이유로 정보제공·상담기타로 종결한 건이 71건(39.2%), 취하중지·처리불능인 경우가 21건(11.6%)이었음.

표 2-31 : 처리 결과별 현황(금융)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								조정신청	정보제공·상담기타	취하중지·처리불능	계
	계약이행	환급	부당행위시정	배상	계약해제	교환	수리·보수	소계				
건 수	30 (16.7)	28 (15.5)	17 (9.4)	8 (4.4)	2 (1.1)	1 (0.5)	1 (0.5)	87 (48.1)	2 (1.1)	71 (39.2)	21 (11.6)	181 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 가상통화는 법정통화가 아니기 때문에 예금자보호대상에 포함되지 않으므로 투자 시 보다 높은 주의가 필요함.

우리나라(정부)는 물론 세계 어느 나라(정부)도 가상통화에 대해 보증하지 않으며 국내외 규제환경 변화, 투기적 수요 등에 따라 가치가 급변하여 막대한 손실로 이어질 수 있음. 또한, 실물이 존재하지 않는 가상통화의 특성상 사기를 당하거나 해킹 등 전산사고 발생으로 피해를 입을 가능성 또한 존재하므로 가상통화 매매, 채굴, 투자 등 거래 시 본인 책임하에 신중하게 판단할 필요가 있음.

▶ **투자는 본인의 판단에 따라 최종 선택을 하고 투자 결과에 대한 책임 또한 본인이 지는 것이므로 상품 가입 전 투자 목적, 투자 기간, 투자 성향 등에 대해 확인을 하고 적정한 상품을 선택해야 함.**

투자 상품에 가입하기 전, 투자 목적을 분명히 하여 여유자금으로 분산 및 장기 투자를 하는 것이 좋고, 투자 기간, 투자 성향 등을 고려하여 자신에게 적합한 상품을 선택할 필요가 있음.

▶ **금융투자상품 계약 시에는 가입하는 상품에 대해 직원으로부터 중요내용(투자기간, 투자처, 발생 수수료, 원금손실 위험정도 등)에 대해 충분한 설명을 듣고 가입 여부를 결정해야 함.**

수익률이 높은 상품이라는 말만 듣고 상품에 가입했다가 예상하지 못한 손실을 보거나, 경우에 따라서는 가격(주가, 유가 등) 변동이나 환율 변동 등으로 인해 상당한 피해를 보는 경우도 적지 않으므로 투자성향 분석 등의 절차를 통해 가입하려는 상품이 자신과 맞는 상품인지, 상품의 위험도는 어느 정도 되는지를 확인해야 함.

가입 상품을 결정한 후에는 직원에게 중요한 내용(투자기간, 투자처, 발생 수수료, 원금손실 위험정도 등)에 대해 설명을 들은 후 계약서를 작성하고, 계약서 작성 시에는 내용을 꼼꼼하게 확인하고 이해가 가지 않는 부분은 직원에게 다시 확인한 후 서명할 필요가 있음. 계약 후에는 계약서 사본, 투자설명서, 약관 등을 반드시 수령하여 추후 계약내용 등의 확인이 필요할 때 활용할 수 있도록 해야 함.

▶ **리스상품은 제품 등을 구입하지 않고 일정금액을 매월 지불하고 사용할 수 있고 교체가 쉽다는 장점이 있으나, 계약 해지 등의 경우에 구입할 경우 보다 더 많은 비용이 발생할 수 있으므로 상품 가입 시 유의해야 함.**

리스의 경우 초기에 적은 비용이 들어가고 경우에 따라서는 계약을 해지하고 다른 제품으로 교체하는데 비교적 용이하나, 장기간 사용할

경우 오히려 구입할 때 보다 더 많은 비용이 발생할 수 있고 일정 기한 내에 계약을 해지할 경우 높은 중도해지수수료를 부담해야 하므로 유의해야 함.

리스 계약을 중도에 해지하는 경우 반납, 승계, 양도 등 선택에 따라 중도해지수수료 등 리스이용자가 부담하는 비용이 달라질 수 있음. 특히, 차량 리스 계약을 중도해지 하면서 중고차 매매업체에 리스 계약을 승계하는 경우 리스이용자는 승계수수료만 부담하고, 중도해지수수료는 중고차 매매업체가 부담해야 하나, 중도해지 수수료까지 이용자에게 부담시키는 경우가 있어 주의가 필요함.

따라서, 리스계약을 체결할 때에는 이용기간 등을 고려하여 구매 시 발생하는 비용과 리스 이용 시 부담하는 금액을 비교해 보고, 계약 시에는 월 리스료, 중도해지수수료, 계약종료 후 제품인수 조건 등 계약의 중요 내용에 대해 정확하게 확인하는 것이 필요함.

특히, 차량자체의 구입비용뿐아니라 리스회사의 영업 비용 (영업사원에 지급되는 수수료, 취·등록세 등)이 월 리스료에 포함되어 청구되므로, 리스 계약 이전에 리스회사측에 이 부분을 문의하여 리스 계약 여부를 결정하는 것이 중요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 사업자가 일방적으로 중단한 차량 재구매 혜택 이행 요구

사건 개요

o L씨는 M사의 할부금융을 이용하여 차량을 구매하면 추후 차량 재구매 시 차량가 1% 및 금리 1% 할인 혜택이 제공된다는 안내를 받고 2017.12.29. M사와 할부금융 계약을 체결함.

o 2018.11. 차량을 재구매하며 M사에 할인 혜택 이행을 요구하였으나, 2018. 7.부터 금리 1%만 할인되는 것으로 할인혜택이 변경되었다는 이유로 차량가 1% 할인을 거부함.

쟁점 사항

계약 체결 당시 M사가 제시한 할인 혜택(차량 재구매 시 차량가 및 금리 각 1% 할인)을 사업자 사정에 따라 일방적으로 중단하는 것이 타당한지 여부

판단 경위

M사의 재구매 혜택 안내문에는 할부금융 계약을 체결한 고객을 대상으로 할인 혜택이 제공된다고 기재되어 있으므로 이 사건 할부금융 계약에 포함된 내용으로 보는 것이 타당하고, 신청인이 M사의 할부금융을 이용한 이유 또한 차량 재구매 시 제공되는 금리 및 차량가 1% 할인이 주는 이점이 크다고 생각하였기 때문이므로 재구매 혜택 내용은 신청인의 의사결정에 중대한 영향을 미치는 중요한 내용이라 할 것임. 따라서 해당 내용은 계약 당사자 상호간의 합의를 통하여 변경이나 축소여부가 결정되어야 하고 당사자 일방이 독단적으로 결정하거나 변경할 수는 없다고 판단됨. 즉, 피신청인의 내부 사정으로 혜택을 일방적으로 축소한 것은 합당한 사정변경으로 보기 어려우므로 신청인에게 제공되지 않은 차량가 1% 할인에 해당하는 금액(806,000원)을 지급함이 상당함.

처리 결과

피신청인이 차량가 1% 할인을 거부하여 소비자분쟁조정위원회 상정함.

▣ 담보물 임의 처분에 따른 보상 요구

사건 개요

o N씨는 2018.3.28. 전당포사업자를 통해 시계를 담보로 총 3,000,000원 대출을 받았고 만기(2018.4.27.)가 도래하였으나 개인사정으로 인해 대출금과 이자를 변제하지 못하였으며 휴대폰 번호가 변경되었으나 전당포사업자에게 이를 알리지 못함.

o 2018.5.21. 대출금 변제를 위해 사업장을 방문하였으나 연락이 어려웠고 대출 만기로 인해 해당 물품을 처분하였다고 하여 N씨는 대출 원리금을 변제하고 남은 잔액에 대해 환급해 줄 것을 요구하였으나 전당포사업자가 거부함.

쟁점 사항

특약(약정변제일까지 원금과 이자를 상환하지 않는 경우, 별도의 통지 없이 담보물을 처분한다 등)에 따라 담보물을 임의 처분한 경우, 담보물 처분 차액 환급 의무

판단 경위

담보물 처분 전 사전통지나 담보보충 요구는 채무자 보호를 위하여 반드시 필요한 절차라고 할 것이므로 '통지 없이 언제든지 담보물을 처분할 수 있다'는 약관 조항은 고객에게 부당하게 불리하여 공정성을 잃은 조항으로 약관의 규제에 관한 법률에 따라 무효라고 볼 여지가 있다고 할 것임.

또한, 담보물 처분비용 등을 공제한 처분가액을 피담보채무액(이 사건 대여원리금)에 충당한 후 그 부족액 또는 잔여액에 대하여는 당사자 사이에 정산의무가 발생한다고 봄이 상당하므로(대법원 2007다11996 판결) 전당포사업자는 담보물을 처분 후 원리금을 상환하고 남은 잔액에 대해 L씨에게 환급함이 상당할 것임.

처리 결과

전당포사업자가 약 7,000,000원 정도에 담보물건을 처분하였다고 답변하여 담보물 처분 금액에서 대출 원금 및 이자, 담보물 평가 등 매매에 소요된 비용 등을 공제하고 남은 잔액을 환급할 것을 권고하여 최종적으로 총 2,000,000원을 환급할 의사가 있다고 밝혔으나, N씨는 해당 시계의 중고매매가가 처분가액보다 높으므로 최소 3,000,000원 이상 환급을 요구하며 합의를 거부함.

5. 농 · 수 · 축산용품

가. 피해구제 접수 현황

농 · 수 · 축산용품 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 67건으로 2017년 58건 대비 15.5% 증가함.

표 2-32 : 피해구제 접수 현황(농·수·축산용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	51	58	67
증 감	-	7 (13.7)	9 (15.5)

품목별로는 농업용기계가 38건(56.7%), 다음으로는 농업용 시설자재 10건(14.9%), 묘목·모종·종자 9건(13.4%), 농약 4건(6.0%) 등임.

표 2-33 : 품목별 접수 현황(농·수·축산용품)

단위 : 건, (%)

구 분	농업용 기계	농업용 시설자재	묘목·모종·종자	농약	축산 자재	어업 용품	비료	계
건 수	38 (56.7)	10 (14.9)	9 (13.4)	4 (6.0)	3 (4.5)	2 (3.0)	1 (1.5)	67 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 농기계 하자, 묘목 불량 등 품질 · A/S와 관련된 피해가 36건(53.7%), 계약해제 · 청약철회 · 계약불이행 등 계약 관련 피해가 19건(28.3%), 표시·광고 6건(9.0%), 안전문제 3건(4.5%) 등의 순이었음.

표 2-34 : 피해 유형별 현황(농·수·축산용품)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약관련[1)]	표시 · 광고	안전관련	부당행위	기타	계
건 수	36 (53.7)	19 (28.3)	6 (9.0)	3 (4.5)	2 (3.0)	1 (1.5)	67 (100.0)

1) 계약해제·해지, 계약불이행, 청약철회 등

다. 처리 결과

농·수· 축산용품 피해 중 합의가 성립된 건은 33건(49.2%)으로 반 정도가 합의되었으며, 정보제공・상담기타로 종결된 사건이 27건(40.3%), 조정신청 3건(4.5%)의 순이었음.

농작물의 피해 발생에는 실제 투입된 원료 외에 기후나 토양에 따른 환경적인 요인과 농가별 영농방법의 차이에 의한 기술적인 요인 등 여러 가지 복합적인 원인이 작용하여 책임소재 규명이 어려움.

또한 피해가 발생한 직후 농가들의 대응이 미숙하여 소비자피해 현장을 보존하지 못하거나, 농업 전문기관의 원인규명 절차 등을 간과하면서 입증근거를 확보하기 어려워 보상을 요구하기가 쉽지 않음.

합의 건 중에는 환급이 16건(23.9%)으로 가장 많았고, 다음으로 수리・보수 5건(7.5%), 배상, 교환, 계약해제가 각각 3건(4.5%) 등의 순이었음.

표 2-35 : 처리 결과별 현황(농·수·축산용품)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	취하중지	조정신청	계
	환급	수리·보수	배상	교환	계약해제	계약이행	부당행위시정	소계				
건수	16 (23.9)	5 (7.5)	3 (4.5)	3 (4.5)	3 (4.5)	2 (3.0)	1 (1.3)	33 (49.2)	27 (40.3)	4 (6.0)	3 (4.5)	67 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 작물 피해 시 농업관련 전문기관 등을 통한 근거 확보

작물 관련 피해가 발생하면, 상당수 농가들이 과학적이고 체계적인 원인규명을 위한 노력에 소홀한 경우가 있음.

피해 발생 즉시 사업자에게 이의를 제기하고 농업 관련 전문기관(농촌진흥청, 농업기술센터 등)에도 피해 사실을 통보하여 신속한 원인규명을 요구하는 한편 피해 현장에 대한 보존과 작물의 상태를 비디오, 사진 등으로 촬영해 두고 영농일지를 작성하여 작물 재배의 모든 과정을 기술해 놓는 것이 바람직함.

▶ 구입 농기계에 대한 정보 숙지

농산물 건조기 등 농기계 구입 시 제품에 대한 정보가 부족한 상태에서 판매원의 설명에만 의존하다보니, 품질과 가격 등에 대한 분쟁이 빈번하게 발생하고 있음.

제품을 구입하기 전에 사업자가 제시하는 카탈로그와 제품 안내 설명서 등을 충분히 숙지하고, 구입하려는 제품의 주요 기능 등을 계약서에 명시해야 함. 또한 이와는 별도로 인근 농협 등을 통해 구입하려는 제품에 대한 정보를 확인하며, 만일 문제가 발생하면 농협이나 행정기관, 가족들에게 신속히 알리고 도움을 요청함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 충전이 되지 않는 예초기 구입가 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2018.6.11. 전자상거래로 예초기를 83,900원에 구입하여 사용하던 중 충전이 되지 않는 하자가 발생하여 피신청인에게 이의제기 하니 50,000원을 지급하면 새 제품으로 교환해 주겠다고 함.

쟁점 사항

제품의 하자 여부 및 하자 보수 범위

판단 경위

이 사건의 경우 제품에 하자가 있음을 피신청인이 인정하면서도 제품의 특성상 수리가 불가능하다며 추가 대금을 지급하면 교환해 주겠다고 하나 제품의 하자가 인정되고 수리가 불가하므로 무상으로 교환하는 것이 타당해 보임.

처리 결과

사업자가 신청인의 추가 비용 부담 없이 제품을 교환함.

▣ 청약철회한 농사용 분무기 구입가 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2018.7.14. 전자상거래로 농사용 분무기를 22,910원에 구입함.
o 배송 후 확인해 보니 사용목적에 맞지 않아 기간 내 청약철회하고 구입가 환급을 요구하였으나 거부함.

쟁점 사항

단순변심에 의한 청약철회 인정 여부

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따르면 신청인은 구입 후 7일 이내(배송일이 구입일과 다른 경우 배송일로부터 7일이내) 청약철회 할 수 있도록 규정되어 있고 신청인이 청약철회 기간 내 철회하겠다는 의사표시를 한 사실이 인정됨.

처리 결과

사업자가 구입가 22,910원을 환급함.

6. 방문 · 통신교육서비스

가. 피해구제 접수 현황

방문·통신교육서비스 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 총 482건으로 2017년 592건 대비 18.6% 감소함.

표 2-36 : 피해구제 접수 현황(방문·통신교육)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	790	592	482
증 감	-	△198 (△25.1)	△110 (△18.6)

품목별로는 인터넷교육서비스가 438건(90.9%)으로 대다수를 차지함. 특히 인터넷교육서비스는 2016년 753건(95.3%), 2017년 553건(93.4%), 2018년 438건(90.9%)으로 점차 감소하고 있으나, 여전히 높은 비중을 차지하고 있음.

이 밖에 방문 · 전화교육은 25건(5.2%), 국내 · 외 캠프는 9건(1.8%) 접수된 것으로 나타남.

표 2-37 : 품목별 접수 현황(방문·통신교육)

단위 : 건, (%)

구 분	인터넷 교육서비스	방문 · 전화 교육	국내 · 외 캠프	기타	계
건 수	438 (90.9)	25 (5.2)	9 (1.8)	10 (2.1)	482 (100.0)

나. 피해 유형

계속 거래가 일반적인 방문·통신교육서비스의 주요 피해 유형은 사업자의 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 과도한 위약금 청구 등 계약 관련 피해가 436건(90.5%)으로 대부분을 차지함. 이 밖에 품질 18건(3.7%), 표시·광고 15건(3.1%), 부당행위 8건(1.7%) 등 임.

표 2-38 : 피해 유형별 현황(방문·통신교육)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질	표시·광고	부당행위[2]	약관	기타[3]	계
건 수	436 (90.5)	18 (3.7)	15 (3.1)	8 (1.7)	2 (0.4)	3 (0.6)	482 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행, 무능력자계약
2) 부당채권추심, 부당행위
3) 단순문의·상담, 거래관행 등

다. 처리 결과

방문·통신교육서비스 중 281건(58.3%)이 합의로 처리되었음. 이 중 환급이 134건(27.8%)으로 가장 많았고, 계약해제가 108건(22.4%), 계약이행 26건(5.4%), 부당행위시정 7건(1.4%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 42건(8.7%) 이었음. 이 밖에 정보제공·상담기타 134건(27.8%), 취하중지·처리 불능인 경우가 25건(5.2%) 이었음.

표 2-39 : 처리 결과별 현황(방문·통신교육)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립						조정 신청	정보 제공·상담 기타	취하 중지·처리 불능	계
	환급	계약 해제	계약 이행	부당 행위 시정	배상·교환	소계				
건수	134 (27.8)	108 (22.4)	26 (5.4)	7 (1.4)	6 (1.3)	281 (58.3)	42 (8.7)	134 (27.8)	25 (5.2)	**482 (100.0)**

라. 소비자 주의사항

▶ 계약기간, 서비스 내용, 위약금 등 계약서 내용 꼼꼼하게 확인

특약을 이유로 해지를 거부하거나 중도 해지 시 할인 전 정상가로 계산하여 환급하는 경우도 있으므로 특약사항 및 해지 위약금 등에 대해 계약서 내용을 꼼꼼히 확인하고, 구두로 약정하는 내용도 반드시 계약서에 기재

▶ 제공받은 사은품은 중도 해지 시 비용이 청구될 수 있으므로 무료 사은품이라는 말에 현혹되지 말고, 계약서에 사은품 명칭과 가격이 명시되어 있는지 확인 필요

계약서에 사은품 명칭과 가격 등이 명시되어 있는 불필요한 사은품은 거절

▶ 의무이용기간 설정 약관은 효력 인정되기 어려움

1개월 이상 계약인 경우 「방문판매법」상 계속거래에 해당되어 언제든 중도 해지가 가능하며, 의무이용기간 또는 일정기간 이내 계약해지 불가라는 약정이 있더라도 「약관의 규제에 관한 법률」에 따라 효력을 인정받기 어려움.

▶ 미성년자가 체결한 계약인 경우에도 부모 등 법정 대리인이 동의한 사실이 있으면 민법에 따라 취소 불가능

성년 연령은 민법상 만 19세이므로 대학 신입생의 경우에도 미성년자 계약 취소가 불가능할 수 있고, 미성년자라 하더라도 부모 등 법정대리인이 동 계약사실을 알고 동의한 경우 취소가 불가능하므로 주의할 필요

▶ 초 · 중 · 고교 교과 관련 인터넷강의 해지 시 위약금 부담 의무 없음

초·중·고등학교 교과 관련 인터넷강의는 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」(원격교육시설)의 “교습비 반환기준”에 따라 계약해지 시 위약금 부담의무가 없고, 실제 수강한 부분에 해당하는 금액을 뺀 나머지를 환급받을 수 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 인터넷교육서비스 의무수강기간으로 환급 거부한 계약 건 청약철회 요구

사건 개요

o A씨는 2018.1.24. 피신청인의 방문판매로 자녀의 인터넷교육 서비스를 1년 계약하고, 대금 2,112,000원을 신용카드 할부로 결제함.
o 개인적인 사정으로 수강 시작 전 계약해지를 요구하였으나, 피신청인은 6개월 의무수강 기간을 이유로 위약금을 청구함.
o A씨는 관련법에 의거 위약금 공제 없이 전액 환급 요구함.

쟁점 사항

의무사용기간 동안 계약해지 및 환급 불가 인정 여부

판단 경위

1개월 이상 계약인 경우 「방문판매 등에 관한 법률」상 계속거래에 해당되어 동법 제31조에 의거하여 언제든지 중도 해지가 가능하고, 의무사용기간 동안 환급이 불가하다는 것은 「약관의 규제에 관한 법률」 제9조 제1호에 의거하여 무효로 판단되는 바, 피신청인이 주장하는 의무사용기간 동안 계약해지 및 환급 불가 조항은 인정되지 않음.

처리 결과

관련법에 의거하여 피신청인에게 계약해지 및 환급을 권고하니, 위약금 공제 없이 전액 2,112,000원을 환급 함.

▣ 인터넷교육서비스 중도해지로 인한 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2018.2.24. 피신청인과 인터넷강의 수강 계약을 체결하고 150,000원을 신용카드 할부로 결제함.(계약기간 : 2018.2.24. ~ 2018.5.1.)

o 개인사정으로 2018.3.15. 계약해지 및 환급을 요구하였으나, 피신청인은 결제일 기준 7일 이내 또는 진도율 0%일 경우에만 환급이 가능하다며 거부함.

o B씨는 관련 법률에 따른 이용대금 환급 요구함.

쟁점 사항

인터넷교육서비스 중도해지 시 계약해지 및 환급 거부 인정 여부

판단 경위

1개월 이상 계약인 경우 「방문판매 등에 관한 법률」상 계속거래에 해당되어 동법 제31조에 의거하여 언제든 중도 해지가 가능하며, 의무이용기간 또는 일정기간 이내 계약해지 불가라는 약정이 있더라도 「약관의 규제에 관한 법률」 제9조 제1항에 따라 효력을 인정받기 어려움.

처리 결과

이 사건 계약은 평생교육법에 의거하여 학습비가 반환되어야 하고, 「방문판매 등에 관한 법률」에서 고시하고 있는 계속거래에 해당되어 환급을 거부하는 것은 「약관의 규제에 관한 법률」 제9조 제1호에 의거하여 무효로 판단되는 바, 신청인이 실제 수강한 기간에 해당하는 금액 공제 후 환급되어야 하나, 민원이 가중되는 점을 감안하여 전액 환급 하는 것으로 양 당사자가 합의함.

7. 보건·위생용품

가. 피해구제 접수 현황

보건・위생용품 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 893건으로 2017년 803건 대비 11.2% 증가하였음.

표 2-40 : 피해구제 접수 현황(보건·위생용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	600	803	893
증 감	-	203 (33.8)	90 (11.2)

* 의약품 제외

품목별로는 화장품류가 320건(35.8%)으로 가장 많은 비중을 차지했음. 다음으로는 의료용구가 288건(32.3%), 이·미용기구 129건(14.4%) 시력보조기구 80건(9.0%)등의 순으로 나타남.

표 2-41 : 품목별 현황(보건·위생용품)

단위 : 건, (%)

구분	화장품류	의료용구	이·미용기구	시력보조기구	기타보건위생용품	의약품	안경 및 의료용구	계
건수	320 (35.8)	288 (32.3)	129 (14.4)	80 (9.0)	54 (6.0)	21 (2.4)	1 (0.1)	893 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 과도한 위약금 청구, 무능력자 계약 등 계약 관련 피해가 386건(43.2%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질·AS 관련 피해가 358건(40.1%), 부작용 발생 등 안전 관련 피해 80건(9.0%), 표시・광고 관련 피해 46건(5.1%) 등의 순으로 나타남.

표 2-42 : 피해 유형별 현황(보건·위생용품)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	안전 관련	표시·광고	부당 행위	가격·요금	기타[2]	계
건 수	386 (43.2)	358 (40.1)	80 (9.0)	46 (5.1)	14 (1.6)	4 (0.4)	5 (0.6)	893 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 단순문의 · 상담 등

다. 처리 결과

보건 · 위생용품 피해 중 516건(57.8%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 275건(30.8%)으로 가장 많았으며, 다음으로 배상 67건(7.5%), 교환 49건(5.5%), 계약해제 46건(5.2%), 수리 · 보수 36건(4.1%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 250건(28.0%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 84건(9.4%), 취하중지·처리불능이 43건(4.8%) 순으로 나타남.

표 2-43 : 처리 결과별 현황(보건·위생용품)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	배상	교환	계약해제	수리·보수	계약이행	부당행위시정	소계				
건수	275 (30.8)	67 (7.5)	49 (5.5)	46 (5.2)	36 (4.1)	33 (3.7)	10 (1.0)	516 (57.8)	250 (28.0)	84 (9.4)	43 (4.8)	893 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 화장품 판매업자가 제공하는 각종 혜택에 현혹되지 말고 고가의 화장품 구매에 신중을 기해야 함.

SNS, 전화 권유 및 노상에서 무료마사지·할인혜택 등을 미끼로 영업소로 유도한 후에 고가의 화장품 계약을 권유하는 경우가 많음. 특히 미성년자를 대상으로 계약 후 법적처리, 신용불량 등을 운운하며 법정대리인에게 계약을 추인시키는 피해가 발생하고 있으며, 계약을 취소하려고 해도 제품을 이미 개봉했다는 이유로 거부하는 경우도 있음. 따라서 소비자들은 불필요한 사은품이나 무료 행사 등에 현혹되지 말아야 함.

미성년자 계약은 「방문판매 등에 관한 법률」 및 「민법」에 따라 청약철회 또는 계약취소가 가능한데, 화장품을 개봉하여 사용하였더라도, 현존하는 한도에서 반환이 가능함. 또한 피부트러블 등 부작용 발생을 예방하기 위해서는 사용 전 첩포검사(피부반응테스트) 등을 통해 본인 피부에 적합한지 여부를 판단해야 함. 만일 화장품 성분에 의한 부작용이 발생했다면, 즉시 사업자에게 통보하고, 전문 의료기관의 진단을 받아 소견서, 관련영수증 등 근거를 확보함.

▶ 의료용구(전동휠체어, 안경, 보청기 등) 구매 시 실제 효능 여부를 확인하고 시용해 본 후 본인에게 적합한 제품을 선택함.

의료용구 특성상 이용자 대부분이 과대광고에 현혹되기 쉬운 노인 소비자임. 제품의 품질에 대한 분쟁 발생 시 시험검사를 통해 확인이 가능할 수 있으나, 개별 소비자들이 이를 규명하기는 쉽지 않음.

보청기의 경우 광고와 달리 청력보정 효과가 없다는 피해가 많은데 하자 여부를 확인하기 어려워 원활한 보상이 안 되고 있음. 또한 안경 및 렌즈는 개인 맞춤 제품으로 정확한 하자가 입증되지 않으면 교환이나 환급이 어려운 품목임. 특히 안경점에서 시력 측정 후 안경을 제작하여 문제가 되는 경우가 있는데, 안경 제작 전 안과 전문의에게 진료를 받는 것이 피해 예방에 도움이 됨. 이처럼 제품 구매 전에는 사용 후기 및 효능 등을 꼼꼼히 확인하고 직접 시용해 본 후 본인에게 적합한 기구를 선택하는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 온라인 몰에서 구입한 화장도구의 청약철회 요구

사건 개요

o A씨는 2018.9.30. 온라인몰을 통해 화장도구(브러쉬) 세트를 44,900원에 구입함.
o 상품을 배송 받아 확인하기 위하여 상자에 부착된 스티커 테이프를 절단함.
o A씨는 화장도구(브러쉬) 세트가 재판매 제품이라고 판단하여 반품을 요구함.
o 사업자는 상자에 부착된 스티커 테이프를 개봉하여 상품의 가치를 훼손하였다며 반품을 거부함.

쟁점 사항

소비자의 상품 훼손 인정 여부

판단 경위

'훼손'에 대하여 표준국어대사전, 고려대한국어사전에서는 '헐거나 깨뜨려 못 쓰게 만듦.'을 뜻한다고 보고 있음.
한편 전자상거래법 제17조 제2항 제1호에서는 '소비자의 사용 또는 일부 소비로 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우'로 규정하고 있는 바, 이와 같은 사정을 종합하여 보았을 때, 제1호의 훼손은 사용으로 인하여 재화의 가치가 감소한 경우를 말하는 것이 아니라, 외형 및 기능에 손상을 가한 경우를 말한다고 사료됨.
결과적으로 소비자가 상자에 부착된 스티커 테이프를 제거한 행위가 상품의 가치를 훼손시켰다고 보기 어려우므로 사업자의 훼손 주장은 이유 없음.

처리 결과

사업자가 청약철회 요구를 수용하고 44,900원을 환급함.

▣ 방문판매로 구입한 보청기 청약철회 요구

사건 개요

o B씨는 2018.8.30. 무료체험 신문광고를 보고 피신청인에게 연락 후 영업사원의 방문 및 권유에 따라 보청기를 110만원에 신용카드로 할부 결제함.

o 익일 보청기를 끼고 휴대폰을 사용해 본 결과 통화가 불가능하여 문의하였고 담당자가 알려준 사용법대로 사용하였으나 휴대폰 통화 자체가 불가능하여 환급을 요구하니 고가 제품을 이유로 거부함.

o 신청인은 보청기 구입 과정에서 청력검사도 하지 않았고, 시제품 테스트도 하지 않았으며 착용 시 휴대폰 사용은 불가하다는 안내를 받지 못하였다며 구입가 환급 요구함.

쟁점 사항

방문판매로 구입한 의료기기 정보제공 미흡에 의한 청약철회 가능 여부

판단 경위

「방문판매등에 관한 법률」 제7조(방문판매자등의소비자에 대한 정보제공의무 등)에 의거 방문판매업자등은 재화 등의 판매에 관한 계약을 체결하기 전에 소비자가 계약의 내용을 이해할 수 있도록 재화 등의 명칭, 종류, 내용, 소비자의 구매 여부 판단에 영향을 주는 거래조건 등을 설명하여야 한다.

처리 결과

사업자가 이 건 보청기 카드매출을 취소 처리함.

8. 보건 · 위생서비스

가. 피해구제 접수 현황

보건 · 위생서비스 분야의 2018년도 피해구제 접수 건은 589건으로, 2017년의 562건보다 4.8% 증가함.

표 2-44 : 피해구제 접수 현황(보건 · 위생서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	500	562	589
증 감	-	62 (12.4)	27 (4.8)

품목별로는 이 · 미용 서비스 관련 피해가 490건(83.2%)으로 가장 많았고, 위생서비스 60건(10.2%), 목욕서비스 38건(6.5%)순으로 나타남.

표 2-45 : 품목별 현황(보건 · 위생서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	이 · 미용 서비스	위생서비스	목욕서비스	복지서비스	계
건 수	490 (83.2)	60 (10.2)	38 (6.5)	1 (0.1)	589 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제 · 해지 및 청약철회, 계약불이행, 등 계약 관련 피해가 400건(67.9%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질 및 A/S 관련 피해가 135건(22.9%), 안전관련 피해가 30건(5.1%), 부당행위 10건(1.7%), 가격 · 요금 관련 피해가 9건(1.5%) 등의 순으로 나타남.

표 2-46 : 피해 유형별 현황(보건·위생서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	안전 관련	부당 행위	가격·요금	표시·광고	기타[2]	계
건 수	400 (67.9)	135 (22.9)	30 (5.1)	10 (1.7)	9 (1.5)	3 (0.5)	2 (0.4)	589 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 단순문의·상담, 거래관행 등

다. 처리 결과

보건·위생서비스 피해 중 332건(56.4%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 204건(34.6%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 67건(11.4%), 계약해제 34건(5.8%), 계약이행 14건(2.4%), 부당행위시정 6건(1.0%), 수리·보수 5건(0.8%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 197건(33.4%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 31건(5.3%), 취하중지·처리불능인 경우가 29건(4.9%)으로 나타남.

표 2-47 : 처리 결과별 현황(보건·위생서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	배상	계약해제	계약이행	부당행위시정	수리·보수	교환	소계				
건수	204 (34.6)	67 (11.4)	34 (5.8)	14 (2.4)	6 (1.0)	5 (0.8)	2 (0.4)	332 (56.4)	197 (33.4)	31 (5.3)	29 (4.9)	589 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ **계약서에 명시된 해약 · 환급 기준, 유효기간 등 계약내용을 꼼꼼히 살피고, 구두로 약정한 내용이나 무료 서비스 등은 계약서에 기록하며 담당자 성명과 서명을 받아두고 반드시 계약서를 교부받아 보관해야 함.**

특히, 방문판매나 노상판매 등으로 계약을 체결한 경우는 계약 체결 후 14일 이내에 청약철회가 가능하며, 카드 20만원이상 2개월이상의 할부계약인 경우에는 7일이내 청약철회가 가능하므로 내용증명우편으로 청약 철회 의사를 명확하게 밝히는 것이 중요함.

▶ 피부 · 체형관리서비스는 대부분 이용대금이 고가이고 1개월 이상의 계속거래인 경우가 많아 사업자의 폐업, 영업양도, 유효기간 만료 등에 따른 계약 불이행에 대비하여 신용카드회사에 할부 항변권을 행사할 수 있도록 현금 보다는 카드할부 결제가 바람직함. 특히 화장품 구입에 따른 무료서비스로 제공되는 계약인지 잘 살펴보아야 하며, 계약서 및 회원관리 카드 작성시 화장품 구입으로 변형된 계약인지의 여부에 대한 확인이 반드시 필요함.

▶ 신체 부작용이 발생하였을 경우에는 즉시 관리를 중단하고 전문의의 치료를 받아야 하며 손해배상을 요구하기 위해 피해사진 및 의사의 소견서 등 객관적인 입증자료(패치테스트결과서, 치료영수증 등)를 확보하는 것이 중요함.

▶ 서비스 이용 중 화장품을 제공받은 경우, 계약해지 시 화장품을 개봉하였다는 이유로 과도한 위약금을 부담하게 될 수도 있으므로 계약에 확신이 없는 경우 제공받은 화장품을 개봉하지 않도록 함.

▶ 피부 · 체형관리 및 개선을 위해 "~kg 감량 보장", "~% 축소 책임제" 등의 허위 · 과장광고에 현혹되지 말아야 하며, 관리나 시술에만 의존하기 보다는 꾸준한 운동과 적절한 식이요법을 병행하는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 개인 사정으로 중도해지 요구한 피부관리서비스 대금 환급 요구

사건 개요

o S씨는 2018.7.1. 박람회에서 피부관리서비스 1회권 구입후, 동년 8월에 1회를 관리받았으며 피신청인의 설득에 의하여 고가의 피부관리서비스 회원권(20회)을 357만원에 결제함.

o 매회 관리 받고 나면 몸이 아프고 몸살이 나서 남은 횟수에 대한 환급을 요구하였으나 환급은 불가하다며 거부함.

o S씨는 계약 시 환급불가에 대해 설명을 듣지 못하였고, 계약서도 교부받지 못하였다며 남은 횟수에 대해 환급을 요구함.

쟁점 사항

소비자 귀책사유로 계약해지한 경우 환급금 산정

판단 경위

소비자분쟁해결기준에서는 소비자의 귀책사유로 인한 계약 해지 시 소비자는 해지일까지의 이용일수(또는 이용횟수)에 해당하는 금액과 총 이용금액의 10%를 부담하도록 정하고 있음. 이 건의 경우 계약 시 소비자의 사정으로 중도해지 시 공제되는 관리서비스 비용 및 화장품 가격에 대한 사전고지 및 위약금에 대한 사전고지를 하지 않았으므로 중도해지에 따른 환급 금액 조정이 타당할 것으로 보임.

처리 결과

사업자에게 계약 당시 계약서를 교부하지 않고 중도해지 위약금에 대해서도 사전고지하지 않은 과실이 있으므로 소비자분쟁해결기준에 따른 환급을 권고하니 이를 인정하고 이용요금 및 위약금 10%, 화장품 사용에 대한 일부배상 등을 포함하여 1,570,000원을 공제하고 2,000,000원을 환급함.

▣ 매직 셋팅 펌 시술 후 손상된 머리에 대한 손해배상 요구

사건 개요

o L씨는 2018.4.8. 염색시술(색상 : 진한갈색) 후 40,000원을 현금 결제함.
o 피신청인은 L씨의 요구를 무시한 채 진한갈색이 아닌 검정색으로 시술하고, 염색약 도포 후 1시간가량 방치해 두어 두피와 피부에 진물이 나는 상황이 발생하였으며, 병원 처방에 따라 일주일 동안 생리식염수로만 머리를 감을 수 있었고, 외부활동은 일체 할 수 없는 상황에 이르렀음. 염색 시술비 40,000원과 병원 약값 30,000원 등 총 70,000원은 환급 받은 상태이나, 추후 상태 복원에 대한 피해배상이 없는 상태임.
o 또한 검정색 염색은 몇 달이 지나야 다른 색으로의 염색이 가능한 바, 피신청인의 잘못된 시술로 이내 추후 원상회복에 필요한 염색비용 및 두피, 피부 손상으로 인한 복원, 재생치료비용 및 정신적 피해배상을 요구함.

쟁점 사항

신체상의 피해가 발생한 경우 사업자의 손해배상 책임 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준의 미용업에 의하면 신체상의 피해가 발생된 경우 사업자의 책임 하에 원상회복하고, 원상회복이 불가능한 경우 손해배상하도록 규정함. 정신적 손해배상은 정해진 바 없으며, 신체상 피해 발생한 부분을 고려하여 일정부분 배상이 이루어져야 할 것으로 보임.

처리 결과

사업자에게 관련 규정에 따른 배상을 권고한 바 50만원을 배상하는 것으로 양당사자가 합의함.

9. 보일러 및 온수기 설비

가. 피해구제 접수 현황

보일러 및 온수기 설비 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 총 177건으로, 2017년 162건 대비 9.3% 증가함.

표 2-48 : 피해구제 접수 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	135	162	177
증 감	-	27 (20.0)	15 (9.3)

보일러는 1월~2월 및 11월~12월 등 겨울철에 가장 많이 접수되었으나, 최근에는 계절에 관계없이 꾸준히 접수되는 것으로 나타남.

표 2-49 : 월별 접수 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
건수	28 (15.8)	16 (9.0)	15 (8.5)	19 (10.7)	10 (5.6)	10 (5.6)	11 (6.3)	8 (4.5)	9 (5.2)	22 (12.4)	16 (9.0)	13 (7.4)	177 (100.0)

품목별로는 가스보일러 88건(49.7%), 전기보일러 35건(19.8%), 태양열온수기 26건(14.7%), 화목보일러 10건(5.6%), 기름보일러 7건(4.0%), 전기온수기 6건(3.4%), 가스온수기 5건(2.8%) 순으로 나타남.

표 2-50 : 품목별 접수 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구 분	가스 보일러	전기 보일러	태양열 온수기	화목 보일러	기름 보일러	전기 온수기	가스 온수기	계
건 수	88 (49.7)	35 (19.8)	26 (14.7)	10 (5.6)	7 (4.0)	6 (3.4)	5 (2.8)	177 (100.0)

나. 피해 유형

피해유형별로는 제품하자 등 품질 · A/S 관련 피해가 106건(59.9%)으로 가장 많았고, 계약관련 피해도 58건(32.8%)임. 다음으로 안전 5건(2.8%), 부당행위 4건(2.3%) 순으로 나타남.

표 2-51 : 피해 유형별 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련[1)]	안전 관련	부당 행위	가격·요금	표시·광고	계
건 수	106 (59.9)	58 (32.8)	5 (2.8)	4 (2.3)	3 (1.6)	1 (0.6)	177 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행 등

다. 처리 결과

보일러 및 온수기 설비 피해 중 합의가 성립된 경우는 83건(46.9%)임. 이 중 수리·보수가 30건(16.9%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 16건(9.1%), 배상 15건(8.5%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공 · 상담기타 로 처리된 경우는 78건(44.1%)이었으며, 이 밖에 소비자분쟁조정위원회에 조정신청 된 건이 11건(6.2%) 등이 있었음.

표 2-52 : 처리 결과별 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								정보 제공·상담 기타	조정 신청	취하 중지·처리 불능	계
	수리 보수	환급	배상	계약 해제	교환	부당 행위 시정	계약 이행	소계				
건 수	30 (16.9)	16 (9.1)	15 (8.5)	8 (4.5)	6 (3.4)	6 (3.4)	2 (1.1)	83 (46.9)	78 (44.1)	11 (6.2)	5 (2.8)	177 (100.0)

라. 소비자 주의사항

보일러의 경우 한 번 설치하면 비용 및 시간적인 측면에서 철거가 어렵고, 제품 결함인지 시공상 문제인지 원인을 규명하기가 쉽지 않기 때문에 설치 전 보일러 용량 및 에너지효율 등을 꼼꼼히 확인해야 함.

구입 전 시공업체나 제조사가 소비자분쟁해결기준에 표시된 품질보증기간(2년)을 준수하고 있는지, 열효율이나 제품 특성에 대해 비교한 후 선택할 필요가 있음.

또한, 동절기에 많이 사용되고 고장이 발생하는 경우 추위로 인한 불편을 겪어야하기 때문에, 본격적인 사용이 시작되는 겨울 전에 미리 보일러의 상태를 점검할 필요가 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 물 보충 기능에 오류가 발생한 가스보일러 무상 수리 요구

사건 개요

o A씨는 2017.10.1. 설치한 가스보일러 사용 중 2018.9.부터 매일 2회 물 보충을 해야 하는 문제가 발생하여 3회 이상 A/S를 요구하자 피신청인은 누수가 원인이라고 주장함.
o 주택 어디에서도 누수가 발견되지 않고 있는 것으로 보아 보일러 자체 하자로 보이므로 보일러 교환을 요구함.

쟁점 사항

소비자가 사용한 제품의 교환 요구 적정성

판단 경위

물보충 기능 오류가 매일 2회 이상 나타나는 것은 보일러를 정상적으로 사용하기 어려운 상태로 보이고, 소비자분쟁해결기준에 의하면 품질보증기간(2년) 이내에 정상적인 사용 상태에서 하자가 발생한 경우 무상수리를 하도록 규정하고 있으며, 수리 불가능 시 제품교환 또는 구입가 환급하도록 하고 있음. 사업자는 3회 이상 수리를 위해 방문하였으나 하자 원인을 규명하지 못하였고, 물보충 기능 오류 현상은 여전히 나타나는 바 수리가 불가능한 경우라면 교환 등으로 진행하는 것이 타당함.

처리 결과

사업자에게 해당 기준에 따라 보일러를 교환하도록 권고하니 보일러를 교환 설치함.

▣ 내부 부품이 부식된 보일러 피해보상 요구

사건 개요

o B씨는 2014.10. 가스온수보일러를 570,000원에 구입하여 설치함.
o 2018.9. 소음이 심하게 발생하여 수리를 의뢰하니 방문기사가 보일러를 열어보고 기기 내부 부품들이 심하게 부식되어 수리가 불가하다고 함.
o 구입 후 불과 4년도 채 사용하지 않았는데 기기 내부 부식으로 수리가 불가능한 보일러에 대한 피해보상을 요구함.

쟁점 사항

품질보증기간이 경과하고 부품보유기간 내 수리가 불가능한 보일러 보상 여부

판단 경위

사업자가 가스배관과 케이스 바닥이 부식되어 가스가 새고 보일러 내부 장치를 지탱하기 어려우며 수리를 위한 적합한 부품이 없어 수리가 사실상 어려움을 인정하고 있으며, 이건은 부품의무보유기간 내 부품이 없어 발생한 피해에 해당되고 품질보증기간이 경과하였으므로 정액감가상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급하는 것이 타당함.

처리 결과

사업자에게 소비자분쟁해결기준에 따른 정액 감가상각한 금액의 환급을 권고하니 277,000원을 환급함.

10. 보험

가. 피해구제 접수 현황

보험 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 917건으로 2017년 1,177건 대비 22.1% 감소함.

표 2-53 : 피해구제 접수 현황(보험)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	1,364	1,177	917
증 감	-	△187 (△13.7)	△260 (△22.1)

보험 중에서도 민영보험은 손해보험 434건, 생명보험 410건 등 총 844건이 접수되면서 전년 건 대비 259건(23.5%) 감소함. 자동차공제 및 협동조합공제(암, 질병이나 상해 등 건강·상해·기타공제) 등 공제보험은 73건으로 전년 대비 1건(1.4%) 감소함.

표 2-54 : 보험별 접수 현황(보험)

단위 : 건, (%)

구 분	민영보험			공제보험	계
	손해보험	생명보험	소계		
2017년	574 (48.8)	529 (44.9)	1,103 (93.7)	74 (6.3)	1,177 (100.0)
2018년	434 (47.3)	410 (44.7)	844 (92.0)	73 (8.0)	917 (100.0)
증 감	△140 (△24.4)	△119 (△22.5)	△259 (△23.5)	△1 (△1.4)	△260 (△22.1)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 부당행위가 416건(45.3%)으로 가장 많았고, 계약 관련 불이행 406건(44.3%), 계약해제 33건(3.6%), 가격 · 요금 1건(0.1%) 등이 있었음.

민영보험 중에는 건강(암 · 기타질병)보험이 458건(49.9%)으로 가장 많았으며, 이어서 종신보험이 75건(8.2%)이었음.

표 2-55 : 피해 유형별 현황(보험)

단위 : 건, (%)

구 분	보험	부당행위	계약관련	계약해제	가격·요금	품질·A/S	기타	계
민영보험	건강(암·기타질병)보험	190	236	13	-	2	17	458
	종신보험	25	42	6	-	-	2	75
	자동차보험	51	9	1	1	-	4	66
	상해보험	27	29	3	-	-	2	61
	연금보험	17	11	2	-	1	-	31
	기타민영보험	13	9	1	-	2	4	29
	실손보험	15	7	1	-	-	3	26
	통합보장보험	9	13	1	-	1	1	25
	제조물 · 생산 및 영업배상보험	12	1	-	-	2	8	23
	변액보험	9	3	2	-	-	1	15
	저축성보험	8	3	2	-	-	1	14
	단체보장보험	1	8	-	-	-	-	9
	여행자보험	1	2	-	-	-	1	4
	화재보험	1	2	1	-	-	-	4
	교육보험	3	-	-	-	-	-	3
	보증보험	1	-	-	-	-	-	1
공제보험		33	31	-	-	2	7	73
계		416 (45.3)	406 (44.3)	33 (3.6)	1 (0.1)	10 (1.1)	51 (5.6)	917 (100.0)

다. 처리 결과

민영보험 피해 중 250건(29.6%)이 합의가 성립됨. 이 중 계약이행이 173건(20.5%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 29건(3.4%), 부당행위시정 24건(2.8%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 6건(0.7%) 이었음. 이 밖에 취하중지인 경우가 147건(17.4%) 이었으며, 정보제공 · 상담기타 등으로 종결된 경우가 441건(52.3%) 이었음.

표 2-56 : 민영보험 처리결과 현황(보험)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						조정 신청	취하 중지	정보 제공 · 상담 기타	계
	계약 이행	환급	부당 행위 시정	배상	계약 해제	소계				
건 수	173 (20.5)	29 (3.4)	24 (2.8)	21 (2.5)	3 (0.4)	250 (29.6)	6 (0.7)	147 (17.4)	441 (52.3)	844 (100.0)

공제보험 피해 중에는 28건(38.4%)이 합의 성립되었으며, 정보제공 · 상담기타 등으로 종결된 경우가 43건(58.9%) 이었음.

표 2-57 : 공제보험 처리결과별 현황(보험)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립					조정 신청	취하 중지	정보 제공·상담 기타	계
	계약 이행	부당 행위 시정	환급	배상	소계				
건 수	18 (24.7)	5 (6.9)	3 (4.1)	2 (2.7)	28 (38.4)	-	2 (2.7)	43 (58.9)	73 (100.0)

라. 소비자 주의사항

일반적으로 보험 가입 시 보장내용, 면책내용, 보장기간 및 보험료 납입기간 등을 꼼꼼히 확인해야 함. 종신보험은 반드시 발생하는 '사망'이라는 보험사고에 대해 보장하는 것으로 다른 보험보다 사업비 및 위험보험료가 많아 보험료가 비쌀 수 있음. 그리고 종신보험을 연금으로 전환했을 때는 기본적인 사망보장이 없어지고 연금으로 전환되는 것으로 사망에 대한 보장을 못 받을 수 있으므로 유의해서 가입해야 함. 특히, 저축/연금 목적으로 종신보험을 가입하는 경우 종신보험은 저축/연금보험에 비해 사업비가 월등히 비싸 일반적인 저축/연금보험을 가입하는 것이 유리함.

병력사항 등 계약 전 알릴 의무 사항은 보험설계사에게 구두로 병력을 고지한 것은 효력이 없으므로 주의해야 하고, 청약서에 계약자 및 피보험자가 직접 기재해야 함.

또한 암으로 진단되지 않았다고 하더라도 2008년 이전에 가입한 피보험자가 진단된 직장 유암종의 경우 가입 당시 한국표준질병사인분류상 직장 유암종은 암으로 분류하므로 암진단보험금을 청구할 수 있음.

보험금 청구 및 구비서류를 제출받은 보험회사는 각 보험에서 정한 기간 내(서류접수 후 3영업일, 조사 확인필요 시 10영업일)에 보험금을 지급해야 하며, 기간 내에 지급하지 못할 시에는 이자를 지급해야함. 또한, 보험금 청구권은 보험금 지급사유가 발생 후 3년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되므로 일반 소비자는 시효 완성 전에 청구하는 것이 중요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 상품 설명이 잘못된 보험계약에 대해 기 납입보험료 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2018.1.17. 보험 설계사에게서 저축성 상품으로 안내 받고 보험에 가입하여 유지하던 중, 저축성 상품이 아니라 보장성 보험인 종신보험에 가입된 사실을 알게 되어 기 납입보험료의 환급을 요구하였으나 보험사는 이를 거부함.

쟁점 사항

상품설명이 잘못 이루어진 보험계약의 기 납입보험료 환급 여부

판단 경위

보험업법에 따르면 보험설계사는 보험계약자나 피보험자에게 보험상품의 내용을 사실과 다르게 알리거나 그 내용의 중요한 사항을 알리지 아니하는 행위를 금지하고 있고, 보험회사는 보험설계사가 모집을 하면서 보험계약자에게 손해를 입힌 경우 배상할 책임이 있음.

처리 결과

보험설계사가 보험계약자에게 종신보험임에도 불구하고 저축성 상품으로 설명하였다고 인정하고 있으므로 보험사에 기 납입보험료를 환급할 것을 권고하니, 보험사가 이를 수용하여 기 납입보험료를 환급함.

▣ 고지의무 위반으로 해지 처리한 보험계약에 대해 해지 취소 요구

사건 개요

o B씨는 2016.6.14. 보험설계사에게 병원 내원 이력에 대해 구두 고지 후 암보험을 가입하고 유지하던 중, 2017.3.9. 전립선암으로 진단 받아 치료 후 보험사에 암진단 보험금을 청구하였으나, 보험사는 B씨가 가입 전 전립선비대로 약을 처방받고 전립선증식증 진단을 받은 사실이 있음에도 불구하고 청약서 질문표에 고지하지 않은 것은 고지의무 위반이라며 보험을 해지하고 보험금 지급을 거부함.

쟁점 사항

보험설계사에게 가입 전 병원 치료한 이력에 대해 구두로 고지하였으나, 청약서 질문표에 고지되지 않았을 경우 고지의무 해지 처리 적정여부

판단 경위

대법원 판결은 '보험가입을 권유하던 보험설계사에게 기왕병력을 말하였다는 것이나 보험가입을 권유하는 사람에게 말한 것으로는 보험회사에 고지한 것이라고 할 수 없다'고 판시하여 보험설계사는 고지 수령권이 없음.
다만, 보험약관에서는 보험설계사가 고지할 기회를 부여하지 않았거나 사실대로 고지하는 것을 방해하는 경우에는 고지의무 위반으로 해지할 수 없다고 규정되어 있음.
이 사건의 경우 보험설계사가 보험계약자에게 청약서 질문표에 병력이 없다고 고지할 것을 권유한 사실이 확인됨에 따라 고지의무 위반으로 해지할 수 없음.

처리 결과

보험사는 보험계약 해지를 취소하고, 보험금을 정상 지급함.

▣ 직장 유암종에 대한 암진단 보험금 지급 요구

사건 개요

o C씨는 1999.8.1. 암보험을 가입하고, 2018.5.22. 조직 검사 후 직장유암종(C20)으로 진단받아 보험사에 암진단보험금을 청구함.

o 보험사는 한국표준질병사인분류상 C씨가 진단 받은 직장유암종은 암(C20)이 아니라 경계성종양(D37.5)에 해당된다는 이유로 암진단 보험금 지급을 거절하고 경계성종양에 대한 보험금만 지급함.

쟁점 사항

직장유암종에 대해 암진단보험금 지급 여부

판단 경위

C씨가 가입한 보험약관에서는 제3차 개정 한국표준질병사인분류를 기준으로 암을 분류하고 있는데, 제3차 개정 한국표준질병사인분류에서는 충수를 제외한 모든 유암종은 '암'으로 분류하고 있으므로 C씨의 직장유암종은 보험약관상 '암'에 해당함.

처리 결과

보험사가 암진단 보험금을 정상 지급함.

▣ 직업 변경을 이유로 해지된 보험계약 원상회복 요구

사건 개요

o C씨는 2010.8.20. 입시학원 강사로 재직중 상해후유장해담보가 포함된 보험계약을 체결함.

o 2016년 7월 보험설계사로 직업이 변경되어 직업 변경 사실을 알리자 보험사는 보험설계사의 경우 해당 보험 상품 가입이 불가하다고 통보하고 일방적으로 계약을 해지함.

쟁점 사항

학원 강사에서 보험설계사로의 직업 변경이 계약 후 알릴의무 약관 조항에 따른 계약 해지사유에 해당하는지 여부

판단 경위

약관은 직업 또는 직무의 변경으로 위험이 증가된 경우 계약을 해지할 수 있다고 규정하고 있는데, 학원 강사에서 보험설계사로의 직업 변경은 위험의 증가로 보기 어려움.

처리 결과

보험사는 기 해지한 보험 계약을 원상회복 함.

11. 사설 강습

가. 피해구제 접수 현황

사설강습 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 468건으로 2017년 403건 대비 16.1% 증가함.

표 2-58 : 피해구제 접수 현황(사설 강습)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	382	403	468
증 감	-	21 (5.5)	65 (16.1)

품목별로는 일반강습(입시학원 등)이 117건(25.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 각종 자격취득강습 95건(20.3%), 외국어강습 47건(10.0%) 운전강습 19건(4.1%) 등의 순이었음.

표 2-59 : 품목별 접수 현황(사설 강습)

단위 : 건, (%)

구 분	일반강습 (입시학원 등)	각종 자격 취득강습	외국어 강습	운전 강습	메이크업 강습	전산 강습	공부방 이용	기타	계
건 수	117 (25.0)	95 (20.3)	47 (10.0)	19 (4.1)	17 (3.6)	8 (1.7)	1 (0.2)	164 (35.1)	468 (100)

나. 피해 유형

계약해제 · 해지 및 청약철회 거부, 과도한 위약금 청구, 계약 불이행 등 계약 관련 피해가 443건(94.6%)으로 대부분을 차지했고, 다음으로 부당행위가 12건(2.5%), 표시· 광고 및 가격· 요금이 각각 4건(0.9%) 등의 순이었음.

표 2-60 : 피해 유형별 현황(사설 강습)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	부당 행위[2]	표시· 광고	가격 · 요금	품질· A/S	안전 관련	약관	계
건 수	443 (94.6)	12 (2.5)	4 (0.9)	4 (0.9)	3 (0.7)	1 (0.2)	1 (0.2)	468 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행 등
2) 부당행위, 부당채권추심

다. 처리 결과

사설강습 피해 중 230건(49.2%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 153건(32.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 42건(9.0%), 계약이행 21건(4.5%), 배상, 부당행위시정이 각각 7건(1.5%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 51건(10.9%) 이었으며. 이 밖에 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 147건(31.4%) 이었음.

표 2-61 : 처리 결과별 현황(사설 강습)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						조정 신청	정보 제공· 상담 기타	취하 중지· 처리 불능	계
	환급	계약 해제	계약 이행	배상	부당 행위 시정	소계				
건 수	153 (32.7)	42 (9.0)	21 (4.5)	7 (1.5)	7 (1.5)	230 (49.2)	51 (10.9)	147 (31.4)	40 (8.5)	468 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약해지에 대한 의사표시는 분명하게

학원의 경우 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 의거, 실제 수강한 부분에 대한 금액만 공제하고 잔여대금을 환급토록 규정하고 있어서 소비자의 계약해지 요청 시점이 환급금 산정의 중요한 판단 기준이 됨. 따라서 계약해지 의사가 있다면 단순히 수강 도중 수업에 참여하지 않았다는 사실만으로는 해당 시점을 계약해지 의사표시일로 인정받기 어려우므로 계약해지 의사를 서면으로 명확하게 밝히고, 환급신청서 등 계약해지일자를 확인할 수 있는 명확한 입증자료 확보가 필요함.

▶ 등록 시 계약서(수강내용, 수강료, 수강기간 및 특약 등을 반드시 기재)를 작성하고 수강 연기 신청 등의 경우 확인서 확보 필요

계약서가 없으면 정확한 계약내용을 확인하기 어려워 추후 중도해지 또는 계약불이행 등과 관련한 분쟁 발생 시 입증이 어려워 피해를 당하기 쉬움. 따라서 계약 시 수강내용, 수강료 및 수강기간 등의 계약조건과 학원의 책임, 별도의 특약 등을 계약서나 수강증 등에 명시하고, 수강을 연기 신청한 경우 이에 대한 확인서를 확보하여 피해 발생에 대비하여야 함.

▶ 수강료 지급은 현금보다는 가급적 신용카드로 할부 결제

학원계약은 대부분 장기 계약이고 수강료도 고액인 경우가 많아 학원의 폐업(도산) 및 중도 해지 시 수강료 환급과 관련한 소비자 분쟁해결에 어려움이 있을 수 있음. 따라서 현금 또는 일시불 결제보다 사고 발생 시 항변권행사 등 사후조치가 용이한 신용카드 할부 결제가 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 토익 학원 수강 계약 해지에 따른 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2017.10.27. 토익학원 수강 계약을 체결하고 2개월에 260,000원을 결제함.
o 1개월 수강하고 개인 사유로 2018.3.31.까지 휴회를 신청하였으며, 2018. 3. 초에 전화로 휴회 기간을 연기함.
o 이후 수업을 듣기 위해 홈페이지에 방문하였을 때 A씨가 수강 신청했던 강사가 강의를 진행하지 않고 있어, 강사 변경을 이유로 환급을 요구하니 사업자는 A씨의 경우 체크카드로 결제했고 결제일로부터 많은 기간이 경과하였다는 이유로 환급을 거부함.
o A씨는 휴회신청으로 수강하지 못한 잔여기간에 해당하는 금액의 환급을 요구함.

쟁점 사항

「평생교육법」 제28조 제4항에서 따른 학습비 반환 가능 여부

판단 경위

「평생교육법」 제28조 제4항에서는 설치 · 운영자는 학습자의 보호를 위하여 각 호의 사정에 해당할 경우 학습비 반환 등의 조치를 하여야 한다고 규정하여 있고, 신청인의 학습에 관한 채권이 민법상 1년의 소멸시효가 완료되지 않는 점, 「소비자분쟁해결기준(학원운영업 및 평생교육시설운영업)」에서는 진행되지 않은 나머지 월의 수강료 전액을 환급하도록 정하고 있고, 위 카드 회사에 확인 결과 카드 취소 일에 대한 제한이 별도로 없음.

처리 결과

사업자에게 관련기준 등을 근거로 잔여수강료의 환급을 권고하니, 잔여 수강료 130,000원을 환급함.

▣ 병원 코디 자격증 취득 교육서비스 중도해지에 따른 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2018.3.11. 피신청인이 발신한 병원 코디 자격증 취득과정에 대한 광고를 보고 사업자에게 문의 한 뒤, 2018.3.13. 300,000원을 송금하였으며, 다음날 수강신청이 완료되었다는 내용과 함께 수강 개시 전 일수에 따라 차등 환급이 적용된다는 문자를 수신함(강의 개시일 3.18.).

o 개인적인 사정으로 강의 개시전인 3.17. 피신청인에게 지속적으로 환급을 요구하였으나 강의 개시일 후 총 대금의 2/3에 해당하는 금액만 환급함.

o B씨는 기 환급액을 제외한 나머지 금액의 환급을 요구함.

쟁점 사항

「평생교육법」에 따른 적정 환급 금액의 산정

판단 경위

A씨가 제출한 자료에 의하면 강의 개시 전에 수차례 환급을 요구한 사정이 확인되고,「소비자분쟁해결기준(평생교육시설운영업)」 소비자의 귀책사유로 인한 계약해제 및 해지 시, 교습 개시 전에 기 납부한 수강료 전액 환급이 가능하도록 정하고 있음.

처리 결과

피신청인은 평생교육법과 소비자분쟁해결기준에 따라, 환급하지 않은 나머지 1/3 대금을 환급함.

12. 상조서비스

가. 피해구제 접수 현황

상조서비스의 2018년 피해구제 접수 건수는 265건으로, 2017년 대비 33.2% 감소함. 신설 상조업체에 대한 자본금 기준 강화에 따라 신규 업체 진입이 어려워졌고 불법행위 단속 강화로 인해 피해구제 접수 건이 감소한 것으로 추정됨.

표 2-62 : 피해구제 접수 현황(상조서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	406	397	265
증 감	-	△9 (△2.2)	△132 (△33.2)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제 · 해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등 계약 관련 피해가 148건(55.9%)으로 가장 많았고, 다음으로 부당행위 112건(42.6%) 등의 순이었음.

표 2-63 : 피해 유형별 현황(상조서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1)]	부당행위	기타[2)]	계
건 수	148 (55.9)	113 (42.6)	4 (1.5)	265 (100.0)

1) 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등
2) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

상조서비스 피해 중 125건(47.1%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 115건(43.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약이행 7건(2.7%), 계약해제 3건(1.1%) 순이었음.

합의가 성립되지 않은 건 중 정보제공 또는 상담기타로 종결된 건은 139건(52.5%) 등의 순이었음.

표 2-64 : 처리 결과별 현황(상조서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립				취하 중지	정보 제공·상담 기타	계
	환급	계약 이행	계약 해제	소계			
건수	115 (43.4)	7 (2.6)	3 (1.1)	125 (47.1)	1 (0.4)	139 (52.5)	265 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 상조계약 체결 전 중요내용(납입기간, 해지 · 환급기준, 서비스 제공사항 등)을 꼼꼼하게 살펴보고, 상조회사의 재정 건전성 등을 파악하여 신중하게 가입여부 결정해야

상조계약은 서비스 제공 이전에 일정기간 동안 선수금을 미리 지불해야 하는데 업체가 장례서비스를 받을 때까지 사업을 영위하고 있어야 서비스를 받을 수 있으므로 업체를 선정하는데 있어 신중을 기해야 함.

가입 시 지인의 권유에 의하거나, 고가의 사은품을 준다거나 파격적인 만기환급조건 등에 현혹되지 말고, 공정거래위원회 홈페이지의 선불식할부거래업자란을 참고하여 업체의 등록 여부, 소비자피해보상보험 가입 여부, 지급여력 비율(선수금+자본총계/선수금×100) 및 자산대비 부채비율, 계약서의 중요내용 등을 반드시 확인하고 신중하게 가입여부를 결정하는 것이 필요함.

가입 후에는 계약서, 약관, 소비자피해보상 관련 서류 등을 반드시 교부받아 보관해야 함.

▶ 상조계약 이후에는 계약서를 받은 날부터 14일 이내에 청약철회가 가능하므로 충동계약의 경우 해당 기간 내에 업체에 반드시 서면(내용증명우편)으로 청약철회 신청

상조서비스는 회원들의 납입금으로 관리비와 모집수당 등 운영비를 충당하기 때문에 중도 해약 시에는 관리비와 모집수당을 공제하고 환급하므로 전액을 돌려받지 못하게 되어 있음.

따라서 계약 후 충동적으로 가입했다고 판단된다면 청약철회 기간(계약서를 받은 날부터 14일, 계약서를 받지 아니한 경우에는 3개월) 내 업체에 서면(내용증명우편)으로 청약철회를 통보하여야만 납입한 원금 전액을 돌려받을 수 있음.

▶ 최근에는 상조상품에 전자제품, 안마의자를 결합하여 판매하는 방식의 영업형태가 상조업체 사이에 확산되고 있는데 이에 대해 주의가 필요

상조상품에 가입하면 사은품으로 김치냉장고, 컴퓨터를 주는 줄 알고 가입했으나 해제하려고 하자 전자제품의 대금이 청구되는 경우가 많음.

상조결합상품 광고에 현혹되지 말아야 하며 상조상품의 월납입금이 소액이라는 생각으로 쉽게 계약을 체결하지 말고 신중하게 결정해야함.

상조상품과 전자제품의 계약서가 별도로 작성되거나 하나로 작성되더라도 상조상품의 계약내용과 전자제품의 계약내용이 별도로 구성되므로 계약서에 서명하기 전에 각 계약대금, 월납입금의 각 구성부분, 각 상품의 납입기간 등 계약의 주요사항을 꼼꼼히 살펴봐야함.

결합상품을 구입한 경우 초기 기간 동안은 전자제품 납입금이 대부분이어서 상조상품 납입금이 거의 없는 구조인 경우, 상조상품을 중도에 해지하는 경우 상조상품의 환급금은 거의 없고 전자제품의 할인혜택이 없어져 대금을 추가 납입해야 하는 상황이 될 수도 있음.

▶ 상조업체가 공제조합 또는 은행에 선수금을 축소 신고한 경우 폐업 등으로 인한 피해보상 시 보상이 제대로 이루어지지 않거나 보상금액이 축소되는 경우도 있으므로 주의 필요

상조업체는「할부거래에 관한 법률」에 따라 선수금의 50%를 소비자피해 보상 등에 대비하여 공제조합, 은행 등에 예치해야 함.

사업자가 선수금을 축소 신고해서 소비자 피해보상이 제대로 이루어지지 않는 경우가 발생하고 있음. 따라서 상조업체가 법정예치비율인 납입금의 50%를 실제 선수금 예치기관에 예치했는지 정기적으로 확인해야하며 만약 과소신고 되거나 계약이 해지된 것으로 되어 있다면 상조업체에 이의제기 하고 소비자원 등에 도움을 요청해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 이관된 상조회원 해약환급금 지급 지연

사건 개요

o A씨는 B상조회사의 상품에 가입 후 2009.4.9.부터 매월 30,000원씩 총 60회를 납입하기로 함.
o 18회 납입하고 유지하던 중 C상조회사로 이관되어 19회부터 60회까지 완납함.
o 2018.1.11 C상조회사에 계약해지 및 환급금 지급 신청하고 관련 서류를 제출하였으나, 처리를 지연함.

쟁점 사항

상조계약 해지에 따라 회원을 이관받은 상조회사의 해약환급금 지급 의무

판단 경위

「할부거래에 관한 법률」 제22조의 2에 따라 C상조회사는 이관 전 업체에 납입한 선수금을 포함하여 상조계약이 해지된 날부터 3영업일 이내에 소비자에게 '선불식 할부계약의 해제에 따른 해약환급금 산정기준 고시'에 따라 해약 환급금을 지급해야 함.

처리 결과

C상조회사에 관련 법률에 따라 조속히 환급할 것을 권고한바 해지 환급금을 지급함.

▣ 업체 폐업에 따른 해약환급금 지급 불이행

사건 개요

o D씨는 2014.1.24. E상조회사의 상조상품에 가입하고 월 30,000원씩 50회 납입함.
o E상조회사로부터 2019년부터 자본금이 15억 원으로 상향되는데 자본금 유치가 어려워 폐업한다는 소식을 듣고 2018.11. E상조회사에 해약을 신청하니 해약환급금이 1,117,500원(환급률 74.5%)이라고 함.
o D씨는 상조회사의 폐업에 따라 납입액 전액에 대한 환급을 요구함.

쟁점 사항

상조업체 폐업 시 상조회사의 해약환급금 지급범위

판단 경위

「할부거래에 관한 법률」 제25조(소비자의 선불식 할부계약 해제) 제3항에 따르면 사업자 폐업을 이유로 계약을 해제하는 경우에는 위약금을 청구할 수 없으므로 E상조회사가 폐업을 이유로 환급금을 지급할 경우에는 위약금을 공제할 수 없고, 납입금 전액 환급 요구 가능함.

처리 결과

E상조회사에 납입금 전액 환급을 권고하니 납입한 금액 전액을 환급함.

13. 세탁서비스

가. 피해구제 접수 현황

세탁서비스(수선 · 염색서비스 제외) 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 1,486건으로 2017년 2,285건 대비 34.9% 감소함.

표 2-65 : 피해구제 접수 현황(세탁서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	2,398	2,285	1,486
증 감	-	△113 (△4.7)	△799 (△34.9)

품목별로는 양복세탁이 1,084건(72.9%)으로 가장 많았고, 다음으로 신발 세탁이 197건(13.3%), 피혁세탁 34건(2.3%), 한복세탁 16건(1.1%) 등의 순으로 나타남. 이 밖에 이불, 커튼, 카페트, 가방, 스카프 등 기타 세탁이 155건(10.4%) 임.

표 2-66 : 품목별 현황(세탁서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	양복세탁[1)]	신발세탁	피혁세탁	한복세탁	기타	계
건 수	1,084 (72.9)	197 (13.3)	34 (2.3)	16 (1.1)	155 (10.4)	1,486 (100.0)

1) 점퍼, 코트, 바지, 셔츠, 정장 등 서양식 의복

나. 피해 유형

피해 유형별로는 세탁 후 의류 등의 외관손상 · 훼손, 변 · 퇴색, 얼룩발생, 형태변화 등 품질·A/S 관련이 1,250건(84.1%)으로 대부분을 차지했음. 이외에 계약해제, 계약불이행 등 계약 관련이 205건(13.8%), 부당행위가 18건(1.2%) 등이었음.

표 2-67 : 피해 유형별 현황(세탁서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련	부당 행위	안전 관련	가격·요금	기타*	계
건 수	1,250 (84.1)	205 (13.8)	18 (1.2)	6 (0.4)	3 (0.2)	4 (0.3)	1,486 (100.0)

* 단순문의 · 상담, 가격 · 요금 등

다. 처리 결과

세탁서비스 피해 중 813건(54.7%)이 합의가 성립됨. 이 중 배상이 447건(30.1%)으로 가장 많았고, 다음으로 교환 187건(12.6%), 환급 123건(8.3%), 수리 · 보수 52건(3.5%) 등의 순이었음.

한편, 전문가 자문 등을 거쳤으나 세탁 과실이 확인되지 않아 정보제공 및 상담기타로 종결한 경우가 627건(42.2%)으로 가장 많았음.

이 밖에 합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우가 12건(0.8%)이었으며, 취하중지 · 처리불능으로 종결된 경우가 34건(2.3%) 이었음.

표 2-68 : 처리 결과별 현황(세탁서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						조정 신청	취하 중지·처리 불능	정보 제공·상담 기타	계
	배상	교환	환급	수리·보수	계약 이행	소계				
건 수	447 (30.1)	187 (12.6)	123 (8.3)	52 (3.5)	4 (0.2)	813 (54.7)	12 (0.8)	34 (2.3)	627 (42.2)	1,486 (100.0)

라. 소비자 주의사항

세탁서비스 관련 소비자 피해가 지속적으로 발생하는 것은 주로 세탁업자가 의류에 표시된 취급주의사항에 대해 명확히 확인하지 않고 부적합한 세탁방법을 진행함으로써 분쟁이 발생함. 또한 세탁물을 인수·인계하는 과정에서 소비자와 세탁업자 사이에 의류의 하자유무 등 현재 상태를 꼼꼼히 확인하고 기록하는 작업이 부족한 것이 세탁 관련 민원 발생과 해결을 어렵게 하는 원인이 되고 있음.

▶ 세탁물 의뢰 시 세탁물의 상태를 꼼꼼히 확인하고, 인수증을 반드시 교부 받을 것

세탁물 관련 분쟁의 대부분은 세탁 전과 후의 제품 상태가 다르다는 점을 소비자와 사업자가 서로 다른 내용을 주장함으로써 발생함. 따라서 세탁 전과 후를 비교할 수 있는 자료가 존재할 경우, 세탁 과실에 대한 입증 및 배상 처리에 있어서 큰 도움을 얻을 수 있음. 세탁업표준약관(공정거래위원회 표준약관 제10039호) 제2조에 의하면 세탁업자는 세탁물을 인수할 당시에 세탁물의 품명, 수량 및 세탁 요금, 세탁물의 하자 유무 등이 작성된 인수증을 교부하여야 하는 바, 소비자는 세탁물 의뢰 시 세탁업자로부터 인수증을 교부받아 혹시 발생할지도 모르는 세탁 관련 피해에 대비하는 것이 중요함.

또한 소비자분쟁해결기준에 의거 세탁업자는 소비자로부터 세탁물을 인수할 때, 세탁물의 탈색·손상·수축·오점 등의 하자여부를 확인할 의무가 있으므로 소비자가 인수증을 교부받을 때 세탁업자와 함께 의뢰할 세탁물의 하자 여부를 확인하여야 함.

▶ 완성된 세탁물 수령 시 수량 확인 및 하자 유무를 즉시 확인할 것

소비자가 완성된 세탁물을 인수할 때 하자 유무를 즉시 확인하지 않고 장기간 보관 후 세탁물의 하자가 확인된 경우에는 책임소재에 대해 다툼이 발생할 가능성이 높음. 특히 다량의 세탁물을 찾을 때 세탁물 수량 혹은 해당 세탁물의 부자재 여부 등을 확인하지 않고 보관하다가 분실 사실을 인지하였을 경우에는 세탁소 잘못으로 분실되었다는 사실 입증이 불가하므로 반드시 세탁물의 수량을 확인하여야 함.

또한 세탁업 표준약관에 의하면 세탁물을 인도받은 날로부터 6개월이 경과한 경우에는 세탁업자는 세탁물의 하자로 인한 손해배상 책임이 면제됨. 일반적으로 환절기에 다량의 계절의류를 세탁한 후, 옷의 상태를 제대로 확인하지 않고 보관하는 예가 많은데, 해당 의류를 다시 착용할 시점에 하자를 발견하는 경우에는 설령 세탁업자의 과실로 인하여 하자가 발생하였다고 할지라도 손해배상을 청구하는 것이 불가능할 수도 있음. 따라서 세탁물을 수령할 당시에 하자가 발생하지 않았는지를 꼼꼼하게 확인하는 것이 중요함.

▶ 세탁 의뢰 전에 제품의 취급주의 표시를 확인할 것

세탁 후에 탈색, 수축, 표면 경화 등 하자가 발생하는 원인 중 상당수는 해당 의류와 맞지 않는 방법으로 세탁을 진행하였기 때문임. 현재 『전기용품 및 생활용품 안전관리법』((舊)품질경영 및 공산품 안전관리법)에 의거하여 의류를 포함한 가정용 섬유제품은 조성 또는 혼용률, 취급상 주의사항 등을 표기하도록 되어 있는바, 반드시 취급상 주의사항에 표기된 세탁 방법을 먼저 확인한 후 세탁을 의뢰하는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 세탁 의뢰 후 충전재 빠짐 현상 발생한 점퍼 배상 요구

사건 개요

o 신청인은 2017.7월경 구입한 롱패딩 점퍼를 2018.1월경 세탁업체에 세탁 의뢰함.
o 세탁 후 점퍼를 수령하고 충전재 빠짐 현상이 확인되어 세탁업체에 이의 제기함.
o 세탁업자는 정상 세탁을 주장하며 배상을 거부함.

쟁점 사항

충전재 빠짐 원인 및 세탁과실 여부

판단 경위

섬유제품심의위원회에서 심의한 결과 DP성(Down proof) 불량에 의해 점퍼의 봉제선에서 충전재 빠짐 현상이 발생한 것으로 보임. 따라서 제조·판매업체는 소비자분쟁해결기준에 따라 무상수선, 교환, 환급 순으로 배상하는 것이 타당함.

처리 결과

제조판매업체에게 심의결과를 설명하고 배상할 것을 권고하자 새 제품으로 교환함.

▣ 세탁 의뢰 후 변퇴색된 코트 배상 요구

사건 개요

o 신청인은 2018.1월 구입한 코트(209,000원)를 2018.5월경 세탁업체에게 세탁을 의뢰함.
o 세탁 후 세탁물을 수령하여 확인하여 보니 원단이 변퇴색 됨
o 세탁업체는 소비자 과실을 주장하며 배상을 거부함.

쟁점 사항

원단 변·퇴색 원인 및 세탁 과실 여부

판단 경위

섬유제품심의위원회에서 심의한 결과, 세탁업체의 세탁 미숙에 의한 세탁물의 잔류 세제에 의한 변·퇴색 현상으로 판단됨. 소비자분쟁해결기준 세탁업 배상비율표에 의거하여 해당 제품의 내용 연수 및 사용기간에 따른 잔존 가치는 구입대금의 80%임.

처리 결과

세탁업체에게 심의결과를 설명하고 배상할 것을 권고하자 167,200원을 배상함.

▣ 세탁 의뢰 후 수축된 재킷 배상 요구

사건 개요

o 신청인은 2017.9월경 구입한 1,090,000원 상당의 재킷을 착용하던 중 2018.1월경 세탁업체에 세탁을 의뢰함.
o 세탁물을 수령해보니 팔 부분에서 수축 현상이 나타나 세탁업체에 이의제기함.
o 세탁업체는 세탁하자를 인정하지 않고 배상을 거부함.

쟁점 사항

재킷 팔부분 수축에 대한 세탁과실 여부

판단 경위

섬유제품심의위원회에서 심의한 결과 세탁미숙으로 수분에 의한 변형 현상이 발생한 것으로 판단됨. 따라서 세탁업체는 소비자분쟁해결기준에 의거 배상비율표에 따라 제품 구입시기에 따른 잔존가(구입가의 80%) 배상 책임이 있음.

처리 결과

세탁업체에게 배상할 것을 권고하자 세탁과실을 인정하고 재킷 잔존가 872,000원을 배상함.

14. 스마트폰

가. 피해구제 접수 현황

스마트폰 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 610건으로 2017년 870건 대비 29.9% 감소함.

표 2-69 : 피해구제 접수 현황(스마트폰)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	808	870	610
증 감	-	62 (7.7)	△260 (△29.9)

나. 피해 유형

피해 유형별로는, 품질· A/S 관련 피해가 475건(77.9%)으로 가장 많았음. 다음으로 계약해제 · 해지 및 청약철회 거부 등의 계약 관련 피해가 101건 (16.5%), 부당행위 15건(2.5%) 등의 순이었음.

표 2-70 : 피해 유형별 현황(스마트폰)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련[1]	부당 행위[2]	안전 관련	표시·광고	가격 요금	기타[3]	계
건 수	475 (77.9)	101 (16.5)	15 (2.5)	7 (1.1)	8 (1.3)	1 (0.2)	3 (0.5)	610 (100.0)

1) 계약해제 · 해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 부당행위, 부당채권추심
3) 거래관행, 단순문의 · 상담 등

다. 처리 결과

스마트폰 피해 중 312건(51.1%)이 합의가 성립됨. 이 중 수리·보수가 110건(18.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 80건(13.1%), 교환 44건(7.2%), 배상 41건(6.7%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 216건(35.4%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 59건(9.7%), 취하중지·처리불능으로 처리된 경우가 23건(3.8%) 임.

표 2-71 : 처리 결과별 현황(스마트폰)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	수리·보수	환급	교환	배상	계약해제	계약이행	부당행위시정	소계				
건수	110 (18.0)	80 (13.1)	44 (7.2)	41 (6.7)	9 (1.5)	12 (2.0)	16 (2.6)	312 (51.1)	216 (35.4)	59 (9.7)	23 (3.8)	610 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 제품 수령 후 10일 이내에 제품의 하자 여부 확인

소비자분쟁해결기준은 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 즉 초기 불량의 경우 제품의 교환 또는 구입가 환급하도록 하고 있어 구입 후 10일이내에 여러 가지 기능을 사용해보고 하자여부를 확인하는 것이 중요함.

▶ 구입 시 제조사의 보증서 내용을 꼼꼼히 확인

제조사 보증 내용에 따라 원치 않는 중고 부품들로 구성된 재조립 제품을 받게 되는 경우도 있으므로 구입 전 보증서 상세 내용에 대한 확인이 필요함.

▶ 수리를 받을 때마다 수리내역서 수령·보관

소비자분쟁해결기준은 수리이력을 근거로 보상여부를 판단하므로 사업자와 수리 횟수에 대한 다툼이 발생할 경우를 대비하여 수리를 받을 때에는 어떤 부위를 몇 회 수리 받았는지 알 수 있도록 매회 수리 내역서를 받아두는 것이 바람직함.

▶ 충격, 수분에 의해 손상되기 쉬우므로 사용 시 주의 필요

스마트폰은 첨단 기술이 집약된 제품인 만큼 충격이나 수분에 의해 손상되기 쉽고, 소비자의 과실로 제품이 손상되었을 경우에는 보상을 받기 어려우므로 사용상 세심한 주의가 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 구입 후 10일 이내 하자 발생한 스마트폰 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2018.4.6. 스마트폰을 구입하여 개통하고 2일 만에 통화 중 잡음과 끊김 현상으로 수리 센터에서 마이크 불량 판정을 받아 사업자에게 환급 요구함.
o 사업자는 제품의 중대한 하자가 아니라며 환급을 거부 함.

쟁점 사항

교환 대상 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준(공산품-스마트폰)에서는 '정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요하는 사항을 구입 후 10일 이내에 문제 제기'한 경우에는 제품 교환 또는 구입가 환급으로 보상토록 규정하고 있음.

처리 결과

사업자에게 관련 기준 설명 후 환급 할 것을 권고하자 환급함.

▣ 구입 후 여러 가지 하자가 발생한 스마트폰 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2018.1.30. 스마트폰을 구입하고, 사용 중 카메라 초점이 흐려지고, 화면 정지 및 꺼짐 현상 등으로 수리 센터에서 카메라를 교체함.

o 이후 문제가 지속적으로 발생하여 메인보드 교체, 초기화 등의 조치를 받았으나 스마트폰이 정지되는 등의 추가적인 문제가 발생하여 환급을 요구함.

쟁점 사항

소비자분쟁해결기준의 교환 요건 해당 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준(공산품-스마트폰)에 따르면 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자에 대하여 구입 1개월이 경과한 이후부터 품질보증기간 이내에 문제 제기하였을 경우 무상 수리가 우선이며, 수리 불가능시에는 제품 교환 또는 구입가 환급으로 보상하여야 함. 단, 품질보증기간 이내에 동일 하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리가 불가능한 경우로 보아 제품교환 또는 구입가 환급이 가능함.

해당 사건의 경우 여러 가지 불량으로 4회 이상 수리하였으므로 제품교환 또는 구입가 환급 대상임.

처리 결과

사업자에게 관련기준을 근거로 환급할 것을 권고하자 환급함.

15. 스포츠·레저·취미용품

가. 피해구제 접수 현황

스포츠·레저·취미용품 분야의 2018년도 피해구제 접수 건은 513건으로, 2017년 436건 대비 17.7% 증가함.

표 2-72 : 피해구제 접수 현황(스포츠·레저·취미용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	439	436	513
증 감	-	△3 (△0.7)	77 (17.7)

* 애완동·식물 제외

품목별로는 스포츠 · 레저기구 · 용품이 250건(48.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 완구 · 인형 152건(29.6%), 취미용품 60건(11.7%), 놀이·게임기구 28건(5.5%), 유아용 승용물 23건(4.5%) 등의 순으로 나타남.

표 2-73 : 품목별 현황(스포츠·레저·취미용품)

단위 : 건, (%)

구 분	스포츠·레저기구·용품	완구 · 인형	취미용품	놀이·게임기구	유아용 승용물	계
건 수	250 (48.7)	152 (29.6)	60 (11.7)	28 (5.5)	23 (4.5)	513 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 품질 · A/S 관련 피해가 246건(48.0%)으로 가장 많았음. 이밖에 계약해제 · 해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등 계약 관련 피해가 203건(39.6%)이었으며, 표시·광고 관련 26건(5.1%), 안전관련 피해 16건(3.1%) 등이었음.

표 2-74 : 피해 유형별 현황(스포츠·레저·취미용품)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련[1)]	표시·광고	안전 관련	부당 행위	가격·요금	기타[2)]	계
건 수	246 (48.0)	203 (39.6)	26 (5.1)	16 (3.1)	13 (2.5)	7 (1.4)	2 (0.3)	513 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 거래관행, 단순문의 · 상담 등

다. 처리 결과

스포츠 · 레저 · 취미용품 피해 중 300건(58.4%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 159건(31.0%)으로 가장 많았고, 이어서 교환 40건(7.8%), 수리 · 보수 33건(6.4%), 배상 29건(5.6%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 144건(28.1%) 이었으며, 이 밖에 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우가 46건(9.0%), 취하중지 · 처리불능으로 종결된 경우가 23건(4.5%)으로 나타남.

표 2-75 : 처리 결과별 현황(스포츠·레저·취미용품)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	교환	수리·보수	배상	계약이행	계약해제	부당행위시정	소계				
건 수	159 (31.0)	40 (7.8)	33 (6.4)	29 (5.6)	23 (4.5)	12 (2.3)	4 (0.8)	300 (58.4)	144 (28.1)	46 (9.0)	23 (4.5)	513 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 배송 받은 즉시 제품 상태를 확인

최근 인터넷쇼핑몰이나 오픈마켓, 해외구매대행을 통하여 구입하는 소비자들이 증가하고 있음. 구입 시 제품의 하자여부를 확인할 수 있는 오프라인매장과는 달리, 온라인으로 제품을 구입할 경우 배송 후에 제품 확인이 가능하므로 수령 즉시 제품 상태를 확인할 필요가 있음.

특히 스포츠·레저·취미용품은 골프채, 텐트 등의 고가의 제품이 많아 하자가 발생하면 하자 발생 원인에 대해서 사업자와 소비자간 분쟁이 많이 발생함.

따라서 제품을 사용하기 전에 제품설명서 등을 통해 정상적인 사용방법을 숙지하고 사용하여야 하며, 장기간 사용할 제품의 경우에는 보관방법에 대해서도 별도로 문의할 필요가 있음. 하자 원인의 상당부분이 외부 충격, 보관 소홀 등 사용자 과실로 나타나는 경우도 있으므로 사용 및 보관 시 세심한 주의가 필요함.

▶ 인터넷쇼핑몰 이용 시 약관 및 제품 정보 상세내용 등 반드시 확인

최근 들어 키덜트(Kidult)족이 늘어나면서 드론, 피규어 등과 같은 완구·인형을 인터넷쇼핑몰을 통해 구입하는 소비자가 증가하고 있음.

인터넷쇼핑몰을 통해 상품 구매 시 배송지연, 오배송 등 계약불이행으로 인한 피해가 발생할 수 있으므로 구입 전에 쇼핑몰의 약관, 제품 정보 상세내용, 교환, 반품 및 환급 조건 등을 반드시 확인하여야 함. 특히 안전한 거래를 위하여 가급적 신용카드로 할부 결제하며, 현금 결제 시에는 '에스크로' 또는 '소비자피해 보상보험'에 가입된 업체인지를 확인하는 것이 필요함.

▶ 교환 및 환급을 이유로 제품 반환 시 주의사항 사전 확인

스포츠·레저·취미용품은 소비자의 취향을 반영하는 제품으로 하자 이외에도 단순 변심으로 교환 및 환급하는 경우가 있음. 제품을 반환하는 과정에서 포장 미흡으로 배송 도중 제품이 훼손되어 사업자와 소비자간 분쟁이 많이 발생함.

따라서 제품을 반환하기 전에 주의사항을 숙지하고, 사업자에게 제품 포장 및 배송방법에 대해서 별도로 문의할 필요가 있음. 더불어 구입 당시 함께 지급된 부속품 및 사은품을 확인하여 함께 발송하고 제품의 상태를 사진 및 동영상으로 남겨 사업자와의 분쟁을 피하는 것이 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 전자상거래로 구매한 피규어 하자에 따른 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2018.4. 전자상거래를 통해 피규어를 878,000원에 구매함.
o 해당 제품을 배송 받아 바로 작동해 보니 불량임.
o 사업자에게 환급을 요구하였으나, 상품 개봉을 이유로 거부함.

쟁점 사항

전자상거래로 구입한 제품을 배송 받은 후 발생한 하자의 책임소재 규명

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 17조에서는 소비자에게 책임이 있는 사유로 재화 등이 멸실되거나 훼손된 경우 청약철회를 할 수 없으나 이러한 규정에도 불구하고 재화 등의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 청약철회를 할 수 있으며, 재화 등의 훼손에 대해서 소비자의 책임이 있는지 여부는 사업자가 증명하도록 규정하고 있음.
외부 충격 등 소비자의 객관적 과실을 사업자가 증명하지 못한다면 사업자가 제품을 환급하는 것이 타당함.

처리 결과

관련 법률을 사업자에게 설명하고 환급할 것을 권고하자 구매대금을 환급함.

▣ 인터넷쇼핑몰에서 구매한 제품 청약철회 후 환급 지연

사건 개요

o B씨는 2018.8. 전자상거래를 통해 전동킥보드를 922,140원에 구매함.
o 제품 수령 후 광고 제품과 상이하여 제품을 반환하고 환급을 요구하였으나 사업자는 20일 이상 환급을 지연함.

쟁점 사항

사업자의 청약철회 조치 이행 여부

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조에 의거해 통신판매업자는 재화를 반환받은 날부터 3영업일 이내에 이미 지급받은 재화등의 대금을 환급하여야 함.
소비자가 제품을 반환한 이후 20일이 경과한 상태이므로 사업자는 구매대금을 즉시 환급하는 것이 타당함.

처리 결과

사업자에게 관련 법률을 설명하고 구매 대금을 환급할 것을 권고하니 구매대금을 환급함.

16. 식품(건강식품 제외)

가. 피해구제 접수 현황

식품(건강식품 제외) 분야의 2018년도 피해구제 접수 건은 569건으로 2017년 435건 대비 30.8% 증가함.

표 2-76 : 피해구제 접수 현황(건강식품 제외)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	366	435	569
증 감	-	69 (18.9)	134 (30.8)

품목별로는 기타식품·기호품이 190건(33.4%)으로 가장 많았고, 육류·육류가공식품이 60건(10.5%), 과일·과일가공식품이 54건(9.5%), 유란류·유란류가공식품이 51건(9.0%), 빵·과자류가 47건(8.3%) 등의 순이었음.

표 2-77 : 품목별 현황(건강식품 제외)

단위 : 건, (%)

구 분	건 수
기타식품·기호품[1)]	190(33.4)
육류·육류가공식품	60(10.5)
과일·과일가공식품	54(9.5)
유란류·유란류가공식품	51(9.0)
빵·과자류	47(8.3)
어패류·어패류가공식품	46(8.1)
음료	46(8.1)
채소·채소가공식품	29(5.1)
곡류·곡류가공식품	23(4.0)
조미식품	13(2.3)
해조류·해조류가공식품	6(1.0)
주류	3(0.5)
식용종자·식용버섯류	1(0.2)
계	569(100.0)

1) 다이어트식품, 담배 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 전자상거래로 구입한 식품 또는 다이어트 식품의 계약해제·해지 및 청약철회 거부 등 계약관련 피해가 258건(45.3%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질·A/S관련 피해 200건(35.1%), 안전 관련 피해 68건(12.0%), 표시·광고 관련 피해 24건(4.2%) 등의 순으로 나타남.

표 2-78 : 피해 유형별 현황(건강식품 제외)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	안전 관련	표시·광고	가격·요금	부당 행위	기타	계
건 수	258 (45.3)	200 (35.1)	68 (12.0)	24 (4.2)	9 (1.6)	6 (1.1)	4 (0.7)	569 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행 등

다. 처리 결과

처리결과별로 보면 환급이 160건(28.1%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 77건(13.6%), 교환 28건(4.9%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청한 경우는 16건(2.8%)이고, 원인규명이 불가하거나 피해사실이 입증되지 않는 등 여러가지 사유로 합의권고가 어려워 정보제공・상담기타로 종결된 사건이 236건(41.5%)으로 나타남.

표 2-79 : 처리 결과별 현황(건강식품 제외)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립							조정 신청	취하 중지·처리 불능	정보 제공·상담 기타	합계
	환급	배상	교환	계약 이행	계약 해제	수리·보수	소계				
건수	160 (28.1)	77 (13.6)	28 (4.9)	10 (1.8)	7 (1.2)	7 (1.2)	289 (50.8)	16 (2.8)	28 (4.9)	236 (41.5)	569 (100.0)

라. 소비자 주의사항

식품의 품질·안전관련 소비자 피해는 이물질 혼입 및 제품의 부패·변질로 인한 피해가 가장 많이 접수되고 있으나 제품을 구입한 후 보관 또는 개봉하여 섭취하는 과정에서 피해가 발생하고 있어 책임소재(생산자, 판매자, 소비자)에 대한 규명이 어려운 실정임.

o 생산자에게 원인이 있는 경우는 제조설비의 결함이나 생산 공장의 위생관리 미흡에 의해 이물질이 혼입되는 경우가 있고,

o 판매자에게 원인이 있는 경우는 제품 보관 잘못으로 해충이 제품에 침투하거나 보관조건(적재방법, 보관온도 등)의 부적합으로 불량품이 발생하는 수도 있으며, 제품 유통중 취급부주의로 제품 내용물 및 포장지가 훼손되는 경우도 있음.

o 소비자에게 원인이 있는 경우에는 포장지의 표면에 표기된 제품의 사용용도, 사용방법, 보관방법, 주의사항 등을 준수하지 않아 피해가 발생하고 있음.

▶ 식품의 품질하자 및 소비자 취급부주의 여부에 대한 정확한 규명이 어려워 보상이 어려울 수 있으므로 제품을 구입할 때 내용물을 확인할 수 있는 포장의 경우, 포장을 뜯기 전에 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있으며 품질이 의심될 경우 섭취를 하지 말아야 함.

▶ 또한 이물질 발견 시에는 즉시 판매업체 또는 제조업체에 이를 알리는 동시에『식품안전소비자신고센터』에 신고하거나, 국번없이 '1399'로 전화하면 이물 혼입 조사를 거쳐 원인을 밝히게 됨.

식품사고는 제조업자 및 유통업자의 품질관리 및 위생관리 등을 통해 예방이 가능함. 또한 소비자의 철저한 신고를 통해 관련기관(식품의약품안전처, 해당구청 위생과 등)의 지속적인 관리와 단속이 이루어지도록 하여야 하므로 소비자의 적극적인 행동과 의식제고가 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 섭취 후 효과 없는 다이어트 식품 반품 요구

사건 개요

o A씨는 2018.1. 체중 감량 목적으로 다이어트 식품을 900,000원에 구매하여 섭취하였으나, 효과가 없어 다이어트 식품 판매업자에게 이의제기 후 배상을 요구함.
o 다이어트 식품 판매업자는 섭취자의 체질에 따라 효과는 다를 수 있다며 배상을 거부함.
o A씨는 효과 없는 다이어트 식품에 대한 배상과 과장 광고에 대한 시정을 요구함.

쟁점 사항

다이어트 식품의 효과 및 과장 광고 여부

판단 경위

이 건 다이어트 식품 판매업자가 판매 당시, 체중 감량에 대한 보장판매(광고 내용 또는 프로그램 보증서 상 환급)는 하지 아니하여, 신청인이 주장하는 체중 감량 효과 미흡에 대한 보상이 이루어지기 어려움. 또한, 다이어트 식품은 섭취자의 체질 및 의지 등에 의해 효과가 다르기 때문에 배상은 어려운 것으로 판단됨.

처리 결과

신청인에게 환급 불가 사유에 대해 설명 후 종결함.

▣ 이물질(감씨)이 혼입된 냉동만두로 인한 피해 배상 요구

사건 개요

o B씨는 2018.7. 중순경 냉동만두를 구매(약 10,000원)하여 섭취하던 중 이물감으로 내용물을 확인해보니 감씨가 혼입되어 있어 식품제조업자에게 통보함.
o B씨는 해당 이물질이 목에 걸려 2주 이상 목이 붓는 등 피해를 입었다며 배상을 요구함.

쟁점 사항

이물질 혼입 및 피해발생 여부

판단 경위

이 건 냉동만두의 이물질(감씨) 혼입 원인에 대해서 식품의약품안전처에서 조사한 결과 제품 제조공정 과정상 혼입된 것으로 보기 어려움. 소비자가 주장하는 이물질의 혼입시기 및 원인이 불분명하고 이물질로 인한 피해사실이 입증되지 않아 별도 배상은 어려운 것으로 판단됨.

처리 결과

식품제조업자가 고객관리 차원에서 제품대금 환급 및 병원비 지급 등의 보상을 제안하였으나 소비자가 거부함.

▣ 전자상거래로 구입한 복숭아로 인한 피해 배상 요구

사건 개요

o C씨는 2018.8.9. 전자상거래로 황도 복숭아 12개(25,000원)을 주문하고, 2018.8.17. 제품을 수령하여 상태를 확인하는 과정에서 복숭아 씨앗이 부패되고 과육에서 갈변 현상 등이 확인되어 판매업자에게 이의제기함.
o 2018.8.28. 섭취하던 복숭아가 부패된 것을 확인하고 판매업자에게 이의제기 하였으나 배상을 거부함.
o C씨는 변질된 복숭아로 인한 피해배상 및 부당행위 시정을 요구함.

쟁점 사항

복숭아의 변질 여부 및 피해발생 사실

판단 경위

이 건 복숭아는 농산물의 특성상 포장 시에 품질이 미흡한 과일이 일부 혼입될 수 있고 씨앗의 부패 여부를 외관상 확인할 수 없는 것으로 판단됨.

처리 결과

양당사자 합의에 따라 복숭아 판매업자가 소비자에게 배송비 5,000원을 제외한 나머지 금액을 환급함.

17. 신용(체크)카드

가. 피해구제 접수 현황

신용(체크)카드 분야의 2018년 피해구제 접수 건수는 133건으로 2017년 100건 대비 33.0% 증가함.

표 2-80 : 피해구제 접수 현황(신용(체크)카드)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	162	100	133
증 감	-	△62 (△38.3)	33 (33.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 '철회·항변' 관련 피해가 63건(47.4%)으로 가장 많았음. 다음으로 '부가·서비스 축소·불이행' 관련 피해 23건(17.3%), '미사용 대금 청구' 관련 피해 16건(12.0%) 등의 순으로 나타남.

표 2-81 : 피해 유형별 현황(신용(체크)카드)

단위 : 건, (%)

구 분	건 수
철회 · 항변	63(47.4)
부가서비스 축소 · 불이행	23(17.3)
미사용 대금 청구	16(12.0)
분실 · 도난에 의한 부정사용 피해	10(7.5)
수수료 · 연체료 · 연회비 문제	9(6.8)
정보제공 미흡으로 인한 피해	7(5.3)
기 타	5(3.8)
합 계	133(100.0)

다. 처리 결과

신용(체크)카드 피해 중 90건(67.7%)이 합의가 성립됨. 처리결과로는 '부당행위 시정'이 51건(38.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 '환급' 21건(15.8%), '배상' 10건(7.5%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 '정보제공 · 상담기타'로 종결된 건은 29건(21.8%)이었음.

표 2-82 : 처리 결과별 현황(신용(체크)카드)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립							조정 신청	취하 중지· 처리 불능	정보 제공· 상담 기타	계
	부당 행위 시정	환급	배상	계약 이행	계약 해제	교환	소계				
건수	51 (38.4)	21 (15.8)	10 (7.5)	4 (3.0)	2 (1.5)	2 (1.5)	90 (67.7)	2 (1.5)	12 (9.0)	29 (21.8)	133 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ **신용(체크)카드는 기명식 카드이기 때문에 반드시 발급한 본인만이 사용하도록 약정되어 있어 이를 타인에게 양도하여 발생하는 문제에 대해서는 보상을 받기가 어려우므로 타인에게 카드를 양도하는 것은 지양해야 함.**

만약 카드를 분실 또는 도난당하였을 경우 즉시 카드사에 신고하여 카드이용을 정지하고 부정사용 된 금액이 있다면 신고일 기준 60일전 이후에 발생한 건에 대해 카드사에 보상을 요구할 수 있음. 부정사용에 대한 보상 정도는 카드 뒷면 서명, 비밀번호 관리 철저, 본인만 사용하는 등 카드관리 소홀 유무 정도 등에 따라 보상금액이 달라질 수 있으므로 평소 카드 사용 시 뒷면 서명과 동일한 서명을 하고 현금서비스 및 카드론, 전자상거래 시 카드 비밀번호가 누설되지 않도록 각별히 주의해야 함. 카드 부정사용 예방을 위해 사용 내역을 바로 확인할 수 있는 카드사의 휴대폰 알림 서비스(SMS)를 이용하는 것이 좋음.

특히 해외여행 중 현금인출 또는 카드 결제 시 회원정보가 자신도 모르게 노출되거나 인출기 자체에서 카드가 복제되어 부정사용이 발생하는 경우가 있고, 이 경우 부정사용자가 해외에 소재하고 있어 즉각적인 해결이 어려우며, 해결이 되더라도 국제 브랜드사를 통해 사건이 진행되는 과정에서 많은 시간이 소요되므로 해외 현금 인출 시 보다 세심한 주의가 필요함.

최근 해외직구 등 해외구매가 급증하면서 신용카드로 물품 구입 후 배송 지연, 미배송, 오배송, 가품, 파손 등의 피해도 늘어나고 있어 주의가 필요함. 만약 사업자(가맹점)와 자율적으로 해결이 어려울 경우 신용카드 발급사에 차지백(Chargeback) 서비스를 신청하여 국제 브랜드사를 통해 결제 취소, 환급 등의 조치를 취하는 서비스를 받을 수 있음.

▶ 신용카드를 이용하여 물품 · 서비스 등을 구매하는 경우 할부 결제를 이용하면, 물품 미제공, 제품 하자, 업체 폐업 등 사업자의 채무 불이행 등의 문제가 발생할 경우 카드사에 철회 · 항변을 신청하여 피해를 줄일 수 있음.

할부계약이 불성립 하거나 구입한 재화 등이 일정기간 이내에 제공되지 않는 경우 등에 대해 할부금의 지급을 거절할 수 있도록 「할부거래에 관한 법률」에 소비자의 철회·항변권을 규정하고 있음. 따라서 신용카드 할부(20만원 이상의 금액에 대해 2개월 이상의 기간에 걸쳐 3회 이상 납부)로 결제한 경우, 채무불이행 등 업체에 문제가 발생하였을 경우에는 지체 없이 서면으로 카드사에 할부항변을 신청해야 함.

▶ 신용(체크)카드 별로 제공하는 서비스(혜택)가 다르고 전월실적 등 제공 조건에도 제한이 있기 때문에 신용카드 선택 시 이를 꼼꼼하게 확인하는 것이 필요함. 또한 신용카드 혜택이 축소되는 등 변경될 수 있으므로 신용카드사에서 발송하는 카드명세서 등을 항상 확인하고 서비스 적용 여부에 대해서도 지속적으로 확인하는 것이 필요함.

또한 카드사로부터 전화로 리볼빙 등 부가서비스를 권유받는 경우 무조건 적으로 가입에 동의하기보다는 상품 안내사항에 대해 자세히 청취하고 수수료, 서비스 조건 등과 관련해 이해가 필요한 부분에 대해서는 상담원에게 문의하여 자신에게 필요한 서비스인지 판단하고 가입하는 지혜가 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 정상적인 치료를 받을 수 없는 투명치과 치료비용에 대한 할부항변 요구

사건 개요

o A씨는 2017.11. 투명치과와 교정치료 계약을 체결하고 299만원을 **카드로 12개월 할부결제 함.

o 투명치과 내부 사정으로 정상적인 치료를 받을 수 없게 되어 환급신청서와 진료기록부 제공을 요구하였으나 거부하였으며, **카드사에 할부항변 신청을 하였으나 진료기록부가 없다는 이유로 거부함.

쟁점 사항

정상적인 치과치료를 기대할 수 없어 계약을 해지한 경우 할부항변 사유에 해당하는지 여부

판단 경위

본 건은 신용카드 무이자 할부 이벤트 등으로 다수의 환자를 유치한 이후, 진료 인력 부족 등으로 정상 진료가 중단되면서 소비자 A에게 피해가 발생한 것이므로「할부거래법」제16조(소비자의 항변권) 제1항 제5호에 따라 할부거래업자의 채무불이행으로 인하여 할부계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에 해당함.

처리 결과

**카드사가 A씨의 항변권을 수용하여 잔여 할부금(6회) 1,494,999원에 대해 납부 면제 처리함.

▣ 소비자가 인지하지 못한 리볼빙 수수료 환급 요구

사건 개요

o B씨는 최근 카드명세서를 확인하면서 그동안 리볼빙수수료로 143만원이 청구된 사실을 확인함.
o B씨는 리볼빙서비스에 가입한 적이 없어 **카드사에 문의하니, 2015년 3월 이벤트에 참여하시면서 신청이 되었다고 함.
o **카드사는 이벤트를 강조하며 최소 결제 비율에 대해 이해할 수 있을 정도로 자세히 설명하지 않았고 카드사가 일방적으로 결제비율을 10%로 설정하여 과도한 수수료가 발생되었음을 주장하며 수수료 전액 환급 요구함.

쟁점 사항

리볼빙 서비스의 중요사항에 대해 카드사가 소비자에게 정확하게 설명하였는지 여부 및 결제비율의 적정성 여부

판단 경위

리볼빙은 이용자가 정한 결제비율 만큼만 결제하고 이월된 카드대금에 대해 일정수수료를 납부하는 서비스로서 주된 이용 목적은 이용자가 자신의 결제 상황에 따라 연체를 예방하기 위한 것임. 하지만 **카드사는 소비자 B가 카드결제 여력이 충분함에도 불구하고 약정당시 일방적으로 결제비율을 최소(10%)로 설정하여 불필요한 수수료가 발생된 사실이 인정됨. 하지만 **카드사가 이용을 원치 않거나 비율 변경을 원하는 경우 고객센터 등을 통해 변경 및 해지가 가능한 사실을 안내한 점, 소비자 B가 매월 카드 명세서를 통해 해당 내용을 확인할 수 있었던 점 등을 감안할 때 소비자 B에게도 일부 과실이 있는 것으로 판단됨.

처리 결과

**카드사가 B가 납부한 수수료의 50%를 환급 처리함.

18. 애완견

가. 피해구제 접수 현황

애완견의 2018년 피해구제 접수 건은 111건으로 2017년 122건 대비 9.0%가 감소함.

표 2-83 : 피해구제 접수 현황(애완견)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	129	122	111
증 감	-	△7 (△5.4)	△11 (△9.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 질병(파보·코로나 바이러스, 폐렴, 홍역 등) 발생 등 품질 관련 피해가 69(62.2%)으로 가장 많았음. 다음으로 구입 시 무보증약정을 이유로 애완견이 폐사하여도 보상이 제대로 이루어지지 않는 등 계약 관련 피해가 40건(36.0%)으로 많았음.

표 2-84: 피해 유형별 현황(애완견)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련[1)]	기타[2)]	계
건 수	69 (62.2)	40 (36.0)	2 (1.8)	111 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 가격·요금, 표시·광고

다. 처리 결과

애완견 피해 중 25건(20.7%)이 합의가 성립되었는데, 합의 건 중에는 환급 및 교환이 각각 10건(9.0%)으로 가장 많았고, 배상 3건(2.7%)의 순이었음.

합의되지 않은 사건의 경우 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 67건(60.4%)으로 가장 많았으며, 취하중지 · 처리불능으로 종결된 경우가 11건(9.9%)으로, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우가 10건(9.0%)으로 나타남.

표 2-85 : 처리 결과별 현황(애완견)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립				정보제공·상담기타	취하중지·처리불능	조정신청	계
	환급	교환	배상	소계				
건수	10 (9.0)	10 (9.0)	3 (2.7)	23 (20.7)	67 (60.4)	11 (9.9)	10 (9.0)	111 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 구입 시 반려동물의 건강상태를 반드시 확인

피부염은 없는지, 눈, 코, 귀와 항문 주위는 청결한지 꼭 확인하고 예방접종 이력이나 구충제의 복용 상태를 확인함.

▶ 소비자분쟁해결기준의 기재사항이 포함된 계약서를 반드시 교부 받을 것

무보증 책임 약정이나 환급 불가 등 소비자의 권리를 박탈하는 불리한 조항이 명시된 계약서는 부당약관이므로 계약 체결 시 계약사항을 꼼꼼하게 확인함.

계약서에 소비자분쟁해결기준상 기재사항(① 분양업자의 성명과 주소 ② 애완동물의 출생일과 판매업자가 입수한 날 ③ 혈통, 성, 색상과 판매당시의 특징사항 ④ 면역 및 기생충 접종기록 ⑤ 수의사의 치료기록 및 약물투여기록 등 ⑥ 판매당시의 건강상태 ⑦ 구입 시 구입금액과 구입날짜)이 명시되어 있는지 확인함.

▶ 판매업자가 등록된 업체인지 확인

동물보호법에 따르면 반려동물판매업자는 반드시 관할 시·군·구에 등록하도록 규정되어 있으며, 미등록 업체에서 구입할 경우 분쟁 발생 우려가 높음.

* 등록업체 확인 : 동물보호관리시스템(www.animal.go.kr)

▶ 구매 후 질병 발생 시 판매처에 즉시 연락

반려동물의 건강에 이상이 생겼을 경우 임의로 동물병원에 가면 추후 질병 발생시점 및 치료비 부담에 대해 다툼이 생길 수 있으므로, 질병 발생 확인 즉시 판매처에 치료를 맡김.

▶ 전자상거래로 반려동물의 식품·용품 구매 시 통신판매업 신고업체인지 확인

전자상거래로 반려동물의 식품·용품 구매 후 배송, 품질로 인한 피해 발생 시 통신판매업 미신고 업체는 피해보상이 어려우므로 반드시 공정거래위원회 홈페이지나 관할 지자체에 해당 업체의 통신판매업 신고 여부를 확인하고, 제조사가 불분명하거나 유통기한이 명시되지 않은 제품은 구입하지 않음.

* 통신판매 신고업체 확인 : 공정거래위원회 홈페이지(http://www.ftc.go.kr/)

마. 주요 합의권고 사례

▣ 구입 후 12일 만에 폐사한 애완견의 피해 보상 요구

사건 개요

o A씨는 2018년 6월 말 비숑 프리제 애완견을 110만원에 분양 받음.
o 동년 7월 초 동물병원에서 검진 중 파보 바이러스 양성 반응 판정을 받은 후 폐사함.
o A씨는 애완견 치료비 배상과 분양 대금의 환급을 요구하였으나, 사업자는 애완견을 인도하지 않았다는 이유로 거부함.

쟁점 사항

구입 전부터 파보 바이러스에 감염되어 있었는지 여부

판단 경위

파보 바이러스의 경우 감염성과 치사율이 매우 높은 질병으로 어린 연령 일수록 증상이 심하게 나타나며, 심한 구토와 설사 등이 동반되어 감염 후 2~14일 사이에 증상이 나타남.

상기 내용에 비추어보면 A씨가 분양 받은 애완견이 분양 받은 초기부터 상기 증상이 나타나 구입 12일만에 폐사했다는 것은 파보 바이러스의 잠복기를 감안하면 분양 당시부터 감염되어 있었다고 볼 수 있음.

처리 결과

소비자분쟁해결기준에 따르면 구입 후 15일 이내 폐사 시 동종의 애완동물로 교환 또는 구입가 환급하도록 되어 있으며, 사업자가 소비자분쟁해결기준에 따라 동종의 애완견으로 교환할 것을 제시하여 양당사자간 교환하는 것으로 합의함.

▣ 저체중, 시각 이상 등으로 입원 치료를 요구한 애완견의 손해배상 요구

사건 개요

- o B씨는 2018.12.12. 애완견을 1,350,000원에 분양 받음.
- o 동년 12.22. 예방접종을 위해 병원에 내원한 결과, 애완견이 저체중, 시각에 이상이 있다는 소견이 나와 사업자에게 문의한 후 애완견을 인도함.
- o 이후 아무런 연락을 받지 못하여 사업자에게 연락하자, 사업자는 A씨 동의없이 애완견을 모견에게 보냈다고 함.
- o B씨가 사업자에게 모견 보호자 연락처 및 위치 제공을 요구하였으나, 이를 거부하고 다른 애완견으로 교환해주겠다고 함.

쟁점 사항

구입 후 15일 이내 질병 발생에 대하여 교환만 가능하다는 사업자 주장의 타당성 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준에 의하면 구입 후 15일 이내 질병 발생 시 사업자가 제반비용을 부담하여 회복시켜 소비자에게 인도하도록 되어 있으며, 사업자의 책임하의 회복 기간이 30일을 경과하거나, 관리 중 폐사 시에는 동종의 애완동물로 교환 또는 구입가 환급이라고 규정되어 있음.

또한, 소비자분쟁해결기준에서는 동일한 피해에 대하여 두 가지 이상의 보상기준을 정하고 있는 경우에는 소비자가 선택한 기준을 따른다고 규정되어 있으므로 사업자는 소비자의 요구사항(환급)을 수용하는 것이 타당함.

처리 결과

사업자가 소비자분쟁해결기준에 따른 합의권고안을 수용하여 분양가(1,350,000원)를 B씨에게 환급함.

19. 여행

가. 피해구제 접수 현황

여행 분야 2018년 피해구제 접수 건은 1,054건으로 2017년 대비 10건(0.9%) 감소함. 여행 중에서도 국외여행이 977건(92.7%)으로 대부분을 차지하였으며, 국내여행은 58건(5.5%)임.

표 2-86 : 피해구제 접수 현황(여행)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	931	1,064	1,054
증 감	-	133 (14.3)	△10 (△0.9%)

월별 접수 현황을 살펴보면 3분기가 322건(30.6%)으로 다른 분기에 비해 가장 많이 접수되었으며, 4분기 272건(25.8%), 1분기 246건(23.3%), 2분기 214건(20.3%) 순으로 나타남.

표 2-87 : 월별 접수 현황(여행)

단위 : 건, (%)

월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
건수	98	80	68	62	74	78	98	130	94	98	100	74	1,054 (100.0)
	246 (23.3)			214 (20.3)			322 (30.6)			272 (25.8)			

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제 및 청약철회 거부, 위약금 과다 청구 등 계약 관련 피해가 820건(77.8%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질·A/S 관련 불만이 99건(9.4%), 부당행위가 47건(4.4%), 안전관련 42건(4.0%) 등의 순이었음.

표 2-88 : 피해 유형별 현황(여행)

단위 : 건, (%)

구분	계약 관련[1]	품질·A/S	부당 행위	안전 관련	가격·요금	표시·광고	약관	기타[2]	계
건수	820 (77.8)	99 (9.4)	47 (4.4)	42 (4.0)	25 (2.4)	11 (1.0)	2 (0.2)	8 (0.8)	1,054 (100.0)

1) 계약해제·해지, 위약금, 계약불이행, 청약철회 등
2) 거래관행, 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

여행 관련 피해 중 550건(52.1%)이 합의가 성립됨. 환급이 267건(25.3%)으로 가장 많았고, 배상 215건(20.4%), 계약해제 56건(5.3%), 계약이행 8건(0.7%) 등의 순이었음. 합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 건은 146건(13.9%)으며, 이밖에 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 322건(30.6%), 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 36건(3.4%) 이었음.

표 2-89 :처리 결과별 현황(여행)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립							조정 신청	정보제공·상담기타	취하중지·처리불능	계
	환급	배상	계약해제	계약이행	부당행위시정	교환/수리·보수	소계				
건수	267 (25.3)	215 (20.4)	56 (5.3)	8 (0.7)	2 (0.2)	2 (0.2)	550 (52.1)	146 (13.9)	322 (30.6)	36 (3.4)	1,054 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 특약사항이 있는 계약 요주의

여행 관련 피해구제의 상당부분이 계약해제와 관련된 위약금 분쟁인데, 특약사항이 있는 계약의 경우 일반 상품보다 훨씬 많은 위약금을 부과하므로 특약사항 및 계약 해제 시 위약금 관련 내용 등을 꼼꼼히 확인하고 신중히 계약하여야 함.

▶ 여행사의 영업보증보험 정상가입 여부 확인 필요

여행업으로 등록한 모든 여행업체는 관광진흥법 제9조, 동법 시행규칙 제18조에 따라 소비자 피해발생 시 보험금을 지급할 것을 내용으로 하는 공제 또는 보험에 필수 가입해야 하나, 보험을 갱신하지 않고 만료된 상태에서 영업을 하거나, 미 가입 상태에서 영업을 하고 있는 경우도 있음. 이는 문제 발생 시 소비자의 피해와 직결될 수 있으므로, 여행계약을 체결하기 전 여행정보센터(www.tourinfo.or.kr)나 여행사 관할 구청을 통해 계약하려는 여행사의 영업보증보험 정상가입 여부에 대해 확인할 필요가 있음.

▶ 상품내용의 하자 입증자료 확보가 중요

여행 출발 이후 사전 동의 없이 숙박이나 일정이 당초 계획과 다르게 변경된 경우에는 계약서, 일정표 등 증빙자료를 확보해 두어 추후 분쟁에 대비하도록 함.

여행에 하자가 있는 경우 여행자는 여행주최자에게 하자의 시정 또는 대금의 감액을 청구하거나 이에 갈음하여 손해배상 청구 또는 시정 청구, 감액 청구와 함께 손해배상을 청구할 수 있으므로 즉시 시정할 필요가 있는 경우 여행 기간 중 시정을 요구하고, 그렇지 않은 경우 여행 종료일로부터 6개월 내에 행사할 수 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 여행자 질병으로 인한 계약해제 및 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2018.4. 서유럽 4국 10일 패키지 상품을 계약하고 여행대금 329만원을 결제함.
o 그러나 여행 출발 2주 전 낙상 사고로 인하여 갈비뼈 골절이 발생하여 여행이 불가하다는 의사소견서를 제출하고 여행사에 여행대금 환급을 요구한바, 여행사는 열차 취소 위약금이 발생한다며 전액 환급을 거부함.
o A씨는 여행자 질병으로 인한 경우이므로 국외여행표준약관 제15조에 따라 위약금 없이 여행대금 전액 환급을 요구함.

쟁점 사항

여행자의 질병으로 인한 계약해제 시 손해배상 책임 여부

판단 경위

국외여행 표준약관 제15조 제2항의 '질병 등 여행자의 신체에 이상이 발생하여 여행에의 참가가 불가능한 경우'에 해당하므로 여행자는 손해배상 없이 여행계약을 해제할 수 있음.

처리 결과

여행자의 질병으로 불가피하게 여행계약을 해제하는 경우 국외여행표준약관에 따라 손해배상액 없이 계약해제 할 수 있으나 민법 제674조의3에 따라 여행사에 발생한 손해가 입증될 시 이를 배상하여야 한다고 규정하고 있음. 여행개시 2주 전 계약해제를 요청하면서 여행사에서 유럽 열차 취소로 인한 위약금이 발생한다고 주장했지만 대사관 확인결과 해당 열차는 취소 시 환급이 정상적으로 이루어지는 것을 확인하여, 원만한 해결을 위해 실제로 발생한 손해액 제외 후 소비자에게 환급하기로 합의함.

▣ 선택관광 상품 등 계약된 일정 변경으로 인한 배상 요구

사건 개요

o B씨 일행 6명은 2018.6.8. 여행사와 여행계약(미국 시애틀·캐나다 로키산맥 일주, 2018.7.30. 출발)을 체결하고 여행요금 17,988,800원을 결제함.
o 관광 첫날 사전 고지된 일정과 다르게 시애틀 선택 관광 및 자유시간이 제공되지 않았고, 둘째 날 로키산맥 중턱에서 차량고장으로 인해 전체 일정에 차질이 발생함.
o B씨는 일정에 차질이 없도록 차량 교체 등을 요구하였으나, 가이드가 일방적으로 거부하고 일정을 무리하게 진행하면서 선택 관광을 강요하고 예정된 방문지를 방문하지 않음.
o B씨는 여행사에게 사전 고지된 일정 불이행으로 인한 적정금액 보상 요구함.

쟁점 사항

계약된 여행일정 불이행으로 인한 여행사의 손해배상 책임

판단 경위

민법 제674조의6에 따라 여행에 하자가 있는 경우 여행자는 여행주최자에게 손해배상을 청구할 수 있으며, 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준(국외여행)에 따라 여행업종사자의 고의·과실로 손해를 끼치거나 계약조건과 일정이 다르게 진행되는 경우 여행사는 여행자가 입은 손해에 대해 최대 여행대금 범위 내에서 배상하여야 한다고 규정하고 있음.

처리 결과

차량 고장으로 여행일정에 차질이 생긴 점은 양 당사자 간 다툼 없는 사실로써 민법 및 소비자분쟁해결기준을 적용하여 여행자가 실제로 관광하지 못한 일정에 대해 여행사에 배상을 권고함. 여행사는 권고안을 수용하여 B씨 일행 총 6명이 2일 동안 관광하지 못한 일정에 대하여 1인당 40만원 총 240만원을 배상 하는 것으로 합의함.

20. 의료서비스

가. 피해구제 접수 현황

의료서비스 분야의 2018년 피해구제 접수 건수는 812건으로, 전년 741건 대비 9.6% 증가함.

피해구제 접수 건을 성별로 살펴보면, 여성이 465건(57.3%), 남성이 347건(42.7%)으로 나타남.

표 2-90 : 연도별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구 분		2017년		2018년		증 감
건 수		741		812*		71 (9.6)
여성	남성	433 (58.4)	308 (41.6)	465 (57.3)	347 (42.7)	

* '의료서비스' 신청 건에 한함(의약품 제외)

거주 지역별로는 '수도권(서울, 경기도, 인천)'이 503건(62.0%)으로 절반 이상을 차지하였고, 그 외 '경상권(경상도, 부산, 대구, 울산)' 155건(19.1%), '충청권(충청도, 대전, 세종)' 77건(9.5%), '전라권(전라도, 광주, 제주도)' 57건(7.0%), '강원도' 19건(2.3%) 순으로 나타남.

표 2-91 : 지역별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

지역	수도권			경상권				충청권			전라권			강원도	해외 및 기타	계
	서울	경기도	인천	경상도	부산	대구	울산	충청도	대전	세종	전라도	광주	제주도			
건수	251	194	58	66	52	27	10	54	20	3	39	12	6	19 (2.3)	1 (0.1)	812 (100.0)
	503(62.0)			155(19.1)				77(9.5)			57(7.0)					

연령대별로는 '50대'가 168건(20.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 '60대' 155건(19.1%), '40대' 131건(16.1%) 이었고, 특히 '60대' 이상의 경우 260건(32.0%)을 차지함.

표 2-92 : 연령대별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	10세 미만	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80세 이상	불명	계
건 수	10 (1.2)	12 (1.5)	103 (12.7)	124 (15.3)	131 (16.1)	168 (20.7)	155 (19.1)	76 (9.3)	29 (3.6)	4 (0.5)	812 (100.0)
							260(32.0)				

진료과목별로 구분하면, '의료 등'의 분야가 646건(79.6%), '치과의료' 134건(16.5%), '한방의료' 32건(3.9%) 이며,

'의료 등'을 진료과목별로 세분류하면, '정형외과' 110건(13.6%), '성형외과' 104건(12.8%), '내과' 69건(8.5%), '신경외과' 66건(8.1%), '피부과' 59건(7.3%) 등의 순으로 나타남.

표 2-93 : 진료과목별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

진료과목	의료 등									치과의료	한방의료	계
	정형외과	성형외과	내과	신경외과	피부과	안과	외과	산부인과	기타*			
건 수	110 (13.6)	104 (12.8)	69 (8.5)	66 (8.1)	59 (7.3)	34 (4.2)	33 (4.1)	31 (3.8)	140 (17.2)	134 (16.5)	32 (3.9)	812 (100.0)
	646(79.6)											

* 기타병·의원서비스 29건, 동물병원 19건, 기타의료서비스 16건, 비뇨기과 14건, 이비인후과 13건, 흉부외과 10건, 마취통증학과 7건 등

연령대별 진료과목 현황을 구체적으로 살펴보면, 20~30대는 주로 미용 성형과 관련이 있는 '성형외과・치과・피부과' 관련 분쟁이 많았음.

40대는 '성형외과・정형외과', 50대~70대는 '치과, 신경외과, 정형외과' 관련 분쟁이 많았음.

표 2-94 : 연령대별·진료과목별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구분	치과	정형외과	성형외과	내과	신경외과	피부과	안과	외과	한방	산부인과	기타*	계
10세 미만	3 (30.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (10.0)	6 (60.0)	10 (100.0)
10대	3 (25.0)	1 (8.3)	3 (25.0)	-	-	-	-	-	1 (8.3)	-	4 (33.4)	12 (100.0)
20대	18 (17.5)	9 (8.7)	33 (32.0)	1 (1.0)	3 (2.9)	19 (18.5)	3 (2.9)	1 (1.0)	4 (3.9)	3 (2.9)	9 (8.7)	103 (100.0)
30대	29 (23.4)	7 (5.7)	18 (14.5)	8 (6.5)	3 (2.4)	19 (15.3)	3 (2.4)	5 (4.0)	7 (5.7)	6 (4.8)	19 (15.3)	124 (100.0)
40대	13 (9.9)	16 (12.2)	21 (16.0)	8 (6.1)	11 (8.4)	10 (7.7)	2 (1.5)	11 (8.4)	2 (1.5)	11 (8.4)	26 (19.9)	131 (100.0)
50대	27 (16.1)	36 (21.4)	15 (8.9)	19 (11.3)	14 (8.3)	7 (4.1)	8 (4.8)	6 (3.6)	6 (3.6)	8 (4.8)	22 (13.1)	168 (100.0)
60대	24 (15.5)	19 (12.3)	8 (5.2)	23 (14.8)	22 (14.2)	3 (1.9)	12 (7.7)	7 (4.5)	8 (5.2)	2 (1.3)	27 (17.4)	155 (100.0)
70대	15 (19.7)	17 (22.4)	6 (7.9)	8 (10.5)	10 (13.2)	-	2 (2.6)	2 (2.6)	3 (4.0)	-	13 (17.1)	76 (100.0)
80세 이상	2 (6.9)	5 (17.3)	-	1 (3.4)	3 (10.4)	-	4 (13.8)	1 (3.4)	1 (3.4)	-	12 (41.4)	29 (100.0)
불명	-	-	-	1 (25.0)	-	1 (25.0)	-	-	-	-	2 (50.0)	4 (100.0)
계	134 (16.5)	110 (13.6)	104 (12.8)	69 (8.5)	66 (8.1)	59 (7.3)	34 (4.2)	33 (4.1)	32 (3.9)	31 (3.8)	140 (17.2)	812 (100.0)

* 기타병·의원서비스 29건, 동물병원 19건, 기타의료서비스 16건, 비뇨기과 14건, 이비인후과 13건, 흉부외과 10건, 마취통증학과 7건 등

의료 피해구제 건을 진료단계별로 살펴보면 '수술'이 250건(30.8%)으로 가장 많았고, 다음으로 '치료·처치'가 238건(29.3%), '진료비' 관련이 98건(12.1%), '진단' 64건(7.9%), '시술' 60건(7.4%) 순으로써, 분쟁의 절반 이상이 '수술'과 '치료・처치'의 단계에서 발생하는 것으로 나타남.

표 2-95 : 진료단계별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

진료단계	수술	치료・처치	진료비	진단	시술	병원관리·안전	주사	검사	기타*	계
건수	250 (30.8)	238 (29.3)	98 (12.1)	64 (7.9)	60 (7.4)	22 (2.7)	21 (2.6)	16 (1.9)	43 (5.3)	812 (100.0)

* 투약 15건, 건강검진 3건, 마취 2건, 자연분만 2건 등

나. 피해유형

피해유형별로는 '부작용·악화'가 323건(39.8%)으로 가장 많았고, 다음으로 '계약관련' 79건(9.8%), '장애' 65건(8.0%), '감염' 40건(4.9%), '사망' 35건(4.3%) 순으로 나타남.

표 2-96 : 피해유형별 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	부작용·악화	계약관련	장애	감염	사망	효과미흡	오진	장기손상	기타*	계
건 수	323 (39.8)	79 (9.8)	65 (8.0)	40 (4.9)	35 (4.3)	26 (3.2)	23 (2.8)	14 (1.7)	207 (25.5)	812 (100.0)

* 피부과·성형외과, 치과, 한방서비스 관련 미분류 피해, 설명미흡 등

다. 처리결과

의료서비스 피해구제 접수건 중 298건(36.7%)이 합의로 종결되었고, 이 중 '배상' 203건(25.0%), '환급' 94건(11.6%), '계약이행'이 1건(0.1%) 임.

당사자 합의가 이루어지지 않아 소비자분쟁조정위원회에 '조정신청'한 경우는 377건(46.4%) 이었음.

표 2-97 : 처리결과별 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합 의				조정신청	정보제공	취하중지 처리불능	계
	배상	환급	계약이행	소계				
건수	203 (25.0)	94 (11.6)	1 (0.1)	298 (36.7)	377 (46.4)	78 (9.6)	59 (7.3)	812 (100.0)

라. 소비자 주의사항

□ 병•의원서비스 이용 관련 주의사항

▶ 진료 시 의사에게 과거의 병력, 현재 상태 등을 상세히 고지하고 의사의 지시에 따라 충실히 진료를 받으며, 검사결과 등에 대해 설명을 요구한다.

▶ 비급여 시술을 선택할 때는 검증된 시술인지, 질병상태에 대한 적합한 치료방법인지, 효과, 급여 여부 및 비용 등을 상세히 비교해서 신중하게 결정한다.

▶ 주사부위의 국소적 열감, 발적, 부종, 지속적인 통증 등의 증상은 염증을 의심할 수 있으므로 이러한 증 상이 발생하면 의료기관을 방문하여 진료를 받도록 한다. 무분별한 항생제 복용 시 상태가 악화될 수도 있다.

▶ 미용성형 수술은 다른 의료행위에 비해 긴급성이나 불가피성이 낮으므로 예상되는 위험이나 부작용, 주의사항 등에 대해 충분한 설명을 듣고 수술 여부를 선택하여야 한다.

▶ 성형 및 피부 시술 등 고액의 패키지 시술을 계약하는 경우, 시술의 종류, 횟수, 개별가격, 계약해지 시 위약금 등에 대해 상세한 설명을 듣고 계약을 체결하도록 한다.

□ 치과서비스 이용 관련 주의사항

▶ 구강상태를 건강하게 유지하고 정기적인 치과검진을 받는다.

▶ 과도한 진료비 할인이벤트 또는 과장광고를 하는 치과병·의원은 피한다.

▶ 치과 진료는 건강보험이 적용되지 않거나 치과 재료에 따라 비용에 차이가 있으므로 시술 전 충분하게 치료방법과 재료에 따른 가격을 비교해 보고, 자신의 치아 및 치조골 상태에 대한 정확한 진단을 받아 적합한 치료를 받도록 한다.

▶ 임플란트 등 치과 시술 전 기존질환 및 복용하고 있는 약물(고혈압, 당뇨, 골다공증 등)이 있는 경우 치과의사에게 알리고 기본적인 치료를 먼저 받도록 한다.

▶ 임플란트 시술 전후 유의사항을 지키고, 이상증상 발생 시 신속히 의료기관을 방문하여 진료를 받도록 한다.

□ 한방서비스 이용 관련 주의사항

▶ 과거의 병력이나 복용하는 약물 등의 정보를 한의사에게 알려 부작용을 예방한다.

▶ 처방받은 한약의 복용방법과 부작용, 주의사항(음식물, 다른 약물과의 관계 등)에 대한 설명을 요구하고, 한약 복용 후 피로, 위장장애, 황달 등의 이상 징후가 있는 경우, 즉시 복용을 중단하고 진료를 받도록 한다.

▶ 치료효과만을 강조하거나 결과를 보장하는 광고에 주의하도록 한다. 특히 미용목적으로 침 시술 등을 결정하기 전에 치료기간과 치료효과, 주의사항 등을 종합적으로 고려해 결정하도록 한다.

▶ 고액이나 장기간의 한방치료를 받을 경우, 치료의 필요성 등에 대해 상세한 사전설명을 요구하고, 치료를 중단할 경우 환급 여부나 환급 범위에 대한 계약서를 작성·보관한다.

마. 주요 피해구제 사례

▣ 골반부 골절수술 후 요추 신경손상에 따른 손해배상 요구(정형외과)

사건 개요

A씨(40세)는 농약통에 상체가 깔리는 사고 후 타병원에서 양측 치골부위 골절, 우측 천추골절, 좌측 천장관절 손상, 혈복강 진단 하에 우측 내장골동맥 색전술을 시행함. 이후 피신청인 병원으로 전원하여 골반부 골절부위에 내·외고정술을 시행했으나, 제5요추 신경손상에 의한 우측 족하수가 발생하여 내·외고정물 제거하고 외고정술은 받았으나 우하지 근위축과 운동능력 제한이 남아 노동력상실률 12%의 후유장해진단을 받음.

쟁점 사항

수술 후 신경손상 발생 원인

판단 경위

내원 당시 양하지 근력 및 감각 이상이 없었고 수술 전까지 별다른 신경학적 이상 소견이 없었으나 골반부 골절수술을 시행한 직후부터 증상이 발생한 점, CT상 우측의 나사 두 개가 천골 골절부위가 아닌 천골 전방부를 통과하여 천골 체부에 고정된 소견으로 관찰되며 해부학적 위치상 천골의 전측면부로 신경의 주행이 위치하는 점 등을 고려할 때, 수술 후 신경손상은 최초 골반부 골절수술시 나사에 의한 직접 손상의 가능성이 높음. 수술시 후방접근법을 사용하여 전면부의 신경손상 여부를 확인하기 어려운 경우에는 수술 중 투시영상 등을 이용하여 면밀한 관찰을 통한 기기 삽입이 요구됨에도 이러한 주의의무를 소홀히 하여 수술 후 신경손상이 발생함에 따른 책임이 인정됨.

처리 결과

신경손상 및 후유장해에 대해 70,000,000원을 배상함.

▣ 경추수술 후 장애에 따른 손해배상 요구(신경외과)

사건 개요

B씨(59세)는 자동차 접촉사고 후 목의 통증으로 검사상 경추성 척수증 진단 하에 제5-6경추간 후궁성형술 및 척수신경감압술을 받은 후 통증, 상지 저림 및 근력저하가 생겼고, 뇌척수액 누출 소견으로 경막 재봉합술을 두 차례 받았으나 상지 근력저하 및 부분마비로 장애진단을 받음.

쟁점 사항

수술의 적정성 및 상지 부분마비 발생과의 인과관계

판단 경위

수술 전 경추 CT 상 제5, 6경추부에 후종인대골화에 의한 심한 척추관 협착 소견이 있으며, 후종인대골화증의 경우 심각한 신경학적 결손이 임박한 상태 등 위험이 상당히 높은 경우가 아니라면 예방적 수술은 권고되지 않음. 따라서 약물치료 및 경과관찰이 가능했으나 수술적 치료로 인해 수술 후 이전에 없던 상지의 뚜렷한 운동마비 발생 및 검사상 운동, 감각 척수로의 전도 결손 소견이 확인되었으므로 최초 수술 후 발생한 신경학적 결손 증상과 수술은 상당한 인과관계가 있음. 또한 경막 파열에 대한 봉합술이 불완전하게 시행되어 뇌척수액 누출이 지속됐고, 수술 중 경막파열과 관련한 직접적인 척수 손상을 배제할 수 없기 때문에 수술 후 상지 부분마비 등에 대한 병원측 책임이 인정됨.

처리 결과

수술 후 장애에 대하여 50,000,000원을 배상함.

▣ 자궁경부암 수술 후 복벽에 전이성 종괴 발생에 따른 손해배상 요구(산부인과)

사건 개요

C씨(49세)는 자궁경부암 진단되어 전자궁적출술 및 양측 난소적출술을 받았는데 수술 후 복부절개선 부위 염증과 감염으로 인한 봉합부 벌어짐이 발생하여 상처봉합술을 받음. 이후 수술부위 복벽에 전이성 종괴가 발견되어 종괴제거술을 시행하고 타병원 전원하여 복벽의 종괴제거술 및 재건수술 후 항암방사선 치료함.

쟁점 사항

수술과정과 복벽 전이 발생과의 인과관계

판단 경위

자궁경부암의 복벽 전이는 세계적으로도 보고된 사례가 거의 없을 정도로 매우 드물지만, 수술 당시 PET-CT 상 전이 병변이 없었으나 수술 후 4개월 만에 6㎝ 전이 암이 발견됐으므로 혈액을 통한 원격전이보다는 수술시 암세포가 복벽에 직접 파종됐을 가능성이 높은 경우로 수술시 절개창 보호 등에 소홀함이 있다고 보여 수술 후 복벽 전이 발생에 대한 손해배상책임이 있다고 판단됨. 또한 복벽 전이는 예후가 좋지 않고 그나마 근치적 절제가 이루어질 때 완치를 기대해볼 수 있으나 이후 타병원 복부 CT 상 종양이 남아 있는 소견과 일부 커져 있었던 상태가 관찰된 것으로 볼 때 복벽의 전이성 종괴제거술도 불완전하게 시행됐다고 판단되고, 이로 인해 초기에 완전 절제했을 경우에 비해 완치 확률이 낮아지게 되는 등 미흡한 치료로 인한 신체적 확대피해가 인정됨.

처리 결과

복벽의 전이와 미흡한 종괴제거술에 대해 45,000,000원을 배상함.

▣ 수지 흑색종 수술부위 감염으로 수지 절단에 따른 손해배상 요구(피부과)

사건 개요

D씨(30세)는 우측 제5수지의 흑색종에 대해 광범위 절제술 후 수술부위 괴사 및 감염으로 수차례 변연절제술과 항생제 치료, 우측 제5수지 원위지절 절단술을 받은 상태로 노동력상실률 4%의 후유장해진단을 받음.

쟁점 사항

수술 후 조치의 적정성 여부와 수술부위 감염 발생 원인

판단 경위

수술 다음날 적용한 코반드레싱의 경우 압박으로 인해 말단부위 혈액순환이 방해되어 무혈성 괴사가 진행될 수 있으므로 지혈 목적으로 사용할 경우 지혈이 될 때까지만 적용하거나 또는 말단부위 혈액순환이 원활한지를 확인했어야 함. 코반드레싱 적용 후 5일째에 외래진료를 예정하여 코반드레싱 적용으로 인한 말단부위 무혈성 괴사를 초래하였고, 동정된 균(Pseudomonas aeruginosa)은 물에 존재하는 세균으로 수술부위 관류액 오염 등에 의한 감염 가능성이 있고, 외래 소독시 감염 소견이 없었다는 기록으로 볼 때 드레싱 교체과정에서 감염됐을 가능성을 배제하기 어려움. 따라서 말단부위 무혈성 괴사가 선행되지 않았다면 수술부위 괴사가 급속히 진행되어 수지 절단에 이르지는 않았을 것으로 판단되는 점을 종합하면, 수술부위 괴사 및 감염 발생과 수지 절단에 이른 상태에 대해 진료상 부주의가 인정됨.

처리 결과

수술 후 감염으로 수지 절단술이 시행된데 대해 17,000,000원을 배상함.

▣ 유리체절제술 및 백내장수술 후 시력상실에 따른 손해배상 요구(안과)

사건 개요

E씨(68세)는 양안 백내장, 우안 유리체 혼탁 등의 상태로 우안 유리체절제술, 안내 가스주입술 및 백내장수술을 받은 후 우안의 안압 상승으로 가스천자 및 점안 약물치료를 지속했으나 각막혼탁, 시신경과 망막위축으로 인해 우안 시력이 상실되어 노동력상실률 24% 후유장해진단을 받음.

쟁점 사항

수술 후 안압 상승 원인과 조치 적정성

판단 경위

수술 후 안압 상승은 가스 주입이 원인으로 추정되므로 신속히 안압을 낮춰주는 것이 중요하나 수술 후 1일째 55㎜Hg로 안압이 상승한데 대해 가스 천자 등의 처치를 시행했음에도 이후 안압이 충분히 낮아졌는지에 대해서는 객관적 근거가 부족하고, 이후 안압이 다시 상승할 가능성이 있으므로 경과관찰이 필요했으나 안압이 34㎜Hg 정도인 상태에서 퇴원 조치한 것은 적절한 조치가 아님. 또한 퇴원 후 안압상승으로 인한 증상을 자세히 고지하고 증상 발생시 바로 응급실에 내원하도록 했어야 하나 이러한 설명 없이 정규 외래진료만 안내한 것으로 확인되고, 이후 우안 통증으로 내원했을 때 54㎜Hg로 상승된 안압에 대한 조치와 안압 하강 정도가 확인되지 않아 적절히 조치됐다고 보기 어려움. 따라서 시력상실 원인이 안압 상승으로 인한 시신경 및 각막손상이라는 점을 고려할 때, 수술 후 부적절한 조치로 시력상실이 초래된 점이 인정됨.

처리 결과

수술 후 시력상실에 대해 17,000,000원을 배상함.

▣ 입원 중 낙상으로 고관절 골절에 따른 손해배상 요구(기타병의원서비스)

사건 개요

F씨(68세)는 말기신장병에 대한 혈액투석 등을 위해 요양병원 입원 중 투석실에 가기 전 간병인과 실랑이를 하다가 의자에서 바닥으로 미끄러짐. 이틀 후 거동을 잘 못해 엑스레이 검사한 결과, 우측 고관절 골절이 확인되어 타병원으로 전원하여 우측 고관절 반치환술 및 보존적 치료 후 퇴원함.

쟁점 사항

낙상 예방을 위한 주의 및 낙상 후 조치에 대한 적정성 여부

판단 경위

병원내, 특히 병실에서 낙상으로 인해 부상을 당하는 경우 과실 책임이 적용되고 간병인이 병원의 이행보조자 관계인 것으로 확인되므로 낙상 발생으로 인한 손해에 일부 책임이 인정됨. 또한 입원환자가 치료받는 동안 발생 가능한 위해를 방지하기 위해 감시·관찰 및 도움을 줄 의무가 있는 점, 낙상으로 인해 고관절 골절이 발생했고 낙상할 경우 연령 및 기저질환으로 인해 골절 가능성이 높은 점을 충분히 예견할 수 있음에도 사고 당일 엑스레이 검사 등을 통해 골절 여부를 확인하지 않은 과실이 인정됨.

처리 결과

낙상으로 인한 고관절 골절 발생에 대해 7,000,000원을 배상함.

21. 의류 및 신변용품

가. 피해구제 접수 현황

의류 및 신변용품 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 5,906건으로 2017년 7,343건 대비 19.6% 감소함.

표 2-98 : 피해구제 접수 현황(의류 및 신변용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	7,846	7,343	5,906
증 감	-	△503 (△6.4)	△1,437 (△19.6)

품목별로는 간편복이 1,908건(32.3%)으로 가장 많았고, 그 다음으로 신발이 1,406건(23.8%), 양복 871건(14.7%), 가방 461건(7.8%) 등의 순으로 나타남.

표 2-99 : 품목별 현황(의류 및 신변용품)

단위 : 건, (%)

구 분	간편복	신발	양복	가방	액세서리 신변용품	침구류	모피 · 가죽 의류	기타*	계
건 수	1,908 (32.3)	1,406 (23.8)	871 (14.7)	461 (7.8)	312 (5.3)	154 (2.6)	146 (2.5)	648 (11.0)	5,906 (100)

1) 기타의류 · 섬유, 내의류, 아동복, 옷감, 실, 의류 · 섬유신변용품 대여, 한복 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 제품소재, 변·퇴색, 봉제 불량 등 품질·A/S 관련 피해가 3,268건(55.3%)으로 대부분을 차지함. 다음으로는 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 위약금 과다 청구 등 계약관련 피해가 2,397건(40.6%), 표시·광고와 품질이 다르다는 피해가 111건(1.9%) 등의 순으로 나타남.

표 2-100 : 피해 유형별 현황(의류 및 신변용품)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련[1]	표시·광고	부당 행위[2]	가격·요금[3]	안전 관련	기타[4]	계
건 수	3,268 (55.3)	2,397 (40.6)	111 (1.9)	73 (1.2)	20 (0.3)	11 (0.2)	26 (0.5)	5,906 (100)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행, 무능력자 계약
2) 부당행위, 부당채권추심
3) 가격·요금, 이자수수료
4) 약관, 거래관행, 단순문의·상담, 법·제도 등

다. 처리 결과

의류 및 신변용품 피해 중 3,999건(67.7%)이 합의가 성립됨. 이 중 제품 대금 등을 환급받은 경우가 2,546건(43.1%)으로 가장 많았고, 다음으로 제품 불량 등에 대한 교환이 943건(16.0%), 배상 231건(3.9%), 수리·보수 164건(2.8%) 등이 있었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 79건(1.3%) 이었음. 이 밖에 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 283건(4.8%)이었으며, 제품하자 원인규명 곤란 등의 이유로 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 1,545건(26.2%) 이었음.

표 2-101 : 처리 결과별 현황(의류 및 신변용품)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								조정 신청	취하 중자 처리 불능	정보 제공 상담 기타	계
	환급	교환	배상	수리·보수	계약 이행	계약 해제	부당 행위 시정	소계				
건수	2,546 (43.1)	943 (16.0)	231 (3.9)	164 (2.8)	64 (1.1)	40 (0.6)	11 (0.2)	3,999 (67.7)	79 (1.3)	283 (4.8)	1,545 (26.2)	5,906 (100)

라. 소비자 주의사항

▶ 직접 매장을 방문하여 구매한 경우

의류 및 신변 용품을 일반 매장에서 직접 살펴보고 구매하였다면 소비자분쟁해결기준에 따라 색상・디자인 등이 마음에 들지 않을 경우 교환이나 환급이 가능하지만 개별 매장마다 조건이 다르므로 교환 및 환급 규정을 꼼꼼하게 확인 후 구매하는 것이 바람직함.

▶ 전자상거래로 구매하는 경우

전자상거래로 물품을 구매하고 실제로 물품을 배송 받은 날로부터 7일 이내, 제품이 소비되지 않아 재판매가 가능한 경우, 소비자는 판매자에게 청약철회를 요청할 수 있음.

청약철회는 정해진 기간내에 판매자가 인지할 수 있는 명확한 방법으로 청약철회를 요청하고, 이 때 반송하는 물품이 훼손되지 않도록 주의하여 반품하여야함. 또한 혹시 모를 분쟁을 대비하기 위해 반품 관련 증빙자료(사진, 동영상 등)를 확보해 두는 것이 바람직함.

때로는 사업자가 사전에 반품이 불가함을 고지했다거나, 제품의 색상(흰색의류), 세일(할인) 상품이기 때문에 재판매가 불가능하다는 이유로 청약철회를 거부하는 경우도 있을 수 있으나, 이는「전자상거래

등에서의 소비자보호 지침」에서 청약철회 방해 행위에 해당하고 「전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률」상 청약철회 제한 사유에 해당하지 아니하므로 청약철회를 요구할 수 있음.

▶ 취급 시 주의사항

의류 및 신변용품의 경우 적절한 세탁 및 보관 관리를 통해 착용 중 발생하는 마모, 변색 등의 현상을 지연시킬 수 있음. 특히, 최근에는 원단 가공방법이 다양해짐에 따라 원단 고유의 특성에 따른 일반적인 세탁 방법과는 다른 방식으로 세탁하여야 하는 경우가 있을 수 있으므로 의류 구입 후 제조사가 표시한 「취급주의 사항 및 세탁 표시」를 숙지하고, 세탁 시 취급표시대로 주의하여 세탁하여야함.

또한, 최근에 보급되고 있는 건조기 사용 시, 뜨거운 바람에 의해 의류가 수축될 소지가 있어 세탁하려고 하는 의류가 건조기(기계건조) 사용 가능한 의류인지 취급표시를 확인하는 주의가 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 주문제작 이유로 청약철회 거부하는 전자상거래로 구매한 재킷 환급 요구

사건 개요

o J씨는 2018.9.26. 피신청인의 온라인 쇼핑몰에서 재킷 1점을 334,000원에 구매함.
o 제품을 수령하고 생각했던 디자인과 달라 반품을 요구하였으나, 피신청인은 주문제작을 이유로 환급을 거부함.
o J씨는 구매 시 사이즈만 선택하여 주문제작 요건에 해당하지 않는다며 사실 규명 후 대금 환급을 요구함.

쟁점 사항

전자상거래로 구입한 상품의 주문제작 해당 여부 및 청약철회 요건

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조 및 동법 시행령 제21조에 따르면, 1)소비자의 주문에 따라 개별적으로 생산되는 재화등 또는 이와 유사한 재화등에 대하여(주문자만을 위하여 별도로 제작 및 구성되는 점이 명확한 경우), 2)청약철회등을 인정하는 경우 통신판매업자에게 회복할 수 없는 중대한 피해가 예상되는 경우(재판매가 불가할 경우) 3) 사전에 해당 거래에 대하여 별도로 그 사실을 고지하고 서면(전자문서 포함) 동의를 받은 경우에 한하여 주문제작에 따른 청약철회 제한이 가능함.

그러나 본 건의 경우 소비자가 기성품과 같이 사이즈만 선택하였을 뿐 주문에 따라 개별적으로 생산되었다고 보기 어렵기 때문에 소비자에게 청약철회 권리가 있는 것으로 판단됨.

처리 결과

사업자에게 해당 법령 설명 후 제품 대금의 반환을 권고하자 소비자에게 제품 구입대금을 환급함.

▣ 착화 후 겉창 마모로 훼손된 신발 보상 요구

사건 개요

o A씨는 2018.7.4. 백화점 매장에서 OOO운동화를 169,000원에 구매함.
o 구입 후, 운동용(조깅)으로 착화하던 중 얼마되지 않아 뒤꿈치 마모로 에어가 터지는 현상이 발생하여 이의제기함.
o 판매업자는 제품하자가 아닌 보행습관 등에 의한 문제라며 처리를 거부함.

쟁점 사항

신발 에어셀 내구성 및 겉창 내마모성 하자 여부

판단 경위

신발제품심의위원회 심의 결과, 왼발 뒤꿈치 부위에 상당 수준의 에어셀 마모 및 터짐 현상이 확연히 관찰되었고, 구입 시기 및 훼손 형태 등을 종합적으로 고려할 시 이는 겉창 내구성 불량에 따른 제품 하자로 제조·판매업자에게 배상 책임이 있는 것으로 판단됨.

처리 결과

제조·판매업자에게 심의 결과 설명 후 소비자분쟁해결기준에 의거한 제품 교환 등을 권고하자 신발 구입가 전액 환급함.

▣ 세탁 후 변색된 흰색 롱패딩 점퍼 보상 요구

사건 개요

o N씨는 2016.11월경 흰색 점퍼를 395,400원에 구입하여 착용함.
o 2018.2월경 세탁업자에게 세탁을 의뢰하였으나 세탁 후 전체적으로 색상이 노랗게 변색되고 손목 부분 이염 발생함.
o 세탁업자는 세탁 하자를 인정하지 않고 보상을 거부함.

쟁점 사항

세탁 과실 여부 및 패딩 점퍼 원단의 염색성 미흡 여부

판단 경위

섬유제품심의위원회 심의 결과, 안감에 사용된 소재의 염색성이 미흡하여 정상적인 착용 및 세탁과정에서 하자가 발생한 것으로 제조·판매업자에게 배상 책임이 있는 것으로 판단됨.

처리 결과

제조·판매업자에게 심의 결과 설명 후 소비자분쟁해결기준에 의거하여 배상할 것을 권고하자 감가상각한 잔존가치를 배상함.

22. 이동전화서비스

가. 피해구제 접수 현황

이동전화서비스 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 1,111건으로 2017년 1,144건 대비 2.9% 감소함.

표 2-102 : 피해구제 접수 현황(이동전화서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	1,141	1,144	1,111
증 감	-	3 (0.3%)	△33 (△2.9)

나. 피해 유형

계약 시 중요내용(요금제, 단말기 구매대금 할부거래 조건, 선택약정 할인, 해지위약금 등)에 대한 설명이 미흡하거나, 계약서에 상이한 내용이 기재되어 소비자가 개통철회(계약해제)를 요구할 때, 사업자가 이를 거부하는 경우 등 계약 관련 피해가 836건(75.2%)으로 가장 많았음. 한편 부당채권추심 등의 부당행위가 105건(9.5%)이었으며, 품질·A/S 관련 피해가 88건(7.9%), 가격·요금 56건(5.0%) 등의 순으로 나타남.

표 2-103 : 피해 유형별 현황(이동전화서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	부당 행위[2]	품질·A/S	가격·요금[3]	표시·광고	약관	기타[4]	계
건 수	836 (75.2)	105 (9.5)	88 (7.9)	56 (5.0)	10 (0.9)	3 (0.3)	13 (1.2)	1,111 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행, 무능력자 계약 등
2) 부당채권추심, 부당행위
3) 가격·요금, 이자·수수료
4) 거래관행, 단순문의·상담, 법·제도 등

다. 처리 결과

이동전화서비스 피해 중 553건(49.8%)이 합의가 성립됨. 그 중 계약해제가 162건(14.6%)으로 가장 많았고, 배상 144건(13.0%), 계약이행 110건(9.9%), 환급 105건(9.4%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 74건(6.6%)이었음. 이 밖에 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 401건(36.1%), 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 83건(7.5%) 이었음.

표 2-104 : 처리 결과별 현황(이동전화서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								조정 신청	정보 제공·상담 기타	취하 중지·처리 불능	계
	계약 해제	배상	계약 이행	환급	부당 행위 시정	교환	수리·보수	소계				
건 수	162 (14.6)	144 (13.0)	110 (9.9)	105 (9.4)	14 (1.3)	12 (1.1)	6 (0.5)	553 (49.8)	74 (6.6)	401 (36.1)	83 (7.5)	1,111 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약 상담 전에 단말기 대금 지급 방식, 통신요금 구성내용, 약정해지시 위약금 등 중요내용을 숙지할 것

통상 이동전화 단말기 매매계약과 이동통신서비스 이용계약이 결합된 경우, 단말기 구매와 관련된 내용(출고가, 할부기간, 공시 지원금 등) 및 이동통신서비스와 관련된 거래조건(약정기간, 선택약정할인, 요금제 등)을 가입 상담 전에 충분히 이해하여야 함.

▶ 계약 시 판매직원의 설명과 계약서 내용 상이한 경우 많아 계약서 내용 꼼꼼히 확인하고 서명할 것

이동전화서비스 가입 시 계약과 관련된 거래조건이 다양하여 판매직원의 설명에만 의존할 경우 피해를 입을 우려가 큼. 소비자는 판매직원의 설명이 부족하여 이해가 안 될 경우 이해가 될 때까지 자세한 설명을 요구하고, 소비자가 선택한 약정 기간, 단말기 대금 납부방식, 부가서비스 등이 계약서에 기재되어 있는지 주의 깊게 확인하여야 함.

▶ 특이한 계약조건은 계약서에 모두 명시할 것

판매직원이 고가요금제 의무사용기간 후 저렴한 요금제로 전환하는 조건, 약정기간 만료 전 단말기 보상 판매 등 계약서에 명시되지 않은 거래조건을 설명 할 경우, 구체적으로 계약서에 명시하도록 요구해야 사후분쟁에 대비할 수 있음.

▶ 요금청구서 내역을 꼼꼼히 확인할 것

개통 직후 이동통신사 고객센터에 본인의 계약사항이 정확히 등록되었는지 확인하고, 약정기간 중 요금청구서 내역을 꼼꼼히 살펴 계약내용대로 이행되고 있는지 추가 점검하는 것이 필요함.

▶ 명의도용 방지를 위해 '가입제한' 등록을 신청할 것

명의도용을 방지하려면 이동통신 사업자에게 '가입제한' 등록을 신청하고, 피해 발생 시 이동통신 사업자에게 신고하여 가입 당시 본인 확인 여부에 대한 소명과 함께 요금청구 취소를 요구하고, 특히 명의대여로 휴대폰이 개통될 경우 제3자가 '대포폰'으로 악용하여 추후 거액의 요금이 청구될 수 있으므로 각별한 주의가 요구됨.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 이동전화 단말기 가격 오 안내에 따른 단말기 매매 및 이동통신서비스 계약 해제(철회) 요구

사건 개요

o A씨는 2018.1. 통신사의 직영대리점에서 이동전화 단말기 구매계약 및 이동통신서비스 이용계약을 체결함.
- 판매직원은 “단말기 대금이 57만원”이라고 설명하였으나, 계약서에 서명하고 확인해보니 단말기 할부대금 총액이 1,022,460원임.

o A씨가 개통 전 대리점에 계약의 철회를 요구했으나 거부하여 통신사에 개통 보류를 신청하였으나 임의 개통됨.

o 단말기 가격 오 안내에 따라 단말기 구매계약 및 이동통신서비스 개통철회를 요구함.

쟁점 사항

오안내한 단말기 가격의 입증여부, 할부거래법상 청약철회 적용여부

판단 경위

계약서만 기준으로 판단할 경우, 신청인의 주장을 입증하기 어려우나 신청인이 계약 당일 대리점과 통신사에 개통철회를 요구한 점에 비추어, 주장의 신빙성이 있다고 판단되고 할부거래법상 청약철회도 가능한 사안으로 볼 수 있음.

처리 결과

사업자(통신사)는 계약서 내용으로는 문제가 없으나, 할부거래법상 청약철회에 대해 수용하고 단말기 구매계약 및 이동통신서비스 계약을 해제함.

▣ 결합상품 할인 안내 미흡으로 인한 배상 요구

사건 개요

o B씨는 2018.4.14. 통신사 대리점에서 이동통신서비스 계약을 하면서 단말기 대금 24개월 할부 신청하고 통신요금 할인을 받을 수 있다하여 제휴카드 결합 및 인터넷 결합 상품을 가입하기로 함.

o 이후 요금 부과내역을 살펴보니 제휴카드 월 300,000원 이상 이용하였으나 할인 적용이 되지 않았으며, 인터넷 요금 역시 할인 적용이 되지 않아 통신사에 문의하니 요금제 할인 대상이 아니었음.

o 계약당시 월 68,000원 요금 청구로 안내 받았으나 대리점이 명의자 회선을 제대로 확인하지 않고 결합상품 안내 및 가입 진행하여 월 88,000원을 납부함.

o B씨는 24개월 약정기간동안 추가 지급할 금액에 대한 보상을 요구함.

쟁점 사항

결합상품 안내 미흡으로 인한 배상 책임 여부

판단 경위

민법 제109조에 따르면 착오로 인한 의사표시는 취소할 수 있다고 규정되어 있는바, 통신사 대리점직원의 명의자 회선 확인 미흡이라는 중요사항에 대한 착오로 계약을 체결하였기에 결합상품 계약을 취소 할 수 있음.

처리 결과

B씨가 청구한 내용에 대하여 통신사 대리점은 안내 미흡으로 발생한 문제임을 인지하고 보상금액 월 2만원, 24개월 총 48만원을 환급하기로 함.

23. 이사운송서비스

가. 피해구제 접수 현황

이사운송서비스 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 492건으로, 2017년 467건 대비 5.4% 증가함.

표 2-105 : 피해구제 접수 현황(이사운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	454	467	492
증 감	-	13 (2.9)	25 (5.4)

이사 종류별로는 포장이사서비스가 455건(92.5%)으로 절대 다수를 차지함.

표 2-106 : 이사종류별 접수 현황(이사운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	포장이사서비스	일반이사서비스	반포장이사서비스	계
건 수	455 (92.5)	23 (4.7)	14 (2.8)	492 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 이사 도중 이삿짐이 파손되거나 훼손된 피해가 324건(65.9%)으로 가장 많았음. 다음으로 이사당일 계약취소 등 계약위반 74건(15.0%), 분실 34건(6.9%), 부당요금 24건(4.9%) 등의 순으로 나타남.

표 2-107 : 피해 유형별 현황(이사운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	파손훼손	계약위반	분실	부당요금	기타	계
건 수	324 (65.9)	74 (15.0)	34 (6.9)	24 (4.9)	36 (7.3)	492 (100.0)

다. 처리 결과

이사운송서비스 관련 피해 492건 중 176건(35.8%)이 합의가 성립됨. 이 중 배상이 137건(27.9%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 18건(3.7%), 부당행위시정 9건(1.8%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않아 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 227건(46.1%)이었음. 이 밖에 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 58건(11.8%), 취하중지 · 처리불능인 경우가 31건(6.3%) 건으로 나타남.

표 2-108 : 처리 결과별 현황(이사운송서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립							정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	배상	환급	부당행위시정	수리·보수	계약해제	계약이행	소계				
건수	137 (27.9)	18 (3.7)	9 (1.8)	7 (1.4)	3 (0.6)	2 (0.4)	176 (35.8)	227 (46.1)	58 (11.8)	31 (6.3)	492 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 이사업체의 화물자동차운송주선사업 허가 및 보험 가입 여부 확인

화물자동차운송주선사업 허가 여부는 해당 지역 화물운송주선협회에 문의하거나 이삿짐 견적 또는 계약 시 화물운송주선사업 허가증 사본 제시를 요구하고, 전국화물자동차운송주선사업연합회가 운영하는 사이트 (www.kffa.or.kr)나 모바일 앱 '이사허가업체'를 검색해 볼 수 있음.

그리고 이사화물배상책임보험이나 적재물배상보험 가입 여부도 확인해야 추후 배상받기가 수월할 수 있음. 무허가 업체는 정부의 허가를 득하지 않고 이사화물을 취급하며 보통 소형화물차량을 소유하고 있거나 차량 소유 없이 일용직 인부만을 고용한 후 이삿짐을 취급하는 사업자로, 이삿짐 파손, 분실 등의 피해 발생 시 책임소재 규명 및 피해보상을 받기 어려울 수 있음.

▶ 이사업체 선정에 신중을 기하고 계약서는 필히 작성

최소 세군데 이상 이사업체를 통해 견적을 받아 선정하고, 전화나 온라인으로 받은 견적은 실제 금액과 차이가 날 가능성이 있으므로 방문 견적을 받는 것이 좋음. 너무 낮은 이사 금액을 제시하는 업체는 이사 당일 추가 요금을 요구하거나, 적은 작업인원을 투입하는 경우가 있으므로 주의가 필요함.

이사 계약서는 반드시 작성하고 이사업체의 상호명, 주소 등 사업자정보를 확인하며, 이사 날짜와 도착 시각, 작업인원수, 차량크기, 에어컨 설치 및 사다리차 이용 여부, 그 외 특약사항을 구체적으로 기재해 놓아야 분쟁 발생 시 해결이 수월함.

▶ 이사 피해 발생 당일에 사실확인서 발급 필요

이사업체에 의해 이삿짐이 파손 또는 훼손될 때 현장에서 책임자에게 피해에 대한 사실확인서를 받아두어야 배상받기가 수월하고, 만약 이사업체가 돌아간 후에 발견했다면 확인 즉시 파손 상태를 사진으로 남기고 이사업체에는 2주 이내(상법 제146조 제1항) 연락하여 배상을 요구함. 또한 파손 물품은 피해 배상이 완전히 이루어질 때까지 보관하고 이사업체가 합당한 배상을 하지 않을 경우에는 소비자 상담센터(1372)에 도움을 요청함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 포장이사 중 파손된 침대프레임에 대한 배상 요구

사건 개요

o A씨는 2018.3. 포장이사 계약을 체결하고 900,000원을 지급함.
o 포장이사 도중 침대프레임을 포장하지 않고 운반하여 파손됨.
o A씨는 상기 파손에 대한 배상을 요구함.

쟁점 사항

포장이사 중 작업자의 부주의에 의한 침대프레임 파손에 대한 사업자의 책임 여부

판단 경위

사업자가 포장이사 중 작업자의 부주의에 의한 파손에 대하여 주의를 해태하지 아니하였음을 증명하지 못하고 있어 사업자에게 보상 책임이 있다고 봄.

처리 결과

사업자는 포장이사 과정에서 부주의 책임을 인정하고 300,000원을 배상함.

▣ 포장이사 중 고장난 TV의 수리비 배상 요구

사건 개요

o B씨는 2018.7. 포장이사 계약을 하면서 벽걸이 TV와 에어컨 이전을 요청함.
o 이사 완료 후 TV 설치 중 TV 상부가 검게 나오는 고장이 발생한 것을 확인함.
o B씨는 사업자의 과실로 고장난 TV에 대한 배상을 요구함.

쟁점 사항

포장이사 후 고장난 TV에 대한 사업자의 책임 여부

판단 경위

사업자가 포장이사 중 작업자의 부주의에 의해 발생한 TV 고장에 대하여 주의를 해태하지 아니하였음을 증명하지 못하고 있어 사업자에게 보상 책임이 있다고 봄.

처리 결과

사업자는 포장이사 과정에서 부주의 책임을 인정하고 수리비 200,000원을 배상함.

24. 자동차(승용자동차)

가. 피해구제 접수 현황

승용자동차 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 624건으로 2017년 828건 대비 24.6% 감소함.

※ 최근 수입자동차의 보급이 증가함에 따라 수입차 피해구제 건수도 꾸준히 증가 추세('16년 289건 → '17년 304건 → '18년 274건)

표 2-109 : 피해구제 접수 현황(승용자동차)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	778	828	624
증 감	-	103 (13.2)	△204 (△24.6)

차종별로 중형승용차가 333건(53.4%)으로 가장 많았고, 대형승용차 205건(32.9%), 소형승용차 34건(5.4%) 등의 순이었음.

표 2-110 : 품목별 현황(승용자동차)

단위 : 건, (%)

구 분	중형 승용차	대형 승용차	소형 승용차	기타*	계
건 수	333 (53.4)	205 (32.9)	34 (5.4)	52 (8.3)	624 (100.0)

* 경승용차, 다목적승용차, 기타승용차

나. 피해 유형

피해 유형별로는 품질·A/S 관련이 275건(44.1%)으로 가장 많았고, 계약해제·해지 및 계약불이행 등 계약 관련이 266건(42.6%), 부당행위 55건(8.8%) 등의 순임.

승용자동차의 품질·A/S 피해는 품질보증기간 이내 잦은 고장 또는 동일 하자에 대해 여러 번 수리를 반복하는 사례가 많았음.

계약 관련 피해는 차량 인도 전 계약해제 등을 요구하였으나 사업자가 이를 이행하지 않는 사례가 많았음.

표 2-111 : 피해 유형별 현황(승용자동차)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련[1]	부당 행위	안전 관련	표시·광고	가격·요금[2]	기타[3]	계
건 수	275 (44.1)	266 (42.6)	55 (8.8)	12 (1.9)	4 (0.6)	4 (0.6)	8 (1.4)	624 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 가격·요금 등
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

승용자동차 관련 피해 접수 624건 중 407건(65.2%)이 합의되었으며, 처리 결과별로 살펴보면 수리·보수가 231건(37.0%)으로 가장 많았고 다음으로 배상 60건(9.6%), 계약이행과 환급이 각각 32건(5.1%)등의 순이었음.

합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 건은 49건(7.9%)이었음. 이 밖에 취하중지·처리불능이 22건(3.5%)이었으며, 정보제공·상담기타로 종결된 건이 146건(23.4%)임.

표 2-112 : 처리 결과별 현황(승용자동차)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								조정 신청	취하 중지·처리 불능	정보 제공·상담 기타	계
	수리·보수	배상	계약 이행	환급	부당 행위 시정	교환	계약 해제	소계				
건수	231 (37.0)	60 (9.6)	32 (5.1)	32 (5.1)	31 (5.0)	17 (2.8)	4 (0.6)	407 (65.2)	49 (7.9)	22 (3.5)	146 (23.4)	624 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 신차 구매 시 외관(판금 및 보수 도장 여부), 실내(각종 버튼류의 작동 여부), 도어·트렁크, 엔진(진동 및 소음 여부, 공회전시 엔진 회전수 상승 여부), 서류(임시 운행허가서, 세금계산서, 생산일자) 등을 확인하고 시운전 후 인수증에 서명함.

▶ 취급설명서는 차량의 주요 장치에 대한 설명부터 일상적인 차량 유지관리 사항(엔진 시동법, 각종 계기 및 스위치 사용법, 점검 요령, 비상시 응급조치, 소모품의 교환주기, 관리 요령)이 기재되어 있으므로 숙지가 필요함.

▶ 차량 결함이나 하자 등을 이유로 교환이나 구입가 환급 요구 시 정비이력을 입증하지 못해 적절한 보상을 받지 못하는 경우가 있으므로 정비사업자로부터 자동차점검·정비명세서를 받아 챙겨 두는 습관이 필요함.

▶ 경고등이 표출되었다가 점멸되는 간헐적인 고장이나 고장코드가 확인되지 않는 증상 등은 진단기를 통해서도 고장 원인이 확인되지 않은 경우가 대부분이므로 반드시 정밀진단 요구가 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 주행 중 쇽업소버 하자로 인한 차량의 구입대금 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2017.7. 수입차를 구입하여 운행하던 중 뒷바퀴가 상승하고 쇽업소버가 폭발하는 하자로 점검 및 수리 받음.
o 이후에도 동일하자로 인해 두 차례 수리 받았으나 개선되지 않음.
o 이에 사업자에게 차량 구입대금의 환급을 요구함.

쟁점 사항

주행 중 쇽업소버 내부의 서스펜션이 내려앉는 하자가 주행 및 안전도 등과 관련한 중대한 결함에 해당되는지 여부

판단 경위

이 건 차량 서스펜션의 증폭이 최대 8cm 정도로서 주행 및 제동 시 차량 전복이 발생될 수 있을 뿐 아니라 파편으로 인해 2차 피해가 발생될 수 있음. 소비자분쟁해결기준에 의하면 차량인도일로부터 12개월 이내에 동일 하자에 대해 3회까지 수리하였으나 재발하였을 경우, 주행 및 안전도 등과 관련한 중대한 결함이 발생하여 동일하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하였을 경우 및 중대한 결함과 관련된 수리 기간이 누계 30일(작업일수 기준)을 초과할 경우 제품 교환 또는 필수 제비용을 포함한 구입가 환급을 받을 수 있음.

처리 결과

이 사건 차량의 서스펜션 하자는 주행 및 안전도와 관련된 하자로 2회 수리가 이루어졌으나 개선되지 않았고, 차량 인도일 기준 12개월 이내의 차량으로 소비자분쟁해결기준에 의거 차량 구입가를 환급함.

▣ 유상 수리한 EGR밸브 수리비 환급 요구

사건 개요

o B씨는 6년 전 구입한 수입차를 운행하던 중 2018.7. 구동장치 관련 경고등이 점등되면서 엔진에서 화재가 발생하여 EGR밸브, 터보, 차압센서 등을 수리함.
o 이후 EGR밸브의 품질보증기간이 7년이라는 정보를 접하게 됨.
o 이에 사업자에게 EGR밸브 수리비의 환급을 요구함.

쟁점 사항

EGR밸브의 품질보증기간에 대해 단품 기준으로 5년을 적용한 것이 적정한지 여부

판단 경위

배출가스 관련 부품인 EGR밸브의 품질보증기간을 단품 기준(5년)으로 적용한 사유가 명확하지 않은 점, 배출가스 점검 장비에 대한 시설·정비가 미흡한 점 등을 이유로 들어 대기환경보전법에 의거한 EGR밸브 보증기간 7년 적용이 적정함.

처리 결과

대기환경보전법에 의거한 품질보증기간(7년)을 적용하여 이 사건 차량 EGR밸브 교체에 따른 수리비 1,578,000원을 환급함.

25. 자동차대여

가. 피해구제 접수 현황

자동차 대여분야의 2018년 피해구제 접수 건은 253건으로 2017년 290건 대비 12.7% 감소함.

표 2-113 : 피해구제 접수 현황(자동차대여*)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	259	290	253
증 감	-	31 (11.9)	△37 (△12.7)

* 승용자동차

나. 피해 유형

피해 유형별로는 부당행위가 138건(54.5%)으로 가장 많고, 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등 계약 관련이 80건(31.6%), 품질·A/S 관련이 16건(6.3%) 등의 순임.

부당행위 관련 피해는 대여한 자동차의 사고발생시 사업자가 수리비 및 휴차료를 과다하게 청구하거나 사고의 경중과 관계없이 동일한 금액의 면책금을 청구하는 사례가 많았음.

계약 관련 피해는 계약 후 이용대금의 부당한 청구나 이용하지 않은 요금을 청구하여 발생한 피해로 예약 후 취소할 경우 취소수수료 등에 대해 명확히 할 필요가 있고, 이용과정에서 사고처리, 차량관리 등 준수할 사항을 지키지 않아 페널티가 부과되는 피해가 발생하고 있음. 차량의 훼손 등 상태와 관련한 피해도 상당히 발생하고 있음.

표 2-114 : 피해 유형별 현황(자동차대여)

단위 : 건, (%)

구 분	부당 행위	계약 관련[1]	품질·A/S	약관	가격·요금[2]	기타[3]	계
건 수	138 (54.5)	80 (31.6)	16 (6.3)	10 (4.0)	5 (2.0)	4 (1.6)	253 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 가격·요금, 이자수수료
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

자동차 관련 피해 접수 253건 중 137건(54.1%)이 합의됨. 처리 결과별로 살펴보면 환급이 82건(32.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 부당행위시정 27건(10.7%), 계약이행 18건(7.1%)등의 순임.

합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 19건(7.5%)이었음. 이 밖에 정보제공 · 상담기타로 종결된 건이 87건(34.4%) 이었으며, 취하중지 · 처리불능이 10건(4.0%)이었음.

표 2-115 : 처리 결과별 현황(자동차대여)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						조정 신청	취하 중지·처리 불능	정보 제공 상담 기타	계
	환급	부당해위시정	계약 이행	배상	계약 해제	소계				
건 수	82 (32.4)	27 (10.7)	18 (7.1)	8 (3.2)	2 (0.7)	137 (54.1)	19 (7.5)	10 (4.0)	87 (34.4)	253 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ **계약체결 전 예약취소와 중도해지에 따른 환급규정 등을 꼼꼼히 확인함.**

▶ 렌터카 인수 전 외관손상(흠집, 스크래치) 유무 등 차량상태를 꼼꼼히 확인함.

* 이상이 있는 경우 사진을 찍어 해당 내용을 계약서에 기재함.

▶ 사고에 대비해 「자동차손해배상보장법」에 따른 자동차종합보험(대인배상, 대물배상, 자기신체사고) 가입 여부를 확인하고, 운행 중 렌터카 손상 및 사고 발생으로 인한 수리비, 휴차료 등의 금전적 손해에 대비해 자기차량손해보험 가입 또는 차량손해면책 제도를 활용함.

▶ 렌터카를 이용하다 사고가 발생하면 사고의 정도나 보험금액 등에 따라 면책금을 차등해서 청구하게 되므로, 계약서에 사고의 경중과 관계없이 일률적으로 '동일한 금액의 면책금'을 청구하는 조항이 있는 업체는 가급적 이용하지 않음.

▶ 사고가 발생한 경우 즉시 사업자에게 알리고, 수리 시에는 견적서와 정비명세서를 교부받음.

* 사고로 수리할 경우에는 렌터카업체와 협의하여 정비공장을 정하고, 수리전후 견적서와 정비명세서를 교부받아 정비를 둘러싼 분쟁을 방지함.

▶ **차량 인수 전 기존 연료량을 확인하여 계약서에 기재함.**

o 「자동차대여표준약관」에는 렌터가 사용 후 반납 시 잔여연료량을 상호 정산하도록 되어 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 사고 수리로 인한 청구금 과다 청구

사건 개요

o A씨는 2018.1. 렌터카를 대여하여 사용 중 단독사고가 발생함.
o 사업자는 수리비, 감가상각비, 휴차료 등으로 574만원을 청구함.
o 청구금액이 과다하다고 판단되므로 소비자분쟁해결기준에 의거한 금액 조정을 요구함.

쟁점 사항

수리비, 감가상각비, 휴차료 금액의 적정성 여부

판단 경위

수리에 투입된 부품 관련 공임시간 일부가 과다하게 책정된 점, 사고 범위에 비하여 렌터카 가치하락 손해가 과다한 점, 공정거래위원회에서 고시한 자동차대여표준약관에서 휴차료를 일일 대여요금의 50%를 기준으로 산정하고 있는 점 등을 종합적으로 고려함.

처리 결과

사업자가 청구 금액의 일부인 135만원을 감액하여 청구함.

▣ 예약금 환급 거부

사건 개요

o B씨는 2018.9.12. 렌터카 이용예약(이용일 : 2018.9.16.)을 체결하고, 대여요금 120,000원 중 50,000원을 입금함.

o 사용개시일시로부터 24시간 이내 예약 취소를 요구하였으나 사업자는 자체 규정을 들어 거부함.

o B씨는 소비자분쟁해결기준에 의거한 대여요금의 10%(12,000원) 공제 후 환급을 요구함.

쟁점 사항

사용개시일시로부터 24시간 이내 취소 시 예약금 환급 범위

판단 경위

소비자분쟁해결기준과 자동차대여표준약관에 의하면 사용개시일시로부터 24시간 이내 취소 통보 시에는 예약금 중 대여예정 요금의 10% 공제 후 환급하도록 규정함.

처리 결과

사업자가 예약금에서 대여예정 요금의 10%인 12,000원을 공제한 차액 38,000원을 환급 함.

26. 자동차 수리·점검

가. 피해구제 접수 현황

자동차 수리·점검 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 205건으로 전년 227건 대비 9.7% 감소함.

표 2-116 : 피해구제 접수 현황(자동차 수리·점검)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	273	227	205
증 감	-	△46 (△16.8)	△22 (△9.7)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 품질·A/S불만 관련 피해가 94건(45.9%)으로 가장 많았음. A/S불만 주요 사례로는 정비사업자로부터 정비·점검을 받은 후 보증기간 이내에 하자 재발, 정비 중 부품파손, 고장 진단 오류, 수리기간 지연 등이었음.

이어서 부당행위 관련 피해가 85건(41.5%)이었으며, 부당행위 관련 피해 내용은 정비업자가 견인된 사고 차량에 대해 사전동의 없이 임의로 분해·정비 후 수리비 과다 청구, 작업 중 발생한 과실을 인정하지 않는 등의 경우임.

표 2-117 : 피해 유형별 현황(자동차 수리·점검)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	부당행위[1]	계약 관련[2]	가격·요금	기타[3]	계
건 수	94 (45.9)	85 (41.5)	21 (10.1)	3 (1.5)	2 (1.0)	205 (100.0)

1) 부당행위, 부당채권추심
2) 계약불이행, 계약해제·해지, 위약금 등
3) 단순상담문의 등

다. 처리 결과

자동차 수리·점검 관련 피해 중 119건(58.0%)이 합의가 성립됨. 이 중 배상이 46건(22.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 수리·보수가 35건(17.1%), 환급이 24건(11.7%) 등의 순으로 나타남.

배상은 고지한 수리완료일보다 수리가 지연되거나 불량한 경우에 이뤄지며 환급은 수리비를 과다 청구하거나 과잉 정비, 차주 동의 없이 임의수리, 수리하지 않은 비용을 청구하는 등의 문제로 사업자가 소비자에게 환급하는 경우임.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 11건(5.4%)임. 이 밖에 정보제공·상담기타로 종결된 경우는 65건(31.7%), 소비자가 취하중지하거나 처리불능으로 종결된 경우가 10건(4.9%) 이었음.

표 2-118 : 처리 결과별 현황(자동차 수리·점검)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								조정 신청	취하 중지·처리 불능	정보 제공·상담 기타	계
	배상	수리 보수	환급	계약 이행	부당 행위 시정	계약 해제	교환	소계				
건수	46 (22.4)	35 (17.1)	24 (11.7)	6 (2.9)	6 (2.9)	1 (0.5)	1 (0.5)	119 (58.0)	11 (5.4)	10 (4.9)	65 (31.7)	205 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 자동차 점검 · 정비 견적서와 명세서를 각각 받아 보관함.

자동차 점검·정비 견적서를 통해 수리하기 전 수리할 범위와 소요되는 예상수리비(부품값, 공임비), 수리기간 등을 가늠할 수 있으며, 수리비 과다청구나 과잉정비, 수리지연 등의 피해를 예방하기 위해서 점검·정비 견적서를 받아 보관해야 함.

▶ 차량 인수 시 수리가 잘 되었는지 꼼꼼히 확인하고 하자가 재발하거나 이상이 있을 경우 보증수리를 요구함.

정비업체에서 차량을 인수할 때에는 정상적으로 수리가 잘 되었는지, 고장난 부분은 없는지 차량을 꼼꼼히 확인하고 이상이 있을 경우에는 보증수리를 요구해야 함. 자동차관리법 및 소비자분쟁해결기준에 따르면 정비업소에서 수리한 후 정비 잘못으로 인해 고장이 재발한 경우 최소 1개월에서 최대 3개월 이내에 무상으로 수리를 요구할 수 있음.

▶ 교체되는 부품이 정품인지 중고 재생품인지 확인함.

지나치게 저렴한 가격을 제시하는 정비업체는 중고 재생부품으로 교체하는 경우가 있으므로, 정비업체의 말에 현혹되지 말고 교체되는 부품이 정품인지 혹은 중고 재생품인지 꼼꼼히 확인해야 함.

▶ 최소 두 군데 이상의 정비업체에서 견적서를 받아 비교해 봄.

부품비 및 공임비는 정비업체마다 다소 차이가 있으므로 최소 두 군데 이상의 정비업체에서 견적서를 받아 금액이 적정한지 비교한 후 수리를 의뢰함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 동의 없이 임의 수리된 차량의 원상회복 요구

사건 개요

o A씨는 2018.8.29. 차량 접촉사고가 발생하여 정비사업자에게 차량을 입고하여 수리 의뢰함.
o 입고 후 견적서와 수리완료 예정일에 대해 질의하고 같은 해 9.1. 재차 견적서를 요구하여 확인하니 견적금액이 상승하여 수리 보류를 요구함.
o 같은 해 9.5. 차량을 인도받기 위해 정비소에 방문하자 이미 수리가 완료되었다며 견적서 금액보다 높은 수리비용을 청구함.
o 수리 보류 요청에도 불구하고 임의 수리된 차량에 대한 수리비 조정을 요구함.

쟁점 사항

사업자의 임의수리에 따른 배상책임 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준에는 사업자가 차량을 수리하지 않은 내용을 청구하거나 사전에 고지하지 않은 부분을 수리한 후 수리비를 청구하는 경우 해당 금액의 청구를 취소하도록 정하고 있음.

처리 결과

사업자가 소비자의 수리 동의 사실을 입증하지 못한 점을 근거로 배상책임을 지도록 권고하자 이를 수용하여 수리비의 50%를 감액하여 청구함.

▣ 소음 증상 반복되는 차량에 대한 수리비 보상 요구

사건 개요

o B씨는 2018.10.28. 차량의 소음 발생으로 정비사업자에게 입고하여 프론트 서스펜션 등을 수리함.
o 같은 해 11월까지 동일 증상으로 3차례 입고하여 수리 받았으나 증상이 개선되지 않음.
o 이에 사업자에게 동일 증상에 대한 완벽한 수리 또는 수리 불가 시 기 지급한 수리비 반환을 요구함.

쟁점 사항

사업자의 차량 정비 시 과실 책임 여부

판단 경위

이 사건 차량을 3차례 수리한 이후에도 동일 증상이 계속되는 점을 볼 때 정비사업자의 수리에 하자가 있다고 봄이 상당함.

처리 결과

정비사업자에게 이 사건 차량 수리에 대한 과실 책임을 근거로 수리에 소요된 공임을 반환하도록 권고하니 이를 수용함.

27. 자동차용품

가. 피해구제 접수 현황

자동차용품 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 259건으로, 2017년 340건 대비 23.8% 감소함.

표 2-119 : 피해구제 접수 현황(자동차용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	334	340	259
증 감	-	6 (1.8)	△81 (△23.8)

품목별로는 차량용 블랙박스가 126건(48.6%)으로 가장 많았음.

다음으로는 기타자동차용품이 100건(38.7%), 차량내비게이션이 29건(11.2%)을 차지함.

표 2-120 : 품목별 현황(자동차용품)

단위 : 건, (%)

구 분	차량용 블랙박스	차량 내비게이션	유아용 안전의자	기타*	계
건 수	126 (48.6)	29 (11.2)	4 (1.5)	100 (38.7)	259 (100.0)

* 원격시동경보기, 스노우체인 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약 관련이 133건(51.4%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질·A/S 관련이 87건(33.6%), 부당행위가 24건(9.3%) 등의 순으로 나타남.

표 2-121 : 피해유형별 현황(자동차용품)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	부당행위	표시·광고	안전 관련	가격·요금	기타[2]	계
건 수	133 (51.4)	87 (33.6)	24 (9.3)	8 (3.1)	2 (0.8)	1 (0.4)	4 (1.5)	259 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

자동차용품 피해 중 156건(60.3%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 52건(20.1%)으로 가장 많고, 이어서 계약해제 25건(9.7%), 배상 22건(8.5%), 수리·보수 22건(8.5%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 12건(4.6%)임. 이 밖에 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 85건(32.8%), 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 6건(2.3%)이었음.

표 2-122 : 처리 결과별 현황(자동차용품)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								조정신청	취하중자·처리불능	정보제공·상담기타	계
	환급	계약해제	배상	수리·보수	교환	계약이행	부당행위시정	소계				
건 수	52 (20.1)	25 (9.7)	22 (8.5)	22 (8.5)	8 (3.1)	13 (5.0)	14 (5.4)	156 (60.3)	12 (4.6)	6 (2.3)	85 (32.8)	259 (100)

라. 소비자 주의사항

▶ 차량용품 계약 시 사은품을 제공해준다거나, 신용카드 할인 혜택을 통해 실질적으로 무료로 계약하는 것과 동일하다는 등의 사업자의 설명에 현혹되지 말고 계약 내용을 꼼꼼히 살펴야함.

▶ 방문판매 또는 전화권유판매의 경우 사업자의 구두 설명과 계약서 상 내용이 다를 수 있으므로 반드시 계약서를 요구하고 확인해야 함.

▶ 방문판매사업자로 신고된 업체인지 확인함.

계약서에 방문판매업 신고번호, 사업자등록번호, 전화번호, 사업장 소재지, 대표자 이름 등 정보가 기재되어 있는지 확인해야 함. 특히 계약서에 전화번호(특히 휴대폰 번호), 상호만 있는 판매사업자는 피해 발생 시 연락 두절로 보상을 받기 어려울 수 있으므로 가급적 계약하지 않아야 함. 방문판매사업자 신고 여부는 공정거래위원회 홈페이지(www.ftc.go.kr) 또는 판매사업자의 주소지 관할 시·구청에 문의하면 알 수 있음.

▶ 계약 시 청약철회 또는 계약해지 등에서의 절차나 환급금액이 명시되어 있는지 확인하고, 불리한 약관은 없는지 살펴야 함.

방문판매의 경우 계약서 등에 제품정보 및 청약철회 등 소비자보호에 관한 사항이 허술하게 고지되는 경우가 많으므로 계약조건, 청약철회 조건, 계약금액 등 중요한 내용을 꼼꼼히 확인하고 “언제든지 해약 가능” 등 구두로 별도 약정한 내용은 반드시 특약사항으로 명시해야 함.

▶ 청약철회가 불가하다거나 계속거래 계약임에도 계약해지가 불가하다는 등의 약관은 부당한 약관에 해당될 수 있으므로 서면으로 청약철회 등의 의사를 전달해야 함.

▶ 사업자에게 신용카드를 주거나 개인정보를 제공할 경우 임의로 결제할 수 있으므로 주의해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 블랙박스 이용서비스 계약 해지에 따른 위약금 조정 요구

사건 개요

o A씨는 2018.12.21. 블랙박스 이용서비스를 권유받고 834,000원을 지급한 후 설치함.
o 다음날 계약해지를 요구했으나 사업자는 대금의 30%를 위약금으로 청구함.
o A씨는 해당 위약금이 과다하므로 조정을 요구함.

쟁점 사항

위약금 조정이 가능한지 여부

판단 경위

「방문판매등에 관한 법률」 상 계속거래계약의 경우 소비자는 계약기간 내에 언제든지 계약을 해지할 수 있음.

계약해지가 사업자의 책임 없는 사유에 의한 것일 경우 위약금을 청구할 수 있으나,「약관의 규제에 관한 법률」 상 고객에게 부당하게 불리한 조항은 무효이므로 위약금 조정이 타당하다고 판단됨.

처리 결과

양당사자가 위약금 비율을 30%에서 20%로 감액하기로 합의함.

▣ 차량용 블랙박스 하자에 따른 구입가 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2017.9.25. 차량용 블랙박스를 구입하여 사용함.
o 화면이 정지하는 현상으로 제품을 교환받았으나, 교환 제품에서 동일한 현상이 발생하여 9개월간 4차례 수리 받음.
o 이후 동일 하자가 재발하여 구입가 환급을 요구함.

쟁점 사항

품질보증기간 이내 동일 하자에 대해 4회 수리하였음에도 불구하고 하자가 반복될 경우 소비자분쟁해결기준에 의거 구입가 환급 대상이 되는지 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준 상 품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 기능상 하자의 수리 불가능 시 제품교환 또는 구입가 환급이라고 규정하고 있음.

품질보증기간 이내에 동일하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 봄.

처리 결과

사업자가 해당 제품을 반품 받고 소비자에게 블랙박스 구입대금을 환급함.

▣ 차량용 리모콘 케이스 청약철회 요구

사건 개요

o C씨는 2018.3.16. 온라인쇼핑몰을 통해 차량 리모콘 케이스 구매 후 반품을 요구하였으나, 사업자는 제품 개봉을 이유로 반품 요구를 거부함.
o C씨는 제품을 개봉 하였을 뿐 훼손하지 않았다며 구입가 환급을 요구함.

쟁점 사항

제품 확인 목적으로 개봉한 경우 반품이 불가한 것인지 여부

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 의거, 제품을 확인하기 위해 개봉한 경우 소비자가 반품비용 부담하고 청약을 철회 할 수 있음.

처리 결과

사업자는 제품을 반품 받고 구입대금을 환급함.

28. 자동차 중개서비스

가. 피해구제 접수 현황

중고자동차 중개·매매 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 172건으로 2017년 244건 대비 29.5% 감소함.

표 2-123 : 피해구제 접수 현황(자동차 중개서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	300	244	172
증 감	-	△56 (△18.7)	△72 (△29.5)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약불이행, 계약해제 · 해지 및 청약철회 거부 등 계약 관련이 63건(36.6%)으로 가장 많고, 부당행위가 56건(32.6%), 품질·AS관련이 42건(24.4%)등의 순이었음.

중고자동차의 계약 관련 피해는 차량을 판매한 뒤 차량에 품질 문제가 발생하여도 수리 의무를 이행하지 않는 '보증수리 미이행'이 가장 많았고, 중고자동차 성능·상태점검기록부의 주요장치 항목(원동기, 변속기, 동력전달, 조향, 제동, 전기 등)과 자기진단사항(원동기, 변속기)이 실제 차량의 성능 및 상태와 다른 '성능 불만족', 사고차량을 무사고로 고지하거나 사고부위를 축소하여 고지한 '사고차량 미고지'가 뒤를 이음.

부당행위 피해는 판매사업자가 자동차 이전등록 신청을 위하여 자동차를 양수한 자로부터 미리 받은 수수료와 이전등록 신청에 소요된 실제비용 간에 차액이 있는 경우 이전등록 신청일로부터 30일 이내에 양수인에게 그 사실을 통지하고 차액 반환을 해줘야 함에도 이를 하지 않은 '제세공과금 미정산' 등임.

표 2-124 : 피해 유형별 현황(자동차 중개서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	부당 행위	품질 · A/S	가격· 요금[2]	표시 광고	단순문의· 상담	계
건 수	63 (36.6)	56 (32.6)	42 (24.4)	2 (1.2)	5 (2.9)	4 (2.3)	172 (100.0)

1) 계약불이행, 계약해제 · 해지, 청약철회 등
2) 가격 · 요금, 이자 · 수수료

다. 처리 결과

중고자동차 중개 · 매매 관련 소비자피해 중 106건(61.7%)이 합의가 성립됨. 배상이 51건(29.6%)으로 가장 많았고, 이어서 수리 · 보수 18건(10.5%), 환급 17건(9.9%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 14건(8.1%)이었음. 이 밖에 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 42건(24.4%), 소비자가 취하 중지하거나 처리 불능으로 종결된 경우가 10건(5.8%)이었음.

표 2-125 : 처리 결과별 현황(자동차 중개서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립							조정 신청	취하 중지· 처리 불능	정보 제공· 상담 기타	계
	배상	수리 보수	환급	부당행 위시정	계약 이행	계약 해제	소계				
건 수	51 (29.6)	18 (10.5)	17 (9.9)	8 (4.7)	6 (3.5)	6 (3.5)	106 (61.7)	14 (8.1)	10 (5.8)	42 (24.4)	172 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 자동차등록증과 자동차등록원부를 열람하여 차량의 소유관계, 용도, 가압류 등에 대한 정보를 확인함.

자동차등록원부를 통해 판매자가 차량의 소유자인지, 차량 범칙금 미납으로 가압류가 되어 있는지, 렌터카로 사용된 차량이 자가용 차량으로 부활한 차량인지 등의 정보 확인을 통하여 사전에 피해를 예방할 수 있음.

▶ 성능점검기록부 점검내용만 믿지 말고 직접 차량을 시운전해보고 외관과 내부에 이상이 있는지를 확인함.

시운전을 통해 핸들의 떨림은 없는지, 차체가 한쪽으로 쏠리는 현상은 없는지, 소음상태는 어떤지 등을 면밀히 점검함.

차량외관의 도장 면이 고르지 않고 색상이 다른 경우에는 사고로 인한 수리이력이 있는 차량으로 감가요인이 발생될 수 있음.

차량내부의 오염 여부를 확인하고 특히 침수차량인 경우에는 안전벨트 등에 흙탕물 흔적이 있으므로 차량 구석구석에 모래나 진흙, 녹슨 흔적이 있는지 확인함.

▶ 중고차 사고이력정보인 보험개발원 카히스토리를 통해 사고 또는 침수 이력이 있는지를 확인함.

보험개발원 카히스토리에서 사고 또는 침수차량의 보험처리 정보 조회가 가능함.

▶ 시세보다 지나치게 저렴한 가격의 차량은 허위 매물이거나 사고 또는 침수차량인 경우가 많으므로 꼼꼼히 확인함.

▶ 중고차 계약 시 반드시 관인계약서로 작성함.

중고차 딜러가 매매상사 소속의 직원인지를 확인하고 계약서는 시·도조합에서 발행한 계약서인지 확인함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 성능점검기록부에 차량상태를 정확하게 기재하지 않은 중고차 배상 요구

사건 개요

o A씨는 2018.7.18. 중고차 매매업자로부터 중고차를 구매하였고, 중고차 매매업자는 차량 성능점검기록부에 미세누유 항목을 고지함.
o 2018.8.16. 실린더 헤드에 오일이 묻어 있거나 비치는 정도가 아닌 오일이 흘러내리는 상태임을 확인하고 보증수리를 요구하였으나 중고차 매매업자는 미세누유 사실을 고지했다며 보증 수리를 거부함.
o 성능점검기록부 작성이 부실하게 이루어진 중고차에 대한 배상을 요구함.

쟁점 사항

차량 성능점검 및 성능점검기록부 작성이 제대로 이루어졌는지 여부

판단 경위

중고차매매업자는 이 사건 차량의 정확한 상태 확인 및 정보 제공을 통하여 매수인에게 매수여부 및 매수조건에 관하여 선택할 수 있는 기회를 보장하여야 함에도 해당 의무를 다하지 않음.

이 사건 차량의 오일 누유 정도는 오일 비침 등의 미세 누유 정도라고 보기 어려운 바, 중고차매매업자는 차량 성능점검기록부에 차량의 정확한 상태를 기록하지 않은 잘못이 있으므로 이 사건 차량을 보증수리 해주어야 할 책임이 있음.

처리 결과

중고차매매업자는 오일 누유에 대해 무상으로 수리하기로 함.

▣ 사고 이력 미고지된 중고차 배상 요구

사건 개요

o B씨는 2018.6.7. 중고차매매업자로부터 무사고 차량이라는 안내를 받고 중고차를 구입함.
o 차량 인도 후 재점검 과정에서 사고 이력을 확인하였으나, 중고차매매 업자는 허위·부실 고지 사실을 인정하지 않음.
o 사고 이력 미고지된 중고차량의 배상을 요구함.

쟁점 사항

사고 이력 허위·부실 고지 여부

판단 경위

차량 성능점검 시험을 실시한 업체에서 인사이드 패널 및 휠하우스에 대해 정확한 점검을 실시하지 않은 사실을 확인함.
소비자분쟁해결기준(중고자동차매매업)에 사고 사실을 고지하지 않은 경우 구입가 환급 또는 손해배상을 하도록 되어 있음.

처리 결과

시험 업체에서 부실 점검을 인정하여 700,000원을 배상하기로 함.

29. 주택·건물

가. 피해구제 접수 현황

주택・건물 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 182건으로 2017년 140건 대비 30.0% 증가함.

표 2-126 : 피해구제 접수 현황(주택·건물)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	162	140	182
증 감	-	△22 (△13.6)	42 (30.0)

품목별로는 아파트가 144건(79.1%)으로 대부분을 차지했으며, 다음으로 오피스텔이 20건(11.0%) 접수됨.

표 2-127 : 품목별 현황(주택·건물)

단위 : 건, (%)

구 분	아파트	오피스텔	단독/ 다가구	기타	계
건 수	144 (79.1)	20 (11.0)	6 (3.3)	12 (6.6)	182 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 하자보수 지연, 시공하자 등 품질·A/S 관련 피해가 91건(50.0%)으로 가장 많았고, 계약불이행 및 계약해제 거부 등 계약 관련 피해가 75건(41.2%), 표시광고 7건(3.8%) 등의 순이었음.

표 2-128 : 피해 유형별 현황(주택·건물)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약 관련[1)]	표시·광고	가격·요금	부당행위	안전 관련	기타	계
건 수	91 (50.0)	75 (41.2)	7 (3.8)	3 (1.6)	2 (1.1)	2 (1.1)	2 (1.1)	182 (100.0)

1) 계약해제 · 해지, 계약불이행 등

다. 처리 결과

주택·건물 피해 중 80건(44.0%)이 합의가 성립됨. 이 중 수리 · 보수가 48건(26.4%)으로 가장 많았고, 환급 11건(6.0%), 배상 10건(5.5%), 계약해제 5건(2.8%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 76건(41.7%)으로 가장 많았으며, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 16건(8.8%), 소비자가 취하중지로 종결된 경우가 10건(5.5%)임.

표 2-129 : 처리 결과별 현황(주택·건물)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공 상담 기타	조정 신청	취하 중지	계
	수리·보수	환급	배상	계약 해제	계약 이행	교환	부당행위 시정	소계				
건수	48 (26.4)	11 (6.0)	10 (5.5)	5 (2.8)	2 (1.1)	2 (1.1)	2 (1.1)	80 (44.0)	76 (41.7)	16 (8.8)	10 (5.5)	182 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 하자 발생 시 사업자에게 신속하게 내용증명우편 통보

결로, 누수 등 주택 하자는 원인을 파악하기가 쉽지 않고 사업자가 주택 하자담보책임 기간 경과를 이유로 책임을 회피하는 경우가 있으므로, 하자가 발생하는 즉시 사업자에게 내용증명우편으로 통보하는 것이 바람직함.

* 하자란 공사상 잘못으로 인하여 균열, 침하, 파손, 들뜸, 누수 등이 발생하여 건축물 또는 시설물의 안전상, 기능상 또는 미관상의 지장을 초래할 정도의 결함을 말함.

▶ 시공 상태와 광고 및 계약내용 일치 여부 확인

실제 시공 상태가 견본주택의 설비나 배포된 카탈로그 등 광고 및 계약 내용과 다르다는 분쟁이 꾸준히 발생하고 있음. 이 경우 분양사업자는 카탈로그 광고에 대해 “소비자의 이해를 돕기 위한 참고 이미지”라는 표시를 했기 때문에 과실이 없다는 주장을 하는 경우가 많음.

따라서 소비자는 견본주택 및 카탈로그의 화려한 모습에만 현혹되어 분양 신청을 하지 않도록 주의하고, 실제 주택에 반영되는 내용이 무엇인지 꼼꼼히 확인해야 함.

또한, 국가의 정책 등에 의해 결정될 내용을 허위로 광고하여 유인행위를 한 경우 손해배상 청구가 가능하므로, 분양 당시 광고 내용 등을 증빙자료로 보관하는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 혐오시설에 대한 정보를 제공하지 아니한 아파트 계약 해제 요구

사건 개요

- o A씨는 2018.2.18. 대형건설사로부터 경기도 과천 소재 아파트를 분양받음.
- o 분양 당시 입주민 모집공고에 쓰레기 집하장 관련 고지가 전혀 없었음에도 불구하고 분양받은 세대 앞 지하공간에 쓰레기 집하장이 들어서는 것을 확인함.
- o 쓰레기 집하장과 같은 혐오시설의 경우 사전고지 의무는 필수인데 건설사 측 어느 누구도 이 사실을 알려주지 않음.
- o A씨는 사업자의 미흡한 정보제공으로 계약을 체결한 것이므로 이 건 계약의 해제를 요구함.

쟁점 사항

사업자가 해당 내용에 대하여 성실한 고지를 하였는지, 그렇지 아니할 경우 계약해제 사유가 되는지의 여부

판단 경위

사업자는 이 건 계약과 관련하여 법적으로 문제가 없다고 주장하나 부동산 거래에 있어 거래 상대방이 일정한 사정에 관한 고지를 받았더라면 그 거래를 하지 않았을 것임이 경험칙상 명백한 경우에는 신의성실의 원칙상 사전에 그와 같은 사정을 고지할 의무가 있으며, 아파트 인근에 쓰레기집하장이 건설예정인 사실은 신의칙상 사업자가 소비자에게 사전에 고지하여야 할 대상이므로 사업자가 신의칙상 고지 의무를 위반한 것으로 볼 수 있음(2004다 4851 판결 참조).

처리 결과

사업자가 계약금 50,000,000원을 환급함.

▣ 화재 대피공간 결로 현상에 대한 하자보수 요구

사건 개요

o B씨는 2018.9.3. 건설사로부터 분양받은 아파트에 입주함.
o 입주 후 부터 렌지후드 사용으로 인한 공진음(벽체 울림)이 발생하여 이의제기 하였으나, 피신청인은 소음이 34.5DB 수준으로 하자로 보기 어렵다며 하자보수를 진행하지 아니함.
o B씨는 사실 조사 후 조속한 하자보수를 요구함.

쟁점 사항

렌지 후드 사용으로 인하여 발생하는 소음 수준이 일반적인 수준을 넘어서는지 여부

판단 경위

건설사는 렌지후드 사용 시 발생하는 소음의 수준이 34.5DB 수준으로 매우 경미한 소음이라고 주장하는 반면, 신청인은 소음의 정도가 일상 생활에 지장을 주는 수준이라고 주장함. 이에, 우리 원이 건설사와 함께 소음측정기로 측정한 결과, 50DB을 초과하는 소음이 발생하는 것으로 확인됨. 이는, 야간에 발생하는 층간 소음 중 최고 소음도에 해당하는 수준으로 일상생활에 직접적인 피해를 야기하는 수준으로 판단됨.

처리 결과

사업자가 후드 교체 및 벽체를 재설치 함.

30. 초고속인터넷서비스

가. 피해구제 접수 현황

초고속인터넷서비스 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 406건으로, 2017년 380건 대비 6.8% 증가함.

표 2-130 : 피해구제 접수 현황(초고속인터넷서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	371	380	406
증 감	-	9 (2.4)	26 (6.8)

나. 피해 유형

계약해제·해지 및 청약철회, 거부, 과도한 위약금 청구 등 계약 관련 피해가 289건(71.2%)으로 가장 많았음. 다음으로 인터넷 속도 저하나 접속 불량 등 품질·A/S 관련 48건(11.8%)이었고, 부당채권 추심 등의 부당행위가 45건(11.1%), 가격·요금 16건(3.9%) 등의 순이었음.

표 2-131 : 피해 유형별 현황(초고속인터넷서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질 A/S	부당 행위[2]	가격·요금	약관	기타[3]	계
건 수	289 (71.2)	48 (11.8)	45 (11.1)	16 (3.9)	2 (0.5)	6 (1.5)	406 (100.0)

1) 계약해제·해지, 위약금, 계약불이행 등
2) 부당행위, 부당채권추심
3) 표시·광고, 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

초고속인터넷서비스 피해 중 302건(74.4%)이 합의가 성립됨. 이 중 계약해제가 131건(32.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 73건(18.0%), 배상 58건(14.3%), 계약이행 24건(5.9%),부당행위시정 14건(3.4%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 31건(7.6%) 이었음. 이 밖에 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 61건(15.0%), 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 12건(3.0%) 이었음.

표 2-132 : 처리 결과별 현황(초고속인터넷서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립							조정 신청	정보 제공·상담 기타	취하 중지·처리 불능	계
	계약 해제	환급	배상	계약 이행	부당 행위 시정	수리 보수	소계				
건 수	131 (32.3)	73 (18.0)	58 (14.3)	24 (5.9)	14 (3.4)	2 (0.5)	302 (74.4)	31 (7.6)	61 (15.0)	12 (3.0)	406 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약해지 누락, 위약금 부당 청구 등 피해 주의

통신결합상품(인터넷 + 유선 전화 + 휴대폰 + TV 등)과 관련하여 의무사용기간(약정기간) 만료 시 이를 소비자에게 제대로 고지하지 않아 해지가 안되거나, 소비자가 서비스 불가 지역으로 이주하여 계약해지를 요구하는 것임에도 과다한 위약금 청구 문제 등 사업자의 부당행위로 인한 소비자 피해가 발생하고 있어 사후 분쟁에 대비하여 계약 종료 시까지 계약서를 잘 보관할 필요가 있음.

▶ 결합상품 계약 시 계약 내용을 철저히 살펴보고 서비스 해지 신청 후에도 해지 여부 반드시 확인

서비스 가입 시 계약내용(월 이용요금, 의무사용기간, 중도 해지 위약금, 할인율 등)을 반드시 확인하고, 중도 해지 후에도 요금이 부당하게 인출될 수 있으므로 사업자에게 해지신청 서류를 제출한 후 해지가 완료되었는지 확인하며, 요금이 자동 이체되도록 설정한 경우에는 자동 이체를 해지해야 부당한 요금 인출을 막을 수 있음.

▶ 해당 통신사 서비스 불가지역 이전 시 위약금 조정

계약기간 이내에 건물주의 반대로 서비스 이전설치가 불가능한 경우, 해외 이민 등으로 서비스 이용 중 중도해지를 요청하는 경우 발생되는 위약금의 50% 면제 가능하고, 이전지역 상품의 속도가 초기 계약 상품 속도의 50%에 미치지 못할 경우에는 위약금 조정이 가능하므로 해외이주, 전입신고서 등 근거 서류를 구비하고, 서비스 품질 및 가능여부에 대해 사업자에게 확인을 거쳐 피해를 예방할 필요가 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 이전 설치 불가한 초고속 인터넷서비스 중도해지에 따른 계약해지 요구

사건 개요

o A씨는 IPTV 및 초고속인터넷서비스 계약을 체결하여 이용 중, 2018.11. 거주지 이전에 따라 이전 설치를 요구함.
o 사업자는 해당 지역이 설치불가지역이라며, 타사개통확인서, 공과금고지서(우편), 가족관계증명서, 최근 3개월 내 전입 신고된 등본을 팩스로 보내라고 안내함.
o A씨가 서류를 준비하던 중 이사하게 된 건물의 명의자가 기업으로 되어있어, 타사개통확인서를 개별적으로 발급받을 수 없음을 확인함.
o 이에, 관리사무소에 요청하여 건물 소유주인 기업과 타사가 단체 계약이 되어 있다는 서류를 발송했으나 사업자는 해당 서류를 인정할 수 없다며 위약금을 내고 해지하라고 함.
o A씨는 서비스 이전 설치 불가지역에 따른 위약금 없는 계약해지를 요구함.

쟁점 사항

거주지 이전 설치 불가에 따른 계약해지 시 위약금 청구 타당성 여부

판단 경위

전기통신사업법 시행령 제42조(금지행위의 유형 및 기준, 제5호 나목 9)에 의거 가입자선로가 설치되지 않거나 전기통신서비스 품질이 현저히 저하되는 지역으로의 이사 등 이용자의 귀책사유가 없는 경우 이용계약 해지 시 전기통신서비스의 위약금을 부과하지 못한다는 금지규정에 의거 위약금 없이 계약해지가 가능함.

처리 결과

사업자가 위약금을 면제하고 계약해지하기로 함.

▣ 초고속 인터넷서비스 계약해지 누락으로 청구된 요금의 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2017.4.8. 아버지 명의로 가입하여 이용 중인 초고속인터넷서비스를 해지하고, B씨의 명의로 신규 가입함.
  * 가입 당시 사은품 제공 및 해지 시 발생되는 비용 전액 면제 조건
o 2018.2.6. 사업자의 AS 기사가 B씨의 자택에 방문을 통해 아버지 명의로 가입한 계약이 해지되지 않은 채 2회선이 서비스 제공되고 있었으며, 10개월 간 이용요금이 인출된 사실을 알게됨.
o B씨는 사실관계 확인 후 초고속 인터넷서비스 계약해지 누락으로 인해 발생된 이용 요금 및 위약금 반환을 요구함.

쟁점 사항

해지누락에 대한 책임소재와 당사자의 과실 비율

판단 경위

이 사건 계약 당시 동일 장소에 가족 명의로 사용하던 인터넷 회선이 해지되지 않고 사용 중인 회선이었으나, 2017.12.22. 해당 인터넷 회선 해지 후 재차 신규 개통한 것으로 확인되고 2018.2.6. 신규 개통한 인터넷을 해지한바, 통상적으로 한 가정에서 인터넷 2회선을 사용하지 않은 점을 고려할 때, 해지 요청 후 처리과정에서 누락이 있었다고 봄이 상당함.

처리 결과

사업자는 B씨가 인터넷 설치 장소에서 1회선 외 추가로 실제 사용한 사실이 없다는 사항을 일관되게 주장하고 있고, 재가입 진행이 원활하게 이루어지지 않은 점을 감안하여 2017.5.~2018.3.까지 11개월간 청구된 이용대금 291,348원을 환급함.

31. 컴퓨터 및 주변기기

가. 피해구제 접수 현황

컴퓨터 및 주변기기 분야의 2018년도 피해구제 접수 건은 741건으로, 2017년 784건 대비 5.5% 감소함.

표 2-133 : 피해구제 접수 현황(컴퓨터 및 주변기기)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	753	784	741
증 감	-	31 (4.1)	△43 (△5.5)

품목별로는 노트북컴퓨터가 230건(31.0%)으로 가장 많았음. 다음으로 태블릿PC 80건(10.8%), 컴퓨터 수리 69건(9.3%), 프린터 56건(7.6%), 퍼스널 컴퓨터 51건(6.9%), 등의 순으로 나타남.

표 2-134 : 품목별 현황(컴퓨터 및 주변기기)

단위 : 건, (%)

구 분	노트북 컴퓨터	태블릿 PC	컴퓨터 수리	프린터	퍼스널 컴퓨터	기타*	계
건 수	230 (31.0)	80 (10.8)	69 (9.3)	56 (7.6)	51 (6.9)	255 (34.4)	741 (100.0)

* 기타: 데스크탑모니터, 프린터잉크, 소프트웨어, 마우스, 외장하드, 기타 컴퓨터·주변기기 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 품질·A/S불만 관련 피해가 484건(65.3%)으로 가장 많았음. 다음으로 계약불이행, 계약해제와 관련한 계약 관련 피해 198건(26.7%), 표시광고 22건(3.0%) 등의 순으로 나타남.

표 2-135 : 피해 유형별 현황(컴퓨터 및 주변기기)

단위 : 건, (%)

구분	품질·A/S	계약 관련[1]	표시·광고	부당 행위	가격·요금[2]	안전 관련	기타[3]	계
건수	484 (65.3)	198 (26.7)	22 (3.0)	20 (2.7)	8 (1.1)	5 (0.7)	4 (0.5)	741 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 가격·요금, 이자·수수료
3) 단순문의 · 상담, 법 · 제도 등

다. 처리 결과

컴퓨터 및 주변기기 관련 소비자피해 중 353건(47.6%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 169건(22.8%)으로 가장 많았고, 이어서 수리·보수 68건(9.2%), 교환 41건(5.5%), 배상 31건(4.2%), 계약이행 21건(2.8%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 80건(10.8%)이었음. 그 밖에 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 275건(37.1%), 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 33건(4.5%)이었음.

표 2-136 : 처리 결과별 현황(컴퓨터 및 주변기기)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								조정 신청	정보 제공·상담 기타	취하 중지·처리 불능	계
	환급	수리·보수	교환	배상	계약 이행	계약 해제	부당 행위 시정	소계				
건수	169 (22.8)	68 (9.2)	41 (5.5)	31 (4.2)	21 (2.8)	12 (1.6)	11 (1.6)	353 (47.6)	80 (10.8)	275 (37.1)	33 (4.5)	741 (100.0)

라. 소비자 주의사항

최근 노트북 등 컴퓨터 관련 제품을 전자상거래로 구입하는 소비자가 증가하고 있는 가운데, 전자상거래로 제품 구입 시 실물 확인에 한계가 있으므로 구입 전 제품설명 확인, 판매자 문의 등을 통해 사양, 디자인, 제품 구성 , 품질보증기간 등을 꼼꼼히 확인하여 구입하는 것이 바람직함.

제품 수령 후 포장을 개봉하거나 전원을 켜는 등 제품 상태를 변형시키는 경우 단순변심에 따른 청약철회가 거부될 수 있으므로, 포장 개봉 전 포장지 상에 기재된 표시사항을 반드시 확인하여 본인이 주문한 제품이 맞는지 확인하는 것이 필요함.

최근 컴퓨터 및 주변기기, 노트북 등의 수리를 판매처가 아닌 일반 수리 사업자에게 의뢰하는 소비자가 증가하고 있는 가운데, 수리 후 계약 내용대로 이행하지 않는 경우에 대비하여 수리 내용 및 비용 등 계약 내용을 꼼꼼히 확인하여 의뢰하는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 전자상거래로 구입한 노트북 컴퓨터의 청약철회 요구

사건 개요

o A씨는 2018.3.9. 온라인 쇼핑몰에서 노트북을 439,000원 신용카드 할부로 구매함.
o 2018.3.13. 제품을 받아 확인하기 위해 개봉한 후, 단순변심으로 반품 및 환급을 요구하였으나 포장 개봉을 이유로 거부함.
o 신청인은 박스만 개봉한 노트북의 반품 및 환급을 요구함.

쟁점 사항

전자상거래로 구입한 컴퓨터의 포장 개봉 시 청약철회 제한 여부

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 17조에서는 재화 등을 공급받은 날부터 7일 이내에는 청약철회를 할 수 있도록 정하고 있으며, 재화 등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 청약철회의 제한 사유에 해당하지 않음.

처리 결과

사업자가 신용카드 매출 취소를 완료함.

32. 택배화물 운송서비스

가. 피해구제 접수 현황

택배화물 운송서비스 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 349건으로, 2017년 336건 대비 3.9% 증가함.

표 2-137 : 피해구제 접수 현황(택배화물 운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	306	336	349
증 감	-	30 (9.8)	13 (3.9)

나. 피해 유형

운송물의 분실이 154건(44.1%)으로 가장 많았음. 이어서 운송물 파손·훼손이 120건(34.4%), 배송지연 등 계약위반 20건(5.7%), 부당요금 12건(3.5%) 등의 순으로 나타남.

표 2-138 : 피해 유형별 현황(택배화물 운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	분실	파손 · 훼손	계약위반	부당요금	기타	계
건 수	154 (44.1)	120 (34.4)	20 (5.7)	12 (3.5)	43 (12.3)	349 (100.0)

다. 처리 결과

택배화물 운송서비스 피해 중 197건(56.5%)이 합의가 성립됨. 내용을 살펴보면 배상이 149건(42.7%)으로 가장 많았으며, 환급 31건(8.9%), 계약이행 10건(2.8%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않아 정보제공·상담기타로 처리된 경우가 112건(32.1%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 26건(7.4%)이었음. 이 밖에 소비자가 취하중지하거나 처리불능인 경우가 14건(4.0%)으로 나타남.

표 2-139 : 처리 결과별 현황(택배화물 운송서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중자처리불능	계
	배상	환급	계약이행	부당행위시정	계약해제	수리·보수	교환	소계				
건수	149 (42.7)	31 (8.9)	10 (2.8)	4 (1.2)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	197 (56.5)	112 (32.1)	26 (7.4)	14 (4.0)	349 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 운송장은 직접 작성해서 배송 완료 시까지 보관

운송장은 택배 사고 발생 시 손해배상을 요구할 수 있는 중요한 근거자료이므로 소비자가 직접 작성해야 하고, 교부된 운송장은 운송물 배송이 완료될 때까지 보관해야하며, 운송장에 물품의 종류, 수량, 가격을 정확히 기재해야함. 운송장에 물품 가액을 기재하지 않은 경우에는 손해배상한도액은 50만원으로 제한되고, 물품 가액에 따라 할증요금을 지급하는 경우의 손해배상한도액은 각 운송가액 구간별 운송물의 최고가액이 됨.

▶ 수하인 부재 시 물품을 분실했다면 택배업체의 조치가 적절했는지를 확인

택배서비스 표준약관에 따르면 택배업체는 운송물의 인도 시 수하인으로부터 인도 확인을 받아야 하고, 수하인의 대리인에게 운송물을 인도하였을 경우에는 수하인에게 그 사실을 통지해야 함.

택배업체는 수하인의 부재로 인하여 운송물을 인도할 수 없는 경우에는 수하인에게 운송물을 인도하고자 하는 일시, 사업자의 명칭, 문의할 전화번호, 기타 운송물의 인도에 필요한 사항을 기재한 '부재중 방문표'를 투입하고 송하인에게 연락하는 등 충분한 후속조치를 취했는지를 확인하여 사업자의 책임 여부를 가려야할 것임.

▶ 택배 운송물 인수 즉시 파손 또는 변질 여부 확인

택배로 운송물을 인수할 때에는 반드시 택배 직원이 보고 있는 현장에서 개봉하여 파손, 변질 여부 등을 확인하고, 문제가 있으면 택배 직원에게 사고확인서를 받고 피해에 대한 배상을 요구하며, 사고품은 배상이 완료될 때까지 별도로 보관해 두어야 함. 운송물의 파손이나 훼손 시 택배 사업자의 손해배상책임은 운송물을 수령한 날로부터 14일 이내에 택배 사업자에게 통지하지 않으면 소멸한다는 점을 염두에 두어야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 택배 의뢰한 물품 분실로 인한 배상 요구

사건 개요

o A씨는 2018.5.30. 용과 1박스와 가정용 선풍기 1대를 택배 운송 의뢰함(물품가액 약 90,000원).
o 이후 사업자로부터 동 물품이 분실되었다는 연락을 받았으나 배상을 거부함.
o 관련 규정에 따른 조속한 배상을 요구함.

쟁점 사항

택배 물품 분실에 대한 사업자의 책임

판단 경위

소비자분쟁해결기준(택배 및 퀵서비스업)에 의하면 운송물이 운송 중 전부 또는 일부 멸실된 때에는 운임 환급 및 운송장에 기재된 운송물의 가액을 기준으로 산정한 손해액을 지급하도록 규정하고 있음.

처리 결과

사업자는 분실된 운송물의 가액 90,000원을 배상함.

▣ 택배운송 중 파손된 레인지후드 배상 요구

사건 개요

o B씨는 2018.10.2. 온라인쇼핑몰에서 레인지후드(293,000원)를 구입하고 배송받았으나, 설치비용이 과다하게 든다고 하여 2018.10.10. 택배업체를 통해 반품함.
o 온라인쇼핑몰로부터 해당 물품이 파손된 상태로 도착했다며 반품 처리를 거부하여 택배업체에 피해사실을 알렸으나 배상 처리가 제대로 이루어지지 않음.
o 신청인은 물품가 293,000원의 배상을 요구함.

쟁점 사항

택배 물품 파손에 대한 사업자의 책임

판단 경위

사업자가 운송물의 수령, 인도, 보관과 운송에 관하여 주의를 게을리 하지 아니하였음을 증명하지 못하고 있어 운송물 파손으로 인한 손해를 배상할 책임이 있다고 봄.

처리 결과

사업자는 택배 운송과정 중 부주의 책임을 인정하고 파손부분에 대하여 온라인쇼핑몰에 120,000원을 배상하고, 온라인쇼핑몰에서 B씨에게 구입가를 환급함.

33. 학습교재

가. 피해구제 접수 현황

학습교재 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 175건으로, 2017년 178건 대비 1.7% 감소함.

표 2-140 : 피해구제 접수 현황(학습교재)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017	2018
건 수	146	178	175
증 감	-	32 (21.9)	△3 (△1.7)

품목별로는 학습지가 136건(77.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 자격증 교재 13건(7.4%), 어학교재 11건(6.3%), 유아용교재 10건(5.7%) 등의 순으로 나타남.

표 2-141 : 품목별 현황(학습교재)

단위 : 건, (%)

구 분	학습지	자격증 교재	어학교재	유아용 교재	학위취득 용교재	기타	계
건 수	136 (77.7)	13 (7.4)	11 (6.3)	10 (5.7)	1 (0.6)	4 (2.3)	175 (100.0)

나. 피해 유형

피해유형은 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 과도한 위약금 청구, 무능력자 계약, 계약불이행 등 계약 관련 피해가 162건(92.6%)으로 가장 많았음. 이 밖에 품질 A/S관련 7건(4.0%) 등의 순으로 나타남.

표 2-142 : 피해 유형별 현황(학습교재)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	부당 행위	표시·광고	약관	가격·요금	계
건 수	162 (92.6)	7 (4.0)	2 (1.1)	2 (1.1)	1 (0.6)	1 (0.6)	175 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행, 등

다. 처리 결과

학습교재 피해 중 91건(52.0%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 42건(24.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제가 40건(22.8%) 배상·부당행위시정이 각각 3건(1.7%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중에서는 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 56건(32.0%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 24건(13.7%), 소비자가 취하중지하거나 처리불능인 경우가 4건(2.3%) 이었음.

표 2-143 : 처리 결과별 현황(학습교재)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중자·처리불능	계
	환급	계약해제	배상	부당행위시정	계약이행	교환	수리·보수	소계				
건 수	42 (24.0)	40 (22.8)	3 (1.7)	3 (1.7)	1 (0.6)	1 (0.6)	1 (0.6)	91 (52.0)	56 (32.0)	24 (13.7)	4 (2.3)	175 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약체결시 계약서를 받고 계약 내용을 꼼꼼히 확인할 것

계약의 내용(시간, 횟수, 기간, 학습방법 등)이 구체적으로 명시되어 있는지 확인하고 판매자가 구두로 약속한 내용은 계약서에 기재한 후 성명과 서명을 받아두고 계약서는 계약이 종료 될 때까지 반드시 보관한다.

사은품이 있는 경우는 품명과 가격 등 관련 사항을 계약서에 반드시 기재한다.

▶ 사업자와의 특약사항은 계약서 등에 기록하여 둘 것

계약서에 기록되어 있지 않은 사업자와의 합의사항은 계약서에 기록하거나 별도의 문서에 기록하고 날인을 받는 등 입증자료를 확보해야 추후 분쟁발생시 주장이 가능하다.

▶ 계약해지 의사표시는 내용증명 우편으로 신속하게 통보할 것

학습교재는 주로 방문판매 또는 전화권유판매를 통해 이루어지는 경우가 많은데, 방문판매 또는 전화권유 판매는 14일, 전자상거래 등 통신판매는 7일 이내 청약철회가 가능하며 1개월 이상 계속거래의 경우 소비자가 원하는 때 언제든지 계약을 해지할 수 있으나 소비자가 구두로 계약해지를 통보하였을 때에는 일부 사업자가 해지시점을 불리하게 적용하는 경우가 있으므로, 계약해지 의사표시는 내용증명 우편으로 신속하게 통보한다.

▶ 영업사원에게 개인정보를 함부로 제공하지 말 것

영업사원이 대학생, 특히 신입생들을 대상으로 학교 강의실 등에서 자격증교재, 어학교재 견본 등을 제공하면서 14일 이후 계약여부를 결정해도 된다며 신청서 등에 서명을 받거나 개인정보를 파악한 후

집으로 교재를 배송하고 일방적으로 대금을 청구하는 사례가 있음. 전화권유 또는 방문판매원 등에게 개인정보(이름, 주소, 전화번호, 카드번호 등)를 함부로 알려주거나 충동계약을 하지 않도록 주의하고, 구입의사가 없다면 14일 이내에는 청약철회가 가능하므로 청약철회 의사를 서면(내용증명우편)으로 통보한다.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 중도 해지한 학습지 위약금 조정 요구

사건 개요

o A씨는 2017.7월 인터넷으로 학습지 계약을 체결하고 월 36,000원씩 납부하기로 하고 사은품(스마트펜)을 받음.
o 이후 수업 불만족으로 2018.2월 초 계약 해지를 요구하자 사업자는 사은품 사용 등을 이유로 위약금을 청구함.
o A씨는 위약금이 과다하다며 청구 위약금의 조정을 요구함.

쟁점 사항

학습지 중도해지에 따른 적정 위약금 청구 범위

판단 경위

소비자관련법령에 따라 미경과 계약기간 구독료의 10%에 해당하는 금액을 위약금으로 부담해야 하며 사은품의 경우 제품에 훼손이 없는 경우 반환, 제품에 훼손이 있는 경우 해당 사은품과 동종의 상품으로 반환하거나 동종 상품의 시중가격 또는 계약서상에 기재된 해당 사은품의 가격에서 계약 유지 기간만큼 손율 적용하고 나머지 금액을 배상하여야 함.

처리 결과

소비자는 미경과 계약기간의 구독료의 10%를 위약금으로 하고 사용한 사은품 대금과 위약금을 사업자에게 지급하고 계약을 해지함.

▣ 학습지 계약해지 시 과도한 위약금 요구

사건 개요

o B씨는 기존에 이용하던 학습지를 2018.1.2. 재계약함.
o 14일 이내에 청약의 철회를 요구하니 위약금을 청구함.
o B씨는 위약금 청구는 부당하다며 청구 취소를 요구함.

쟁점 사항

학습지 구독계약 해지 시 위약금 부담 여부

판단 경위

방문판매법에 의거 청약철회 가능한 14일 이내에 신청인이 계약을 철회한 사실이 인정되고 사용을 하지 않은 사실이 인정되어 위약금 없이 청약 철회가 가능함.

처리 결과

사업자가 소비자의 계약해지 요청을 받아들여 위약금 없이 계약을 해지함.

34. 항공여객운송서비스

가. 피해구제 접수 현황

항공여객운송서비스 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 1,437건으로 2017년 1,252건 대비 14.8% 증가함.

표 2-144 : 피해구제 접수 현황(항공여객운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	1,262	1,252	1,437
증 감	-	△10 (△0.8)	185 (14.8)

나. 피해 유형

계약해제·해지 및 청약철회 거부, 위약금 과다 청구, 운송불이행·지연으로 인한 계약 불이행 등 계약 관련 피해가 1,119건(77.9%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질·A/S가 156건(10.8%), 부당행위가 70건(4.9%) 등의 순이었음.

표 2-145 : 피해 유형별 현황(항공여객운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	부당행위	가격 요금[2]	안전 관련	표시·광고	약관	기타[3]	계
건 수	1,119 (77.9)	156 (10.8)	70 (4.9)	53 (3.7)	14 (1.0)	9 (0.6)	3 (0.2)	13 (0.9)	1,437 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회 등
2) 가격·요금, 이자·수수료
3) 단순문의·상담, 거래관행 등

다. 처리 결과

항공여객운송서비스 중 504건(35.1%)이 합의가 성립되었는데 환급이 258건(18.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 189건(13.2%), 부당행위시정 28건(2.0%), 계약이행 16건(1.1%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 건 중에서는 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 706건(49.1%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 186건(13.0%), 소비자가 취하중지하거나 처리불능인 경우가 41건(2.8%) 있었음.

표 2-146 : 처리 결과별 현황(항공여객운송서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	배상	부당행위시정	계약이행	교환	계약해제	수리·보수	소계				
건수	258 (18.0)	189 (13.2)	28 (2.0)	16 (1.1)	8 (0.5)	3 (0.2)	2 (0.1)	504 (35.1)	706 (49.1)	186 (13.0)	41 (2.8)	1,437 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 항공권 구매 시

항공사별 항공운임 총액과 기타 조건을 비교하고, 항공사 환급 규정을 꼼꼼히 확인한 후 구입함.

특히 특가 항공권은 일반 항공권에 비해 저렴한 대신 환급 제약 조건이 많으므로 신중히 구입하여야 함.

▶ 출발 전

갑작스런 항공운항 일정 변경에 대비해 출발일 전에 항공사 또는 여행사를 통해 운항일정을 반드시 확인하고, 이메일이나 전화번호 등 연락처를 예약 정보에 기입하도록 함.

▶ 공항에서

발권, 수하물 위탁, 보안검색 및 탑승까지 충분한 시간 확보를 위해 국제선을 이용하는 소비자는 최소 출발 2시간 전 공항에 도착하도록 하고, 특히 연휴 또는 여름 휴가철 등 성수기에는 3시간 전에 공항에 도착해야 함.

▶ 도착 후

위탁수하물을 확인하고 수하물 분실·파손 시에는 도착공항 항공사 수하물팀 및 고객센터에 즉시 분실·파손 사실을 접수하고 확인증을 수령하도록 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 항공기 운송지연에 대한 배상 요구

사건 개요

o A씨는 2018.11. 인천공항을 출발할 예정이던 필리핀 클락행 항공편이 12시간 이상 지연 출발하여 배상을 요구함.
o 해당 항공사는 예견하지 못한 긴급정비 등 불가항력적인 사유로 인한 지연이었다며 배상을 거부함.

쟁점 사항

이 사건 항공기의 정비가 안전운항을 위한 예견하지 못한 조치 등에 해당되는지 여부

판단 경위

항공사는 예견하기 어려운 문제 발생으로 불가피하게 정비를 위해 여객운송이 지연되었다고 주장하나 이를 입증할만한 자료를 제시하지 못하고 있고, 운송지연으로 인한 여객의 손해를 경감시키기 위한 합리적인 조치를 다하였다고 보기 어려운바, 「상법」 제907조 제1항에 따라 손해배상 책임을 부담하는 것이 타당함.

처리 결과

소비자분쟁해결기준에 따라 지연된(12시간 초과 운송지연) 해당 구간 운임의 30%를 배상함.

▣ 출발 54일 이전 취소한 항공권 취소수수료 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2018.7.2. C여행사 홈페이지에서 D항공사의 무안-대만 왕복항공권 2매를 377,800원에 구입하고 개인사정으로 2018.7.4.(출발일자 2018.8.27.) 취소하였으나, C여행사는 D항공사의 약관에 따라 취소수수료로 200,000원을 공제함.

o 이에 B씨는 취소수수료의 환급을 요구함.

쟁점 사항

전자상거래로 항공권 구입 후 7일 이내(출발 54일 전)에 취소한 항공권의 취소수수료 부과 타당성 여부

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조 1항에 따르면 통신판매업자와 재화 등의 구매에 관한 계약을 체결한 소비자는 7일 이내에 청약철회를 할 수 있음. 항공권 취소 시부터 출발 일까지 54일정도 남아 있어 해당 항공권을 재판매하는데 문제가 없어 보이므로 청약철회 제한 사유로 볼 수 없음.

처리 결과

항공사에 관련 내용을 설명한 바 기 부과된 취소수수료를 환급함.

35. 회원권

가. 피해구제 접수 현황

회원권 분야의 2018년 피해구제 접수 건은 2,111건으로 2017년 2,137건 대비 1.2% 감소함.

표 2-147 : 피해구제 접수 현황(회원권)

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년
건 수	2,282	2,137	2,111
증 감	-	145 (6.4)	△26 (△1.2)

회원권 중에서도 헬스장·휘트니스센터가 1,634건(77.4%)으로 가장 많았음. 다음으로 콘도회원권 205건(9.7%), 골프회원권 62건(2.9%), 종합체육시설회원권 48건(2.3%) 등의 순이었음.

표 2-148 : 종류별 접수 현황(회원권)

단위 : 건, (%)

구 분	휘트니스센터	콘도회원권	골프회원권	종합체육시설회원권*	레저이벤트회원권	할인회원권	수영장회원권	기타	계
건 수	1,634 (77.4)	205 (9.7)	62 (2.9)	48 (2.3)	29 (1.4)	26 (1.2)	25 (1.2)	82 (3.9)	2,111 (100.0)

* 테니스장·스쿼시회원권 포함

나. 피해 유형

사업자의 계약해제·해지 거부 등 계약 관련 피해가 2,026건(96.0%)으로 대부분을 차지했고, 다음으로 부당행위 42건(2.0%), 품질A/S 21건(1.0%) 등의 순이었음.

표 2-149 : 피해 유형별 현황(회원권)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	부당 행위[2]	품질·A/S	안전 관련	가격·요금	약관	표시·광고	기타[3]	계
건 수	2,026 (96.0)	42 (2.0)	21 (1.0)	11 (0.6)	4 (0.2)	3 (0.1)	3 (0.1)	1 (0.1)	2,111 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행, 무능력자 계약 등
2) 부당행위, 부당채권추심
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

회원권 관련 피해 중 1,034건(49.0%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 572건(27.1%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 373건(17.7%), 계약이행 55건(2.6%) 등의 순으로 나타남. 합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 238건(11.2%)이었음. 이 밖에 정보제공·상담기타로 처리된 경우가 724건(34.3%), 소비자가 취하하거나 처리불능인 경우가 115건(5.5%) 이었음.

표 2-150 : 처리 결과별 현황(회원권)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						조정 신청	정보제공·상담기타	취하 중지·처리불능	계
	환급	계약 해제	계약 이행	배상·교환	부당행위 시정	소계				
건 수	572 (27.1)	373 (17.7)	55 (2.6)	26 (1.2)	8 (0.4)	1,034 (49.0)	238 (11.2)	724 (34.3)	115 (5.5)	2,111 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 헬스· 휘트니스 회원권

헬스, 휘트니스(필라테스, 요가 등 포함) 등 스포츠시설 이용 계약시 계약서의 내용(특히 중도해지시 환급기준, 휴회, 사은품 가격 등)을 꼼꼼히 확인하고, 사본을 반드시 요청하여 교부받아야 함.

계약금이 저렴하여 충동적으로 장기간 약정할 경우 사업자가 폐업하거나 다른 사업자에게 영업을 양도하면 더 이상 이용 할 수 없거나 불이익을 감수해야 하는 등 오히려 피해가 커질 수 있으므로 충동적인 장기간 계약은 자제하는 것이 좋고, 대금 지급은 신용카드 3회 이상 할부로 결제하는 것이 좋음.

사은품을 제공받는 경우, 중도 해지시 사은품 가격이 얼마가 공제되는 것인지 확인하고, 불필요한 사은품일 경우 거절하는 것이 좋음.

중도 해지 시에는 신속히 계약해지 의사표시를 사업자에게 내용증명으로 통보하고(사후 입증이 가능함), 신용카드 할부 결제의 경우 해당 신용카드사에도 통보하여 잔여 할부금 지급 거절의사를 표시해야 함.

▶ 콘도회원권

방문판매로 콘도회원권을 계약하는 경우, 방문판매원이 구두상으로 약정한 특약 사항(1년 후 관리비 전액 반환, 양도가능 등)을 반드시 계약서에 표시해줄 것을 사업자에게 요청하는 것이 좋음.

방문판매 또는 전화권유판매로 계약을 체결했을 경우 「방문판매등에 관한 법률」 제8조(청약철회 등)에 의거 계약서를 교부받은 날부터 14일 이내, 계약서를 받은 날보다 재화 등이 늦게 공급된 경우 재화 등을 공급받거나 공급이 시작된 날부터 14일 이내, 재화 등의 내용이 표시광고의 내용과 다르거나 계약 내용과 다르게 이행된 경우에는 재화

등을 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회 등을 할 수 있음.

그러나 소비자가 청약철회기간 이내에 청약철회를 요구할 경우 사업자가 이를 수용할 것처럼 시간을 지연시켜 청약철회 기간을 넘기게 한 후 나중에 기간이 지났음을 이유로 청약철회를 거부하는 경우가 있으므로 청약철회를 할 경우에는 추후 입증이 가능한 내용증명우편으로 명확한 의사표시를 하는 것이 좋음.

또한, 소비자가 관련 법률에 따라 계약의 해지를 요구할 경우에도, 사업자는 부도나 재정 악화 등 경영상의 어려움을 이유로 보증금의 환급을 지연하는 경우가 있으므로 계약체결시 신중하게 결정해야 함.

▶ 할인회원권

방문판매 또는 전화권유판매로 이루어지는 할인회원권 계약의 경우, 판매업자가 할인 혜택을 과장되게 설명하여 실제 회원권 계약으로 인한 할인 혜택보다 소비자가 지급하는 대금이 과도하여 발생되는 분쟁이 다수이므로, 소비자는 가입하기 전에 계약서 내용을 꼼꼼히 살펴보아야 함.

방문판매 또는 전화권유판매 방식으로 회원권 계약이 이루어지는 경우 계약일로부터 14일 이내에 청약철회가 가능하므로, 충동적으로 구매했거나 실제 계약 내용이 설명 내용과 상이한 경우, 기간 내 내용증명우편을 발송하여 청약철회 의사를 밝혀야 함. 청약철회 기한이 경과된 경우라도 회원제 방식의 거래인 경우에는 약정기간 이내에는 언제든지 계약해지를 요구할 수 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 헬스장 1개월 이용권 해지에 따른 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2018.12.8. 피신청인과 1개월 헬스이용권 계약을 체결함(1개월, 160,000원, 계좌이체).

o B씨는 2018.12.18. 피신청인에게 계약해지 의사를 밝히고, 이용대금 및 위약금10% 공제 후 환급을 요구하였으나, 피신청인은 계약서의 '환불불가' 문구를 이유로 이를 거부함.

o B씨는 관련 법률에 의거한 환급을 요구함.

쟁점 사항

계속거래의 '환불불가' 약관 효력 여부

판단 경위

피신청인은 계약서에 환급이 불가능하다는 규정에 대해 설명하고 서명을 받았음을 이유로 환급이 불가능함을 주장하나 이는 「방문판매법」 제31조(계약의 해지)에 반하는 계약사항으로 동법 제52조(소비자 등에게 불리한 계약의 금지)에 의거 효력이 없다고 볼 것이므로 환급이 가능함. 그러므로, 피신청인은 위약금 10%와 이용대금을 제외한 잔여 이용대금을 환급함이 타당함.

처리 결과

피신청인이 소비자분쟁해결기준에 의거한 합의권고를 수용하여 위약금 10%와 기 이용대금을 제외한 나머지 대금 102,700원을 환급함.

▣ 방문판매로 계약한 콘도 회원권의 청약철회 및 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2018.7.31. 피신청인과 콘도회원권 입회 계약을 체결함.
o B씨는 2018.8.14. 피신청인에게 청약철회 의사를 밝히고 관련 법률에 따라 내용증명을 피신청인에게 발송했으나 피신청인은 단순변심을 이유로 환급을 거부함.
o B씨는 관련 법률에 의거 결제금액의 환급을 요구함.

쟁점 사항

청약철회 의사표시의 효력 여부

판단 경위

「방문판매법」 제8조(청약철회 등)에 의거 방문판매 또는 전화권유 판매로 계약을 체결했을 경우 계약서를 교부받은 날로부터 14일 이내에 청약철회를 할 수 있고, 청약철회등을 서면으로 하는 경우에는 청약철회등의 의사를 표시한 서면을 발송한 날에 그 효력이 발생함. 또한, 민법 제157조(기간의 기산점)의 초일 불산입 원칙에 따라 이 건 계약의 청약철회는 유효함.

처리 결과

피신청인이 「방문판매법」에 따른 신청인의 청약철회를 받아들여 전액 환급함.

Ⅱ 분쟁조정

1. 분쟁조정위원회 개최 현황

2018년 소비자분쟁조정위원회는 지방위원회 25회를 포함하여 총 103회의 위원회를 개최함.

* 지방위원회 개최 : 부산 7회, 대구 4회, 광주 7회, 대전 4회, 울산 1회, 강원 2회

2. 분쟁조정사건 접수 현황

가. 접수 현황

2018년에는 일반분쟁조정사건 3,147건과 집단분쟁조정사건 18건이 접수되었음.

최근 3년간 분쟁조정 접수건수를 살펴보면, 일반분쟁조정사건은 2016년 3,655건, 2017년에는 2,790건, 2018년에는 3,147건으로 전년대비 357건(12.8%)이 증가함. 집단분쟁조정사건은 2016년 5건, 2017년에는 5건, 2018년 18건임.

표 2-151 : 분쟁조정사건 접수 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2016년		2017년		2018년	
	일반	집단	일반	집단	일반	집단
건 수	3,655	5	2,790	5	3,147	18
증감률	△3.1	66.7	△23.7	-	12.8	260

나. 성별 현황

일반분쟁조정사건 3,147건 중 성별로는「남성」1,678명(53.3%),「여성」1,469명(46.7%)이 접수한 것으로 나타남.

표 2-152 : 일반분쟁조정사건 성별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2016년		2017년		2018년	
	남성	여성	남성	여성	남성	여성
건 수	1,833	1,822	1,361	1,429	1,678	1,469
비 율	50.2	49.8	48.8	51.2	53.3	46.7
계	3,655		2,790		3,147	

다. 지역별 현황

일반분쟁조정사건 3,147건 중 지역별로「서울」이 1,094건(34.8%)으로 가장 많았음. 다음으로「경기」983건(31.2%),「인천」230건(7.3%),「부산」193건(6.1%),「경남」96건(3.1%),「충남」59건(1.9%),「전북」57건(1.8%) 등의 순이었음.

표 2-153 : 일반분쟁조정사건 지역별 현황

단위 : 건, (%)

지 역	2016년	2017년	2018년	
	건수(비율)	건수(비율)	건수(비율)	증감건수
서 울	1,256(34.4)	932(33.4)	1,094(34.8)	162
부 산	206(5.6)	242(8.7)	193(6.1)	△49
대 구	77(2.1)	41(1.5)	48(1.5)	7
인 천	260(7.1)	171(6.1)	230(7.3)	59
광 주	57(1.6)	44(1.6)	49(1.6)	5
대 전	89(2.4)	49(1.7)	55(1.8)	6
울 산	46(1.3)	70(2.5)	51(1.6)	△19
경 기	1,127(30.8)	820(29.4)	983(31.2)	163
강 원	73(2.0)	52(1.9)	55(1.7)	3
충 북	43(1.2)	22(0.8)	45(1.4)	23
충 남	63(1.7)	38(1.3)	59(1.9)	21
전 북	67(1.8)	44(1.6)	57(1.8)	13
전 남	47(1.3)	31(1.1)	42(1.3)	11
경 북	58(1.6)	44(1.6)	42(1.3)	△2
경 남	134(3.7)	143(5.1)	96(3.1)	△47
제 주	29(0.8)	33(1.2)	38(1.2)	5
세 종	7(0.2)	5(0.2)	9(0.3)	4
해외 및 기타	16(0.4)	9(0.3)	1(0.1)	△8
계	3,655(100.0)	2,790(100.0)	3,147(100.0)	357

라. 신청 기관별 현황

일반분쟁조정사건의 조정신청 기관별 현황을 살펴보면, 「한국소비자원」이 3,147건(100.0%)임.

표 2-154 : 일반분쟁조정사건 조정신청 기관별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2016년	2017년	2018년	
	건수(비율)	건수(비율)	건수(비율)	증감건수
한국소비자원	3,634(99.4)	2,785(99.8)	3,147(100.0)	362
소비자단체	1	2	-	△2
지방자치단체	19	3	-	△3
중앙행정기관	1	-	-	-
계	3,655(100.0)	2,790(100.0)	3,147(100.0)	357

집단분쟁조정사건은 「한국소비자원」에서 18건 조정신청함.

마. 품목별 현황

일반분쟁조정사건의 품목별 접수 현황을 살펴보면 「의료서비스」가 580건(18.4%), 「문화・오락서비스」 533건(16.9%), 「운수・보관・관리서비스」 325건(10.3%), 「정보통신서비스」 168건(5.3%), 「정보통신기기」 164건(5.2%) 등의 순으로 나타남.

집단분쟁조정사건의 품목별 접수현황을 살펴보면, 「가구」 관련 사건이 5건, 「의료서비스」 관련 사건이 4건, 「토지·건물·설비」가 2건 등의 순으로 나타남.

표 2-155 : 집단분쟁조정사건의 품목별 접수 현황

단위 : 건

구 분	가구	금융	도서 · 음반	운수· · 보관· · 관리 서비스	의료 서비스	정보 통신 서비스	차량 · 승용물	토지 · 건물 · 설비	기타[1]	합계
2016년	-	-	-	1	-	-	-	4	-	5
2017년	-	-	-	1	-	-	1	-	3	5
2018년	5	1	1	1	4	1	1	2	2	18
증감	5	1	1	-	4	1	-	2	△1	13

1) 인터넷강의 2건, 유아매트 3건

3. 분쟁조정사건 처리 현황

가. 처리 현황

처리기준으로 일반분쟁조정사건 중 1,213건이 성립되었으며, 신청 이유가 없어 기각된 사건이 378건임.

이 밖에 「신청취하」 359건, 당사자에게 연락이 되지 않는 등으로 종결된 「처리불능」 116건, 당사자의 소송제기 등으로 인한 「처리중지」 15건 등이 있음.

표 2-156 : 일반분쟁조정사건 처리 현황[1)]

단위 : 건, %

구분	처리종료									상정대기중	성립률[4)]	합계
	조정결정				기타							
	성립	불성립	기각[2)]	성립기간중	취하	중지	불능	분쟁조정회의이송	기타[3)]			
접수기준	781	343	202	460	257	14	60	175	28	827	69.5	3,147
처리기준	1,213	572	378	212	359	15	116	177	39	-	68.0	3,081

1) 2018년 접수된 건 중 2019년 진행 중인 건이 있어 추후 변동 가능('19. 3. 15.기준)
2) 신청인의 조정신청 내용이 이유 없다고 인정되어 조정하지 않았음을 말함.
3) 기타, 이첩이나 각하된 건을 말함.
4) 조정성립율 : {성립건수÷(성립건수+불성립건수)}×100

나. 조정성립율 현황

분쟁조정위원회에서 조정결정 처리된 일반분쟁조정사건 중 1,785건의 성립 여부가 결정됨.

이 중 양당사자가 조정결정을 수락하여 성립된 사건이 1,213건으로 68.0%의 성립율을 보이면서 전년 66.3% 대비 1.7%p 증가한 것으로 나타남.

표 2-157 : 일반분쟁조정사건 성립율 현황[1]

단위 : 건, %

구 분	성립 (성립율[2])	불성립	기 각	분쟁회의이송	계
2013년	1,603		275	99	1,977
	1,368 (74.2)	476			
2014년	2,067		354	92	2,513
	1,556 (75.3)	511			
2015년	2,430		432	133	2,995
	1,712 (70.5)	718			
2016년	2,129		458	131	2,718
	1,607 (75.5)	522			
2017년	1,879		413	153	2,445
	1,246 (66.3)	633			
2018년	1,785		378	177	2,340
	1,213 (68.0)	572			

1) 2018년 접수된 건 중 2019년 진행 중인 건이 있어 추후 변동 가능('18. 3. 15.기준)
2) 조정성립율 : {성립건수÷(성립건수+불성립건수)}×100

□ 품목별 성립율 현황

분쟁조정위원회에서 조정결정 처리된 일반분쟁조정사건 3,081건 (처리일자 기준) 중 품목별 성립율을 살펴보면, '식생활기기' 96.0%, '식료품·기호품' 88.9%, '가사용품' 83.6%, '가구' 83.2%, '보건·위생용품' 80.0%, '주방용품·설비' 78.4% 등의 순으로 나타남.

표 2-158 : 품목별 성립율 현황[1)]

단위 : 건, %

구분	성립(성립율)[2)]	불성립	기각	성립 기간중	기타[3)]	합계
식료품 · 기호품	8(88.9)	1	5	2	5	21
식생활기기	24(96.0)	1	8	7	16	56
주방용품 · 설비	40(78.4)	11	7	10	15	83
가구	74(83.2)	15	11	15	28	143
가사용품	56(83.6)	11	18	15	38	138
광열 · 수도	3(75.0)	1	3	1	0	8
의류 · 섬유신변용품	50(72.5)	19	9	3	26	107
보건 · 위생용품	28(80.0)	7	10	5	14	64
차량 · 승용물	43(65.2)	23	5	13	17	101
문화용품	57(73.1)	21	16	13	17	124
정보통신기기	72(71.3)	29	52	6	56	215
도서 · 음반	4(30.8)	9	3	5	6	27
스포츠 · 레저 · 취미용품	30(62.5)	18	4	10	23	85
토지 · 건물 · 설비	27(54.0)	23	18	9	19	96

구분	성립(성립율)[2]	불성립	기각	성립 기간중	기타[3]	합계
농 · 수 · 축산용품	-	1	0	1	0	2
기계류기타물품	3(42.9)	4	2	2	3	14
세탁서비스	6(75.0)	2	3	0	2	13
운수 · 보관 · 관리서비스	124(66.3)	63	47	20	55	309
정보통신서비스	56(70.0)	24	23	10	29	142
문화 · 오락서비스	234(69.2)	104	31	24	90	483
의료서비스	148(59.2)	102	82	20	202	554
보건 · 위생서비스	12(48.0)	13	1	1	6	33
법률 · 행정서비스	-	2	1	1	1	5
교육서비스	30(58.8)	21	9	9	10	79
기타서비스	71(68.9)	32	9	9	27	148
금융	5(35.7)	9	0	0	0	14
보험	8(57.1)	6	1	1	1	17
합 계	1,213(68.0)	572	378	212	706	3,081

1) 2018년 접수된 건 중 2019년 진행 중인 건이 있어 추후 변동 가능('18. 3. 15.기준)
2) 조정성립율 : {성립건수÷(성립건수+불성립건수)}×100
3) 신청취하, 처리중지, 처리불능, 분쟁조정회의 이송, 기타 등 조정 전 처리된 사건

2018 소비자 피해구제 연보 및 사례집

부 록

피해구제 통계표(2016~2018년)

한국소비자원

피해구제 통계표(2016~2018년)

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
물품				18,765	19,936	18,672
	식료품 및 기호품			461	528	667
		곡류·곡류가공식품		23	27	23
			쌀	3	2	5
			보리	0	0	0
			밀	0	0	0
			조	0	0	0
			수수	0	0	0
			옥수수	2	8	1
			밀가루	0	0	0
			보릿가루	0	0	0
			미싯가루	0	0	0
			콩류	0	0	0
			팥	0	0	0
			땅콩	1	2	0
			두부	1	1	0
			콩가루	0	1	0
			국수	0	0	0
			모밀국수	0	0	0
			냉면	0	1	2
			마카로니	0	0	0
			스파게티	0	0	0
			당면	0	1	0
			만두피	0	0	2
			봉지면	5	3	2
			용기면	1	1	2
			기타 곡류 및 곡류가공식품	10	8	9
		채소·채소가공식품		21	23	29
			감자	1	0	2
			고구마	3	6	6
			배추	4	5	6
			상추	0	1	0
			시금치	0	0	0
			무	0	1	0
			당근	0	0	0
			양파	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			오이	0	0	3
			호박	0	1	0
			토마토	6	0	1
			가지	0	0	0
			딸기	0	0	0
			참외	1	0	1
			수박	0	1	1
			단무지	0	1	0
			콩나물	0	0	0
			숙주나물	0	0	0
			고사리	0	0	0
			도라지	0	0	1
			김치	3	3	2
			기타 채소·채소가공식품	3	4	6
		어패류·어패류가공식품		28	33	46
			선어(생선)	4	8	6
			게	5	6	13
			새우	2	1	2
			오징어	0	1	0
			문어	0	0	2
			낙지	0	1	0
			성게	0	0	0
			해삼	0	0	0
			멍게	1	0	0
			굴	0	2	3
			조개	0	0	2
			마른오징어	0	0	2
			마른멸치	0	1	0
			북어	0	0	0
			굴비	0	1	0
			어란염장품	0	0	0
			조림식품	0	0	0
			어포(생선포)	1	0	1
			어패류훈제품	0	0	1
			어패류젓갈	1	0	2
			어묵	2	1	3
			어육소시지	0	1	0
			기타 어패류·어패류가공식품	12	10	9

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
		육류·육류가공식품		30	27	60
			쇠고기	4	1	1
			돼지고기	1	0	5
			닭고기	1	1	1
			쇠고기포장육	3	3	6
			돼지고기포장육	2	2	7
			닭고기포장육	2	2	9
			햄	1	3	3
			소시지	0	4	2
			베이컨	0	0	1
			기타 육류·육류가공식품	16	13	25
		유란류·유란류가공식품		34	47	51
			우유	18	29	28
			분유	12	16	15
			버터	1	0	0
			치즈	1	1	3
			달걀	1	1	3
			메추리알	0	0	0
			오리알	0	0	0
			기타 유란류·유란류가공식품	1	0	2
		해조류·해조류가공식품		2	2	6
			미역	0	0	0
			다시마	0	0	0
			우뭇	0	0	0
			한천	0	0	0
			해초조림	0	0	0
			김	0	1	4
			기타 해조류·해조류가공식품	2	1	2
		과일·과일가공식품		36	46	54
			사과	5	5	6
			배	0	1	3
			감귤	5	7	6
			감	0	2	2
			복숭아	2	1	2
			포도	0	2	4
			바나나	0	2	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			파인애플	0	0	0
			밤	2	2	1
			호두	0	1	1
			잣	1	0	0
			곶감	1	3	3
			마른대추	0	0	0
			건포도	0	0	0
			혼합견과류	0	3	7
			기타 과일 및 과일가공식품	20	17	19
		식용종자·식용버섯류		3	1	1
			참깨	0	0	0
			들깨	0	0	0
			유채	0	0	0
			송이버섯	1	0	1
			영지버섯	0	0	0
			표고버섯	0	0	0
			양송이	0	0	0
			기타 식용종자·식용버섯류	2	1	0
		빵·과자류		42	54	47
			한과류	0	0	1
			떡류	3	4	6
			화채류	0	0	0
			빵	3	5	11
			케이크	5	7	4
			파이	0	0	1
			피자	0	3	1
			비스켓	0	0	0
			캔디	1	4	2
			초콜릿	4	5	3
			껌	0	0	0
			스낵과자	7	10	8
			아이스크림	3	5	4
			빙과	0	1	0
			기타 빵·과자류	16	10	6
		음료		28	41	46
			홍차	0	1	1
			녹차	2	1	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			커피	9	9	13
			코코아	0	0	0
			사이다	1	1	1
			콜라	0	1	0
			스포츠음료	1	1	0
			주스	0	0	3
			농축과즙	2	2	2
			요구르트	2	1	3
			칼피스	0	0	0
			먹는샘물	7	10	8
			기타음료	4	14	15
		주류		9	5	3
			탁주	0	0	0
			약주	0	0	0
			청주	0	0	0
			맥주	2	4	2
			포도주	2	0	0
			사과주	0	0	0
			샴페인	0	0	0
			소주	0	0	0
			위스키	1	0	0
			브랜디	0	0	0
			진	0	0	0
			보드카	0	0	0
			기타주류	4	1	1
		조미식품		10	8	13
			참기름	0	0	0
			콩기름	1	0	0
			옥수수기름	0	1	2
			들기름	0	0	0
			마아가린	0	0	0
			쇼트닝	0	0	0
			간장	1	1	0
			된장	2	1	0
			고추장	0	0	0
			식초	1	0	2
			소스	0	0	2
			마요네즈	0	0	0
			케첩	0	0	1
			잼	0	0	1
			카레	1	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			고춧가루	0	1	0
			후춧가루	0	0	0
			고추	0	0	0
			마늘	0	1	2
			생강	0	0	0
			후추	0	0	1
			소금	0	0	0
			깨소금	0	0	0
			설탕	0	1	0
			물엿	1	0	0
			포도당	0	0	0
			인공감미료	0	0	0
			베이킹파우더	0	0	0
			죽염	0	0	0
			벌꿀	1	0	0
			향신료	0	0	0
			기타 조미식품	2	2	2
		건강식품		95	93	98
			수삼	0	0	0
			건삼	0	0	0
			인삼엑기스	0	0	0
			인삼차	0	0	0
			소맥배아유	0	0	0
			홍화유	0	0	0
			알로에	0	0	0
			종자유	0	0	0
			동물성유지 건강식품	0	0	0
			어유	0	0	0
			간유	0	0	0
			클로렐라	0	0	0
			다시마	0	0	0
			영지	0	0	0
			송이	0	0	0
			야채효소	0	0	0
			현미효소	0	0	0
			파충류가공품	0	0	0
			로얄제리	0	0	0
			비타민씨	0	0	0
			구연산	0	0	0
			죽염	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			꽃가루	0	0	0
			인삼제품	1	3	1
			뱀장어유제품	0	0	0
			배아유제품	0	0	0
			스쿠알렌제품	0	0	0
			EPA·DHA제품	0	0	0
			효소함유제품	0	0	2
			자라제품	0	0	0
			영양보충용제품	4	2	2
			화분제품	4	0	0
			홍삼제품	7	13	5
			효모제품	0	0	0
			유산균함유제품	0	2	4
			스피루리나제품	0	0	0
			감마리놀렌산함유	0	0	0
			복분자제품	1	0	0
			배아제품	0	0	0
			포도씨유제품	0	0	0
			식물추출물발효제품	0	0	0
			버섯제품	0	1	1
			매실추출물제품	0	0	0
			키토산함유제품	0	0	0
			키토올리고당함유	0	0	0
			글루코사민함유	0	0	0
			프로폴리스추출제품	0	0	0
			천마제품	2	0	0
			백수오제품	3	1	0
			기타건강식품	73	71	83
		기타 식품·기호품		100	121	190
			이유식	2	0	1
			병원식	0	1	0
			환자식	0	0	0
			즉석조리식품	0	3	10
			찬류	0	0	2
			묵류	0	0	0
			귈련	0	0	0
			파이프담배	0	0	0
			담배	12	5	2
			전자담배	0	24	65

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			다이어트식품	36	37	53
			꽃·화초·화환	17	19	23
			기타식품류	33	32	34
	식생활기기			419	570	559
		냉장·냉동기기		226	312	268
			냉장고	134	213	191
			김치냉장고	88	91	68
			냉동고	2	4	5
			기타 냉장·냉동기기	2	4	4
		조리기기·기구		187	253	281
			전기밥솥	8	14	14
			전기압력밥솥	30	22	31
			전기보온밥솥	2	0	3
			가스곤로	0	0	0
			전기곤로	0	0	0
			석유곤로	3	0	0
			가스오븐	0	1	0
			전기오븐	0	8	6
			전자레인지	7	12	9
			전기오븐레인지	11	7	12
			가스레인지	6	12	18
			인덕션레인지	0	23	41
			휴대용가스레인지	1	0	1
			전기냄비	0	0	0
			전기프라이팬	0	6	3
			토스터기	1	2	2
			핫플레이트	13	5	2
			믹서기	17	24	28
			주서기	0	2	0
			그라인더	1	4	0
			커피밀	0	0	0
			커피메이커	14	23	28
			전기포트	7	13	10
			카터기	0	0	0
			훈제기	0	0	0
			녹즙기	1	2	0
			냄비	28	15	18
			압력솥	5	6	9
			찜통	0	2	1

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			밥솥	1	4	4
			프라이팬	5	15	10
			튀김기	2	2	9
			기름제조기	1	1	0
			홍삼제조기	0	0	0
			기타 조리기기·기기	23	28	22
		기타 식생활기기		6	5	10
			식기세척기	0	0	0
			식기건조기	0	0	0
			기타 식생활기기	6	5	10
	주방용품·설비			723	915	933
		식탁용품		35	39	59
			사기그릇	4	6	8
			유리·크리스탈그릇	8	9	4
			플라스틱그릇	1	2	1
			금속그릇	0	1	3
			그릇세트	4	2	6
			상	1	0	3
			커피세트	2	1	1
			컵	7	10	13
			수저	0	0	4
			나이프·포크	0	2	0
			주전자	4	2	9
			밥통	0	0	0
			쟁반	0	0	1
			기타식탁용품	4	4	6
		보온·보냉기기		14	17	14
			온장고	0	0	2
			보온병	5	6	2
			아이스박스	2	0	4
			냉수통	3	1	1
			보온도시락	0	3	0
			기타 보온·보냉기기	4	7	5
		부엌소모품		5	4	8
			전기칼·칼갈이	2	1	1
			호일	0	0	0
			랩	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			냅킨	0	0	0
			기타 부엌소모품	3	3	7
		유아용·식생활용품		20	123	38
			우유병	0	0	0
			소독기	1	1	2
			기타유아용 식생활용품	19	122	36
		주방설비		649	732	814
			쌀통	2	0	0
			식기세척기	4	5	14
			식기건조기	1	3	2
			김칫독	0	1	0
			쓰레기통	1	4	3
			정수기	0	44	58
			쓰레기압축기	8	12	21
			오존살균기	0	0	0
			연수기	5	14	7
			연수기대여	0	10	19
			정수기대여(렌트)	550	555	628
			싱크대	52	68	39
			김치통	0	1	1
			기타주방설비	26	15	22
	가사용품			935	1,172	1,357
		재봉·세탁·청소용품		150	274	339
			재봉틀	3	1	6
			가위	0	0	2
			바늘	0	0	0
			전기세탁기	79	149	121
			탈수기	0	1	0
			전기의류건조기	4	22	56
			세탁물건조용품	0	4	3
			전기다리미	1	0	0
			스팀다리미	12	1	10
			다림질대	0	0	0
			전기진공청소기	45	84	128
			카페트청소기	0	0	1
			전기마루닦이	0	0	0
			수동청소기	3	4	7
			기타재봉·세탁·	3	8	5

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			청소용품			
		세정제 및 탈취제류		35	20	27
			세탁용합성세제	8	15	11
			세탁용고형비누	0	0	0
			부엌용합성세제	11	0	2
			부엌용비누	0	0	0
			화장실용세정제	0	0	2
			욕실용세정제	1	1	1
			탈취제	4	0	5
			표백제	2	2	0
			방습제	1	0	3
			기타 세정제·탈취제	8	2	3
		공조·냉난방기기		522	670	768
			룸에어컨	147	254	272
			선풍기	18	26	43
			환풍기	3	2	3
			가습기	21	14	19
			제습기	4	7	15
			공기청정기	78	67	100
			전기스토브	2	6	3
			오븐류	2	1	1
			전기팬히터	9	14	7
			전기카페트	0	0	2
			전기담요	3	0	5
			전기요	3	8	16
			레인지후드	2	4	7
			온풍기	6	5	13
			전기장판	43	52	50
			팬코일 (이동식에어컨)	7	11	31
			가스스토브	3	0	3
			가스팬히터	3	14	1
			가스에어컨	45	49	52
			석유스토브	0	0	0
			석유팬히터	0	2	0
			라디에이터	0	0	0
			전기온수장판	86	84	50
			시스템에어컨	18	24	55
			기타공조 ·냉난방기기	19	40	23

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
		조명기기		61	54	50
			전등·전구	23	16	22
			형광등	0	1	1
			전기스탠드	7	3	5
			샹들리에	0	0	0
			LED램프	0	12	6
			할로겐램프	0	0	1
			기타 조명기기	31	22	15
		가정용공구		20	22	19
			톱	5	1	2
			망치	0	0	0
			펜치	0	0	0
			스패너	0	0	0
			드라이버	2	1	0
			전기납땜인두	0	0	0
			사다리	2	1	5
			공구세트	1	9	6
			기타 가정용공구	10	10	6
		가사장비품		72	90	102
			카펫	8	10	12
			돗자리	0	2	2
			발	0	0	0
			커튼	24	25	19
			칸막이용커텐	0	0	0
			블라인드	15	21	19
			테이블카바	0	0	0
			소파커버	3	3	3
			거울	7	4	13
			자물쇠	0	2	4
			도어클로우저	1	0	1
			테스터	0	0	0
			저울	0	3	1
			온도계	0	1	1
			습도계	0	0	0
			체중계	2	3	1
			소화기	0	0	2
			소화용양동이	0	0	0
			가스누설경보기	0	0	0
			휴대용방범부저	0	0	0
			피난용구	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			충전제	1	0	0
			의류방충제	0	0	0
			세면용구유니트	0	0	0
			휴지걸이	0	0	1
			전원코드	0	0	0
			전기어댑터	0	2	3
			전원타이머	0	0	0
			전기충전기	3	10	14
			변압기	0	0	4
			기타가사장비품	8	4	2
		기타가사용품		75	42	52
			주거용접착제	1	3	1
			비닐테이프	0	0	1
			비누통	0	0	0
			양복솔	0	0	0
			옷걸이	5	7	9
			문패	0	0	0
			가스호스	0	0	0
			물호스	1	3	4
			분무기	1	2	2
			성냥	0	0	0
			라이터	2	1	0
			재떨이	0	0	0
			손톱깎이	0	0	1
			기타가사용품	65	26	34
	가구			883	1,040	1,283
		장롱류		86	111	152
			옷장	20	29	53
			이불장	1	5	3
			장식장	12	10	6
			찬장	0	0	0
			책장·서가	15	20	28
			신발장	2	3	1
			찻장	0	0	0
			서랍장	34	40	55
			기타장류	2	4	6
		책상테이블류		114	141	194
			책상	18	17	27
			탁자	3	0	7
			식탁	59	88	115
			응접테이블	11	8	7

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			기타 책상·테이블류	23	28	38
		의자류		272	306	329
			의자	45	53	50
			소파	222	241	269
			벤치	1	0	0
			기타의자류	4	12	10
		침대류		186	232	324
			침대	148	159	189
			건강침대(흙·돌)	14	20	17
			소파베드	2	3	5
			선반침대	2	2	3
			스프링매트리스	0	11	30
			라텍스매트리스	0	18	57
			메모리폼	-	-	2
			기타침대류	20	19	21
		세트가구류		87	99	94
			가구세트	77	85	77
			식탁세트	0	0	0
			응접세트	0	0	0
			주방세트	1	8	5
			침실세트	0	0	0
			기타세트가구류	9	6	12
		가구리폼 · 수리업		1	0	2
			가구리폼 ·수리	1	0	2
		기타가구		137	151	188
			문갑	0	0	0
			화장대	9	12	26
			서안	0	0	0
			경대	0	0	0
			TV대	6	7	15
			전화대	0	0	0
			기타가구	122	132	147
	광열·수도			27	32	40
		전기		32	4	10
			전기	4	2	6
			기타전기	4	2	4
		가스		14	16	22
			도시가스	12	15	21

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			프로판가스·용기	2	0	1
			부탄가스·용기	0	1	0
			기타가스류	0	0	0
		석유류		0	0	0
			휘발유	0	0	0
			등유	0	0	0
			경유	0	0	0
			기타석유류	0	0	0
		수도		1	1	0
			수돗물	1	1	0
			기타수도물	0	0	0
		기타 에너지		9	11	8
			전지	3	4	4
			연탄	1	0	0
			알콜	0	0	0
			장작	1	0	0
			기타연료	4	7	4
	의류·섬유신변용품			7,779	7,343	5,906
		한복		23	28	36
			남성용한복	0	0	7
			여성용한복	12	19	15
			어린이용한복	10	8	11
			기타 한복관련용품	1	1	3
		양복		861	1,046	871
			신사복세트	42	53	33
			신사복상의	14	12	13
			신사복하의	45	38	14
			숙녀복세트	8	16	33
			숙녀복상의	11	44	43
			숙녀복하의	5	15	15
			코트	378	444	371
			원피스	345	389	343
			교복	9	30	6
			기타 신사복세트	4	5	0
		간편복		2,526	2,043	1,908
			점퍼·자켓류	1,031	902	769
			스웨터	67	105	117

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			셔츠	387	144	271
			캐주얼바지	562	454	345
			스커트	55	64	47
			스포츠웨어	199	175	175
			블라우스	149	128	99
			기타간편복	76	71	85
		아동복		78	86	91
			아동복	33	44	56
			유아복	31	37	25
			유아용피복품	5	0	6
			기타아동복	9	5	4
		내의류		203	127	139
			남성용내의류	40	13	18
			여성용내의류	111	84	84
			아동용내의류	20	12	5
			가운·잠옷류	2	4	16
			기타내의류	30	14	16
		모피·가죽의류		137	131	146
			모피·모피의류	51	51	40
			무스탕	24	14	45
			천연피혁의류	8	14	15
			합성피혁의류	6	7	6
			기타모피 ·가죽의류	48	45	40
		옷감·실		26	5	5
			한복지	0	0	0
			양복지	24	2	0
			양장지	0	0	0
			실	0	1	0
			복식재료 (단추·지퍼 등)	0	2	1
			기타옷감·실	2	0	4
		침구류		175	146	154
			이불·요	91	83	63
			이불·침대커버	25	20	26
			매트	29	14	25
			베개	7	16	21
			방석	5	5	1
			보료	0	0	0
			기타침구류	18	8	18
		신발		2,060	2,119	1,406

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			신사화 (구두·부츠 등)	223	242	157
			숙녀화 (구두·부츠 등)	460	376	274
			운동화	31	766	570
			아동화	834	94	31
			등산화	60	58	22
			샌들. 슬리퍼	224	355	172
			전문스포츠화 (축구화,골프화등)	16	32	37
			테니스화	3	1	0
			마라톤화	0	0	0
			농구화	3	0	0
			생활패션화 (슬립온.아쿠아슈즈, 장화, 작업화 등)	0	97	52
			기타신발·용품	206	98	91
		가방		645	576	461
			학생용가방	18	16	8
			배낭	2	4	2
			핸드백	97	160	170
			사무용가방	9	7	10
			여행용가방	21	38	35
			운동용가방	0	2	5
			기타가방	498	349	231
		액세서리·신변용품		317	312	312
			보석·귀금속	85	112	138
			넥타이핀, 커프버튼	1	0	0
			벨트	33	34	33
			지갑	111	77	46
			모자	34	38	39
			우산	7	2	7
			기타신변용품	46	49	49
		의류·섬유신변용품대여		26	24	20
			의상대여	24	23	19
			신변용품 · 액세서리대여	2	1	1
		기타 의류·섬유		702	700	357
			타올	4	6	3
			손수건	0	0	1

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			앞치마	0	1	0
			넥타이	3	3	3
			머플러	23	29	14
			기타의류·섬유	672	661	336
	보건·위생용품			611	817	893
		의약품		11	14	21
			감기약	0	0	0
			진통제	1	0	0
			소화제	0	0	0
			외피용약	2	1	0
			피부병약	0	0	0
			안약	1	0	1
			위장약	0	0	0
			해열제	0	0	0
			관장약	0	0	0
			영양강장제	0	2	2
			비타민제	0	6	9
			소독살균제	2	1	0
			한약	0	0	0
			동물약품	0	0	0
			피임약	0	0	0
			기타약품	5	4	9
		의료용구		168	248	288
			의료용구대여	3	7	12
			전기맛사지기	11	16	14
			저주파치료기	0	2	1
			사우나복	0	0	0
			자기매트리스	1	2	1
			자기목걸이	3	2	1
			자기반창고	0	0	0
			이온수기	1	3	3
			체온계	9	8	18
			혈압계	5	1	7
			보청기	30	18	27
			피임용품	0	0	0
			생리용품	0	53	44
			의족	2	0	1
			이온치료기	0	0	1
			휠체어	2	5	1

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			성기능향상기기	11	18	17
			안마의자	36	51	81
			기타의료용구	54	62	59
		시력보조기구		72	83	80
			안경·안경테	45	59	57
			콘텍트렌즈·용품	4	4	6
			선글라스	22	20	17
			시력회복기	0	0	0
			기타 시력보조기구	1	0	0
		일반화장품		177	213	194
			세안류	1	1	0
			마사지류	6	8	4
			화장수류	0	0	1
			영양크림류	3	5	12
			영양오일류	2	2	0
			팩류	5	6	9
			파우더	1	1	0
			파운데이션	3	2	5
			메이크업베이스	0	0	0
			립스틱	3	6	4
			볼연지	0	0	0
			매니큐어	3	3	1
			아이라이너	2	0	1
			아이섀도	0	2	1
			마스카라	0	0	0
			아이메이크업 리무버	0	0	0
			화장품세트	43	59	45
			기타 일반화장품	105	118	111
		기타화장품		54	94	126
			샴푸	9	26	40
			헤어린스	1	0	2
			헤어크림	2	2	3
			헤어스프레이	0	2	0
			염색제	12	17	21
			비듬제거제	0	0	0
			파마약	2	3	2
			목욕용오일	0	0	1
			바블바스	0	1	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			바디클렌저	1	3	2
			면도용로션	0	0	0
			면도용크림	0	2	0
			면도용비누	0	0	0
			보건위생용품 세트	0	0	2
			어린이용화장품	1	2	3
			화장비누	1	4	1
			치약	11	4	4
			선탠·선스크린 화장품	2	4	3
			탈모제	0	5	13
			발모제	1	2	4
			방취제	0	0	0
			향수	9	12	17
			보건위생용품 기타	2	5	8
		이·미용기구		84	116	129
			인조속눈썹	1	2	1
			쌍꺼풀용기구	0	0	0
			헤어드라이어	4	10	21
			전기고데	3	0	4
			가발	18	25	14
			헤어브러시	0	0	0
			가정용이발기구	1	0	2
			면도기	7	5	4
			전기면도기	13	14	17
			칫솔	2	2	2
			전기구강세정기	0	2	3
			전동칫솔	6	4	13
			기타 이·미용기구	29	52	48
		기타 보건·위생용품		45	49	54
			모기향	2	2	2
			에어졸살충제	0	1	0
			초음파방충기	1	0	0
			의치용품	0	0	0
			미용화장지	0	0	0
			화장지(휴지)	3	1	2
			입욕제	0	1	0
			물티슈(휴지)	0	2	4

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			체력측정기	1	0	0
			방향제	4	7	5
			기저귀	0	17	15
			기타 보건·위생용품	34	18	26
	차량 및 승용물			2,333	2,485	1,990
		승용자동차		778	828	624
			경승용차	38	31	13
			소형승용자동차	23	34	34
			중형승용자동차	489	481	333
			대형승용자동차	222	232	205
			승용겸화물자동차	1	0	0
			다목적승용차	3	38	21
			기타승용차	2	12	18
		승합자동차		29	24	19
			소형승합자동차	8	5	6
			중형승합자동차	19	14	7
			대형승합자동차	2	5	5
			특수승합자동차	0	0	1
			기타 승합자동차	0	0	0
		화물자동차		21	21	22
			소형화물자동차	19	21	21
			중형화물자동차	2	0	1
			대형화물자동차	0	0	0
			특수화물자동차	0	0	0
			기타 화물자동차	0	0	0
		특수자동차·중장비		0	0	0
			특수자동차	0	0	0
			중장비	0	0	0
			기타 특수자동차·중장비	0	0	0
		이륜자동차		55	125	53
			오토바이	31	36	33
			원동기부착자전거	23	85	18
			기타 이륜자동차	1	4	2

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
		자동차부품·소모품		111	133	103
			타이어	58	69	45
			휠	4	4	7
			후사경	0	1	1
			라이트	0	0	1
			와이퍼	0	1	1
			브레이크	0	0	0
			에어백	1	1	0
			축전지	4	3	4
			연료절감기	0	0	0
			썬루프	0	0	0
			클러치	0	0	0
			오일류	1	1	1
			필터류	2	0	0
			기타 자동차부품	41	53	43
		자동차용품		334	340	259
			유아용안전의자	6	5	4
			카에어컨	0	0	0
			카오디오·스테레오	5	2	2
			자동차용소화기	0	0	0
			스노우체인	3	0	0
			원격시동경보기	2	3	1
			카TV	0	0	0
			스키캐리어	0	0	0
			보수제	0	1	0
			세정제	0	1	1
			수리공구	1	0	0
			차량내비게이션 (자동항법장치)	51	48	29
			차량용블랙박스	184	178	126
			기타자동차용품	82	102	96
		자전거		50	80	53
			일반자전거	35	48	30
			어린이자전거	0	6	6
			기타자전거	4	19	9
			자전거타이어	1	1	1
			기타자전거용품	10	6	7
		기타 승용물		24	71	131
			보트	2	2	3

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			항공기	0	0	0
			기타승용물	22	69	128
		기타 자동차관련업		931	863	726
			중고자동차중개·매매	300	244	172
			자동차검사	2	0	0
			자동차수리·점검	273	227	205
			자동차견인	13	13	11
			자동차대여(렌트)	259	290	253
			자동차주유	18	15	18
			자동차세차	25	39	41
			자동차주차장	41	31	26
			폐차·구조변경 등 기타	0	4	0
	문화용품			889	1,101	1,366
		카메라·사진용품		80	94	77
			카메라	46	55	56
			비디오카메라	15	18	4
			카메라부품·용품	15	20	16
			공필름·비디오테이프	2	0	0
			기타사진용품	2	1	1
		시계류		236	208	253
			시계	226	193	243
			시계부품·용품	4	9	0
			기타시계류	6	6	10
		광학제품		2	2	2
			망원경	1	1	1
			현미경	1	1	1
			기타광학제품	0	0	0
		악기		24	24	42
			피아노	9	8	11
			바이올린	1	0	1
			첼로	0	0	0
			플루트	0	0	0
			기타(악기)	5	7	14
			피리	0	0	0
			악기용품	2	3	4

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			조율서비스	0	0	0
			기타악기·용품	7	6	12
		사무용품		21	29	24
			노트·수첩·앨범등	4	2	5
			필기용구	8	7	6
			기타사무용품	9	20	13
		음향기기		93	142	164
			라디오	2	0	1
			카세트라디오	1	1	1
			휴대용미니카세트	0	2	0
			오디오세트	9	4	2
			레코드플레이어(재생)	1	0	1
			CD플레이어	0	3	2
			테이프레코더(녹음)	1	2	0
			튜너	0	0	0
			앰프	3	3	3
			스피커	18	16	14
			헤드폰	49	59	81
			마이크	1	4	2
			가요반주기	0	0	0
			MP3플레이어	2	5	6
			MD플레이어	0	0	0
			블루투스스피커	0	22	36
			기타음향기기	6	21	15
		영상기기		400	569	765
			TV	312	476	681
			CCTV	40	34	26
			VCR	0	0	0
			VTR겸용TV	0	0	1
			PMP	0	4	1
			모니터	26	24	20
			위성방송수신세트	1	2	0
			DVD플레이어	0	2	1
			홈씨어터시스템	0	1	1
			영상게임기	1	7	6
			기타영상기기	20	19	28
		기타문화용품		33	33	39
			그림	5	4	13

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			액자	5	7	9
			병풍	0	0	0
			어항	3	3	3
			공예품	1	0	1
			기타문화용품	19	19	13
	도서·음반			261	300	254
		학습교재		146	178	175
			유아용교재	20	7	10
			어학교재	16	8	11
			학위취득용교재	2	0	1
			자격증교재	3	8	13
			학습지	100	151	136
			기타교재	5	4	4
		서적·인쇄물·음반		108	119	71
			사전	0	0	0
			전집물	23	23	12
			단행본	13	27	10
			잡지	9	10	6
			신문	8	13	10
			녹화음반·테잎	0	3	1
			CD,LD,DVD (영화·음악·게임)	24	14	15
			기타서적음반류	31	29	17
		도서·음반대여업		7	3	8
			도서·음반대여(렌트)	7	3	8
	정보통신기기			1,905	1,988	1,616
		통신기기·액세서리		1,110	1,149	835
			유선전화기	2	2	0
			무선전화기	2	0	2
			유무선겸용전화기	0	0	1
			휴대폰(2G)	72	19	13
			스마트폰	808	870	610
			무선호출기	0	0	0
			소형무전기	2	0	0
			통신기기주변장치	195	138	83
			PDA단말기	1	1	0
			인터넷전화기	1	2	0
			통신기기케이스	0	43	65

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			보조배터리	0	24	15
			액정보호필름	0	7	12
			셀카봉	0	3	0
			기타통신기기	27	40	34
		컴퓨터·주변기기·소프트웨어		753	784	741
			퍼스널컴퓨터	50	64	51
			노트북컴퓨터	261	265	230
			컴퓨터모니터(테스크탑)	39	38	60
			프린터	40	52	56
			키보드	12	14	28
			마우스	15	11	12
			보안기	0	0	0
			컴퓨터수리	72	91	69
			프린터잉크	29	13	16
			CD롬드라이버	0	0	0
			하드디스크드라이버	7	6	3
			컴퓨터·주변기기대여	2	1	1
			그래픽카드	10	15	12
			모뎀	0	0	0
			메인보드	8	11	12
			CPU	0	1	0
			메모리	8	9	8
			스캐너	3	4	5
			비디오카드	2	1	0
			USB	5	8	2
			사운드카드	0	2	1
			외장하드	14	10	20
			인터넷공유기	3	9	4
			소프트웨어	19	31	21
			태블릿PC	109	93	80
			기타컴퓨터·주변기기	45	35	50
		사무용기기		42	55	40
			복사기	1	2	3
			팩시밀리	0	0	2
			복합기	27	30	28
			타자기	0	0	0

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			워드프로세서	0	0	0
			신용카드조회기	2	5	3
			금전등록기	0	0	0
			전자수첩	3	0	2
			전자사전	3	5	2
			소형전자계산기	2	2	0
			사무용기기대여(렌트)	1	4	0
			기타 사무용기기	3	7	0
	스포츠·레져·취미용품			608	603	669
		스포츠·레져 기구·용품 등		215	231	250
			야구용품	2	1	0
			테니스용품	0	1	0
			물안경	3	2	6
			비치파라솔	5	6	2
			서핑보드	2	0	0
			스키용품	1	4	3
			수상스키	1	1	0
			행글라이더	0	0	0
			패러글라이더	0	0	1
			텐트	27	36	41
			버너	3	5	4
			코펠	1	0	0
			낚시용품	13	18	27
			볼링용품	0	1	1
			골프용품	23	26	39
			트레이닝기구	3	15	11
			총기	1	1	0
			레포츠장비대여(렌트)	7	8	10
			기타스포츠·레져 가구·용품	123	106	105
		취미용품		31	47	60
			서예용품	0	0	0
			회화·공예용품	0	1	0
			애완동식품용품	23	33	38
			기타취미용품	8	13	22
		애완동·식물		169	167	156

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			애완견	129	122	111
			애완동물기타	18	16	12
			애완곤충	0	0	0
			애완식물(화분·분재)	3	8	7
			애완고양이	19	21	26
		완구·인형		150	111	152
			작동완구	39	45	48
			조립완구	38	16	22
			장난감꽃불	3	1	2
			장난감총	5	1	3
			모형완구	31	17	36
			완구.인형대여(렌트)	0	1	0
			기타완구·인형	34	30	41
		유아용승용물		20	26	23
			유모차	4	13	12
			유아용삼륜차	2	0	2
			보행기	0	1	0
			기타 유아용승용물	14	12	9
		놀이·게임기구		23	21	28
			그네	0	0	0
			시소	0	0	0
			미끄럼틀	2	0	1
			전자게임기구	16	16	20
			기타 놀이·게임기구	5	5	7
	토지·건물 및 설비			698	790	889
		토지설비		25	29	17
			택지설비	0	0	0
			묘지설비	24	27	15
			농지·산림설비	0	0	0
			기타토지설비	1	2	2
		주택·건물		162	140	182
			단독·다가구주택	8	4	6
			아파트	116	102	144
			연립주택	1	1	2
			다세대주택	5	1	3
			오피스텔	15	19	20

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			기타주택·건물	17	13	7
		건축자재		45	55	75
			커튼레일	1	1	0
			도어	2	5	5
			도어체크	0	0	0
			도어록	12	14	15
			플로어힌지(경첩)	0	0	0
			창호유리	9	7	11
			셔터	0	0	0
			합판	0	0	1
			바닥널판	0	0	0
			쪽매마루판	0	2	1
			페인트	4	6	8
			블록	0	0	0
			벽돌	0	1	1
			타일	1	2	6
			석고보드	0	0	0
			벽지·바닥재	9	9	14
			배관재료	1	1	0
			기타건축자재	6	7	13
		공조·냉난방시스템 설비		6	7	14
			공조시스템	0	0	0
			냉난방시스템	5	2	2
			기타냉난방시스템	1	5	12
		보일러·온수기설비		135	162	177
			기름보일러	10	13	7
			가스보일러	64	74	88
			전기보일러	13	30	35
			연탄보일러	0	2	0
			가스온수기	1	2	5
			전기온수기	9	15	6
			태양열온수기	31	18	26
			화목보일러	7	8	10
			기타 급탕시스템	0	0	0
		위생설비		56	91	96
			욕실설비	20	30	40
			세면설비	1	4	2

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			화장실설비	11	12	6
			비데대여	0	25	32
			비데	21	17	15
			기타위생설비	3	3	1
		옥외장비·설비		15	12	17
			차고	0	0	0
			대문	3	0	3
			담장	0	0	0
			정원수	1	1	0
			기타 옥외장비·설비	11	11	14
		방재·방범설비		9	17	10
			집중방범·방재설비	1	8	0
			화재경보장치	0	0	1
			방범경보장치	1	3	8
			기타 방재·방범설비	7	6	1
		가스·급·배수설비		21	18	13
			저수조	0	0	0
			수도꼭지	5	2	7
			우물펌프	5	5	0
			가스관	0	0	0
			가스전	0	0	0
			기타가스 및 급·배수설비	11	11	6
		전기 및 승강설비		4	4	9
			전기스위치	2	0	0
			콘센트	0	1	1
			전기배선	1	1	0
			승강설비	1	1	1
			기타 전기·승강설비	0	1	7
		부동산임대차·중개		24	14	22
			가옥임대차	2	1	1
			토지임대차	0	0	0
			임대아파트	4	5	6
			상가·오피스텔 임대	1	0	1
			부동산중개	14	6	11
			기타	3	2	3

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			부동산임대차			
		주거관리설비		16	19	25
			인터폰	5	1	3
			비디오폰	1	1	1
			홈오토메이션기기	0	0	1
			기타 주거관리설비	10	17	20
		인테리어설비		180	222	232
			샤시설비	7	17	9
			도배공사	9	13	17
			도색공사	3	4	1
			바닥재·마루공사	10	15	18
			발코니확장공사	2	0	1
			기타 인테리어설비	149	173	186
	농·수·축산 용품			47	58	67
		농업용기계		27	29	38
			동력경운기	0	1	0
			농업용트랙터	5	5	2
			콤바인	0	3	0
			이앙기	1	0	0
			육묘파종기	0	0	0
			동력예취기	1	0	2
			동력살분무기	0	0	0
			탈곡기	0	0	1
			양수기	1	0	1
			절단기	0	0	0
			도정기	1	1	0
			제초기	7	4	14
			농업용난방기	0	0	0
			농산물건조기	2	3	2
			농기계수리업	1	2	2
			기타 농업용기계	8	10	14
		농업용시설자재		8	7	10
			농업용비닐	6	1	2
			비닐포트(pot)	0	0	0
			하우스용PVC	0	0	0
			하우스용철골	0	1	0
			예초기	0	0	1

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			기타 농업시설자재	2	5	7
		농약		4	3	4
			제초제	0	0	1
			살충제	0	0	1
			살균제	2	0	0
			기타농약	2	3	2
		비료		1	1	1
			비료	0	0	0
			성장촉진제	1	1	0
			퇴비	0	0	1
			기타 비료	0	0	0
		묘목.모종.종자		7	14	9
			묘목.모종	4	7	8
			종자	2	3	0
			종균	0	0	0
			기타종묘·종자	1	4	1
		축산자재		0	4	3
			착유기	0	1	0
			포유기	0	0	0
			사료배합기	0	0	0
			급수기	0	0	0
			가축사료	0	3	3
			기타축산용품	0	0	0
		어업용품		0	0	2
			어선	0	0	0
			어선용기계 ·장치	0	0	1
			어업용기구	0	0	0
			구명장비·소방 설비	0	0	1
			기타어업용품	0	0	0
		기타 농업용자재		0	0	0
			플라스틱묘판	0	0	0
			농업용호스	0	0	0
	기타 상품			181	194	183
		기계		2	1	2
			공작기계	0	0	0
			정비기계	0	0	0
			공업용기계	2	1	1
			영업용기계	0	0	1

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
		기타물품		179	193	181
			가축	0	0	0
			자동판매기	1	3	1
			원석	0	0	0
			박스(포장용)	2	1	1
			기타미분류상품	176	189	179
물품 관련 서비스				4,699	4,643	4,064
	세탁 서비스			2,460	2,361	1,529
		세탁서비스		2,398	2,285	1,486
			한복세탁	55	47	16
			양복(서양식 의복)세탁	960	1,633	1,084
			피혁세탁	63	44	34
			신발세탁	325	308	197
			기타 세탁서비스	995	253	155
		수선·염색서비스		62	76	43
			의류수선	56	66	28
			의류염색	0	0	4
			기타 수선·염색서비스	6	10	11
	운수·보관·관리서비스			2,239	2,282	2,534
		여객운송서비스		1,365	1,380	1,546
			철도여객운송 서비스	28	37	20
			버스여객운송 서비스	39	52	29
			택시여객운송 서비스	4	3	8
			항공여객운송 서비스	1,262	1,252	1,437
			선박여객운송 서비스	8	10	16
			전세자동차운송 서비스	0	3	3
			항공권	1	1	4
			대리운전	23	19	25
			기타 여객운송서비스	0	3	4

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
		화물운송서비스		829	864	951
			일반이사운송서비스	26	30	23
			포장이사운송서비스	419	424	455
			반포장이사운송서비스	9	13	14
			용달화물서비스	2	3	8
			노선화물운송서비스	0	0	0
			택배화물운송서비스	306	336	349
			항공화물운송서비스	41	36	53
			철도화물운송서비스	0	0	0
			선박화물운송서비스	14	15	18
			꽃배달서비스	0	0	0
			퀵서비스	2	2	8
			기타 화물운송서비스	10	5	23
		보관서비스		15	7	7
			보관함보관서비스	0	0	1
			창고보관서비스	1	1	2
			주차서비스	1	1	0
			기타 보관서비스	13	5	4
		관리서비스		30	31	30
			공동주택관리서비스	2	2	2
			건물관리서비스	0	0	0
			경비·관리서비스	23	26	21
			기타관리서비스	5	3	7
서비스				13,348	13,724	14,290
	금융			679	935	2,171
		대출		22	18	18
			대부(사채)업체대출	1	2	2
			보증보험대출	0	0	0
			부동산담보대출	6	0	3

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			연대보증대출	0	1	0
			기타신용대출	3	5	4
			예금보험담보대출	4	2	0
			주택자금대출	6	3	2
			학자금대출	1	0	0
			기타대출	1	5	7
		리스		14	10	15
			자동차리스	14	10	15
			기타물품리스	0	0	0
		저축		22	9	12
			외화예·적금	1	1	1
			원화예·적금	15	7	4
			주택마련예.적금(부금)	2	0	1
			기타예·적금	4	1	6
			현물(금기타)	0	0	0
		카드		184	120	147
			교통카드	15	17	12
			신용카드	150	92	122
			전화카드	0	1	1
			체크카드	12	8	11
			기타카드	7	2	1
		투자		225	483	1,629
			신탁	0	0	0
			주식	2	2	6
			채권	1	1	0
			투자자문(컨설팅)	213	475	1,621
			펀드	4	1	1
			기타투자상품	5	4	1
		할부금융		8	5	2
			가전제품(할부금융)	0	1	0
			자동차(할부금융)	8	4	2
			기타상품	0	0	0
		기타금융		204	290	348
			각종쿠폰류(무료통화권포함)	82	77	51
			복권	1	0	3
			부당채권추심	0	2	4
			상품권	108	104	57
			가상화폐	-	-	112

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			전당포	0	2	2
			신유형상품권	0	56	111
			기타금융상품	13	49	8
	보험			1,770	1,574	1,183
		민영보험		1,310	1,103	844
			건강(암.기타 질병)보험	491	552	458
			교육보험	6	1	3
			단체보장보험	10	9	9
			변액보험	39	17	15
			보증보험	1	1	1
			상해보험	99	72	61
			여행자보험	9	7	4
			연금보험	53	37	31
			자동차보험	183	116	66
			저축성보험	31	17	14
			제조물·생산 및 영업배상보험	30	20	23
			종신보험	118	115	75
			통합보장보험	150	91	25
			화재보험	8	7	4
			실손보험	0	7	26
			기타민영보험	82	34	29
		유사보험		460	471	339
			공제보험	53	74	73
			상조서비스	406	397	265
			기타유사보험	1	0	1
	정보통신 서비스			2,257	2,468	2,368
		전신·우편		3	5	3
			전보·전신환	0	0	0
			우편	0	0	0
			기타정보통신	3	5	3
		유선전화		11	15	18
			국내전화	8	9	14
			국제전화	3	6	4
		이동통신		1,201	1,216	1,181
			무선호출서비스	0	0	0
			이동전화서비스	1,141	1,144	1,111
			기타이동통신	60	72	70

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
		정보이용서비스		454	573	500
			PC통신서비스	0	0	0
			인터넷서비스	0	1	3
			전화이용서비스	4	8	6
			인터넷정보이용서비스	150	170	145
			인터넷게임서비스	114	99	101
			모바일정보이용서비스	48	57	81
			모바일게임서비스	124	221	139
			기타 정보이용서비스	14	17	25
		방송서비스		106	97	107
			공중파방송	0	0	1
			위성방송	5	8	12
			케이블TV	30	21	36
			유선방송	67	66	52
			기타 방송서비스	4	2	6
		광고서비스		4	25	5
			방송광고	0	0	0
			신문광고	1	1	0
			기타매체광고	3	24	5
		인터넷서비스		478	537	554
			초고속인터넷	371	380	406
			IPTV	27	39	43
			인터넷전화	17	28	9
			무선인터넷	22	43	39
			기타 인터넷기반서비스	41	47	57
	교육서비스			1,217	1,055	1,003
		학교교육서비스		29	45	39
			유치원	3	0	2
			초·중·고등학교	0	0	0
			대학·대학원	5	5	5
			어린이집(놀이방)	1	0	0
			기타 교육서비스	20	40	32
		사설강습서비스		382	403	468

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			일반강습(입시학원등)	98	99	117
			외국어강습	42	46	47
			메이크업강습	5	13	17
			전산강습	8	1	8
			운전강습	15	7	19
			각종자격증취득강습	73	56	95
			공부방이용	0	0	1
			기타사설강습서비스	141	181	164
		방문·통신교육서비스		790	592	482
			방문교육	16	17	19
			전화교육	4	5	6
			인터넷교육서비스	753	553	438
			국내캠프	9	4	4
			국외캠프	2	3	5
			기타방문·통신교육서비스	6	10	10
		자격시험		16	15	14
			국가자격능력시험	1	1	2
			민간자격능력시험	6	2	4
			영어자격능력시험	5	6	5
			언어자격능력시험기타	0	3	1
			자격시험기타	4	3	2
	문화·오락서비스			4,594	4,881	4,719
		여행		931	1,064	1,054
			국내여행	62	89	58
			국외여행	860	958	977
			기타여행	9	17	19
		숙박시설		603	829	816
			호텔	180	286	340
			여관(모텔)	26	66	30
			펜션	173	201	160
			콘도	19	26	20
			민박기타	2	4	3
			호텔·여관	-	-	1
			기타숙박시설	203	246	262

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
		관람·감상		221	188	204
			연극관람	1	3	4
			영화관람	49	58	53
			스포츠관람	11	26	27
			각종공연관람	124	94	110
			미술전시관람	0	0	1
			기타관람·감상	36	7	9
		회원권		2,282	2,137	2,111
			콘도회원권	562	390	205
			골프회원권	75	33	62
			종합체육시설 회원권	51	28	41
			수영장회원권	16	25	25
			테니스장·스쿼시회원권	1	2	7
			레저·이벤트 회원권	47	25	29
			할인회원권	30	39	26
			헬스장휘트니스센터	1,403	1,529	1,634
			기타회원권	97	66	82
		사진촬영·처리		93	117	113
			사진촬영	89	113	109
			현상·인화	4	4	4
		기타 문화·오락시설이용		464	546	421
			스포츠시설이용	342	395	285
			레저시설이용	42	57	49
			유통시설이용	43	46	26
			공공시설이용	7	9	3
			기타문화·오락시설이용	30	39	58
	의료서비스			762	741	812
		병·의원서비스		706	676	743
			산부인과	29	29	31
			정형외과	133	105	110
			외과	50	47	33
			내과	88	69	69
			신경외과	58	66	66
			안과	27	22	34
			성형외과	60	75	104
			이비인후과	13	13	13
			피부과	42	49	59

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			비뇨기과	26	9	14
			소아청소년과	6	7	6
			방사선종양학과	0	0	2
			정신과	4	2	4
			신경과	7	8	5
			흉부외과	15	11	10
			재활의학과	3	6	5
			마취통증학과	11	8	7
			영상의학과	2	3	2
			진단검사과	0	1	0
			가정의학과	2	2	0
			치과	104	127	134
			응급의학과	16	11	6
			기타병의원서비스	10	6	29
			결핵과	0	0	0
		한방서비스		32	33	32
			한방진료	2	0	1
			한의원	30	33	31
			기타 한방서비스	0	0	0
		약국서비스		0	2	2
			약국	0	2	2
		수의서비스		6	6	19
			동물병원	6	6	19
		유사의료서비스		0	0	0
			유사의료	0	0	0
		기타 의료서비스		18	24	16
			기타의료서비스	18	24	16
	보건·위생 서비스			500	562	589
		이·미용서비스		428	460	490
			이용서비스	2	9	0
			미용서비스	168	168	199
			피부·체형관리 서비스	204	232	221
			기타 이·미용서비스	48	42	64
			애완동물이·미용서비스	6	9	6
		목욕서비스		20	29	38
			공중목욕탕	13	23	32

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			온천탕	0	0	1
			기타목욕서비스	7	6	5
		위생서비스		45	66	60
			쓰레기수거	0	0	0
			건물청소서비스	37	55	55
			하수도위생서비스	3	6	4
			기타 위생서비스	5	5	1
		복지서비스		7	7	1
			아동복지	0	0	0
			노인복지	6	7	0
			기타 복지서비스	1	0	1
	법률·행정서비스			43	52	45
		행정서비스		3	6	2
			주거환경	0	0	0
			세무	0	0	0
			교통	0	0	1
			형사	0	0	0
			병무	0	0	0
			법률	0	0	0
			노동	0	0	0
			기타 행정서비스	3	6	1
		법률서비스		36	41	39
			변호서비스	24	27	24
			법무서비스	10	8	11
			대서서비스	0	0	0
			행정서비스	0	1	2
			기타 법률서비스	2	5	2
		기타 전문서비스		4	5	4
			공인회계서비스	0	1	0
			세무서비스	0	0	1
			변리서비스	0	1	0
			감정평가서비스	0	2	0
			손해사정서비스	0	0	0
			관세서비스	0	0	0
			기타	4	1	3

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			전문서비스			
	기타서비스			1,526	1,456	1,400
		관혼상제		238	239	278
			예식서비스	151	139	153
			장의관련서비스	3	8	7
			결혼준비대행서비스	68	73	90
			기타 예식관련서비스	14	17	22
			기타관혼상제	2	2	6
		가사서비스		39	22	53
			가정부·파출부	5	1	4
			산후조리원	28	15	26
			기타 가사서비스	6	6	23
		음식서비스		247	236	229
			외식	218	191	187
			식사배달	16	31	25
			출장요리	0	0	0
			기타음식관련서비스	13	14	17
		알선·중개·번역서비스		426	409	385
			직업안내	1	1	0
			국내결혼중개	271	250	253
			국제결혼중개	25	23	29
			부업알선	6	11	10
			취업·이민알선	25	46	23
			국내연수알선	0	0	1
			해외연수알선	17	12	12
			해외유학알선	58	48	48
			유학·이민알선	-	1	-
			번역·통역서비스	6	2	4
			기타 알선·중개·번역서비스	17	15	5
		사설학습실		82	95	83
			고시원이용	78	88	77
			독서실이용	4	7	4
			공부방이용	0	0	2
		기타서비스		494	455	370
			대리점계약	1	0	0
			컴퓨터소프트	13	7	4

품 목				건 수		
상위분류	대분류	중분류	소분류	2016년	2017년	2018년
			웨어개발			
			운명감정서비스	1	1	0
			홍신소	1	0	0
			감정서비스	0	0	0
			물품가격·지수 품질표시	0	0	0
			공병	1	0	0
			자료문의	0	0	0
			인쇄서비스	21	22	17
			복사서비스	0	0	1
			미분류컨설팅	8	20	22
			어린이집(놀이방)	0	0	0
			미분류대여(렌트)	275	266	203
			미분류수리가공	20	11	14
			중고전자제품 매매업	0	5	9
			기타	-	-	1
			기타 미분류 서비스	153	123	99

2018 소비자 피해구제 연보 및 사례집

인 쇄 / 2019년 3월 31일
발 행 / 2019년 3월 31일
발행인 / 한국소비자원 원장 이희숙
인쇄인 / (사)한국장애인 유권자연맹 인쇄사업부 ☎ 02-325-1585

발 행 / 한국소비자원
주 소 / 27738 충북 음성군 맹동면 용두로 54(두성리 600)
인터넷 / www.kca.go.kr
전 화 / 피해구제국(Tel.043-880-5771~7)
등 록 / 제3-348호(1991년 5월 17일)